



2024 주민등록 사무편람

Ministry of the Interior and Safety



행정안전부

일러두기

| 본 사무편람의 단축 용어 |

- 주민등록법 ⇒ 법
- 주민등록법 시행령 ⇒ 영
- 주민등록법 시행규칙 ⇒ 규칙
- 주민등록 사무편람 ⇒ 편람
- 읍·면사무소·동주민센터·출장소 ⇒ 읍·면·동
- 전산정보처리조직 ⇒ 전산조직
- 주민등록업무 담당 6급공무원 ⇒ 담당(읍·면), 주무(동)

※ 「주민등록법」 중 ‘주민등록번호 변경제도’ 관련 사항은
‘주민등록번호 변경제도 업무편람(주민등록번호변경위원회)’ 참고

CONTENTS

■ 주민등록 사무처리 요령

I. 주민등록 일반사항	3
1. 주민등록제도의 의의 및 목적	5
2. 주민등록제도 연혁	5
3. 용어 정의	13
4. 주민등록 대상자와 등록장소	14
5. 주민등록사무의 관장기관	16
6. 주민등록 신고	17
7. 주민등록 관계서류 기재 방법	25
8. 관계기관 통보	28
9. 주민등록표 작성	28
10. 종이 주민등록표 보관·관리 요령	30
11. 주민등록번호 구성 및 부여	32
12. 업무처리절차 및 관련기관 간 조치사항	40
13. Q&A	48
II. 주민등록사항	49
1. 신규등록	51
2. 재등록	57
3. 정정	63
4. 말소	70
5. 거주불명 등록	73
6. 사실조사 및 직권조치	76
7. 장기 거주불명자 사실조사	84
8. Q&A	85
III. 전 입 신 고	87
1. 전입신고 처리	89
2. 전 거주지에서의 공부정리	98
3. 전입신고 사실 통보서비스	99
4. 해외체류신고	100
5. Q&A	103

IV. 재외국민 주민등록	105
1. 재외국민 등록	107
2. 국외이주자의 재외국민 등록	111
3. 재외국민의 출국신고 방법 및 처리 절차	118
4. 영주귀국자의 주민등록	120
5. 재외국민 등록 관련 특이사항 처리 요령	121
6. 국적취득에 따른 주민등록 정리	124
7. Q&A	126
V. 주민등록증 발급 및 관리	127
1. 개요	129
2. 발급 절차	134
3. 주민등록증 관리	155
4. 회수 및 잘못 발급된 주민등록증 관리	157
5. 습득한 주민등록증 처리 요령	159
6. 증 뒷면 기재	161
7. 주민등록증 연혁	163
8. Q&A	165
VI. 주민등록표 열람 및 등·초본 교부	167
1. 개요	169
2. 주민등록표의 열람	186
3. 주민등록표 등·초본 교부	188
4. 가정폭력피해자의 주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 제한 신청 및 해제	193
5. 외국어(영문) 표기 주민등록표 등·초본 발급처리 지침(요약)	202
6. 외국인 배우자 등에 대한 세대별 주민등록표 기재	204
7. Q&A	206
VII. 전입세대확인서 열람 또는 교부	207
1. 전입세대확인서의 열람 또는 교부 일반	209
2. 전입세대확인서의 열람 또는 교부 방법	215
3. Q&A	221

CONTENTS

Ⅷ. 주민등록전산정보자료 이용	223
1. 주민등록전산정보자료	225
2. 주민등록전산정보자료 이용 절차	226
3. 주민등록전산정보자료 제공 검토 기준	227
4. 주민등록전산정보자료 제공 및 사후관리	229
5. 주민등록전산정보자료 이용기관에 대한 지도·감독	230
6. Q&A	231
Ⅸ. 수수료·사용료 및 과태료·벌칙	233
1. 수수료	235
2. 사용료	239
3. 과태료	240
4. 벌칙	247
5. Q&A	249
X. 기 타	251
1. 주민등록 및 증명발급 상황 보고	253
2. 주민등록증 활용으로 증명발급 간소화	253
3. 주민등록확인서비스	255
4. 주민등록의 기간계산(공고 및 과태료)	255
5. 주민등록관리 미흡 및 사고 시 관계공무원 조치	257
6. 주민등록경비의 부담	257
7. 주민등록 관계 서류의 보존	258
8. 주민등록 개인정보 관리	259
9. 정보공개의 범위	263
10. 주민등록 사실조사 처리 방법	265
11. 기 타	268
☐ ■ 주민등록 관련 법률용어 요약·정리	269
☐ ■ 주민등록 사무편람 서식	313

주민등록 사무처리 요령

I. 주민등록 일반사항	3
II. 주민등록사항	49
III. 전 입 신 고	87
IV. 재외국민 주민등록	105
V. 주민등록증 발급 및 관리	127
VI. 주민등록표 열람 및 등·초본 교부	167
VII. 전입세대확인서 열람 또는 교부	207
VIII. 주민등록전산정보자료 이용	223
IX. 수수료·사용료 및 과태료·벌칙	233
X. 기 타	251

2024 주민등록 사무편람

I. 주민등록 일반사항

1. 주민등록제도의 의의 및 목적
2. 주민등록제도 연혁
3. 용어 정의
4. 주민등록 대상자와 등록장소
5. 주민등록사무의 관장기관
6. 주민등록 신고
7. 주민등록 관계서류 기재 방법
8. 관계기관 통보
9. 주민등록표 작성
10. 종이 주민등록표 보관·관리 요령
11. 주민등록번호 구성 및 부여
12. 업무처리절차 및 관련기관 간 조치사항
13. Q&A

I 주민등록 일반사항

1 주민등록제도의 의의 및 목적

가 의 의

- 주민등록제도는 행정기관이 그 관할구역 내에 주소 또는 거소를 둔 주민을 등록토록 함으로써 주민의 거주관계 등 이동 실태를 상시로 명확히 파악하여 주민생활의 편익을 증진시키고 행정사무의 적절한 처리를 도모함을 목적으로 하는 제도이다.

- └ 가족관계등록 : 국민의 혈연적 신분관계를 등록기준지에서 기록하는 제도(관할 : 법원행정처)
- └ 주 민 등 록 : 주민의 거주이동 실태를 거주지에서 기록 관리하는 제도

나 목 적(법 제1조)

- 주민의 거주이동 실태파악 ⇒ 행정의 능률적 처리
- 주민인적사항의 통합관리 ⇒ 인적자원의 효율적인 관리

2 주민등록제도 연혁

가 제도 도입 이전

- 조선기류령 및 기류(寄留)¹⁾ 수속규칙(1942. 9. 26. 제령 제32호)을 제정·시행 본격지 외에서 90일 이상 거주할 목적으로 일정한 주소 또는 거소를 정한 자는 부·읍·면에 비치된 기류부에 등재하도록 함
- 정부수립(1948년) 후에도 조선기류령이 거주자 등록에 관한 제도로 시행되다가 기류법이 공포 시행(1962. 1. 15.)되었음

1) 본적지가 아닌 일정한 곳에 주소나 거소를 가지는 일

나 기류법 제정(1962. 1. 15. 법률 제967호)

- 본적지와 거주지가 상이한 경우 신고대상이었으며 주민등록신고가 이중등록이 가능하도록 되어 있었고 신고는 임의사항이었음
- 업무관장 : 시장·군수(감독권 : 법원)

다 주민등록법 연혁

일 자	공포번호	연 혁
1962. 5. 10. (1962.6.20.시행)	법률 제1067호	● 기류법에 대체하여 주민등록법 제정²⁾ - 시·도민증 제도³⁾, - 이중등록 가능 - 업무관장 : 시·읍·면장(감독권 : 내무부장관·시장·군수)
1968. 5. 29. (1차 개정) (1968.8.30.시행)	법률 제2016호	● 주민개개인에 주민등록번호 부여(12자리) ● 30일 이상 거주자 시·읍·면에 등록 ● 관외거주자는 그가 속하는 거주지에 등록 ● 병역사항과 특수기술사항을 거주지에 등록 ● 호적신고로 주민등록신고를 같음 ● 직권등록, 이의신청, 재심청구제도 마련 ● 본적지에 주거표⁴⁾ 작성비치 ● 주민등록에 관한 본적지 통보제 마련 ● 주민등록지를 공법관계의 주소로 함(이중등록 불가) ● 18세 이상자에게 주민등록증 발급(시·도민증 폐지)
1970. 1. 1. (2차 개정) (1970.2.1.시행)	법률 제2150호	● 민원인의 인적사항을 공무원이 주민등록증에 의하여 확인할 수 있도록 함 ● 주민등록증 발급 의무화 ● 필요시 경찰관이 증 제시 요구할 수 있도록 함 - 간첩사출, 범인체포 등 직무수행 목적

- 2) 구 주민등록표는 1979.6.30. 기준 최종 주민등록지 읍·면·동에서 보관하고 있으며 다음과 같은 차이가 있다.
- 1962.6.20.~1968.9.19.까지 구 주민등록표는 주소란과 세대원란 사이에 사진이 없었음(이중등록 가능, 보존기간 규정 없음)
 - 1968.9.20.~1979.6.30.까지 구 주민등록표는 사진첨부란, 세대주확인란, 증발급사항이 기재됨(이중등록 불가, 1979.6.30. 기준 당시 주소지 관할 행정관청(읍·면·동 주민센터)에서 영구보존)
 - 개인별주민등록표(말소개인주민등록표 포함)는 1978.9.1.부터 신설되었으며, 2005.7.31. 기준 당시 주소지 관할 행정관청(읍·면·동 주민센터)에서 영구보존함(사망자는 사망당시 주소지 관할 행정관청에서 영구보존함)보존기간은 영구임
 - 1978.9.1.~ 1994.6.30.기간 동안 말소된 세대별 주민등록표의 보존기간은 10년으로 운영하였으나, 1994.7.1.부터 말소된 세대별 주민등록표의 보존기간을 영구로 변경함
- 3) 6.25 이후 각 시·도의 규칙에 따라 18세 이상의 남녀에게 성명, 연령, 본적, 전주소, 현주소, 국민반소속, 직업 등을 기재하고 좌우무인과 시·도지사, 경찰서장의 직인을 날인하였고 1962년 5월 법률 제정하면서 국가신분증으로 제도화되었으며 1968년 까지 존속되었다.(시·도마다 모양 색상 등이 다름)
- 4) 주거표는 본적지가 아닌 곳에 거주하는 자의 거주실태를 파악하기 위하여 본적지 시·구·읍·면에서 1968.8.~ 1981.9.30.까지 작성하였으며 1981.10.1.부터 폐지됨. 보존기간은 10년이나 현재 일부 기관에서 보관 중에 있다.

일 자	공포번호	연 혁
1975. 7. 25. (3차 개정) (1975.8.25.시행)	법률 제2777호	● 증발급대상자를 18세에서 17세로 낮추고 발급받을 의무부여 (민방위편성 및 전시인력동원대상자의 연령과 일치시키기 위함) ● 주민등록증경신(1차) ● 주민등록번호 일제경신(현행13자리) ● 신고 불이행 등에 대한 벌칙 강화 ┌ 기한 내 미신고자 500원 → 10,000원 └ 최고·공고 후 미신고자 1,000원 → 20,000원 ● 시장 군수가 직접 과태료 부과(종전에는 법원의 결정을 얻은 후에 부과) ● 주민등록증을 채무 담보 등으로 제공 금지 ● 증 재발급 수수료 징수규정 마련
1977. 12. 31. (4차 개정) (1978.9.1.시행)	법률 제3041호	● 개인별 주민등록표 작성근거 신설 - 병역, 예비군, 민방위 등 개인 신상사항 통합기록 ● 주민의 거주지 이동에 따른 신고는 공법상의 신고로 인정 (병역법, 향토예비군 설치법, 인감증명법 등) ● 주민등록증 발급 통지를 받고도 정당한 사유없이 1년 이상 발급 신청을 하지 아니한 자에 대하여는 10만원 이하의 벌금 또는 구류에 처할 수 있게 함
1980. 12. 31. (5차 개정) (1981.1.31.시행)	법률 제3330호	● 복귀 및 신거주지변경신고 기한도 14일 이내에 하도록 의무화 ● 신거주지 변경의 처리기한 단축을 위하여 최후로 변경된 신거주지 읍·면장에게 이송토록 함 ● 주소의 중복, 공백이 없도록 하기 위하여 퇴거신고일 익일로부터 신거주지에 주민등록이 된 것으로 인정 ● 주민등록증 소지의무 신설 및 증 분실 시 7일 이내에 분실신고 ● 주민등록증에 의한 확인대상 확대 (행정기관 → 공공단체, 일반기업체 포함) ● 벌칙적용대상 확대(증 발급 통지 후 60일 이내에 미신청자, 증 분실신고 후 80일 이내에 증 재발급 미신청자) ● 신고 불이행 등에 대한 벌칙강화 ┌ 기한 내 미신고자 1만원 → 2만원 └ 최고 공고 후 미신고자 2만원 → 4만원
1988. 12. 31. (6차 개정) (1989.1.31.시행)	법률 제4041호	● 사법경찰관리에 대한 주민등록증 미제시자 벌칙 규정 삭제

일 자	공포번호	연 혁
1988. 12. 31. (6차 개정) (1989.1.31.시행)	법률 제4041호	● 사법경찰관리에 대한 주민등록증 미제시자 벌칙 규정 삭제
1991. 1. 14. (7차 개정) (1991.3.1.시행)	법률 제4314호	● 전산조직에 의한 사무처리근거 마련⁵⁾ ● 주민등록표의 열람 및 등·초본 교부 제한 - 원칙 : 본인, 세대원 또는 이들의 위임을 받은 자 - 예외 : 정당한 이해관계자, 공무상 필요한 경우 등 ● 주민등록전산정보자료 이용 시 사전승인제도 규정 ● 선거주지변경 신고제도 개편 - 주민편의를 위해 최종전입주소지에 신고
1993. 12. 27. (8차 개정) (1994.7.1.시행)	법률 제4608호	● 거주지이동 시 전출신고를 폐지하고, 전입신고만 하도록 함 (전출 신고, 복귀신고, 선거주지변경신고 폐지) ● 주민등록지를 공법상의 주소로 하는 경우에 전입신고일로부터 선거주지에 등록된 것으로 인정 ● 일시로 해외 출국하는 자의 주민등록증 국내보관 삭제
1997. 12. 17. (9차 개정) (1998.12.1.시행)	법률 제5459호	● 주민등록증을 주민카드로 경신발급 및 주민카드발급센터 설치 ● 주민카드 상시소지 의무 삭제 ● 분실신고기간 및 신고지연자에 대한 과태료 폐지 ● 주민등록신고(신청)의무위반 과태료 현실화 및 벌칙 강화 ● 주민카드 최초의 발급신청 지연에 대한 형벌을 과태료로 전환, 과태료 금액 조정 - 사실조사를 거부 또는 기피한자 50만원 - 기한 내 미신고자 2만원 → 5만원 - 최고 공고 후 미신고자 4원 → 10만원 ● 주민카드에 수록된 자료 불법사용자 등에 대한 처벌 강화
1999. 5. 24. (10차 개정) (1999.7.1.시행)	법률 제5987호	● 주민등록 신고 사항 중 병역의무자의 병역신고 항목 삭제 ● 주민이 신청 시 주민등록증에 혈액형 수록 근거 마련 ● 경신 발급되는 새 주민등록증의 명칭을 '주민카드'에서 '주민등록증'으로 환원 ● 주민등록증 발급센터의 설치근거 마련
1999. 9. 7. (11차 개정) (2000.10.1.시행)	법률 제6024호	● 「국민기초생활 보장법」 개정으로 용어 변경 - 제14조의2 중 '생활보호법'을 '국민기초생활 보장법'으로 함

5) 주민등록 전산화 시점은 1978.9.기준(개인별주민등록표에 기재되어 있던 최종주소)으로 작성하였으며 전산화D/B는 1989.4.1.부터 입력을 시작하여 1991.1.31.부터 온라인 시험 및 가동을 하고 1994.7.1.부터 본격적으로 온라인 가동을 하였다.(1968~1978.8.31. 이전은 전산화되지 않았으나 일부 시·도는 전산화함)

일 자	공포번호	연 혁
2001.1.26. (12차 개정) (2001.4.27.시행)	법률 제6385호	● 주민등록번호의 부여근거를 법으로 규정함 ● 무인민원발급기에 의하여 본인의 주민등록표 등·초본을 교부 받을 수 있는 근거규정 마련 ● 행정안전부장관은 필요한 경우 주민등록자료를 보유·관리하는 자에 대하여 그 보유 또는 관리 등에 관한 사항을 지도·감독할 수 있도록 함 ● 거짓의 주민등록번호를 생성하여 영리를 위하여 행사하거나 제공한 자, 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 타인의 주민등록표를 열람 또는 등·초본을 교부 받은 자, 수집한 주민등록자료를 그 보유·관리목적 외의 이용 또는 활용한 자 등에 대해 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하도록 하고, 거짓·부정한 열람 등에 대하여 양벌규정을 둠
2004. 3. 22. (13차 개정) (2004.3.22.시행)	법률 제7201호	● 주민등록증 발급센터의 명칭변경과 주민등록전산정보 백업 시스템의 기능 및 설치 근거 마련 ● 주민등록 관련 민원신청 등의 전자문서처리 근거 마련 ● 주민등록전산정보자료에 의한 주민등록사항의 진위 확인 근거 마련 ● 주민등록 담당공무원의 보험·공제 등의 가입근거 마련
2006. 3. 24. (14차 개정) (2006.9.25.시행)	법률 제7900호	● 주민등록에 관한 각종 신고의 위임제도 도입 ● 주민등록표 열람 및 등·초본 교부대상 규정의 정비 ● 전산정보자료의 이용자·제공범위·제공절차 규정 ● 주민등록번호 부정사용 처벌 대상의 확대
2007. 5. 11. (15차 개정) (2007.5.11.시행)	법률 제8422호	● 일반 국민이 쉽게 읽고 잘 이해할 수 있도록 법 문장 표기의 한글화 및 체계 정리
2007. 5. 17. (16차 개정) (2008.1.1.시행)	법률 제8435호	● 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 개정에 따른 호적관련 용어 정비
2008. 2. 29. (17차 개정) (2008.2.29.시행)	법률 제8852호	● 「정부조직법」 개정으로 용어 변경 - 행정자치부장관을 행정안전부장관으로 함
2008. 12. 26. (18차 개정) (2008.12.26.시행)	법률 제9210호	● 법 위반에 대한 대표자와 종업원의 책임의 한계를 규정함
2009. 4. 1. (19차 개정) (2009.10.2.시행)	법률 제9574호	● 주민등록사항 신고의무자 위임범위 확대 ● 무단전출자에 대한 거주불명 등록제도 도입 ● 가정폭력행위자의 피해가족 주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 제한 ● 주민등록표전산정보자료 제공심의위원회 설치근거 규정 삭제 ● 개인정보 보호를 위한 벌칙조항 추가

일 자	공포번호	연 혁
2011. 5. 30. (20차 개정) (2011.8.31.시행)	법률 제10733호	● 중증시각장애인이 주민등록증을 발급받는 경우 시각장애인용 점자 주민등록증 발급 ● 중증장애인이 주민등록증을 발급 또는 재발급받을 경우 관련 공무원이 해당 장애인인 주민을 직접 방문하여 주민등록증을 발급 또는 재발급
2013. 3.23 (21차 개정) (2013.3.23.시행)	법률 제11690호	● 「정부조직법」 개정으로 용어 변경 - “행정안전부 장관”을 “안전행정부 장관”으로 “행정안전부령”을 “안전행정부령”으로 각각 개정 함
2014. 1.21 (22차 개정) (2015.1.22.시행)	법률 제12279호	● 재외국민 주민등록 말소제도 폐지 ● 재외국민 입국신고 시 재외국민용 주민등록증 발급 ● 국외이주신고 간소화를 위해 관련기관과 정보 공유
2014. 5.20 (23차 개정) (2014.5.20.시행)	법률 제12600호	● 「경찰관직무집행법」 개정으로 용어 변경 - ‘경찰관 직무집행법’을 ‘경찰관직무집행법’으로 변경
2014. 11.19. (24차 개정) (2014.11.19.시행)	법률 제12844호	● 「정부조직법」 개정으로 용어 변경 - 안전행정부장관을 행정안전부장관으로 함
2016. 5.29. (25차 개정) (2017.5.30.시행)	법률 제14191호	● 주민등록번호 변경제도 도입 ● 특수기술에 관한 사항은 주민의 신고사항에서 제외 ● 합숙시설의 예시에 노인요양시설, 노숙인요양시설, 아동양육 시설 추가 ● 세대원과 세대를 달리하여 거주하는 세대원의 배우자 및 직계 혈족이 세대원의 위임장 없이도 그 세대원의 주민등록표 초본을 열람하거나 교부 가능 ● 규제의 재검토(주민등록번호의 진위 확인, 과태료 부과 타당성 등 매 2년마다)
2016. 12. 2. (26차 개정) (2017.12.3.시행)	법률 제14286호	● 해외체류자에 주소관리 방법 근거 마련 - 국내에 주소를 둘 곳이 없는 경우 거주지를 관할하는 읍·면 사무소 또는 동 주민센터의 주소를 행정상 관리주소로 신고 가능 ● 벌금액 상향 조정(1천만원 → 3천만원)
2019.12.3. (27차 개정) (2020.12.4.시행)	법률 제16662호	● 거주불명자에 대한 사실조사 도입 - 거주불명자의 거주사실 등에 대한 사실조사를 의무적으로 실시 ● 거주불명자에 대한 직권말소 근거 마련 - 사실조사 등에 따라 거주불명자의 주민등록을 유지할 필요가 없다고 인정되는 경우로 대통령령으로 정하는 경우 등록사항 말소 ● 사실조사를 위한 관계기관 자료 요청 근거 마련 - 법원행정처장에게 가족관계등록법에 따른 신고사항 변경 여부 등을 확인하기 위한 가족관계등록전산정보 제공요청 - 관계행정기관 및 공공기관장에게 거주불명자에 대한 사실 조사를 위하여 필요한 자료 제공요청

일 자	공포번호	연 혁
2020. 2. 4. (28차 개정) (2020.8.5.시행)	법률 제16930호	● 개인정보 보호법 개정으로 용어 변경 - “관계 행정기관(「개인정보 보호법」 제7조에 따른 개인정보 보호 위원회를 포함한다)”를 “관계 행정기관”으로 함
2020. 6. 9. (29차 개정) (2020.12.10.시행)	법률 제17354호	● 전자서명법 개정으로 용어 변경 - “공인인증 방법”을 “인증 방법”으로 함
2020. 6. 9. (30차 개정) (2020.12.10.시행)	법률 제17385호	● 전입사실 통보 제도 도입 - 전입신고 시 새로운 거주지의 소유자·임대인·세대주에게 신규 전입신고 사실을 통보할 수 있도록 함 ● 시각장애인용 점자 주민등록증 발급 대상 확대 - 시각장애인이 신청하는 경우 장애의 정도와 관계없이 시각 장애 인용 점자 주민등록증을 발급할 수 있도록 함 ※ 장애등급제 폐지를 주요 내용으로 하는 「장애인복지법」 시행 ('19.7.1.)
2021. 7. 20. (31차 개정) (2022.1.21.시행)	법률 제18304호	● 주민등록증에 혈액형을 추가 수록할 수 있는 근거 삭제 ● 가정폭력행위자의 피해가족 주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 제한 강화 - 가정폭력피해자와 다른 세대에 속한 직계존비속에 대하여도 주민등록표 열람 또는 등·초본의 교부제한 신청 허용 - 가정폭력행위자가 채권·채무 등의 이해관계인인 경우에도 초본의 열람·교부를 제한할 수 있도록 함
2021.1. 11. (32차 개정) (2022.7.12., 2023.1.12. 시행)	법률 제18746호	● 주민등록번호변경위원회의 심사·의결 완료기간을 6개월에서 90일로 단축 ● 정보통신기기를 활용하여 주민등록사항을 확인하는 서비스를 제공할 수 있는 근거 마련 ● 주민등록 전입세대 열람 근거규정을 법률로 상향하면서 전입세대 확인서의 열람 및 교부 근거 마련
2023.12.26. (33차 개정) (2024.6.27., 2024.12.27. 시행)	법률 제19841호	● 주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 제한 해제 근거 마련 ● 모바일 주민등록증 도입 근거 마련 ● 모바일 주민등록증의 부정 발급·사용 등에 관한 벌칙 신설

라 기류제도와 주민등록제도 비교

구분	기 류 제 도		주민등록제도(법)
	조선기류령	기 류 법	
1. 법적 근거	● 1942. 9.26. 제32호 제정 ● 1942. 9.26. 기류수속규칙 조선총독부령 제235호 제정 ● 1942.10.15. 시행 * 이때부터 호적제도와 기류제도 병존	● 1962.1.15. 법률 제967호 제정 시행 * 기류 : 실제주소지와 기류지가 다름	● 1962. 5.10. 법률 제1067호 제정 ● 1962. 6.20. 시행일(기류법 폐지) ※ 신분증명서 : 시·도민증 ● 1968. 5.29. 법률 제 2016호 1차 개정, 1968. 8.30. 시행 ● 1968. 9.30. 내무부령 제32호 제정 ● 1968.10.20. 주민등록표작성일 ※ 신분증명서 : 주민등록증
2. 목적	● 일제의 전시인력동원자원 확보수단	● 시·군에 거주하는 상시 인구의 증감동태 파악 ● 행정의 효율적인 수행	● 주민 인구동태를 명확히 파악 ● 주민생활의 편의증진 및 행정의 적정한 처리
3. 등록 대상자	● 90일 이상 거주목적으로 본적지외 일정한 장소에 주소 또는 거소를 정한 자 ● 외국인도 신고대상 ● 이중등록 가능	● 30일 이상 거주할 목적으로(좌동) ● 외국인도 신고대상 ● 이중등록가능(주소지 이외 기류지를 따로 인정)	● 30일 이상 거주할 목적으로 주소 또는 거소를 가진 자 ● 외국인, 해외이주자 제외 ● 이중등록 불가(주민 거주와 일치)
4. 관장 기관	● 府尹(경성부에 있어서는 區長) 또는 읍·면장	● 시·군의 장	● 시장·군수·구청장 (읍·면·동·출장소장)
5. 공부	● 기류부	● 기류부 ※ 공부보관 - 기류부 : 1년 - 주거표 : 10년	● 동적부 : 1955. 4. 18.~1962. 6.24. ● 구 주민등록표 : 1962. 6. 20.~1968. 9. 19. ● 구 주민등록표 : 1968. 9. 20.~1979. 6. 30. ● 현 주민등록표 : 1979. 7. 1.~ ※ 본적지의 주거표 1968. 8.29.~1981. 9.30.(폐지)

마 기타 주민등록 연혁사항

- 주민등록 전산화 및 온라인 발급개시 : 1994. 7.(개인별주민등록표 기준)
- 영문 주민등록표 등·초본 : 1997. 7.
- 주민등록 등·초본 한자표기 제공 : 1998. 7.
- 인터넷(정부24) 주민등록 등·초본 : 2004. 3.
- 도로명주소 반영 : 2011. 10. 31.
- 주민등록번호 변경제도 도입 : 2016. 5. 29.
- 해외체류자의 주소관리 방법 규정 : 2016. 12. 2.
- 거주불명자 관리방안 마련 : 2019. 12. 3.

- 신규 전입사실 통보제도 도입 : 2020. 6. 9.
- 주민등록번호 임의번호 부여 : 2020. 10. 5.
- 전국 어디서나 주민등록증 신규발급 : 2023.1.12.
- 해외체류자 주소변경 방안 마련 : 2023.1.12.
- 전입세대확인서 도로명주소와 지번주소 병행 표기 : 2023.12.22.
- 전입신고 시 전입자 본인 신분확인 강화 : 2024.5.22.
- 외국인 등의 전입세대확인서 열람·교부 신청 허용 : 2024.7.29.

3 용어 정의

가 세대

- 주민등록상의 세대란 주거 및 생계를 같이 하는 집단을 의미함
- 세대는 일정한 가족을 중심으로 구성되며 가족이 아닌 자(동거인 등)가 들어가는 경우도 있음
- 세대는 법률상 별도 규정하고 있지 않으나 현행 주민등록제도에서는 세대 단위로 주민등록표를 작성하고 세대주에게 신고의무를 부과하고 있음
 - 세대단위로 주민등록표 작성(법 제7조)
 - 세대주에게 주민등록 신고의무 부과(법 제11조)

나 세대주

- 세대주는 그 세대를 대표하는 자로서, 주민의 신고에 의하여 선정이 가능하며, 영 제6조제2항에서 세대별 주민등록표의 등재순위는 세대주, 배우자, 세대주의 직계존비속의 순위로 하고 그 외에는 세대주의 신고에 따르도록 하고 있음
 - ※ 성년이 있는 세대에서 고의적으로 미성년자를 세대주로 선정하여 기재하는 것은 부당함
(단, 조손세대, 의사무능력(부모) 세대, 소년소녀가장 세대 등 미성년자가 실질적으로 세대를 관리하는 자로 인정되는 경우를 읍면동장이 사실조사하여 미성년자를 세대주로 할 수 있다)
- 주민의 거주상황과 이동 실태를 파악하기 위하여 주민등록표를 작성하고 주민등록 신고의 철저한 이행을 위하여 주민등록 신고의무자를 세대주라 하고 있으며 법률상 다른 의미를 가지고 있는 것은 아님

다 세대원

- 현행 주민등록제도는 세대를 주민등록의 단위로 하여 주민등록표를 작성하므로 동일한 세대에 속하는 자를 세대원이라 함(동거인 포함)
- 세대원이라 하여 실제적인 법률효과가 발생하는 것은 아님
 - ※ 단, 재혼가정의 자는 세대주(재혼한 부 또는 모)와 친자관계가 아닌 경우에도 세대주의 배우자의 직계비속으로 민법상 가족이므로, 세대별 주민등록표의 가족란에 기재함(동거인란 ×)

라 세대를 관리하는 자

- 동일 세대원으로서 사실상 세대주 역할 또는 세대주 부재 시에 세대주 역할을 하는 자
 - (예) 동일 세대의 세대주의 배우자 또는 세대원(단, 세대주, 동거인은 제외)

마 동거인

- 영 제6조 제2항에 따라 민법 제779조6)에 따른 가족의 범위에 속하지 아니하는 사람으로 세대별 주민등록표의 동거인란에 기재된 자

4 주민등록 대상자와 등록장소

주 민 등 록 대 상 자				주 민 등 록 장 소	관 계 법 령
시·군·구 관내에 30일 이상 거주할 목적으로 주소 또는 거소를 가진 자. 단, 30일 이상 살아도 거주할 목적이 없는 자는 제외(예: 업무출장 등)				30일 이상 거주하게 될 읍·면·동	법 제6조①
1. 거주자	거주지가 분명한 사람(재외국민 제외)			거주지 관할 읍·면·동	법 제6조①
	군인	영내	세대에 속하는 군인	그 세대가 속하는 거주지 읍·면·동	법 제6조②
		기거	어느 세대에도 속하지 않는 군인	등록기준지의 읍·면·동	영 제4조
		군인			
	영외 거주 군인			영외 거주지 읍·면·동	법 제6조①

6) 민법 제779조(가족의 범위) ① 다음의 자는 가족으로 한다.

1. 배우자, 직계혈족 및 형제자매
2. 직계혈족의 배우자, 배우자의 직계혈족 및 배우자의 형제자매
- ② 제1항제2호의 경우에는 생계를 같이 하는 경우에 한한다.

주 민 등 록 대 상 자			주 민 등 록 장 소	관 계 법 령
	영주 거국자	말소자	거주지 관할 읍·면·동	영 제32조의2①
		미등록자	거주지 관할 읍·면·동	영 제32조의2①
		재외국민 주민등록자	거주지 관할 읍·면·동	영 제32조의2②
	복수 국적자(출생·국적취득) - 대한민국 국민으로만 처우		거주지 관할 읍·면·동	법 제6조①
2. 거주불명자 ⁷⁾	거주불명으로 등록된 사람		거주지 관할 읍·면·동	법 제6조①
3. 재외국민	재외동포법제2조 제1호의 국민으로 해외이주법 제12조에 따른 영주거국신고를 하지 않은 사람	말소자	30일 이상 거주하게 될 읍·면·동 (재등록 및 전입신고)	법 제6조제1항 제3호가목, 영 제32조①
		미등록자	30일 이상 거주하게 될 읍·면·동 (신규등록 및 전입신고)	법 제6조제1항 제3호나목, 영 제14조②
	해외이주자	국외이주자	거주지 관할 읍·면·동	법 제19조① 영 제26조①
		현지이주자	거주지 관할 읍·면·동	법 제19조① 영 제26조의3①
	재외국민등록자 중 30일 이상 거주 목적 출국 시		거주지 관할 읍·면·동	법 제19조② 영 제26조의4①

가 이종 주민등록신고의 금지(법 제10조②, 제10조의2②)

- 모든 주민(거주자, 거주불명자, 재외국민)은 주소나 거소⁸⁾ 중 30일 이상 거주할 목적으로 거주하는 1개소에만 주민등록 신고를 하여야 함(이중등록 불가)

나 주민등록 대상에서 제외되는 자(법 제6조① 단서)

- 외국국적동포
 - 외국의 국적을 취득한 동포는 국내거소신고를 하도록 함
(재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 제6조, 법무부 외국인정책과)

7) 거주불명자는 주민등록의 대상이나 신고의무자 등 제3자에 의해서만 등록이 가능한 신고의 객체로, 한번 거주불명으로 등록된 사람은 거주자나 재외국민으로 재등록 신고를 한 이후에 주민등록자로서 주체적 지위가 회복되며, 거주자와 재외국민에서 각각 거주불명자 등록될 수 있음

8) 주소처럼 밀접한 관계를 가진 곳은 아니지만, 얼마동안 계속하여 임시로 거주하는 장소로서 거소만 있을 수 있고, 주소만 있는 사람이 있을 수 있음. 거소가 가지는 법률적 의의는 1. 주소를 알 수 없을 때와, 2. 국내에 주소가 없는 자에 대해서는 각각 거소와 국내에 있는 거소를 주소로 본다는 것임. (민법 제19조, 제20조)

○ 외국인

- 외국인은 출입국관리법에 의한 외국인등록⁹⁾으로 같음(「출입국관리법」 제31조, 법무부 외국인정책과)

5 주민등록사무의 관장기관(법 제2조)

- 주민등록사무는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장 이하 “시장·군수 또는 구청장”이라 한다)이 관장한다고 규정하고 있으며, 시장·군수 또는 구청장은 그 권한의 일부를 당해 지방자치단체의 조례가 정하는 바에 의하여 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제11조에 따른 행정시장이나 그 관할구역 내의 자치구가 아닌 구의 구청장·읍·면·동장 또는 출장소장에게 위임할 수 있음
- 읍·면·동장에게 지방자치단체조례로 주민등록사무를 위임한 경우 (사무관장 기관별 임무)

시장·군수·구청장	주민등록지 읍·면·동장	등록기준지 시·구·읍·면장
① 잘못 발급 및 회수 주민등록증 인수 ② 주민등록에 관한 사무 경비 부담 ③ 주민등록 전산정보 시스템 관리·운영 ④ 시·군·구 단위 이하의 전산 출력 자료에 관한 승인권(시·도·특별자치도 규칙에 따라 재위임한 경우)	① 각종 신고서 접수 처리 ② 주민등록표 전산 입·출력 처리·관리 및 원장 보관 ③ 세대별 주민등록표 색인부(세대명부, 전입·전출자 명부) 비치관리 ④ 주민등록증 발급 ⑤ 잘못 발급 및 회수 주민등록증 보관·인계 ⑥ 가족관계등록신고에 의하여 주민등록 신고로 같음되는 사항의 접수, 주민등록표 정리 및 등록기준지 통보 ⑦ 주민등록번호 부여 ⑧ 주민등록신고 또는 신청 지연자에 대한 과태료부과·징수	① 주민등록지 읍·면·동장의 통보(조회)사항에 대한 확인 및 회보 ② 가족관계등록신고에 의하여 주민등록신고로 같음되는 사항을 주민등록지에 통보 ③ 가족관계등록부에 주민등록번호 기재

9) 외국인이 입국한 날부터 90일을 초과하여 대한민국에 체류하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 입국한 날부터 90일 이내에 그의 체류지를 관할하는 지방출입국·외국인관서의 장에게 외국인등록을 하여야 한다.

6 주민등록 신고

가 신고(신청)사항 및 기간

신 고 사 항	서 식 번 호	신 고 기 간	관계법령
① 주민등록신고	영 제10호~2	신고 사유 발생일로부터 14일 이내	법 제10조, 제10조의2, 제11조, 제12조, 영 제14~제19조
② 정정신고 등	영 제9호~2	신고사항에 변동이 있는 날부터 14일 이내	법 제13조 영 제20조
③ 말소·거주불명 등록신고	영 제9호~2	신고사유 발생일로부터 14일 이내	법 제 8조 영 제13조
④ 해외체류신고· 철회신고	영 제10호의3	90일 이상 해외에 체류할 목적으로 출국하려는 경우 또는 해외체류신고자가 사정변경 등으로 90일 이상 해외체류를 하지 아니하는 경우	법 제10조의3 영 제17조, 제17조의2
⑤ 해외체류자의 귀국신고	영 제10호의4	해외체류자의 귀국 시	법 제10조의3 영 제17조의4
④ 전입신고	영 제15호~3,	신거주지에 전입한 날로부터 14일 이내	법 제16조 영 제23조
⑤ 국외이주신고	영 제15호의4 영 제16호~3	이민을 위한 해외이주신고 전이나 후	법 제19조 영 제26조
⑥ 국외이주포기신고	영 제17호~2	국외이주신고 후, 출국 전	영 제26조의2
⑦ 현지이주자 통보	영 제17호의3	현지이주 시(영주권 등)	법 제19조④ 영 제26조의3
⑧ 재외국민의 출국신고	영 제18호~4	국외에 30일 이상 거주 목적으로 출국 시	법 제19조② 영 제26조의4
⑨ 재등록신고	영 제15호의2~3	말소자·거주불명자의 재등록 시	법 제20조⑥ 영 제32조①
⑩ 영주귀국자의 주민등록	영 제9~10호, 영 제15호의2	영주귀국자의 주민등록 시 - 신규 등록, 재등록, 변경 등록 ※ 영주귀국확인서 제출 필요	영 제32조의2
⑪ 주민등록증 발급신청 - 재외국민	영 제30호 영 제33호	17세가 되는 달의 다음 달 1일부터(1년간) 17세 이상 재외국민이 국내에 30일 이상 거주 목적 입국 시	법 제24조 영 제35조
⑫ 주민등록증 재발급신청	영 제32호	주민등록증 재발급 신청 시	법 제27조 영 제40조

나 주민등록법 시행령·시행규칙 별지 서식(24.11월기준)

○ 주민등록법 시행령 별지 서식 목록

서식 번호	서식이름
별지 제1호서식	개인별 주민등록표
별지 제2호서식	세대별 주민등록표
별지 제3호서식	세대명부
별지 제4호서식	주민등록 전출자 명부
별지 제5호서식	주민등록 전입자 명부
별지 제6호서식	주민등록번호 부여대장
별지 제7호서식	주민등록번호 정정 요구
별지 제8호서식	주민등록번호 정정(반송) 통보
별지 제9호서식	정정, 말소, 거주불명 등록신고서(거주자용 및 영주귀국자용)
별지 제9호의 2서식	정정, 말소, 거주불명 등록신고서(재외국민용)
별지 제10호 서식	주민등록신고서(거주자용 및 영주귀국자용)
별지 제10호의 2서식	주민등록신고서(재외국민용)
별지 제10호의 3서식	해외체류 신고서, 신고 철회서
별지 제10호의 4서식	해외체류자의 귀국신고서
별지 제11호서식	가족관계등록신고사항 통보
별지 제12호서식	주민등록사항 통보
별지 제13호서식	주민등록사항 통보
별지 제14호서식	등록기준지 통보 접수처리부
별지 제15호서식	전입신고서(세대 모두 이동)
별지 제15호의2서식	전입(세대 일부 이동, 편입, 합가, 위임), 재등록신고서
별지 제15호의3서식	전입, 재등록신고서(재외국민, 해외체류자)
별지 제15호의4서식	국외이주신고서
별지 제16호서식	해외이주신고자 명단 통보
별지 제16호의2서식	국외이주신고자 명단 통보
별지 제16호의3서식	국외이주신고자 중 출국자 명단 통보.
별지 제17호서식	국외이주포기신고서
별지 제17호의2서식	해외이주 포기 신고자 명단 통보
별지 제17호의3서식	현지이주자 명단 통보
별지 제18호서식	재외국민 출국, 출국포기신고서
별지 제18호의2서식	재외국민 출국신고자 명단 통보
별지 제18호의3서식	재외국민 출국신고자 중 출국자 명단 통보
별지 제18호의4서식	재외국민 등록자 명단 통보
별지 제19호서식	사실조사서
별지 제20호서식	사실조사원 증명서

서식 번호	서식이름
별제 제21호서식	최고장
별지 제22호서식	최고 공고문
별지 제23호서식	직권조치통지서
별지 제24호서식	직권조치결과 공고문
별지 제25호서식	이의신청서
별지 제26호서식	이의신청 심사결과서
별지 제27호서식	주민등록표 재작성 통지서
별지 제28호서식	주민등록표 재작성 공고문
별지 제29호서식	주민등록증 발급통지서
별지 제30호서식	주민등록증 발급 신청서
별지 제31호서식	주민등록증 발급대장
별지 제32호서식	주민등록증 재발급신청서
별지 제33호서식	주민등록증 발급신청 확인서
별지 제34호서식	주민등록증 분실신고, 분실신고 철회 신청서
별지 제35호서식	주민등록증 분실신고(철회)사항 통보
별지 제36호서식	주민등록증 회수(인계)대장
별지 제37호서식	다른 읍·면·동 거주자 주민등록 주소변경대장
별지 제38호서식	주민등록전산정보자료 제공심사, 이용승인 신청서
별지 제39호서식	주민등록전산정보자료 이용심사결과표
별지 제40호서식	주민등록전산정보자료 이용대장
별지 제41호서식	주민등록증 진위확인시스템 이용신청

○ 주민등록법 시행규칙 별지 서식 목록

서식 번호	서식이름
별지 제1호서식	외국인 등 세대별 주민등록표 기록, 정정·변경, 삭제 신청서
별지 제1호의2서식	주민등록번호 변경신청서
별지 제1호의3서식	대리인 선임, 변경, 해임 통지서
별지 제1호의4서식	주민등록번호 변경, 이의 신청 취하서
별지 제1호의5서식	주민등록번호 변경 결정(또는 변경 결정 외의 결정) 통지서
별지 제1호의6서식	주민등록번호 변경 통보
별지 제1호의7서식	이의신청서
별지 제1호의8서식	주민등록번호 변경 결정(또는 변경 결정 외의 결정) 통보서
별지 제1호의9서식	기피신청서
별지 제1호의10서식	전입(재등록 포함), 주민등록(신규등록) 신고 사후확인용 자료
별지 제1호의11서식	사실 확인 조사원 증명서
별지 제1호의12서식	해외체류신고서 접수대장
별지 제1호의13서식	해외체류신고자 명단 통보

서식 번호	서식이름
별지 제1호의14서식	해외체류신고자 중 출국자 명단 통보
별지 제1호의15서식	해외체류 변경신고서
별지 제1호의16서식	행정정보 공동이용 사전동의서
별지 제1호의17서식	(세대명부, 주민등록 전출자 명부, 주민등록 전입자 명부) 열람대장
별지 제1호의18서식	(전입신고, 주소 변경 또는 정정, 세대주 변경, 주민등록증 발급·재발급, 주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 사실) 통보서비스(신규, 변경, 해지) 신청서
별지 제2호서식	국외이주신고 증명서
별지 제3호서식	국외이주신고서 접수대장
별지 제4호서식	주민등록증 발급신청서 및 집계표 송부
별지 제5호서식	습득주민등록증 처리대장
별지 제6호서식	습득주민등록증 수령통지서
별지 제7호서식	주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 신청서
별지 제7호의2서식	Application for information on a resident register or for issuance of its copy or abstract
별지 제8호서식	주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 대상자 목록(일괄 신청용)
별지 제9호서식	주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 신청서(위임용)
별지 제10호서식	금융회사 등의 주민등록표 초본 열람 또는 교부 신청서
별지 제11호서식	채권·채무 관계자의 주민등록표 초본 열람 또는 교부 신청서
별지 제12호서식	이해관계 사실확인서 발급대장
별지 제13호서식	주민등록표 열람대장
별지 제14호서식	주민등록표 등·초본 교부대장
별지 제14호의3서식	주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 제한 신청서
별지 제14호의4서식	주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 제한 해제 신청서
별지 제14호의5서식	주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 제한 신청 동의서
별지 제15호서식	전입세대확인서 열람 또는 교부 신청서
별지 제15호의2서식	Application for information on a Household Register or for Issuance of its Certified Copy
별지 제15호의3서식	전입세대확인서
별지 제16호서식	전입세대확인서 열람 또는 교부 일괄신청서
별지 제17호서식	전입세대확인서 열람 또는 교부대장
별지 제18호서식	주민등록표(등본)
별지 제19호서식	주민등록표(초본)
별지 제20호서식	과태료 부과 고지서
별지 제21호서식	과태료 수납부
별지 제22호서식	과태료 납부 독촉장
별지 제24호서식	금융회사 등의 송달불능확인서(초본 교부 신청용)
별지 제25호서식	금융회사 등의 송달불능확인서(전산 자료 제공 신청용)

다 신고의무자

거주구분	신 고 의 무 자		관계법령
	원 칙	예외로 인정하는 자	
거주자	세대주	● 세대주가 신고할 수 없을 때에는 세대를 관리하는 자, 본인, 세대주의 위임을 받은 자가 신고 ※ 세대주가 위임 가능한 자 : 세대주의 배우자·직계혈족, 세대주의 배우자의 직계혈족·세대주의 직계혈족의 배우자가 신고(위임받은 자는 세대주의 신분증명서 제시) ● 본인이 신고할 때에는 세대주나 세대를 관리하는 자의 확인을 받음 세대주나 세대를 관리하는 자의 확인을 받을 수 없는 때에는 읍·면·동장 또는 출장소장의 사실조사로 갈음함	법 제11조① 영 제18조 영 제19조
재외국민	본 인	● 본인이 신고할 수 없을 때에는 재외국민이 거주하는 세대의 세대주나 재외국민 본인의 배우자·직계혈족, 재외국민 본인의 배우자의 직계혈족·본인의 직계혈족의 배우자가 위임을 받아 신고 위임 신고 시에는 재외국민 본인의 서명이나 날인을 받고 재외국민 본인의 신분증명서 제시 ● 재외국민 본인 또는 본인의 위임을 받은 사람이 신고할 때에는 세대주의 확인을 받고, 세대주 확인을 받을 수 없으면 읍·면·동장 또는 출장소장의 사실조사에 의함 ※ 재외국민 본인 또는 본인의 위임을 받은 사람이 신고하는 경우 출입국사실증명 확인자료를 통해 재외국민 본인의 입국 여부 확인 필요. 다만, 재외국민 본인이 행정정보공동이용을 통한 출입국에 관한 사실증명 자료의 확인에 동의하는 경우 그 확인으로 해당 자료의 제출을 갈음	법 제11조② 영 제18조 영 제19조
합숙사	숙소의 관리자	● 숙소관리인이 신고할 수 없을 때에는 본인이 신고 ● 본인이 신고할 때는 - 합숙사를 관리하는 자의 확인을 받아야 하고 - 합숙사를 관리하는 자의 확인을 받을 수 없을 때에는 읍·면·동장 또는 출장소장의 사실조사로 갈음함	법 제12조 영 제18조

라 신고 및 신청방법 : 서면 또는 구술신고(법 제18조, 영 제25조)

(1) 서면신고 (신청)

- 소정의 신고서식을 신고 의무자가 작성, 서명 또는 날인하여 제출한다.

(2) 구술신고 (신청)

- 구술로 신고할 때에는 주민등록표를 관리하는 사무소(관할 거주지 읍·면·동·출장소)에 나가 신고서에 기재할 사항을 관계 공무원에게 말하여야 하며 구술 신고를 받은 관계 공무원은 소정의 신청서에 그 말한 사항을 기재하여 이를 신고인에게 읽어 들려주고, 신고인으로 하여금 서명 또는 날인을 하도록 하여야 한다.
- ☞ 신고(서면 또는 구술)시 신고인의 신분증명서로 본인여부를 확인하고, 필요시 인적사항 등을 신청인란 여백에 기재하여 거짓신고를 방지해야 한다.

마 다른 법령에 따른 신고와의 관계(법 제17조)

- 주민의 거주지 이동에 따른 주민등록의 전입신고가 있는 때에는 「병역법」, 「민방위기본법」, 「인감증명법」, 「국민기초생활 보장법」, 「국민건강보험법」 및 「장애인복지법」에 의한 거주지 이동의 전출신고와 전입신고를 한 것으로 본다.

바 신고서 및 신청서의 접수(영 제16조)

- (1) 주민등록신고, 재외국민의 주민등록신고, 전입신고, 국외이주신고 또는 재등록 신고서를 접수한 읍·면·동 담당자는 신고서상 구비요건 및 기재사항 누락 여부를 검토하고,
- (2) 신고 접수부에 등재한 후 접수증을 신청한 자에 한하여 교부하여야 한다.

신고사항	접수증 교부	신고서 접수부	서식번호	관계법령
① 전입신고	교 부	주민등록()신고접수부 주민등록 전입자 명부 주민등록 전출자 명부	편람 제1호 영 제5호 영 제4호	영 제16조
② 국외이주신고	"	국외이주신고서 접수대장	규칙 제3호	규칙 제7조①
③ 말소·거주불명 등록신고	미교부	주민등록말소·거주불명 등록대장	편람 제18호	영 제13조①

신고사항	접수증 교부	신고서 접수부	서식번호	관계법령
④ 주민등록증 분실(철취)신고	미교부	주민등록증 분실신고 접수처리대장	편람 제17호	영 제42조①
⑤ 주민등록증 발급신청서	"	주민등록증 발급대장	영 제31호	영 제36조④
⑥ 주민등록증 재발급신청서	"	"	영 제31호	영 제40조
	⑤~⑥ : 필요시 주민등록증 발급 신청확인서 발급	주민등록증 발급신청 확인서	영 제33호	영 제41조
⑦ 주민등록표 등·초본발급신청	전산장애 시 등·초본에 한해 교부	주민등록표 등·초본 교부대장	규칙 제14호	규칙 제13조⑧
⑧ 주민등록열람 신청		주민등록표 열람대장	규칙 제13호	규칙 제13조⑧

※ 등록신고, 재등록신고 등은 접수순서별 일련번호를 부여한 후 접수증을 신청한 자에 한하여 접수증을 교부하고 접수대장은 전산출력물인 일일결산 내용으로 갈음한다.

사 「민법」상 법정대리인 제도 등

(1) 친권자

제909조 (친권자) ①부모는 미성년자인 자의 친권자가 된다. 양자의 경우에는 양부모가 친권자가 된다.

②친권은 부모가 혼인중인 때에는 부모가 공동으로 이를 행사한다. 그러나 부모의 의견이 일치하지 아니하는 경우에는 당사자의 청구에 의하여 가정 법원이 이를 정한다.

③부모의 일방이 친권을 행사할 수 없을 때에는 다른 일방이 이를 행사한다.

④혼인외의 자가 인지된 경우와 부모가 이혼하는 경우에는 부모의 협의로 친권자를 정하여야 하고, 협의할 수 없거나 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 가정법원은 직권으로 또는 당사자의 청구에 따라 친권자를 지정 하여야 한다. 다만, 부모의 협의가 자(子)의 복리에 반하는 경우에는 가정 법원은 보정을 명하거나 직권으로 친권자를 정한다.

⑤가정법원은 혼인의 취소, 재판상 이혼 또는 인지청구의 소의 경우에는 직권으로 친권자를 정한다.

⑥가정법원은 자의 복리를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 자의 4촌 이내의 친족의 청구에 의하여 정하여진 친권자를 다른 일방으로 변경할 수 있다.

(2) 후견인

제928조(미성년자에 대한 후견의 개시) 미성년자에게 친권자가 없거나 친권자가 법률행위의 대리권과 재산관리권을 행사할 수 없는 경우에는 미성년후견인을 두어야 한다.

제929조(성년후견심판에 의한 후견의 개시) 가정법원의 성년후견개시심판이 있는 경우에는 그 심판을 받은 사람의 성년후견인을 두어야 한다.

제931조(유언에 의한 미성년후견인의 지정 등) ①미성년자에게 친권을 행사하는 부모는 유언으로 미성년후견인을 지정할 수 있다. 다만, 법률행위의 대리권과 재산관리권이 없는 친권자는 그러하지 아니하다.

②가정법원은 제1항에 따라 미성년후견인이 지정된 경우라도 미성년자의 복리를 위하여 필요하면 생존하는 부 또는 모, 미성년자의 청구에 의하여 후견을 종료하고 생존하는 부 또는 모를 친권자로 지정할 수 있다.

제932조(미성년후견인의 선임) ①가정법원은 제931조에 따라 지정된 미성년후견인이 없는 경우에는 직권으로 또는 미성년자, 친족, 이해관계인, 검사, 지방자치 단체의 장의 청구에 의하여 미성년후견인을 선임한다. 미성년 후견인이 없게 된 경우에도 또한 같다.

②가정법원은 제924조, 제924조의2 및 제925조에 따른 친권의 상실, 일시 정지, 일부 제한의 선고 또는 법률행위의 대리권이나 재산관리권 상실의 선고에 따라 미성년후견인을 선임할 필요가 있는 경우에는 직권으로 미성년 후견인을 선임한다.

③친권자가 대리권 및 재산관리권을 사퇴한 경우에는 지체 없이 가정법원에 미성년후견인의 선임을 청구하여야 한다.

〈성년후견인 제도〉

- 민법(2011.3.7.) 개정으로 행위능력 및 후견제도는 ‘금치산’, ‘한정치산’에서 ‘성년후견’으로 용어 및 제도가 변경됨.
- 보호가 필요한 성년자의 인간의 존엄에 비추어 그의 의사와 능력을 가능한 한 적극적으로 고려해서 재산행위뿐만 아니라 치료·요양 등 복리에 관한 폭넓고 효율적인 보호를 제공할 수 있도록 민법에서 성년후견인 제도를 도입함.

제도	근거	본인의 행위능력	후견인과 그 대리권의 범위
성년 후견	법률	● 원칙적으로 없음 ● 다만, 가정법원은 취소할 수 없는	● 성년후견인은 필수적이고 가정법원이 직권으로 선임

제도	근거	본인의 행위능력	후견인과 그 대리권의 범위
		피성년 후견인의 법률행위의 범위를 정할 수 있고, 일상품의 구입 등 일상 생활에 필요 하고 그 대가가 과도하지 아니한 법률 행위는 취소 못함	● 성년후견인은 포괄적인 법정대리인 ● 다만, 가정법원은 위 법정대리권의 범위 및 피성년 후견인의 신상에 관하여 결정 할 수 있는 권한의 범위를 정할 수 있음
한정 후견	법률	● 원칙적으로 있음 ● 다만, 가정법원이 한정후견인의 동의를 받아야 하는 행위의 범위를 정함으로써 제한됨 ● 이 경우도 일상품 구입 등의 경우에는 취소 제한	● 한정후견인은 필수적이고 가정법원이 직권으로 선임 ● 가정법원이 후견인의 동의를 받도록 규정한 행위에 대하여 취소 가능 ● 가정법원은 한정후견인에게 대리권을 수여하는 심판을 할 수 있고, 그 범위에서 대리권 존재
특정 후견		● 행위능력 제한되지 않음	● 특정후견인의 선임은 임의적 ● 가정법원의 기간이나 범위를 정한 대리권 수여심판에 의하여 대리권 가짐
임의 후견	계약	● 행위능력 제한되지 않음	● 각 계약에서 정함

7 주민등록 관계서류 기재 방법

가 사용글자(영 제9조제1항)

- 주민등록에 관한 서류는 한글과 아라비아 숫자로 기록한다. 다만, 필요한 경우에는 가족관계등록부에 기록된 문자와 외국문자로 기록할 수 있음

대 상 서 류	서식번호 (관련규정)	가족관계등록부의 기록문자로 기재할 사항
● 주민등록신고서	영 제10호, 영 제10호의2	성 명
● 정정·말소·거주불명 등록신고서	영 제9호, 영 제9호의2	"
● 가족관계등록신고사항 통보	영 제11호	"
● 주민등록사항통보	영 제12호·제13호	"
● 주민등록증	(영 제37조제1항)	"
● 주민등록증발급신청서	영 제30호	"

나 정리방법(영 제9조제2항, 제3항, 제4항, 제5항, 제7항)

- (1) 주민등록관계서류의 표기에 있어서 문자를 정정·삭제 또는 삽입한 경우에는 그 이전의 기록은 남겨 두어야 하며, 정정·삭제 또는 삽입의 사유와 연월일 및 관계 공무원의 성명을 기록하여야 한다.
- (2) 주민등록표 등 주민등록 관계 서류의 주소는 「도로명주소법 시행령」 제6조에 따른 도로명주소의 표기방법으로 기록한다.
- (3) 「도로명주소법」에 따른 도로명주소를 사용할 수 없는 경우에는 특별시·광역시·도·특별자치도, 시·군·자치구, 구(자치구가 아닌 구), 읍·면·동, 리, 지번의 순으로 기록할 수 있다. 이 경우 「주택법」의 규정에 의한 공동 주택의 경우에는 지번 다음에 건축물관리대장 등에 의한 공동주택의 이름과 동(棟)번호와 호(號)수를 기재한다.
- (4) 「건축법 시행령」 별표 1 제1호다목에 따른 다가구주택 및 「주택법 시행령」 제4조에 따른 준주택의 경우, 주소의 끝 부분에 괄호를 하고 그 괄호 안에 해당 건축물의 이름, 동 번호 및 호수를 기록해야 한다. 다만, 해당 건축물의 이름 또는 동 번호가 없는 경우에는 그 건축물의 이름 또는 동 번호를 기록하지 않되, 호수가 없는 경우에는 층수를 기록해야 한다. 이에 따라 기록한 사항은 공법관계에서의 주소의 구성요소로 보지 않으며, 주민등록표 등·초본에 기재하지 않는다.

다 사용잉크 : 흑색 또는 청남색 잉크

- (1) 주민등록관계서류는 특별한 규정이 없는 한 흑색 또는 청남색 잉크로 기재 하여야 하나 다음 사항은 흑색으로 기재하여야 한다.

- 개인별·세대별 주민등록표(영 제1호·제2호 서식) : 2005.8.1.부터 수기폐지
- 주민등록증

- (2) 말소사항, 국외이주 신고 등을 전산처리 시에는 그 이력을 남긴다.

구 분		정 리 요 령	관계 공무원	관계법령
전 거주지의 경우	세대전부	● 세대별 주민등록표 - 전출일자란에 전출 연월일을 입력 ● 주민등록 전출자 명부 - 신거주지의 주소와 전출일자를 입력	성명입력	영 제24조

구 분		정 리 요 령	관계 공무원	관계법령
	세대일부 (세대주 포함)	● 세대별 주민등록표 - 전출일자란에 전출 연월일을 입력 - 잔류세대원은 삭제하고 변동사유란에 사유 및 일자 입력 ● 주민등록 전출자 명부 - 신거주지의 주소와 전출일자를 입력 ● 잔류세대원 세대별 주민등록표 작성	"	"
	세대일부 (세대주 미포함)	● 세대별 주민등록표 해당란을 삭제하는 한편 변동사유란 및 주민등록 전출자 명부에 전출 연월일과 신거주지를 입력 ● 개인별 주민등록표에 전출일자 입력	"	"
국외이주자의 경우	세대전부	● 세대별 주민등록표 - '국외이주신고'라고 기록한 후 신고일자 및 관계 공무원 성명을 기록 - 국외이주신고자 중 출국자 명단을 통보 받으면 '재외국민'으로 구분 등록하고 그 주민의 거주지를 행정상 관리주소로 변경한 후 영주 또는 거주하는 국가나 지역, 출국 일자, 출국자명단 통보서 접수일자 및 관계 공무원의 성명을 기록 ● 개인별 주민등록표 - 세대별 주민등록표 입력방법과 동일	성명입력	영 제26조
	세대일부	● 세대별 주민등록표 - 해당 세대원 란을 삭제하고 변동사유란에 세대전부 국외이주 시의 입력요령과 동일하게 입력 ● 개인별 주민등록표 - 세대전부 국외이주 시의 입력 요령과 동일	"	"
직권 말소·거주불명 등록의 경우	세대전부	● 세대별 주민등록표 - 주소 이동사항 란에 말소·거주불명 등록 연월일과 말소 사유를 입력 ● 개인별 주민등록표 - 해당 변동사유 란에 말소·거주불명 등록 연월일과 말소 사유를 입력	"	영 제30조
	세대일부	● 세대별 주민등록표 - 해당 세대원 란을 삭제하는 한편 변동사유란에 말소·거주불명 등록 연월일과 말소 사유를 입력 ● 개인별 주민등록표 - 세대전부 직권말소·거주불명 등록 때의 요령과 동일	"	"
직권정정, 이의신청 정정 경우		● 주민등록표의 정정 연월일과 "직권정정", "이의신청 정정" 표시를 각각 입력	"	영 제30조 영 제33조

8 관계기관 통보

가 주민등록지에서 통보(영 제22조)

구 분	통 보 서	통 보 대 상	전산업무 처리기관	통보기관 (수신처)
신분변동 사 항	영 제12호서식 (주민등록사항)	● 주민등록번호 정정 ● 신규등록	읍·면·동에서 업무처리 시 수시전송통보 (영 제12호서식)	● 등록기준지

나 등록기준지에서 주민등록지에 통보(법 제14조제3항, 영 제21조)

- 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 의한 다음 사항의 신고를 접수한 가족관계 등록부 관리기관(시·구·읍·면)에서는 지체없이 주민등록지에 이를 통보하여야 한다.
 - 출생, 사망 또는 실종, 등록기준지 변경, 성명·생년월일 또는 성별의 정정 등 (가족관계등록신고사항 통보 : 영 제11호서식)

9 주민등록표 작성(법 제7조, 영 제6조)

가 세대별 주민등록표 작성

※ 세대별 주민등록표는 그 세대에 관한 기록을 통합하여 기록·관리

(1) 작성구분

(가) 신규작성(법 제7조, 영 제6조)

- 신규등록 시 독립된 세대를 구성하였을 경우
- 기존 세대에서 세대구성원 일부가 전출 또는 분가하여 독립된 세대를 구성하였을 때

(나) 재작성(법 제22조, 영 제34조)

- 세대주가 변경되었을 때 (세대주의 전출, 말소·거주불명 등록, 사망 등)
- 재해·재난 등으로 주민등록표가 멸실 또는 손상되었을 때

(2) 신규작성 요령

- 주민등록신고서식(영 제10호서식)에 따라 주민등록 신규 등록된 경우 세대별 주민등록표 작성
- 전입신고서(영 제15호의2서식)에 따라 세대 일부가 이동하여 독립된 세대를 구성하였을 때 세대별 주민등록표 작성

(3) 재작성 요령

(가) 세대주 전출의 경우

- 세대주를 포함한 세대의 일부가 거주지를 이동하여 신거주지에서 전입 신고를 한 때에는 전입신고서(영 제15호의2서식)의 “전에 살던 곳”란에 남은 세대의 세대주 성명, 전화번호 등의 기재 내용을 근거로 세대주 변경신고를 한 것으로 같음하고 전송내용을 확인한 후 세대별 주민등록표를 재작성한다.

(나) 세대주가 말소·거주불명 등록된 경우 또는 사망의 경우

- 세대주의 사망 또는 말소·거주불명 등록 등 기타의 사유로 세대주가 없어 직권으로 세대주를 선정할 경우에는 세대별 주민등록표의 등재순위에 따라 세대주를 선정하여 세대별 주민등록표를 재작성한다.(영 제6조②)

(다) 세대주를 변경하는 경우

- 거주자와 영주귀국자는 정정·말소·거주불명 등록 신고서(영 제9호서식), 재외 국민은 정정·말소·거주불명 등록 신고서(영 제9호의2서식)를 접수 하여 세대별 주민등록표를 재작성한다.

(라) 재작성 근거공부로는 주민등록 전산자료, 전입신고서, 가족관계등록 관계 서류, 주민등록 관계서류 등을 참고하고 등록기준지 등 관련기관에 조회한 후 그 회보를 받아 재작성한다.

〈세대별 주민등록표 작성 시 주의해야 할 점〉

- ① 세대주와의 관계를 공란으로 두는 사례
- ② 일부 전출 시 변동사유를 입력하지 않는 경우 또는 일부 전입 시 변동사유란 정리없이 인적사항만 입력하는 경우
- ③ 「민법」 제779조의 가족을 동거인 란에 두는 경우 또는 동거인이었던 자가 혼인으로 세대주의 처가 되었음에도 그대로 동거인 란에 둔 채 관계만 처로 수정하는 사례
- ④ 세대주 전출, 전입으로 세대주가 바뀌었음에도 세대주 및 세대주와의 관계란을 정정치 않은 사례 등

※ 단, 재해·재난 등으로 전산조직의 주민등록표가 멸실 또는 손상되어 복구가 불가능할 때 주민등록관련서류 및 가족관계등록관계서류 등을 참고하여 재작성한다.

나 개인별 주민등록표 작성

(1) 작성 목적

- 개인별 주민등록표는 개인에 관한 기록을 종합적으로 기록·관리한다.

(2) 작성 구분(법 제7조·제22조, 영 제6조·제34조)

- 신규작성 : 신규로 주민등록을 한 때(출생, 국적취득, 귀화, 주민등록이 없던 재외국민이 주민등록 신고 등)
- 재작성 : 재해·재난 등으로 주민등록표가 멸실 또는 손상되어 복구가 불가능할 때

다 주민등록표 작성

- (1) 주민등록표색인부는 통(리), 반별, 지번별 또는 성씨별 등 자료를 찾기 쉽도록 읍·면·동 실정에 맞게 작성할 수 있다.

- (2) 주민등록표 색인부를 전산조직으로 작성하는 경우에는 세대명부(영 제3호 서식)와 주민등록 전출자 명부(영 제4호서식) 및 주민등록 전입자 명부(영 제5호 서식)를 출력하여 사용할 수 있다.

※ 읍·면·동 업무로 개발한[4130]주민등록색인열람도 동일한 용도로 사용한다.

10 종이 주민등록표 보관·관리 요령

가 보관

- (1) 보관기관 : 2005. 7. 31. 현재 주민등록지 읍·면·동

(2) 보관원칙

- 세대별 주민등록표는 통반별, 지번순으로 보관한다.
- 개인별 주민등록표는 남녀별로 주민등록번호순으로, 각각 별도 보관한다.

(3) 보관장소(위치)

- 읍·면·동 주민센터의 주민등록업무담당창구 가까이에 보관하고 외부인의 접근을 엄격히 통제한다.

(4) 보관용기

- 시건장치를 갖춘 견고한 자재로 제작된 용기를 사용한다.

나 관 리

- (1) 주민등록표는 읍·면에 있어서는 주민등록담당, 동에 있어서는 주무(유고 시 동장) 책임하에 관리한다.

- 관리책임자 : 담당 또는 주무

- 관리부책임자 : 주민등록업무담당자

※ 주민등록업무 담당 6급 공무원 → 담당(읍·면), 주무(동)

- (2) 주민등록담당자 외의 타직원이 소관업무 수행상 필요에 의하여 개인별 또는 세대별 주민등록표를 열람할 경우에는 반드시 관리책임자 또는 부책임자와 협의하여야 하며 임의로 개인별 주민등록표 및 세대별 주민등록표를 인출·사용해서는 안된다.

- (3) 개인별 및 세대별 주민등록표는 반드시 지정된 보관함에 보관하여야 하며 일반 캐비닛이나 책장 안에 보관하여서는 안된다. 또한, 보관된 개인별 및 세대별 주민등록표의 추가기록, 변경은 할 수 없으며 단순한 확인 또는 열람을 하였을 경우에는 즉시 본래의 위치에 보관하고 주민등록담당자는 매일 일과시간이 끝난 후 이를 확인하여야 한다.

- (4) 개인별 및 세대별 주민등록표는 훼손이나 멸실로부터 안전하게 관리되어야 하며, 보관 상태를 주기적으로 검사하고 이상이 있을 경우에는 이를 행정안전부로 신고하고 복원 등의 필요한 조치를 취해야 한다.

11 주민등록번호 구성 및 부여

가 주민등록번호¹⁰⁾의 의의(법 제7조의2, 영 제7조제2항)

- (1) 주민등록번호는 주민 개개인에 부호(숫자)를 부여하여 표시하며 주민의 자기 식별을 통한 생활편의 제고와 행정의 능률화를 도모하려는 데 그 목적이 있다.
- (2) 주민등록번호는 1인 1번호를 부여하게 되어 있으므로 똑같은 번호가 있을 수 없고, 타인이 이미 사용한 번호는 어떠한 경우에도 다시 사용할 수 없다.
- (3) 주민등록번호는 1968년 8월부터 12자리로 부여하던 것을, 1975년 8월부터 13자리로 변경하여 사용하고 있다.
※ 12자리 : 지역번호(6자리)+성별(1자리)·개인번호(5자리)
- (4) 2020년 10월 5일부터 주민등록번호에서 지역표시번호를 폐지하고 임의번호를 부여하는 방식으로 주민등록번호 부여체계를 개편하였다.

나 주민등록번호의 구성(규칙 제2조)

(1) 번호의 자릿수 및 연결

예) 2013. 6. 15. 출생 남자로서 종로구 계동에 3번째 등록한 사람

1	3	0	6	1	5
---	---	---	---	---	---

년	월	일
(생년월일)		

6자리

3	0	0	1	4	3	4
---	---	---	---	---	---	---

성별	지역표시번호			주민등록 순서	검증 숫자	

1자리	4자리	1자리	1자리



주민등록법령 개정 및 시행('20.10.5.~)

1	2	3	4	5	6
생년		월		일	

7	8	9	10	11	12	13
성별	임의번호					

10) 주민등록번호 체계와 유사한 국내거소신고번호는 출입국관리사무소장이 재외동포에게 부여하며 앞자리(6)는 생년월일, 뒷자리(7)는 성별구분번호(1자리), 국내거소신고년도(2자리), 거소신고증발급기관번호(2자리), 식별번호(2자리)를 표시하는 총 13자리로 구성되어 있으며, 1인 1번호이다.

- 성별번호는 1900년대는 남자 5, 여자 6, 2000년대는 남자 7, 여자 8

(2) 각 숫자의 설명

○ 앞 번호 숫자 6자리는 각기 2자리씩 생년월일 표시 : 130615

○ 뒷 번호 첫 번째 숫자는 성별 표시

- ☞ 1800년대 생(1800~1899)은 남자는 “9”, 여자는 “0”으로
1900년대 생(1900~1999)은 남자는 “1”, 여자는 “2”로
2000년대 생(2000~2099)은 남자는 “3”, 여자는 “4”로 표시

☞ 참고사항

- 주민등록번호는 생년월일 6자리와 뒷부분 7자리를 포함하여 13자리로 구성되고 13자리가 모두 같은 경우는 있을 수 없으나 뒷부분 7자리는 같을 수 있다.

예1) ☐ 홍길동 120615 - 300****(○) 예2) ☐ 홍길동 120615 - 300****(○)
☐ 이도령 120615 - 300****(×) ☐ 이도령 130103 - 300****(○)

- 여권상의 주민등록번호 뒷자리가 “1000000”, “2000000”인 경우는 대부분 1975년 이전 해외 출국한 자, 또는 등록기준지가 확인되었더라도 13자리 주민등록번호를 부여받지 못한 상태에서 여권에 임의 기재한 것이다.

다 번호부여 및 대장정리

- (1) 관내 주민등록이 되어 있고 등록기준지 확인이 끝난 자에 한하여 부여한다.
- (2) 주민등록통합행정시스템의 “신규출생등록”에서 가족관계등록사항(11호)통보로 등록 신청자의 개인정보가 자동 입력된 경우, 주민등록번호 신규생성 팝업을 통해 주민등록번호(임의번호)를 자동 생성시킨다.
- (3) 해당 주민등록번호를 주민등록번호부여대장과 주민등록표에 기재한다.
- (4) 주민등록표에 기재된 번호의 이기상태를 확인한다.
- (5) 주민등록번호 부여사항을 영 제12호서식으로 등록기준지에 통보한다.

※ 번호부여 착오, 이기착오 등으로 오류번호 발생하지 않도록 유의, 착오 등으로 오류번호 발생 시 담당자 및 관리자는 엄중 조치

〈통합행정(등록사항) - 신규(출생)등록〉

신규 또는 출생으로 인해 최초로 주민등록하는 업무화면

1. 공통
2. 주민등록
3. 거주지/선거
4. 민원발급
5. 본인확인/통계

가족관계등록사항(11호) 통보서를 출력·입력, 주민등록번호는 지역표시번호에 기반한 조립부에서 발체·입력

가족관계등록사항(11호)통보 자동 입력을 통한 입력 실수 방지와 사용자 편의 개선 및 주민등록번호 지역표시번호 폐지에 따른 자동생성기능 추가

상세 내용

- 1 신규와 출생으로 구분
- 2 11호 통보에 의한 주민등록의 경우, 통보내역을 조회하여 입력 화면에 자동 현출
- 3 주민등록번호 자동 생성

라 번호부여대장 관리(영 제7조제2항, 영 별지 제6호서식)

- (1) 번호부여대장은 연도(출생연도)를 기준으로 1책으로(350매 기준 분권 가능) 관리한다.
- (2) 번호부여대장의 표지는 견고한 표지로 하고, 다음과 같이 기재한다.

○	주민등록번호 부여대장	(2024-1)	연도/권
○			
○			
○			
○	○○시·군	○○읍·면·동	

- (3) 번호부여대장은 반드시 생년월일·성별로 구분하여 작성·관리한다.
- (4) 편철방법은 연도별로 시작일(1.1.)부터 마지막일(12.31.) 순으로 편철한다.
- (5) 번호부여대장의 매 장마다 페이지번호를 기재하고, 보관을 철저히 하여야 하며 대장이 훼손되는 일이 없도록 한다.
- (6) 번호부여대장은 일반인에 대한 열람을 일체 금지하여 위·변조되지 않도록 관리 하되, 소송 등 본인의 권리구제 용도로 필요 시 정보공개청구로 열람·복사 가능

주민등록통합행정시스템상의 주민등록번호부여대장은 주민등록번호 부여사실을 단순히 기록·관리 하는 것으로 이의 삭제 또는 정정사항이 반영되지 않음. 따라서, 정정사항 기록관리 및 민원분쟁을 방지하기 위하여 주민등록번호부여대장은 수기로 작성 관리하여야 함.

마 번호부여관리 시 주의할 사항(착오요인)

- (1) 성별번호가 1900년대와 2000년대가 다르므로 주의하여야 한다.
- (2) 주민등록번호를 부여할 때에는 반드시 번호부여대장에 등재하여야 하며, 번호 부여대장 등재누락으로 다른 사람에게 중복 부여되는 일이 없도록 하여야 한다.
- (3) 가족관계등록부가 없거나 등록기준지 미확인자는 번호를 부여할 수 없으므로 그 가족과 동시에 부여하기 위하여 사전 부여하는 일이 없도록 하여야 한다.
- (4) 한번 부여한 번호는 생년월일의 변경, 성별의 변경 또는 착오부여로 정정하는 경우 변경할 수 있으며, 유출된 주민등록번호로 인하여 생명·신체에 위해를 입거나 입을 우려가 있다고 인정되는 사람 등은 주민등록번호 변경을 신청할 수 있다. 다만, 번호정정으로 인하여 부당한 침해를 당한 경우(동일한 주민등록 번호를 2인 이상이 사용한 경우 등)에는 예외적으로 신규 주민등록번호를 부여할 수 있다.
- (5) 주민등록 번호 재사용 가능 경우: 현지이주말소자의 재등록 시, 주민등록된 귀화인의 국적포기로 인한 말소 후 재등록 시, 친생자부존재판결로 인한 주민등록 신규 창설 시 생년월일이 일치하는 경우 등
- (6) 주민등록 번호 재사용이 불가능한 경우: 친생자부존재판결로 인한 주민등록 신규 창설 시 생년월일이 변경된 경우 등
- (7) 출생지 읍면동의 폐지·분합 또는 구역변경과 상관없이 신규 등록하는 거주지 읍면동에서 주민등록번호 부여

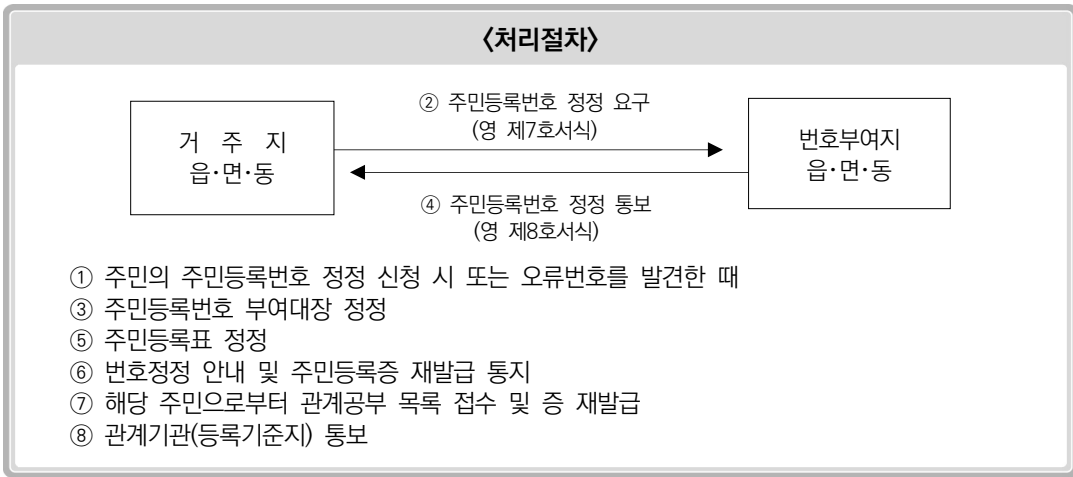
※ 2013.1.5. 현재 반여3동(79년 반여2동에서 분동)에 거주하는 1978년생 주민이 신규로 주민등록번호를 부여받는 경우 현 거주지인 반여3동에서 부여

바 행정구역 변경 등에 따른 번호부여대장 관리

○ 번호부여대장 인수·인계절차

인계 기관에서 할 일	인수 기관에서 할 일
① 2개의 읍·면·동·출장소가 1개의 읍·면·동·출장소로 통합되는 경우 주민등록번호부여대장 말미에 다음 사항을 기재하여 인계한다. • 번호부여상황 : ()명 • 인계사유 및 인계년월일 • 인계자 및 인수자 ② 1개의 읍·면·동·출장소가 2개 이상의 읍·면·동·출장소로 분할되는 경우 • 기존 읍·면·동은 분할에 관계없이 계속 사용한다.	① 폐지된 읍·면·동의 주민등록번호 부여대장은 다음과 같이 마감하여 별도로 영구보존한다. • 번호부여상황()명 • 폐지사유 및 폐지년월일 • 보관기관명 ② 새주민등록번호부여대장을 새로 작성하여 사용한다.

사 주민등록번호 정정(법 제7조의3, 2017.5.30. 시행, 영 제8조①②)



(1) 정정기관 및 요령¹¹⁾

- 오류번호 발견 시 당해인의 주민등록표, 갱신 전의 구 주민등록표, 주민등록번호부여대장, 주민등록증 등 관계서류를 근거로 부여착오 또는 이기착오 여부를 확인하고 다음과 같이 정정하여야 한다.

- ① 번호부여 착오인 경우 : 번호부여지의 읍·면·동에서 정정한다.
- ② 이기착오인 경우 : 현주소지에서 정정한다.
- ③ 번호부여지에서 번호부여 사실을 확인하지 못하는 경우 : 현 주민등록지에서 주민등록번호를 직접 새로 부여하여 주민등록표를 정정할 수 있다.

※ 번호부여지에서 주민등록번호부여 사실을 확인하지 못하여 영 별지 제8호서식에 따라 그 반송사유를 통보받은 경우에 한한다.

(2) 정리방법

- (가) 주민등록번호의 오류가 발생한 때에는 번호부여지의 읍·면·동에 영 제7호 서식에 의한 “주민등록번호 정정요구”를 하여야 한다.

※ 행정기관에서 주민등록번호와 가족관계등록부상 생년월일간의 불일치를 발견한 때에는 일정한 기간을 정하여 신고의무자로 하여금 가족관계등록상의 생년월일에 맞게 주민등록번호의 정정을 신청할 것을 최고하여야 하고 최고할 수 없을 때에는 공고하여야 한다. 최고 및 공고는 영 제28조에 의하여 처리하고 최고 공고 후에 번호부여지의 읍·면·동에 주민등록번호 정정요구를 하여야 한다(단, 대상자가 불일치 해소를 원하지 않을 경우 정정요구 생략 가능).

11) 본인이 직접 정정내역이 기재된 주민등록표 등·초본(공용발급)으로 관계기관에 정정 신청할 수 있다.

※ 민간기관의 정보를 이용하는 각급 기관 홈페이지나 인터넷 실명확인 및 개인의 재산권과 관련 있는 금융회사의 정보는 본인이 직접 정정해야 함

- (나) 번호부여지 읍·면·동에서는 주민등록번호부여 대장을 확인한 후 해당번호를 정정하고 지체없이 현 주민등록지 읍·면·동에 영 제8호 서식에 의한 “주민등록번호 정정통보”를 하여야 한다.
- (다) 현 주민등록지에서는 주민등록표와 관련공부를 정정하고 해당 주민에게 주민등록번호 정정 안내 및 주민등록증 재발급통지를 한다.
- (라) 주민등록증을 재발급하고 재발급된 증 뒷면에 번호정정사항을 추가 기재하여 발급한다.
- (마) 등록기준지에 주민등록번호 정정 사항을 통보한다.

※ 주민등록표, 번호부여대장 등을 정정하는 때에는 당초번호를 알 수 있도록 주선으로 긋고 바로 윗자리에 정정한 번호와 그 사유 및 연월일을 표기하고 관계공무원의 성명을 명기하여야 한다.

아 주민등록번호 변경(법 제7조의4, 2017.5.30. 시행)

※ 주민등록번호 변경과 관련된 사항은 주민등록번호변경위원회에 문의

(1) 주민등록번호 변경 대상

- (가) 유출된 주민등록번호로 인하여 생명·신체에 위해(危害)를 입거나 입을 우려가 있다고 인정되는 사람
- (나) 유출된 주민등록번호로 인하여 재산에 피해를 입거나 입을 우려가 있다고 인정되는 사람
- (다) 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 유출된 주민등록번호로 인하여 피해를 입거나 입을 우려가 있다고 인정되는 사람
 - 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 피해아동·청소년
 - 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 성폭력 피해자
 - 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항제4호에 따른 성매매 피해자
 - 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제5호에 따른 피해자
- (라) 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람(영 제12조의2)
 - 「공익신고자 보호법」 제2조제5호에 따른 공익신고자 등
 - 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제6호에 따른 피해아동(같은 법 제2조제4호바목에 따른 범죄로 인한 피해아동 제외)

- 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제70조제1항 및 제2항에 해당하는 범죄행위로 명예를 훼손당한 사람
- 「특정범죄신고자 등 보호법」 제2조제3호의 범죄신고자등
- 「특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법」 제2조제1항제1호, 제2호, 제5호, 제6호의 범죄행위로 피해를 당한 사람
- 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 피해학생
- 「형법」 제164조제2항, 제307조, 제309조 또는 제311조의 범죄행위의 피해자

(2) 주민등록번호 변경 절차

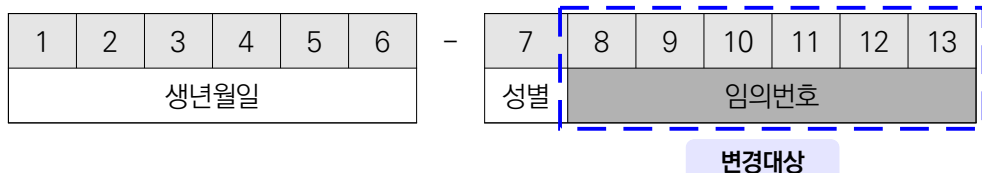
- (가) 주민등록번호 변경 신청 또는 이의신청을 받은 주민등록지의 시장·군수 또는 구청장은 주민등록번호변경위원회에 주민등록번호 변경 여부에 관한 결정을 청구하여야 함
- 신청인의 주민등록지가 아닌 시장·군수 또는 구청장에게 신청서를 제출한 경우 해당 시장·군수 또는 구청장은 지체 없이 신청서를 이송하여야 함
- (나) 주민등록번호변경위원회로부터 주민등록번호의 변경 결정을 통보받은 경우에는 시장·군수 또는 구청장은 신청인의 주민등록번호를 지체 없이 변경하고 신청인에게 통지하여야 함
- (다) 주민등록번호변경위원회로부터 주민등록번호 변경 결정 이외의 결정을 통보받은 경우에는 시장·군수 또는 구청장은 그 사실과 사유를 신청인에게 통지하여야 하며, 이의가 있는 신청인은 통지를 받은 날부터 30일 이내에 그 주민등록지의 시장·군수 또는 구청장에게 이의신청을 할 수 있음

※ 주민등록번호의 변경 신청, 변경 결정 청구, 변경 통보, 이의신청 등에 대한 구체적인 사항은 별도 사무편람(‘주민등록번호 변경제도 업무편람’) 제작·배포

(3) 주민등록번호 변경 처리 방법

(가) 변경 방법

- 신청인의 주민등록번호 13자리 중에서 생년월일(6자리), 성별(1자리)을 제외한 나머지 6자리를 임의번호로 변경



- 주민등록번호변경위원회에서 주민등록번호 변경을 결정하여 시장·군수·구청장에게 통보하면 주민등록지 시장·군수·구청장(읍·면·동장)이 변경

(나) 변경 횟수

- 주민등록번호 유출 및 그에 따른 피해 발생(또는 피해 우려) 등 번호 변경요건이 충족되면 변경 신청이 가능하므로 변경 횟수는 제한되지 아니함
- 다만, 청구를 심사한 결과 다음에 해당하는 사유가 있는 경우에는 청구를 받아들이지 아니하는 결정(각하) 등을 할 수 있음
 - 범죄경력 은폐, 법령상 의무 회피, 수사·재판 방해, 사회질서 위반, 정당한 사유 없이 동일한 사유로 반복되는 신청, 허위 자료 제출 등

(다) 변경 처리 및 신분증 교체

- 국민연금, 건강 및 고용보험, 요양급여, 국세·지방세, 국가유공자 관리, 차량등록, 주택청약자격 등의 시스템을 통해 약 66개 기관과 자동 연계
- 운전면허증·장애인등록증 등 각종 신분증과 허가·등록·면허·졸업증서 등은 개인이 직접 재발급 또는 교체 신청

12 업무처리절차 및 관련기관 간 조치사항

일련번호	업 무 명
1	주민등록 신고
2	주민등록 정정
3	주민등록 말소·주소불명 등록
4	거주지 이동
5	국외이주자 정리
6	주민등록증 발급
7	사실조사 및 이의신청
8	과태료

일련번호	사 유 별	주민등록지에서 할 일	관련기관에서 할 일
1 - 1	출생신고에 의한 등록 (가족관계등록신고로서 주민등록 신고를 갈음 처리 하는 신고를 말함)	1. 거주지 읍·면·동에서 출생신고 접수 시 ① 가족관계등록신고서 접수 ② 주민등록번호 부여 ③ 주민등록표 정리 ④ 출생신고서에 주민등록번호를 기재한 후 등록기준지에 송부	〈등록기준지〉 ⑤ 가족관계등록부 정리 ⑥ 가족관계등록부에 주민등록번호 기재
	(법 제14조, 영 제21조) ※ 신고서식 • 가족관계등록 등에 관한 법률에 의한 “출생신고서”	↓ ④ 가족관계등록신고사항 통보에 의하여 주민등록번호 부여 및 주민등록표 정리 ⑤ 주민등록번호 부여사항 등록기준지 통보(영 제12호서식)	2. 등록기준지에서 출생 신고서 접수 시 ① 가족관계등록신고서 접수 ② 가족관계등록부 편제 ③ 주민등록지 통보 (영 제11호서식) ⑥ 가족관계등록부에 주민등록번호 기재

일련번호	사 유 별	주민등록지에서 할 일	관련기관에서 할 일
1 - 2	주민등록 신고에 의한 등록 (법 제6조·제15조, 영 제7조) ※ 신고서식 • 주민등록 신고서 (영 제10호서식)	1. 17세 미만자의 주민등록신고 [가족관계등록부를 첨부하여 신고 시] ① 주민등록신고서 접수 ② 주민등록번호 부여 후 주민등록표에 등재 ③ 주민등록번호 부여사항을 등록기준지에 통보 (영 제12호서식) [가족관계등록부를 첨부하지 아니한 경우] ① 주민등록신고서 접수 ② 주민등록표에 등재 ③ 등록기준지에 가족관계등록사항 조회 (영 제12호서식) ⑦ 주민등록번호 부여 및 주민등록표 정리 ⑧ 주민등록번호 부여사항을 등록기준지에 통보(영 제12호서식)	④ 등록기준지통보접수 처리부정리 (영 제14호서식) ⑤ 가족관계등록부 대조·정리 (주민등록번호기재) ⑥ 상이사항 있을 시 주민등록지에 회보 (영 제13호서식) ④ 등록기준지통보접수 처리부정리 (영 제14호서식) ⑤ 가족관계등록부 대조·확인 ⑥ 주민등록지에 회보 (영 제13호서식) ⑨ 가족관계등록부에 주민등록번호 기재
		2. 17세 이상자의 주민등록신고 ① 주민등록신고서 접수 ② 주민등록표 작성 ③ 가족관계등록부 조회 (영 제12호서식) ⑦ 등록기준지확인회보서를 접수, 주민등록번호 부여하여 주민등록표를 정리 ⑧ 주민등록번호 부여사항을 등록기준지에 통보(영 제12호서식) ⑩ 주민등록증 발급통지서 교부 및 주민등록증 발급 ※ 가족관계등록이 없는 자인 경우에는 “주민등록신고 확인서”(편람 제4호서식) 교부 및 가족관계등록 창설절차 안내	↓ <등록기준지> ④ 등록기준지통보접수 처리부 정리 (영 제14호서식) ⑤ 가족관계등록부 확인 ⑥ 주민등록지에 회보 (영 제13호서식) ⑨ 가족관계등록부에 주민등록번호 기재

일련번호	사 유 별	주민등록지에서 할 일	관련기관에서 할 일
1 - 3	직권등록 (법 제20조, 영 제27~31조) ※ 신고서식 • 없음	① 사실과 다른 거짓신고, 이중신고, 신고 불이행의 경우 7일 이상의 유예기간을 정하여 신고할 것을 최고(공고)함 (영 제21호, 제22호서식) ② 최고·공고 기간내 신고 불이행 시 직권조치 ③ 사실조사확인서, 등록기준지 회보서, 가족 관계 등록 관계서류 등에 의하여 주민등록표 작성 ④ 직권조치사항을 14일 이내에 신고의무자에게 통지(영 제23호서식) ※ 가족관계등록지 통보 및 가족관계등록부 확인 등의 절차는 1-1 신규 등록과 동일	
1 - 4	재등록 (영 제32조) ※ 신고서식 • 재등록 및 전입신고서 (영 제 15호의2, 영 제15호의 3서식)	<말소·거주불명 등록지> : 말소·거주불명 등록지와 현재 거주지가 동일한 경우 ① 재등록신고서 접수(접수증 교부) ② 말소·거주불명 등록 주민등록표 정리 ③ 주민등록말소대장(편람 제18호서식) 정리 ④ 과태료 부과 등 <현재 거주지> : 말소·거주불명 등록지와 현재 거주지가 다른 경우 ① 재등록 및 전입신고서 접수 - 전산조직 등을 통하여 본인여부 확인 - 말소·거주불명 등록지로 통보하고 말소·거주 불명 등록지에서는 3일 이내 관련 공부를 현재 거주지로 이송 - 주민증 뒷면정리, 과태료부과 등	
2 - 1	정정신고 (법 제13조, 영 제20조) ※ 신고서식 • 정정신고서 (영 제9호서식)	① 정정신고서 접수 - 가족관계등록부, 지적공부 등 근거서류 첨부 ② 주민등록표 정리	
2 - 2	혼인·분가로 인한 주민등록사항 정리 ※ 신고서식 • 정정신고서 (영 제9호서식)	① 주민등록정정신고서 접수 - 가족관계등록부에 의하거나 접수기관에서 등록기준지에 조회하여 정정 ② 주민등록표정리	

일련번호	사 유 별	주민등록지에서 할 일	관련기관에서 할 일
2 - 3	직권정정 (법 제20조, 영 제27~31조) ※ 신고서식 • 없음	① 정정신고 불이행 시 7일 이상 유예기간을 정하여 신고의무자에게 신고할 것을 최고 (공고)(영 제21·22호서식) ② 신고하지 않을 경우 직권정정 ③ 직권정정사항을 신고의무자에게 통지 또는 공고(영 제23·24호서식)	
	이의신청 정정 (법 제21조, 영 제33조) ※ 신고서식 • 이의신청서 (영 제25호 서식)	① 이의신청(30일 이내)에 의해 정정결정 ② 주민등록표 정정 ※ 주민등록이 직권 말소·거주불명등록 되어 이의신청정정으로 재등록처리 되었다면 그 사유는 “이의신청정정”이라야 함	
2 - 4	주민등록번호 정정 (영 제8조)	① 오류 주민등록번호 발견 또는 주민신고 접수 ② 번호부여지에 정정요청 (영 제7호서식) ⑤ 주민등록표와 관련공부 정리 ← - 번호부여지 확인 불가 시 현주소지에서 주민등록번호 부여 ⑥ 해당 주민에게 정정 안내 및 증 재발급 통지 ⑦ 해당 공부 접수 및 공부관리기관 통보, 증 재발급 및 교부 ⑧ 번호정정사항 등록기준지 통보	〈번호 부여지〉 ③ 번호부여대장 확인후 주민등록번호 정정 ④ 정정사항을 현 주민등록지에 회보 (영 제8호서식) 〈등록기준지〉 • 가족관계등록부의 주민등록번호 정정
3 - 1	신고에 의한 말소 또는 거주불명 등록 (법 제8조) ※ 신고서식 • 말소·거주불명 등록신고서 (영 제9호, 제9호의2 서식)	〈신고 종류〉 • 주민신고 (가출 등) • 가족관계등록신고 (사망, 실종 등)	
	• 가족관계등록 등에 관한 법에 의한 사망(실종) 신고서	1) 주민신고 ① 말소·거주불명 등록 신고서 접수 ② 주민등록표 등 관련공부 정리 2) 가족관계등록신고 ④ 영 제11호 통보에 의거 주민등록표등 관련공부 말소 정리 〈주소지에서 신고서 접수 시〉 ① 사망, 실종신고 신고 접수 ② 주민등록표 등 관련공부말소 정리 ③ 사망, 실종신고 신고서 등록기준지 송부 →	〈등록기준지에서 신고서 접수〉 ① 사망, 실종신고서 접수 ② 가족관계등록부 정리 ③ 주민등록지에 통보 (영 제11호서식) 〈등록기준지〉 ④ 가족관계등록부 정리

일련번호	사 유 별	주민등록지에서 할 일	관련기관에서 할 일
4 - 1	전입신고 (법 제16조 영 제23조) ※ 신고서식 • 전입신고서 (영 제15호, 제15호의2, 제15호의3 서식)	① 전입신고서 검토·접수 및 접수증 교부(요청 시) ② 주민등록표 정리 및 관련공부 이송요청 (신고사항 전산처리) • 세대전부 전입의 경우 - 주민등록표의 주소란 및 전입일자란을 정리 ※ 전입일자는 전입신고 수리일 - 개인별 주민등록표 전입일자란에는 “전입신고일”, 변동사유란 에는 “전입신고일자” 및 “전입”이라고 입력 - 세대명부의 변동일자 사유란에 “전입신고일자”와 “전입”이라고 입력 • 세대일부 전입의 경우 - 개인별주민등록표의 주소란 및 전입란, 변동 사유란 정리 - 새로운 세대를 구성할 때에는 세대별 주민등록표를 신규작성하고 세대명부에 등재 - 기존세대의 세대원 또는 동거인 으로 전입 시는 세대별 주민등록 표의 세대원 또는 동거인란에 등재 ③ 주민등록증 뒷면주소정리 ④ 전입신고사항 이·통장 사후 확인(영 제15조)	⑤ 관련공부 이송요청서 접수 (전입신고사항 전송자료 접수) ⑥ 주민등록표 정리 및 주민 등록 전출자명부 작성 • 세대주 포함 일부전출 시 전입신고서에 의하여 - 남은 세대원에 대한 세대별 주민 등록표 재작성 및 개인별 주민등록표(세대주 변경사항)를 정리 한다.
		↓ ⑧ 관련공부 접수 - 각 업무담당자는 전 거주지에서 이송 되어온 공부를 정리하고 전입신고서 해당란에 확인· 날인	⑦ 인감대장 등 관련공부 이송

일련번호	사 유 별	주민등록지에서 할 일	관련기관에서 할 일
5 - 1	국외이주신고 (법 제19조, 영 제26조)	① 국외이주신고서 접수 (영 제15호서식) - 신고자의 개인별, 세대별 주민등록표의 변동 사유란에 그 일자를 입력하고 “국외 이주신고”라고 표기([1610]국외이주 (포기)신고) ② 국외이주신고서 접수대장 기재 (규칙 제3호서식) ③ 국외이주신고 증명서 교부 (규칙제2호서식) ⑦ 국외이주신고자 명단 작성(영 제16호의2) - 행안부 등 경유 법무부 통보 ⑨ 이민출국자 명단접수 국외이주자 중 출국자 명단 접수 ⑩ 주민등록표 등 정리 - 개인별, 세대별주민등록표에 국외이주 지와 출국일자 및 이민출국자통보서의 접수일자를 입력하고 재외국민이라고 표기한 후 관계 공무원의 성명을 입력함	<해당 주민> ④ 해외이주신고(재외동포청) - 해외이주신고확인서 교부 ⑤ 해외이주신고자 명단 작성·통보(영 제16호서식) ⑥ 여권신청 및 여권발급 (외교부 여권과) - 국외이주신고필증, 해외이주신고확인서 첨부 ⑧ 국외출국 <행정안전부> ⑨ 법무부로부터 출국자 명단 접수 (영 제16호의3서식) - 시·도 → 시·군·구 → 읍·면·동 통보
5 - 2	현지이주자 정리 (영 제26조의3)	↓ ② 주민등록표 등 관련공부 정리 - 개인별, 세대별 주민등록표에 현지이주 일자와 현지이주자통보서 접수일자를 입력 하고, 재외국민이 라고 표기한 후 관계 공무원 성명을 입력함	<행정안전부> ① 재외공관으로부터 보고되어 재외동포청으로 접수된 현지 이주자 명단 통보 (영 제17호의3서식) - 시·도→ 시·군·구 → 읍·면·동 통보

일련번호	사 유 별	주민등록지에서 할 일	관련기관에서 할 일
6 - 1	주민등록증 신규발급 (법 제24조, 영 제35·36조, 규칙 제8·9조) ※ 신청서식 • 주민등록증 발급신청서 (영 제30호서식)	① 주민등록증 발급 통지 및 공고 ② 주민등록증 발급 준비(본인여부 확인, 화상자료 입력, 지문 채취) - 사진 1매(3.5×4.5cm) ③ 개인별주민등록표 정리 ④ 주민등록증 발급요청 ⑥ 주민등록증 교부 ⑦ 주민등록증 발급대장 정리 ⑧ 주민등록증 발급신청서 수합, 파출소장에게 인계(익월 5일까지) ⑩ 회수 및 잘못 발급된 주민등록증의 수합 시·군·구 인계	<시·군·구> ⑤ 주민등록증 인수·인계 <경찰관서> ⑨ 파출소장은 10일까지 경찰서장에게 제출, 경찰서장은 20일까지 지방경찰청을 경유 경찰청장에게 제출
6 - 2	주민등록증 분실신고 (영 제42조)	① 주민등록증 분실신고(철회)서 접수 (영 제34호서식) ② 거주지 아닌 곳에서 접수한 경우 전산 매체로 즉시 통보(영 제35호서식)	
6 - 3	주민등록증 재발급 (법 제27조, 영 제40조, 규칙 제11조) ※ 신청서식 • 주민등록증 재발급 신청서 (영 제32호 서식)	① 재발급 사유 - 분실 또는 훼손 - 주민등록증 기재사항 중 주소 외의 사항이 변경된 때 - 증뒀면 변경란이 부족한 때 - 국외이주자가 영주귀국한 때 - 외과적 시술 등으로 용모가 변하여 본인 확인 어려운 때 등 - 신규·재발급 3년이 지난 후 미수령 시 회수·파기한 경우 ② 사진 1매(3.5×4.5cm) 첨부 ③ 6-1 ③~⑦과 동일 ④ 구주민등록증 회수(분실이외) ⑤ 주민등록증 회수(인계)대장 정리 (영 제36호서식) ⑥ 매월 회수주민등록증 인계 (다음달 5일까지)	<시·군·구> ⑦ 회수주민등록증 인수· 인계 ⑧ 매분기 1회 이상 파기

일련번호	사 유 별	주민등록지에서 할 일	관련기관에서 할 일
7 - 1	사실조사 (법 제20조 영 제27조)	① 주민등록 신고사항에 대하여 사실과 상이 하다고 인정할만한 상당한 이유가 있는 경우 조사 ② 조사 공무원은 증표(영 제20호서식) 지참 ③ 실제 거주지와 세대별주민등록표상 등재되어 있는 자의 신고사항에 대한 이상 유무 확인 ④ 사실조사서에 신고의무자의 확인필요 (신고 의무자의 확인을 받을 수 없는 경우에는 이·통장 또는 공무원의 사실조사로 같음)	
7 - 2	이의신청 (법 제21조, 영 제33조)	① 직권조치를 받은 자가 그 통지를 받았거나 공고된 날로부터 30일 이내에 이의신청 (영 제25호서식) ② 이의신청접수일로부터 10일 이내에 심사 결정 ③ 결정된 사항을 즉시 신청인에게 통보 (영 제26호서식) ④ 심사결과 주민등록사항이 변경될 경우 주민등록표 정리 및 관계기관통보 • 등록기준지 : 주민등록번호 변경	<등록기준지> • 가족관계등록부에 주민등록 번호 기재
8 - 1	과태료 (법 제40조, 영 제58조의2, 규칙 제20조, 제21조 질서위반행위 규제법)	<부 과> ① 신고(신청) 등 법 위반자 조사 확인 후 감경 사유 제출 ② 지연기간에 따라 과태료금액 결정 ③ 자진납부 및 의견제출사항을 사전 통지한 후 (의견제출기간 : 10일), 위반사실과 과태료 금액 등을 과태료처분대상자에게 통지 ④ 과태료 수납부 정리(규칙 제21호서식) <징 수> ① 과태료납입고지서 작성 및 금액 통지 - 납부기한 15일 이내 ② 과태료 징수 및 수납부 정리 • 과태료 미납 시 · 과태료납부 독촉장 발부(규칙 제22호서식) - 납부기한 10일 이내 · 독촉장 발부 후에도 과태료를 납부하지 아니한 때에는 지방세 체납처분의 예에 따라 징수 • 이의신청 시 · 과태료처분에 불복이 있는 자는 그 처분의 고지를 받은 날부터 60일 이내에 과태료 고지 기관에 이의제기 · 과태료처분을 받은 자가 이의제기를 한 때에는 관할법원에 그 사실을 통보 · 관할법원은 비송사건 절차법에 의하여 과태료 재판	

13 Q&A

1. 구 주민등록표를 보관하고 있는 곳은?

☞ 1979.6.30. 기준 최종 주민등록지 읍·면·동

2. 세대주를 제외한 세대 일부가 전입하면서 다른 세대의 세대원이 되는 것은 세대00이라고 한다.

☞ 편입

3. 세대주를 포함한 세대 전부 또는 일부가 전입하면서 새로운 거주지에 있던 기존 세대와 합쳐져 2세대가 1세대가 되는 것은 세대00이라고 한다.

☞ 합가

4. 세대별 주민등록표 상 동거인은?

☞ 「주민등록법 시행령」제6조 제2항 단서조항에 따라 민법 제779조에 따른 가족의 범위(세대주의
① 배우자, 직계혈족 및 형제자매, ② 직계혈족의 배우자, 배우자의 직계혈족, 배우자의 형제자매를
말하며, 단 ②의 경우 생계를 같이 하는 경우에 한함)에 속하지 아니하는 사람

5. (OX퀴즈) 동거인은 세대원에 포함되지 않는다.

☞ X, 동거인도 세대원에 포함됨

6. 주민등록사무의 관장 기관은?

☞ 「주민등록법」 제2조에 따라 주민등록사무는 시장·군수·구청장이 관장하며, 시장·군수·구청장은
그 권한의 일부를 당해 지자체 조례에 따라 읍·면·동장 등에게 위임 가능

7. 주민등록 관계 서류에서 주소 표기방법은?

☞ 주민등록표 등 주민등록 관계 서류의 주소는 「도로명주소법 시행령」 제6조에 따른 도로명주소의
표기방법으로 기록

8. 도로명주소법령 상 상세주소가 부여되지 않은 다가구주택·준주택의 건축물의 이름, 동 번호, 호수는 어떻게 기록하는지?

☞ 다가구주택·준주택의 경우 건축물의 이름, 동 번호 및 호수에 대한 상세주소가 부여되는 경우가
있고 부여되지 않은 경우도 있음. 상세주소가 부여되지 않은 경우 주민등록통합행정시스템 상
'상세주소란'이 아닌 '주택명칭·동번호·호수·층수'란에 관련 내용을 기록해야 하며, 이 경우 해당
기록사항은 공법관계에서의 주소의 구성요소로 보지 않으며, 주민등록표 등·초본에도 기재되지
않으므로 유의하여 기록 필요

Ⅱ. 주민등록사항

1. 신규등록
2. 재등록
3. 정정
4. 말소
5. 거주불명 등록
6. 사실조사 및 직권조치
7. 장기 거주불명자 사실조사
8. Q&A

Ⅱ 주민등록사항

1 신규등록(법 제6조)

- 국내 어느 곳에서도 주민등록이 되어있지 않은 주민이 30일 이상 거주할 목적으로 거소 또는 주소지에서 처음으로 주민등록을 하는 경우
- 원칙적으로 주민등록신고는 「가족관계등록 등에 관한 법률」에 따른 출생신고로 갈음처리되며(주민등록법 제14조),
 - 등록기준지에서 출생신고를 접수한 경우에는 영 제11호서식에 의하여 가족관계 등록 신고사항을 주민등록지에 통보하고 주민등록지에서는 이에 의하여 주민 등록표를 작성한다.
- 17세 미만자가 가족관계등록부를 첨부하여 주민등록신고(영 제10호서식, 영 제10호의2 서식)를 하는 경우에는
 - 가족관계등록부에 의하여 주민등록표를 정리하고, 17세 이상자가 주민등록신고를 할 경우에는 등록기준지에 가족관계등록부 조회를 한 후 정리한다.

가 주민등록의 종류

(1) 주민등록신고에 의한 주민등록 ⇒ 주민등록신고서(영 제10호서식·제10호의2서식)

(예1) 선천적 복수국적자

- 가족관계등록부에 등재된 자로서 30일 이상 거주할 목적으로 국내입국 및 국내체류여부를 확인해야함(여권 또는 출입국증명서 확인)

※ 해외출생자녀의 주민등록 신청 시 국내입국 여부를 확인하여 국내에 입국한 경우에만 주민등록 할 수 있도록 협조요청(아동수당 등 부정수급 방지목적 - 보건복지부 보육사업기획과)

(예2) 후천적 복수국적자

- 외국인이 인지, 귀화, 수반취득, 국적회복, 국적 재취득 등으로 대한민국 국적을 취득한 경우
- 대한민국 국적을 취득하였으나 외국 국적을 보유 중인 경우, 1년 이내에 그 외국국적을 포기해야하며 불이행 시 한국 국적을 상실(국적법 제10조)

- 대한민국 국적을 상실한 자가 주민등록이 가능한 사례를 방지하기 위해 가족관계 등록부를 통해 국적취득 사실을 확인하고, 외국국적 포기확인서, 외국국적 불행사서약확인서, 국적취득수리통지서 등 제출 및 확인이 필요

※ 국적법 제11조에 따른 국적재취득자는 무국적에서 취득한 자이므로 법무부장관의 『국적취득 수리통지서』 확인만으로 주민등록 가능

(예3) 가족관계등록부가 없는 사람이 주민등록 신고하는 경우

(2) 가족관계등록신고에 의한 주민등록 ⇒ 가족관계등록사항 통보(영 제11호서식)

(3) 직권에 의한 주민등록

〈복수국적자 처리〉

복수국적자도 대한민국의 법령 적용에서는 대한민국 국민으로만 처우되고(국적법 제11조의2), 30일 이상 국내에 주소를 두고 거주하는 복수국적자는 주민등록의 의무가 존재

가. 선천적으로 대한민국 국적을 보유한 복수국적자

- 가족관계등록부에 출생 등록된 사실 확인 후 주민등록

※ 대한민국 여권으로 입국한 복수국적자의 경우는 이미 국민으로 처우 받은 상태이므로 별도의 신고확인이 불필요. 이와 같이 주민등록을 한 경우에는 국외 출국 시에 반드시 한국여권을 사용하여야 함을 안내

나. 대한민국 국적을 취득한 외국인(후천적 복수국적자)

- 법무부 발급 '외국국적포기 확인서' 또는 '외국국적 불행사 서약 확인서'를 반드시 확인 후 주민등록

※ 주민센터에서 대상자의 '대한민국 귀화증서'나 각국 대사관에서 발급한 '국적포기증명서'만을 확인 후 주민등록이 이루어져, 한국국적 상실 및 체류기간 도과 후에도 해당 주민등록증을 통한 대한민국 여권 발급 등 출입국 관리상 문제가 지속적 발생

※ 외국인이 대한민국 국적을 취득하여 주민등록을 한 경우 대한민국 출입국시 반드시 대한민국 여권을 사용하여야 함

다. 출생 후 만 20세 전에 이중국적이 된 사람은 만 22세 전까지, 만 20세 이후에 이중국적이 된 사람은 그 때부터 2년 이내에 반드시 하나의 국적을 선택해야 하며, 국적선택명령을 받은 날로부터 1년 내에 외국 국적을 포기하거나 외국국적불행사서약을 하지 아니하면 우리 국적 상실 그 기간 내에 한국국적을 취득하지 않은 사람은 한국 국적을 자동으로 상실하게 됨

(다만, 병역의무자는 병역을 필하거나 면제받은 후 2년 내에 국적을 선택하지 않은 때에 국적상실)

〈출생통보제 및 보호출산에 따른 주민등록 업무처리 지침〉(행정안전부 주민과-6770, '24.9.24.)

1. 출생통보제

「가족관계등록법」 제44조의4에 따른 직권 출생기록으로 주민등록신고 같음은 불가하며, 직권기록된 출생아동의 주민등록번호 부여를 위해서는 신고의무자의 별도 주민등록 신고가 필요

⇒ 출생기록 아동의 신고의무자가 주민등록신고를 하는 경우 주민등록(신규등록) 및 번호 부여 후 주민등록번호 부여사항을 주민등록법 시행령 [별지 제12호서식]에 따라 가족관계부서에 통보

2. 보호출산제

「위기임신보호출산법」 제11조에 의해 직권 출생기록된 아동의 주민등록번호 부여를 위해서는 신고 의무자의 별도 주민등록 신고가 필요*

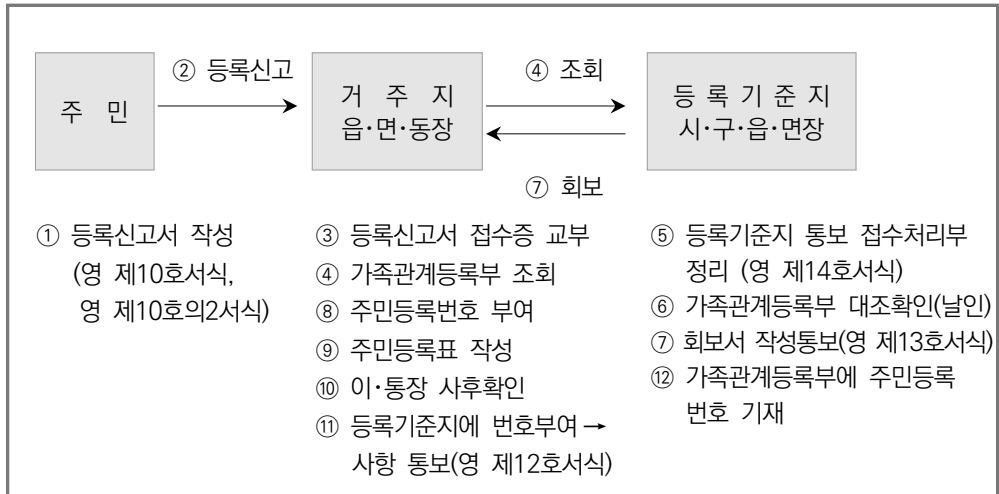
⇒ 주민등록 신고가 들어온 경우 주민등록(신규등록) 및 번호 부여 후, 가족관계등록부서에 주민등록법 시행령 [별지 제12호서식]에 따라 번호 부여사항 통보

* 보호출산아동의 출생기록 사실을 통보받은 지역상당기관의 장이 아동을 보호하는 기관 후견인 등에게 아동의 주민등록 신고를 하도록 안내

나 주민등록의 종류별 사무처리요령

(1) 주민등록신고에 의한 주민등록(법 제8조)

(가) 처리절차



1) 신고서 접수(처리절차③)

가족관계등록부가 없는 사람의 주민등록신고서(영 제10호서식, 영 제10호의2서식)를 접수한 경우에는 편람 제4호서식의 “주민등록신고확인서”를 교부 하여 가족관계등록 창설 서류에 첨부토록 한다.

※ 17세 이상인 사람이 신규등록을 하는 경우에는 반드시 신규등록자 본인이 하여야 한다.
(단, 거동불능자, 피성년후견인 등은 세대주 및 세대주의 위임을 받은 자의 신고 또는 읍·면·동장 사실조사로 가능)

2) 주민등록사항 가족관계등록부 조회(처리절차④)

ㄱ) 17세 미만자가 신규등록신고하면서 세대주 또는 세대구성원의 등록 기준지와 동일한 가족관계등록부를 제출한 경우에는 이미 등록기준지 확인된 것으로 보아 가족관계등록부의 확인을 하지 아니한다.

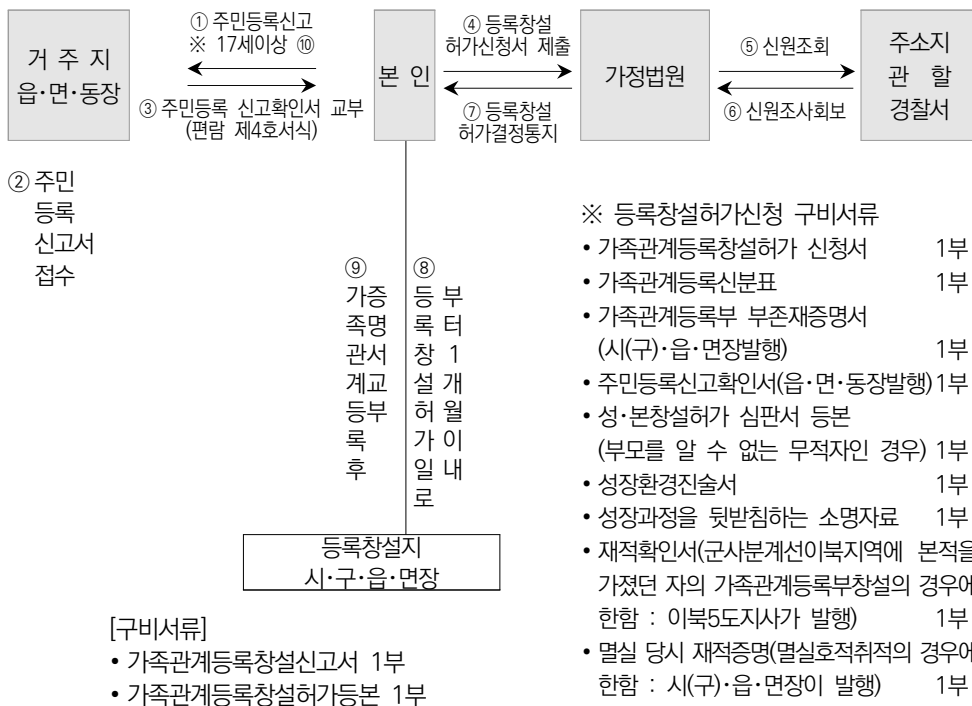
ㄴ) 17세 이상인 자의 경우에는 등록기준지에 가족관계등록부 조회와 신원 조회(경찰청 십지지문 대조)를 하고 주민등록번호를 부여한다(필요시 출입국관리사무소 등에 출입국 사실, 국적상실 여부 확인).

※ 가족관계등록부 창설 시(귀화 등) 「가족관계등록부창설허가 신청 및 가족관계등록 창설절차에 관한 사무처리지침」에 따라 지문조회를 실시하고, 북한이탈주민의 경우에는 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」 제10조 및 제11조에 따라 신원확인이 되었으므로 주민등록 신규등록시 중복 확인 불필요

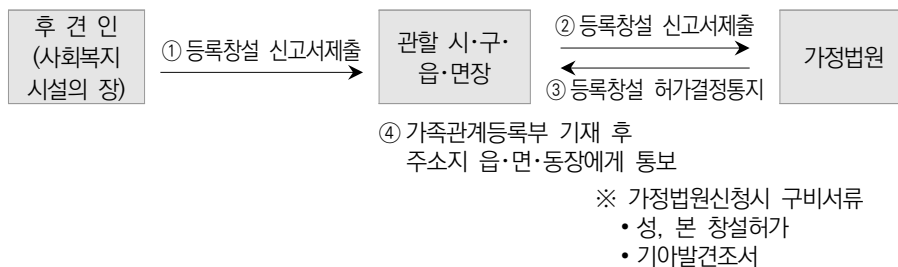
〈가족관계등록이 없는 자의 가족관계등록 창설절차〉

□ 의사능력자(15세 이상인 경우, 15세 미만인 경우 - 가족이 대리신청)

※ ⑩ 가족관계증명서 제출 및 주민등록증발급신청



□ 의사 무능력자(15세 미만인 경우 : 후견인이 신청)



※ 사회복지 시설수용자는 시설의 장이 후견인임.

3) 가족관계등록부 대조·확인(처리절차⑥)

가족관계등록신고를 접수한 시·구·읍·면장은 주민등록지에서 통보된 사항과 가족관계등록부를 대조·확인하여 그 결과를 통보하여야 한다.

(거주지 읍·면·동에서도 가족관계등록부로 대조·확인 가능)

4) 주민등록번호 부여 및 주민등록표 작성(처리절차⑧, ⑨)

ㄱ) 조회결과 가족관계등록부확인된 경우에는 주민등록번호를 부여하고 주민등록표를 작성한다.

ㄴ) 가족관계등록부 조회결과 통보사항이 주민등록신고사항과 다른 경우

① 등록기준지 조회내용과 일치되도록 주민등록표를 정리한다.

② 정정 시에는 본인에게 정정사항을 통지하여야 한다.

ㄷ) 등록기준지 조회결과 가족관계등록부가 확인되지 않은 경우

본인에게 가족관계등록부 확인이 되지 않았음을 통지한 후 등록기준지에 재신고하도록 안내한다.

ㄹ) ㄴ)~ㄷ)의 경우 법 제37조에 의한 거짓신고자인지 여부를 판단하여 거짓 신고가 명백한 때에는 고발조치한다.(법 제37조)

(나) 어느 세대에도 속하지 않은 영내군인(영 제4조)

1) 영내군인으로서 국내 어느 세대에도 속하지 아니한 군인에 대하여는 그 군인의 등록기준지를 관할하는 주민등록 관리기관(읍·면·동)에서 등록 하여야 한다.

2) 주민등록표 주소란에는 “영내군인”이라 기입하고 변동사유란에 “독신입영 등록”이라 기재하여 보관하고 전역 후에 본인에게 확인시킨 후 세대주 확인을 받아야 한다.

(2) 출생신고에 의한 주민등록(법 제14조, 영 제21조)

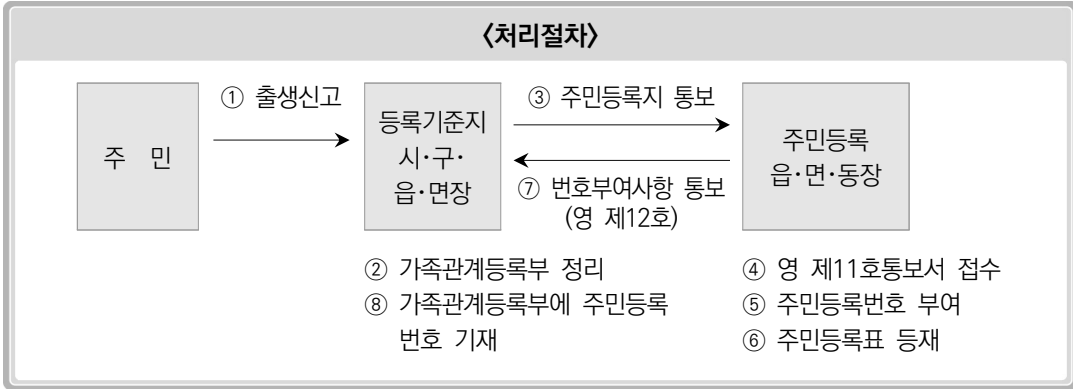
(가) 등록기준지(가족관계등록 관리기관)에서 출생신고를 접수한 경우

1) 가족관계등록 관리기관과 주민등록 관리기관이 같은 경우

주민등록신고는 별도로 받지 않으며, 가족관계등록신고에 의하여

주민등록표에 등재하고 주민등록번호를 부여한 후 가족관계등록부를 정리한다.

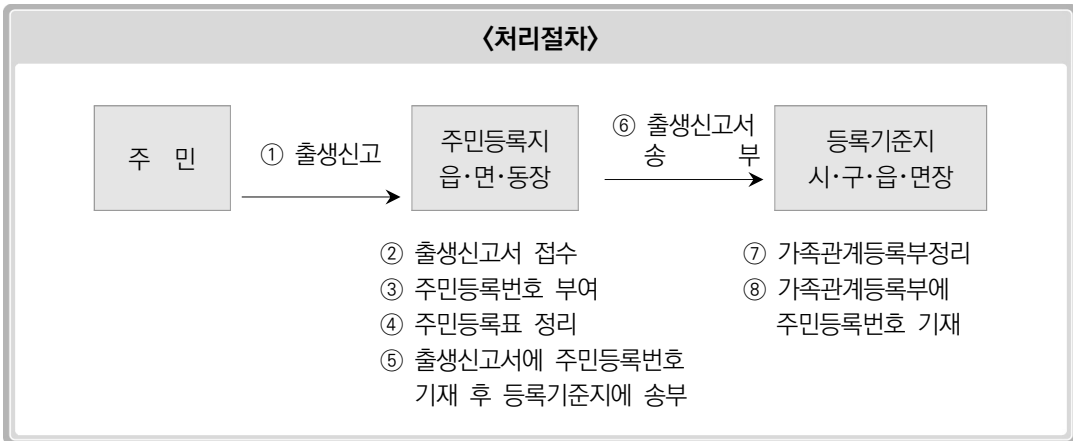
2) 가족관계등록 관리기관과 주민등록 관리기관이 다른 경우



ㄱ) 등록기준지(가족관계등록 관리기관)에서는 출생신고서를 접수하여 가족관계등록부를 정리하고 가족관계등록신고사항통보서처리대장(편람 제3호 서식)에 기재한 후, 영 제11호서식에 의하여 지체없이 주민등록지에 통보한다.

ㄴ) 주민등록지에서는 주민등록번호 부여 후 지체없이 등록기준지(가족관계 등록 관리기관)에 통보(영 제12호서식)하여야 한다.

(나) 등록기준지(가족관계등록 관리기관)가 아닌 주민등록지에서 출생신고를 접수한 경우



1) 주민등록지 읍·면·동에서 처리할 사항

ㄱ) 출생신고서 접수 및 기재사항 확인

ㄴ) 주민등록번호 부여 : 등록기준지 시·구·읍·면의 가족관계등록부 기재사항을 반드시 확인한 후 번호 부여

ㄷ) 주민등록표 작성

ㄹ) 출생신고서에 주민등록번호 기재 ※ 부여한 주민등록번호를 정확히 기재

- ㄴ) 등록기준지(가족관계등록 관리기관)에 출생신고서 송부
- 2) 등록기준지(가족관계등록 관리기관) 시·구·읍·면에서 처리할 사항
 - ㄱ) 가족관계등록부 정리
 - ㄴ) 가족관계등록부에 주민등록번호 기재

※ 주민등록·가족관계등록부간 주민등록번호의 불일치가 발생되지 않도록 유의

(3) 직권등록(법 제20조, 영 제27조 내지 제31조)

(가) 등록대상

신고의무자가 법에 의한 주민등록신고사유가 발생하였음에도 정당한 사유 없이 이를 기간 내 신고하지 않은 경우

(나) 처리절차

- 1) 사실조사(또는 관련공부 확인) : 사실사항과 주민등록표를 대조·확인
- 2) 최 고 : 7일 이상의 유예기간을 정하여 신고할 것을 최고
- 3) 공 고 : 신고의무자에게 최고할 수 없는 경우에 한하여 7일 이상 공고
- 4) 직권등록 : 최고 및 공고기간내에 신고하지 않을 경우에는 정확한 사실조사(이·통장 확인)와 관계공부를 근거로 직권등록을 하여야 한다.
- 5) 직권조치사실통지 : 직권조치를 한 후 14일 이내에 그 사실을 알림
- 6) 직권조치사실공고 : 신고의무자에게 통지할 수 없는 경우에 한하여 14일 이상 공고

※ 최고와 공고, 직권조치사실통지와 공고를 동시에 하지 않도록 유의

2 재등록(영 제32조, 영 제32조의2)

가 재등록대상

주민등록 되었던 자가 다음 사유로 말소·거주불명 등록 된 후 다시 등록하는 경우로 말소·거주불명 등록지가 현재 거주지인 경우에는 말소·거주불명 등록지에 재등록신고를 하며, 말소·거주불명 등록지와 현재 거주지가 다른 경우에는 현재 거주지에 재등록 및 전입신고를 한다.

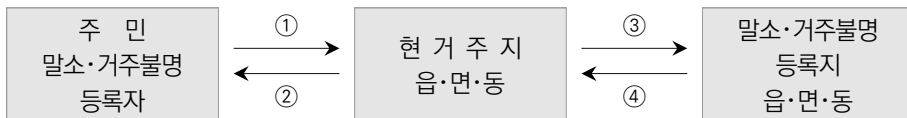
- (1) 직권으로 말소·거주불명 등록 되었던 자가 재등록하는 경우
- (2) 세대주신고로 말소·거주불명 등록 되었던 자가 재등록하는 경우

- (3) 국외이주 또는 현지이주로 말소되었던 자가 재외국민으로 재등록하는 경우
- (4) 가족관계등록신고(실종신고판결 등)로 말소·거주불명 등록되었던 자가 신고에 의하여 재등록 하는 경우
 - 주민등록을 한 내국인이 국적상실 또는 이탈로 말소되었다가 신고에 의하여 내국인으로 재등록하는 경우

나 처리요령

〈처리절차 : 말소·거주불명 등록지와 현재 거주지가 다른 경우〉

재등록신고(재등록신고서의 전출지란에는 말소·거주불명 등록지를, 전입지란에는 현재 거주지를 기재)



- ① 재등록 및 전입신고 접수(영 제15호의2서식, 영 제15호의3서식)
 - 국적상실·이탈자는 “외국국적포기확인서 또는 외국국적불행사서약 확인서 등” 첨부 신고
 - 해외이주포기자는 “영주귀국확인서(재외동포청 발행)” 첨부 신고
 - 해외이주말소자는 재외국민등록부등본 또는 해외이주 신고 확인서 첨부 신고
- ※ 여권의 종류

① PM : 일반복수여권	② PS : 일반단수여권	③ PD : 외교관여권
④ PO : 관용여권	⑤ PR : 거주여권	⑥ PT : 여행증명서
- 전산조직 등을 통해 본인 여부 확인
- 본인 여부를 확인할 수 없는 경우에는 관계기관의 장에게 신고자에 대한 신원조회 의뢰 또는 17세 이상의 동일 세대원, 배우자, 직계혈족 또는 형제자매의 확인 등을 통해 최소한의 신분확인이 필요
- 주민등록표 정리(전입처리)
- ② 주민등록증 뒷면정리 및 신청자에 한하여 접수증 교부, 과태료 부과대상이면 과태료징수
- ③ 관련공부 이송요청(전입신고사항 전송)
- ④ 관련공부 정리 후 송부(3일 이내)
- ⑤ 관련공부 접수 및 업무담당자 경유
- ⑥ 신고사항의 사후 확인

(1) 말소·거주불명 등록 되었던 자의 재등록

- 재등록신고서 접수 후 주민등록표를 정리하고 주민등록증 뒷면 주소변동 사항을 정리한다.
- 말소·거주불명 등록지와 현재 거주지가 다른 경우에는 현재 거주지에 재등록 및 전입신고를 하여야 한다.
- 재등록 및 전입신고는 본인이 하여야 하나, 단독 세대주의 입원 등 부득이한 사정으로 본인이 직접 신고할 수 없는 경우에는 본인의 위임을 받아 정당한 사유를 입증할 수 있는 입증서류(입원 확인서 등)를 첨부하여 재등록 할 수 있으며, 위임할 자도 없는 등 불가피한 경우에는 예외적으로 읍·면·동장이 사실조사로 갈음할 수 있다.
- 주민등록표 정리 시 재등록 신고일자와 사유 및 담당자 성명을 입력하여야 한다.
- 과태료는 말소·거주불명 등록자 본인에게 부과하여야 한다.

(2) 국외이주로 말소되었던 자가 재외국민으로 재등록하는 경우

- 주민등록이 말소되었던 재외국민은 30일 이상 거주할 목적으로 입국 시 영 제15호의3서식에 따라 신고하여야 한다.
- 재외국민임을 확인할 수 있는 서류(재외국민등록부 등본 또는 해외이주 신고 확인서 사본 및 출입국 사실증명 확인자료)를 첨부하여야 한다.
- 재등록 및 전입신고는 본인이 하여야 하고, 재외국민 본인이 신고할 수 없으면 재외국민이 거주하는 세대의 세대주가 신고하거나 재외국민 본인의 위임을 받은자(재외국민 본인의 배우자, 재외국민 본인의 직계혈족, 재외국민 본인의 배우자의 직계혈족, 재외국민 본인의 직계혈족의 배우자)가 신고할 수 있다.
- 주민등록표 정리 시 재등록 신고일자와 사유 및 담당자 성명을 입력하여야 한다.
- 과태료는 말소자 본인에게 부과하여야 한다.

※ 국외이주 또는 현지이주 말소자가 재외국민으로 재등록하는 경우, 과태료 면제함. 재외국민 주민등록 이후 거주불명 등으로 재등록 하는 경우에는 과태료 부과함.

(3) 국외이주자가 해외이주 포기 후 재등록

- 재외동포청에서 발행한 영주귀국확인서를 첨부하여 재등록신고서를 접수한다.
- 국내에 주민등록이 되었던 자는 현재 거주지에서 재등록 및 전입신고서를 접수하여 처리하고, 국내에 주민등록이 없었던 자는 현재 거주지에서 신규 등록으로 접수 처리한다.

○ 주민등록표를 정리하고 주민등록증을 재발급 또는 신규발급한다.

○ 주민등록표 정리 시에는 재등록신고일자와 사유를 입력한다.

※ 한국국적을 상실·이탈하였던 자가 법무부장관 허가를 받아 한국국적을 회복하는 경우에는 국적회복 허가서(또는 가족관계등록부의 기본증명서)와 외국국적포기확인서 또는 국적선택 신고사실증명서, 외국국적불행사약 확인서 또는 국적취득 수리 통지서를 첨부하여 재등록 신고서를 접수 처리한다.

※ 외국국적 포기방식과 관련하여 국적취득자 중에서 ① 혼인관계를 유지하고 있는 결혼이민자 ② 대한민국에 특별한 공로가 있거나, 우수 외국인재로서 특별귀화한 자 ③ 국적회복허가를 받은 자로서 특별한 공로가 있거나, 우수 외국인재로 인정되는 자 ④ 성년이 되기 전에 해외입양 되어 외국국적을 취득한 후 대한민국 국적을 회복한 자 ⑤ 외국에 장기 거주하다가 65세 이후에 영주 귀국하여 대한민국 국적을 회복한 자 ⑥ 본인의 뜻에도 불구하고 외국의 법률 또는 제도로 인하여 외국국적 포기 의무를 이행하기 어려운 자로서 대통령령으로 정하는 자 등은 대한민국 국적을 취득한 후 외국국적을 포기하지 아니하고 국내에서 외국 국적을 행사하지 아니하겠다는 서약만 하면 대한민국 국적이 상실되지 아니하도록 함(국적법 제10조)

(4) 가족관계등록신고(실종신고판결 등)로 말소·거주불명 등록되었던 자의 재등록

○ 해당 주민으로부터 재등록신고서를 접수한 때에는 가족관계등록신고사항 통보를 확인한 후 그에 의거 주민등록을 재등록한다.

(5) 기타 행정기관 착오 등에 의한 직권 재등록(과태료 미부과)

○ 실제 거주하는 자·현역입영자·합숙하여 복무하고 있는 대체복무요원 소집자·장기요양자·수감자·보호시설에 입소한 가정폭력 피해자를 말소·거주불명 등록 하였거나, 국외이주 목적이 아닌 국외 출장 및 유학, 직장근무, 취업 등으로 해외체류한 사실을 모르고 말소·거주불명 등록한 경우,

- 관련 증빙서류를 첨부하여 재등록 요청하면 현재 거주지에서 주민등록표를 직권재등록 처리하며, 이전 거주불명등록 및 재등록 기록은 삭제할 수 있다.

(영 제30조제2항)

〈전산 미입력자의 재등록〉 ※ 전산처리 요령

○ 무(無) 등록자, 전산화 이전 해외출국자 및 사망자 등 전산화가 되지 않은 자의 경우 민원인의 신청이 있으면 사실확인 후 재등록

○ 구 원장 등 자료가 전산으로 조회되면 → 원장 보관지에서 입력 후 거주지에서 전입(또는 재등록)

○ 구 원장 등 전산자료가 없으면 → 거주지에서 신규등록

〈직권재등록 전산처리요령〉

- 재등록 사유를 직권재등록 전산 처리 후 당연무효인 경우 직권정리 → 세대개인주소이력정리 업무에서 말소·거주불명 등록사항과 이전 주소 사항(2건)을 삭제한 후 직권정리 → 개인일반 사항정리 업무에서 초본 변동사항을 말소·거주불명 등록사항 이전의 주소 변동사항으로 수정
- 작업내역 확인 : 자료관리 → [5360]직권정리내역열람 및 출력
- 삭제된 주소이력 복구 : 관련업무 → 원장수기폐지 → [6421]삭제자료복구 (이력자료)
- 현역입영자·장기요양자·수감자·보호시설에 입소한 가정폭력피해자는 신고 말소·거주 불명 등록의 경우에도 말소·거주불명 등록자가 관련 증빙서류(입영확인서, 수감확인서 등)를 첨부하여 재등록신고 하면 현재 거주지에서 직권재등록 처리하고 거주불명 등록기록을 삭제할 수 있다.
- ※ 예외, 당연 무효인 경우에만 기록을 삭제할 수 있음. 따라서, 국적상실, 사망자 등이 주민등록 말소되기 전 거짓으로 전입신고하여 처리된 경우의 기록은 삭제하지 않고 보존함.

다 말소·거주불명 등록지에서 주민등록표 정리

(1) 세대원 전부를 재등록한 경우

“경기도 광명시 광명동 1-1”에서 거주하던 김문환(직계: 3, 동거 1)이 “2013. 5. 1. 무단전출 직권거주불명 등록되었다가 2013. 7. 1. 서울 종로구 효자동에 재등록 및 전입신고를 한 경우

(가) 세대별주민등록표 정리요령

거주불명 표시된 주소란 아래 란에 재등록 주소와 재등록 신고일자와 전출일자를 입력한다.

〈세대별주민등록표〉

주 소 이 동 사 항	통 / 반	주 소	전 입 일 자	전 출 일 자
	3 / 1	1. 경기도 안양시 안양동 5-1	1968. 10. 20.	1990. 3. 3.
	2 / 2	2. 경기도 광명시 광명동 1-1	1990. 3. 4.	2013. 7. 1.
	/	3. 2013. 5. 1. 무단전출직권 거주불명 등록		
	2 / 2	4. 서울 종로구 효자동	2013. 7. 1. 재등록	

(나) 개인별주민등록표 정리요령

재등록주소와 재등록신고일자 및 사유, 전출일자, 담당자 성명을 입력한다.

〈개인별주민등록표〉

주소이동사항	주 소 (동/반)			전 입		전 출		변 동 사 유
	1	경기도 안양시 안양동 5-1	3/1	1968.10.20.	확인 (인)	1990. 3. 3.	확인 (인)	
	2	경기도 광명시 광명동 1-1	2/1	1990. 3. 4.		2013. 7. 1.		2013.5.1. 무단전출 직권거주불명 등록
	3	서울 종로구 효자동	7/3	2013. 7. 1.				재등록

(2) 세대원 일부가 재등록한 경우

(가) 재등록자의 각 해당란을 입력한 후 변동사유란에 재등록신고일자와 사유(재등록)를 입력한다.

(나) 개인별주민등록표는 세대전부 재등록할 때의 정리요령과 동일하다.

(다) 말소된 주민등록표는 2005. 7. 31. 기준 당시 보관지에서 보관한다.

(주민등록표 종이원장 정리 및 이송 금지)

〈세대별주민등록표〉

세대주와의 관계	번호	성 명	주민등록번호	생 년 월 일	등록 기준지 확인	변 동 사 유
~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~
자	3	김선수	680502-1155111	1968년 5월 2일		2013. 5. 1. 무단전출 직권 거주불명 등록
자	4	김선수	680502-1155111	1968년 5월 2일		2013. 7. 1. 재등록

※ 직권정정 처리한 경우에는 공부의 전입일자 및 변동사유란에 직권정정일자와 해당사유를 입력한다.

### 3 정정(법 제13조, 영 제20조)

주민이 신고한 사항에 변동이 있거나, 사실과 다른 경우 이를 바르게 정리하고자 하는 업무로서 정정되는 사항, 정정일자와 사유, 담당공무원의 성명을 입력한다.

#### 가 주민등록 정정의 종류 및 관련서식

- (1) 주민신고에 의한 정정 : 정정(말소)신고서(영 제9호서식, 영 제9호의2 서식)
- (2) 직권조치에 의한 정정 : 사실조사서(영 제19호서식)
- (3) 이의신청 등에 의한 정정 : 이의신청서(영 제25호서식)
- (4) 가족관계등록신고에 의한 정정 : 가족관계등록사항 통보(영 제11호서식)

#### 나 정정 절차

- (1) 신고(신청) 또는 직권에 의하여 관련서류를 확인 또는 조회한 후 주민등록표와 관련공부를 정정하고 정정일자와 사유, 담당자의 성명을 입력한다. 다만 주민등록번호를 직권에 의하여 정정하는 경우에는 직권조치절차에 따라 번호 정정 신청할 것을 최고 또는 공고한 후 주민등록번호 정정절차에 따라 정정하여야 한다.(영 제8조①②)
- (2) 정정사항을 관계기관에 통보(영 제12호 서식)하고 해당 주민에게 고지  
(등록기준지, 성별, 생년월일, 주민등록번호 정정사항 등)
- (3) 등록기준지 통보결과 상이하다고 회신되었을 경우에는 직권정정 후 직권 정정 사항을 해당주민에게 통보
- (4) 정정자가 17세 이상인 경우에는 주민등록증 재발급(종전의 주민등록증 회수)

#### 다 주민 신고에 의한 정정(법 제13조, 영 제20조)

- (1) 가족관계등록신고에 의한 정정
  - (가) 주민등록과 가족관계등록 관리기관이 동일한 경우
    - 가족관계등록 등에 관한 법에 의하여 가족관계등록신고를 접수한 경우에는 가족관계등록신고로써 가족관계등록부를 정리하고 주민등록표를 정정하여야 한다.

## (나) 주민등록과 가족관계등록 관리기관이 다른 경우

- 1) 등록기준지에서 가족관계등록신고를 받은 경우에는 가족관계등록부를 정리 하고 주민등록관리기관에 가족관계등록신고사항을 통보(영 제11호 서식) 한다.
- 2) 주민등록 관리기관에서는 가족관계등록사항 통보에 의거 주민등록표를 정정한다.
- 3) 주민등록지에서 가족관계등록신고서를 접수한 경우에는 가족관계등록 신고서에 의하여 주민등록표를 정정한 후 가족관계등록신고서를 등록 기준으로 이송 한다.
- 4) 등록기준지에서는 이송되어온 가족관계등록신고서에 의하여 가족관계등록부를 정리한다.

## (2) 주민등록신고에 의한 정정

## (가) 신분사항에 관한 정정신고

- 1) 신고된 주민등록사항에 대하여 변동이 있는 때에는 변동이 있는 날부터 14일 이내에 거주자와 영주귀국자는 영 제9호서식에 의하여 신고하여야 하고, 재외국민은 영 제9호의2서식에 의하여 신고하여야 한다.

※ 신고된 주민등록사항이 가족관계등록부의 사항과 불일치하는 경우 거주지 읍·면·동에 영 제9호서식(거주자, 영주귀국자), 또는 영 제9호의2서식(재외국민)에 의하여 신고가능

- 2) 다음 사항에 대하여 정정신고를 한 때에는 가족관계등록부에 의하여 정정 신고사항을 대조확인 후 처리한다.

정 정 사 항	첨 부 서 류
① 등록기준지	• 가족관계 기본증명서(사유기재)
② 성명·생년월일·성별	• 가족관계 기본증명서(사유기재)

## (나) 도로명(지번)주소에 관한 정정신고

(현재 도로명(지번)주소의 정정 : 현재 거주지에서 정정)

- 1) 도로명(지번)주소 정정은 관계공부가 정정되거나 주민이 전입신고서를 착오로 기재하여 주민등록표와 실제 도로명(지번주소)이 다를 경우, 주민의 정정신고에 의해서 정정하는 업무이다.

※ 도로명(지번주소) 정정 : 관계공부 변동사항 발생 시 정정

실제 도로명(지번주소) 정정 : 주민이 전입신고 시 주소를 실제와 다르게 신고한 경우 실제 주소에 맞게 정정

- * (예시 1) 전입신고 당시 1번지, 지번분할로 현재 1-1번지로 변경된 경우
  - 1번지의 고시된 도로명주소로 변경된 경우, 토지의 실제지번인 1-1번지의 고시된 도로명주소에 따라 “실제 도로명주소변경”으로 처리
- * (예시 2) 전입신고 도로명 주소 세종로 1, 실제 도로명주소 세종로 2
  - ‘세종로 1’로 전입 신고한 기록은 남겨두고 실제 도로명 주소인 ‘세종로 2’에 따라 “실제 도로명 주소 정정”으로 처리

2) 도로명(지번)주소 정정에 관한 주민등록 정정신고서를 받은 읍·면·동장은 정정 신고사항을 관계공부(건물등기부등본, 건축물관리대장 또는 도로명주소 대장) 및 사실확인서류와 대조한 후 주민등록표를 정리하여야 한다.

- 지적공부¹²⁾에 의한 지번정정 : 지번분할, 지번합병, 지번경정, 등록전환 등의 지적공부 정리사유를 입력한다.(“2013. . . 지번분할”)
- 도로명주소 정정 : 도로명주소대장에 의한 주소 변경 등 정리사유를 입력한다.
- 전입신고 시 기재착오 : 관계입증서류 등에 따라 주민등록표를 정리 (“2013. . . 실제지번정정 등”)

※ 아파트 명칭 변경으로 인한 특수지번정정의 경우에도 지적공부로 확인하여 정정

#### 〈과거지번의 정정 : 현재 거주지에서 정정〉

- 주민이 과거지번의 정정을 요구하더라도 주민등록신고주의 원칙에 의거 소급정정은 불가함.
- 다만, 예외적으로 법원판결에 의한 경우에는 판결문을, 행정기관 착오에 의한 경우에는 전입신고서나 색인부 등 관련공부를 근거로 소급정정 가능함.

### (3) 기타 주민등록사항의 정정

법 제10조, 법 제10조의2의 신고사항 및 법에 규정된 신고사항에 대하여 변동이 있는 경우에는 그 변동이 있는 날부터 14일 이내에 정정신고를 하여야 하며(법 제13조), 이를 받은 읍·면·동장은 관계공부 또는 관계기관에 조회하여 주민등록사항을 정정하여야 한다.

- 12) 지적공부의 종류 : 토지대장, 임야대장, 공유지연명부, 대지권등록부, 지적도, 임야도, 경계점좌표등록부 등이 있으며 지번정정은 건물등기부등본 또는 건축물관리대장을 근거로 하여야 한다.
- 등기부등본은 표제부, 갑구, 을구로 구분되며 해당 등기소에 등록하는데, 표제부에는 소재지, 지번, 지목, 면적 등이 표기되며 갑구에서 소유권과 관련된 사항이, 을구에는 소유권이외의 권리(전세권, 저당권 등) 즉 채무관계 등의 권리가 표기된다.(종류 : 토지등기부등본, 건물등기부등본 등)
  - 건축물관리대장 : 현행 건축물 관련법에 해당되는 건축물에 대해서 관리하는 문서로 특정 건축물에 관련된 기재사항을 국가에서 대장으로 관리하는 문서이다. 건축물의 증·개축이나 재축 이전 대수선 용도 변경등 건축물의 표시에 관한 사항이나 건축물의 소유권 변동사항 등이 기재되어 있다.

## 라 이의신청 등에 의한 정정(법 제21조)

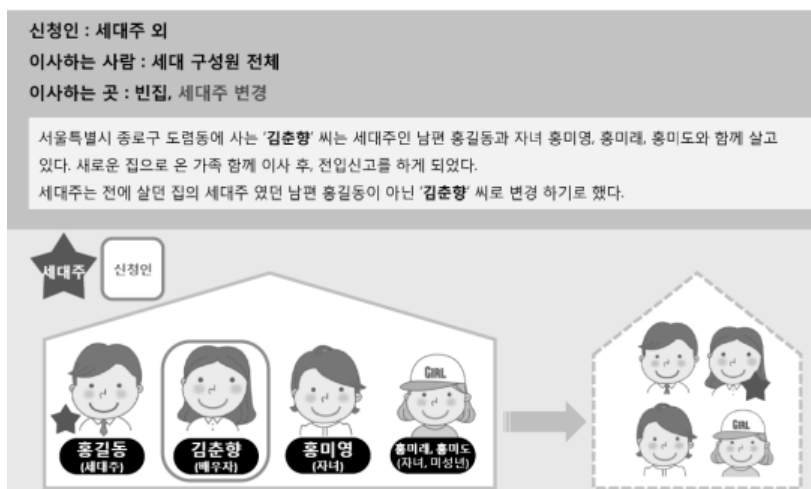
행정기관의 직권조치에 의하여 주민등록 또는 등록사항의 정정이나 말소·거주 불명등록의 처분을 받은 자로부터 그 처분에 대한 이의신청에 의하여 정리하는 경우 정리사유를 “이의신청정정”이라고 기재한다.

## 마 행정기관 직권정정

- (1) 신고의무자가 신고기간 내에 정정신고를 하지 않은 경우나 주민등록 관리기관이 부실하게 신고된 것을 발견한 때에는 7일 이상의 유예기간을 정하여 최고(영 제21호서식) 또는 공고(영 제22호서식)를 한 후 직권으로 주민등록을 정정하는 업무이다.(정정사유 : 직권정정)
  - (2) 직권정정을 한 때에는 그 사실을 신고의무자에게 직권조치한 날부터 14일 이내에 통지하되, 통지할 수 없는 때에는 공고하여야 한다.(법 제20조제7항, 영 제24호서식)
- ※ 지번정정의 경우에도 직권정정이 가능

## 바 세대주 변경에 의한 정정

- (1) 전입신고서(영 제15호의2서식, 제15호의 3서식)에 의한 세대주 변경
  - (가) 세대구성원 모두가 신 거주지에 전입신고 하면서 세대주를 변경하는 경우
    - 전입신고서에 현 세대주(전입자) 서명 또는 날인을 받아 전입신고처리와 동시에 세대주 변경처리





(나) 세대주를 포함하여 세대일부가 신거주지에 전입신고를 하여 전 거주지의 세대주를 변경하고자 하는 경우

- 전입신고서의 전출지란에 잔여세대의 세대주성명, 연락처 등의 기재사항을 근거로 전 거주지의 세대주 변경

전에 살던 곳	구분	[ ] 세대 모두 이동 [ ] 세대주 포함 일부 이동 [ ] 세대주 미포함 일부 이동		
	세대주	성명	남은 세대의 세대주 성명 (연락처)	
	주소	※ 현재 주민등록되어 있는 주소를 작성		

(다) 전에 살던 곳에서 세대주이던 자가 신 거주지로 이동하여 신 거주지의 세대주가 되는 경우

- 전입신고서에 신 거주지의 기존 세대주 서명 또는 날인을 받아 전입 신고와 동시에 세대합가 처리

**신청인 : 세대주 외**  
**이사는 사람 : 세대 구성원 중 일부(세대주 포함)**  
**이사는 곳 : 기존 세대주 있음, 이사는 곳 세대주를 변경**

서울특별시 중로구 도림동에 사는 '김춘향' 씨는 세대주인 남편 홍길동과 자녀 홍미영, 홍미래, 홍미도와 함께 살고 있다. '홍길동' 씨는 새로운 사업을 위해 아내와 둘이 아버지 '홍길순'의 집으로 이사를 하고 자녀는 계속 살기로 했다. 새로운 집의 세대주는 이전에 살던 곳의 세대주였던 '홍길동'으로 변경하기로 했다.

★ 세대주

신청인

- 신(新) 거주지의 기존 세대주가 새로운 세대주가 되도록 전입신고 처리 후 별도로 세대주 변경에 대한 정정신고(영 별지 제9호서식)

## ① 예) 세대합가로 전입신고

전에 살던 곳	구분	<input type="checkbox"/> 세대 모두 이동 <input checked="" type="checkbox"/> 세대주 포함 일부 이동 <input type="checkbox"/> 세대주 미포함 일부 이동		
	세대주	성명	남은 세대의 세대주 성명 (연락처)	
	주소	※ 현재 주민등록되어 있는 주소를 작성		
현재 사는 곳 (이사한 곳)	구분	<input type="checkbox"/> 세대 구성 <input type="checkbox"/> 다른 세대로 편입 <input checked="" type="checkbox"/> 세대 합가(두 세대주가 하나의 세대 구성)		
	세대주	성명	이몽룡 (서명 또는 인)	연락처
	주소	※ 주택의 이름, 동 번호 및 호수까지 작성 (호수가 없는 경우에는 층수를 작성합니다)		

## ② 예) 세대주 변경

신고 사항	신고 내용	<input type="checkbox"/> 정정(성명, 주민등록번호, 주소, 세대주와의 관계, 등록기준지) <input checked="" type="checkbox"/> 세대주 변경 <input type="checkbox"/> 세대 분가 <input type="checkbox"/> 세대 합가 <input type="checkbox"/> 말소 <input type="checkbox"/> 거주불명 등록				
	신고 사유	※ 거주불명 등록신고 시 작성 (예 : 실종, 가출 등)				
	대상자 인적 사항	세대주와의 관계	성명	주민등록번호	정정 전	정정 후
		본인	이몽룡	123456 -1234567	이몽룡	홍길동
세대주 변경사항	변경 전 세대주 성명 이몽룡 (서명 또는 인)			변경 후 세대주 성명 홍길동 (서명 또는 인)		

## (2) 정정신고서(영 제9호서식, 영 제9호의2서식)에 의한 세대주 변경

(가) 현 거주지에서 거주지이동 없이 세대주를 변경하는 경우에는 정정신고서에  
전(前) 세대주의 서명 또는 날인을 받아 세대주 변경 처리

### 〈세대주 변경 신고 관련(행정안전부 주민과-3426(2019.7.1.))〉

#### 1. 신고의무자

- 세대주 변경을 위한 정정신고를 하는 경우 신고의무자인 세대주는 세대주 변경 전(前)의 세대주를 의미함
- 세대원인 본인이 정정신고를 하는 경우에는 별도로 세대주의 위임을 받지 않아도 되며, 다만 같은 세대에 속하지 않는 세대주의 직계혈족 등은 세대주의 위임을 받아야 신고할 수 있음

#### 2. 관련 예시

- 부(父)의 세대에 속한 세대원인 자녀가 본인을 세대주로 세대주 변경신고하는 경우, 신고 의무자인 세대원 본인이 신고하는 경우로서 별도로 세대주의 위임을 받을 필요가 없으며,
- 전(前) 세대주인 부(父)의 서명 또는 확인과 변경 후(後) 세대주인 본인의 서명 또는 확인을 정정신고서에 기재하였다면 정정신고서는 주민등록법상 적법하게 처리된 사항임

(나) 세대주의 사망, 실종, 말소·거주불명 등록 등의 사유발생으로 세대주가 변경되는 경우에는 정정신고 대상이므로 정정신고서를 접수하여 세대주 변경 처리

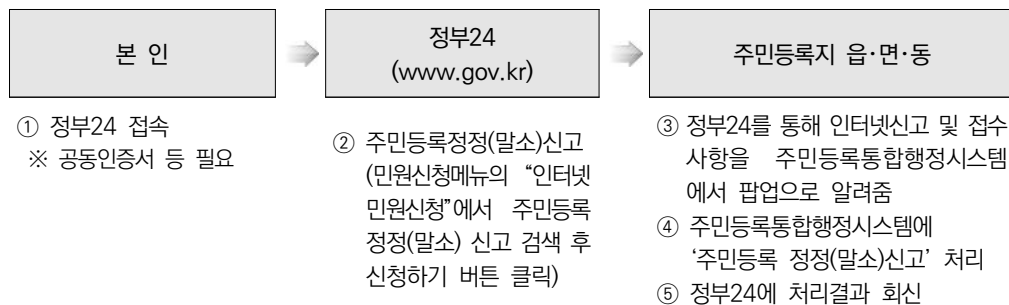
- 등록기준지로부터 통보받은 경우와 주민등록지에서 사망신고를 접수한 경우로 세대주 정정신고 신고의무자가 없어 신고를 못하는 경우에는 세대별 주민등록표 기재순위에 따라 직권으로 세대주를 선정함을 안내

※ 동일 지번내 두 세대가 한 세대로 합가 또는 한 세대가 두 세대로 분가하는 경우에는 정정신고서 (영 제9호서식, 영 제9호의2서식)에 의해 처리함(동일 지번내 주소 또는 거소를 이전한 것이 아니므로 전입신고서로 처리할 수 없음)

### (3) 세대주 변경사실 통보서비스 신설(영 제20조제3항)

세대주를 변경하는 정정이 있는 경우, 세대주 본인이 사전 신청 시 휴대전화 문자 전송의 방법으로 세대주 변경사실 통보 가능(규칙 제1호의15서식)

### 〈정부24 주민등록 정정(말소) 신고〉



## 4 말소(법 제8조, 제14조, 제20조 등)

주민등록 말소는 주민등록된 사항의 말소 사유가 발생한 때 가족관계등록신고에 의하거나, 행정기관의 직권조치에 의해 이루어진다.

### 가 말소의 종류

#### (1) 신고에 의한 말소

가족관계등록신고에 의한 말소(사망, 실종¹³⁾ 등)

#### (2) 직권 말소

(가) 이중등록자 말소(2개 읍·면·동 이상에 주민등록 또는 말소(거주불명등록) 자로 등록된 자)

(나) 국적상실·국적이탈로 인한 말소

### 나 신고에 의한 말소

#### (1) 가족관계등록신고에 의한 말소

##### (가) 주민등록지에서 사망 또는 실종신고 신고 접수 시

주민등록지에서 가족관계 등의 등록에 관한 법률에 의한 신고로 같음 처리되는 사망 또는 실종신고 신고서를 접수하였을 때에는 당해인의 주민 등록표를 말소 정리한다. 이 경우 사망 또는 실종된 자가 세대주인 경우에는 정정신고서(세대주변경)를 받아 세대별주민등록표를 재작성(사유 : “세대주 사망·실종”)한다.

##### (나) 등록기준지에서의 사망 또는 실종신고 신고 접수 시

등록기준지에서 사망 또는 실종신고 신고서를 접수한 때에는 가족관계 등록부를 정리한 후 가족관계등록 신고사항(영 제11호서식)을 주민등록지에 통보하고,

13) 실종신고 : 부재자의 생사불명의 상태가 계속하여 사망했을 것이라는 추측이 강한 경우에 그를 사망한 것으로 의제하여 그 신분이나 재산관계를 확정시키는 제도이다. 실종신고는 종래의 주소 또는 거소를 떠난 자, 즉 부재자의 생사가 보통실종은 5년, 전쟁실종·선박실종·위난실종 등 특별실종에 대해서는 1년 동안 계속하여 행방을 알 수 없는 경우에 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 가정법원이 선고한다(민법 제27조).

- 실종신고가 있으면 실종자는 실종기간이 만료한 때에 사망한 것으로 보는 것(민법 제28조)이기 때문에 살아 있다는 반증이 있더라도 신고가 취소되지 않는 이상 사망한 것으로 취급된다. 실종신고의 효과는 실종기간이 만료된 때로 소급한다.

주민등록지에서는 가족관계등록사항 통보에 의거 주민등록표를 정리하고 사망 또는 실종된 자가 세대주인 경우에는 세대별 주민등록표 기재순에 의거 세대주를 선정하여 세대별 주민등록표를 재작성한다.

※ 사망·실종 등 가족관계등록 신고 접수 : 시·구 또는 읍·면

#### (다) 단독세대주의 실종 시

실종은 가족관계등록에 관한 법률에 따라 처리하여야 하므로 직권처리가 불가하나, 비거주 사실에 의한 '직권 거주불명 등록' 처리는 가능함.

### 다 직권 말소

#### (1) 사망자 직권말소

사망자의 경우 가족관계등록 신고전이라도 실제 사망이 확인되면 읍·면·동장의 사실조사에 의하여 직권조치가 가능하다.

#### (2) 이중등록자 말소

주민등록이 이중등록되어 있음을 발견한 때에는 해당 주민에게 이중등록 사실을 통보하고 주민등록을 정리하도록 7일 이상의 유예기간을 정하여 최고하고, 최고할 수 없는 경우에는 7일 이상 공고한 후 주민등록을 직권으로 말소한다. 이 경우 거짓신고로 인한 이중등록자임이 확인될 경우에는 법 제37조의 규정에 의하여 고발조치한다.(2005.8.1.부터 말소된 주민등록표는 이송불가)

#### 〈이중등록자 예시 및 주민등록표 정리요령〉

(가) 2개 기관에 거주자로 등록된 경우 ⇒ 실제 거주지 읍·면·동이 최고·공고

- 1) 주민등록 이중신고자 : 실제 거주하지 않는 읍·면·동에서는 위 말소절차에 의해 주민등록을 말소한 후, 말소대장에 말소사유, 현재 거주지, 정리일자 기록
- 2) 실제로는 전출하였으나 공부 미정리로 이중등록 : 전출지 읍·면·동에서 세대별·개인별 주민등록표를 전출정리하여 현재 거주지 읍·면·동으로 전송한다.

(나) 2개 기관에 각각 거주자와 말소자(거주불명자)로 등록된 경우 ⇒ 거주지 읍·면·동이 최고·공고

(다) 2개 기관에 말소자로 등록된 경우 ⇒ 최근 말소지 읍·면·동이 우선

- 1) 먼저 말소된 기관에서 최근 말소된 주민등록지와 송부일자를 말소대장에 말소사유, 현재 거주지, 정리일자를 기록한다.
- 2) 이 경우 말소자에게 최고할 수 없으므로 7일 이상 공고한 후 직권으로 말소한다.

※ 전산자료 정리 시 유의사항

- 이중 등록된 자료의 등록시점을 기준으로 내용을 합철하되, 합철일자와 사유, 폐기 주민등록번호 등을 입력 조치

(3) 국적상실¹⁴⁾로 인한 말소

법 제14조에 따라 주민등록지 읍·면·동에서 가족관계등록 변동사항(국적상실)을  
통보받으면 직권으로 주민등록 말소

**〈법무부 국적상실 업무 관련 안내(법무부 국적과-7354(2018.8.21.))〉**

## 1. 유의사항

- 선천적 복수국적이 아닌 대한민국 국민이 외국여권 등을 소지하여 그 외국국적을 가진 것이 확인되는 경우, 대상자의 가족관계등록부가 존재한다하더라도 이는 국적상실로 정리해야 할 대상  
※ (관련 규정) 외국국적을 취득함으로써 대한민국 국적을 상실하게 된 자에 대하여 그 외국국적의 취득일을 알 수 없으면 그가 사용하는 외국 여권의 최초 발급일에 그 외국 국적을 취득한 것을 추정(국적법 제15조)

## 2. 협조요청

- 선천적 복수국적이 아닌 대한민국 국민이 외국여권 등을 소지하여 그 외국국적을 가진 것이 확인되는 경우 지체없이 출입국·외국인청장 등에게 그 사실을 통보하고, 주민등록법 제14조에 따라 가족관계등록 신고사항(국적상실)을 통보받으면 국적상실자의 주민등록을 말소  
※ (근거규정) 국적법 제16조, 영 제20조

(4) 국적이탈¹⁵⁾로 인한 말소

등록기준지에서 국적이탈사항을 법무부로부터 통보받아 정리한 때에는 주민등록지에  
그 사항을 통보하고, 이 통보를 받은 주민등록지에서는 주민등록을 말소하여야 하며,  
이미 말소가 되어 있다면, 주민등록표에 국적이탈사항을 추가로 입력한다.

**라 이의신청에 의한 말소**

- 직권조치에 의하여 주민등록을 하였으나 해당주민의 이의신청으로 주민등록을 말소하는 경우로 이때 사유는 “이의신청정정”으로 정리한다.

**마 주민등록 말소에 따른 사무처리요령**

## (1) 주민등록 말소 대장 비치

주민등록 말소자에 대한 효율적인 관리를 위하여 주민등록 말소·거주불명  
대장(편람8호서식)을 비치·활용한다.(전산처리 시는 말소자 명부를 출력하여 활용)

14) 자발적으로 다른 나라의 국적을 취득함으로써 인한 국적상실

15) 국적이탈은 이중국적자인 자신의 요청에 따른 국적상실로서 국적을 이탈하기 위해서는 법무부장관에게 국적이탈신고서를 제출하고, 법무부장관은 국적이탈의 신고를 수리하였을 때에는 본인 및 등록기준지에 통보하고, 관보에 그 뜻을 고시한다. 국적이탈자가 주민등록이 되어 있는 것을 알았을 때에는 주민등록지에도 통보한다.

**(2) 주민등록증 회수 및 처리**

- (가) 주민등록증을 발급받은 자가 사망한 경우, 사망신고 접수 시 사망자의 주민등록증을 회수하여야 한다. 단, 분실 등으로 회수하지 못할 경우에는 사망신고서 회수란에 분실사유를 기재하고 개인별주민등록표예비란에 사유를 전산입력한다.
- (나) 주민등록증을 회수한 경우에는 주민등록증 회수(인계)대장(영 제36호서식)에 등재하고 매분기별로 시·군·구에 인계하여 소각 또는 파쇄하여야 한다.

**5 거주불명 등록(법 제20조, 영 제27조~제31조)**

주민등록 거주불명 등록은 주민등록된 사항의 거주불명 등록 사유가 발생한 때 주민의 신고에 의하거나, 행정기관의 직권조치에 의해 이루어진다.

**가 거주불명 등록의 종류****(1) 신고에 의한 거주불명 등록**

주민의 신고(세대주, 세대를 관리하는 자)에 의한 거주불명 등록(가출, 행방불명 등)

**(2) 직권 거주불명 등록**

- (가) 허위신고자 직권 거주불명 등록(투기, 우수학교배정, 이주보상금수령 등 목적)
- (나) 무단전출자 직권 거주불명 등록(건물 소유주·임대인, 채권·채무 이해 관계자 등)
  - 해당 주소지에 대상자가 실제 거주하고 있지 않다고 인정할 만한 상당한 이유가 있음을 입증하는 경우, 읍·면·동장의 사실조사 및 직권조치의 근거가 됨

**나 신고에 의한 거주불명 등록****(1) 주민의 신고에 의한 거주불명 등록**

- (가) 세대원(세대주 포함) 중 일부가 가출 등으로 주민등록사항을 거주불명 등록할 사유가 발생한 때에는 그 세대주(세대원 등)로부터 거주불명 등록 신고(영 제9호 서식, 영 제9호의2 서식)를 받아 처리한다.

- 이 경우 직권 거주불명 등록 절차와 동일하게 법 제20조에 따른 사실조사 및 최고·공고 후 거주사실이 불분명하다고 확인되는 경우 거주불명 등록 처리 및 직권조치 사실도 통지하도록 함

(나) 세대주가 거주불명 등록되면 세대별주민등록표를 재작성한다.(사유: “세대주 거주불명 등록”)

## 다 직권 거주불명 등록

### (1) 허위신고자 직권 거주불명 등록

실제 거주하지 않으면서 전입신고만 한 경우 이·통장의 사후 확인결과와 담당 공무원의 사실조사서에 의거 조사한 후 7일 이상의 유예기간을 정하여 최고하고, 최고할 수 없는 경우에는 7일 이상 공고한 후 주민등록을 직권으로 거주불명 등록하고 허위신고자임이 명백할 때에는 고발¹⁶⁾조치(편람 제15호 서식)한다.

### (2) 무단전출 직권 거주불명 등록

거주지를 이동한 후 14일(전입신고 기간)이 지난 경우에는 담당공무원이 주민등록 사실조사서에 의거 조사한 후 7일 이상의 유예기간을 정하여 최고하고, 최고할 수 없는 경우에는 7일 이상 공고한 후 주민등록을 직권으로 거주불명 등록 조치한다.

## 라 이의신청에 의한 거주불명 등록

직권조치에 의하여 주민등록을 하였으나 해당주민의 이의신청으로 주민등록을 거주불명 등록하는 경우로, 이때 사유는 “이의신청정정”으로 정리한다.

## 마 주민등록 거주불명 등록에 따른 사무처리요령

### (1) 주민등록 말소·거주불명 등록대장 비치

주민등록 거주불명 등록자에 대한 효율적인 관리를 위하여 주민등록 말소·거주불명 등록대장(편람 제18호서식)을 비치·활용한다(전산처리 시는 거주불명 등록자 명부를 출력하여 활용).

16) 고발 : 범인 또는 피해자 이외의 제3자가 수사기관에 범죄사실을 신고하여 그 소추(訴追)를 요구하는 의사표시로 자기의 범죄사실을 신고하는 자수(自首)와 구별되고, 누구든 범죄가 있다고 사료되는 때에는 고발할 수 있음(형사소송법 제234조).



## 바 주민등록 거주불명 등록에 대한 특례

### (1) 사실조사에 따른 거주불명 등록(법 제20조제5항, 제6항)

(가) 건물 소유주 등 요청 또는 이·통장 전입신고 사후확인 결과에 따라 조사 실시

※ 건물 소유주, 임차인 등 재산권자 요청 시 : 수시조사  
이해관계자 요청 시 : 정기조사를 제외한 달 월 1회

(나) 최고·공고 후 마지막 신고한 주소지에 1년간 “직권 거주불명 등록” 표시

(다) 1년이 지나면 “분기별로 대상자를 확정”하여 2회 공고(각 7일 이상)

(라) 관할 읍·면·동 주소로 “행정상 주소이전” 직권조치

(마) 직권조치 사실에 대해 공고(공고일 포함 14일 이상)

#### 〈건물소유주 등 거주불명등록 요청 관련〉

##### 1. 신청방법

- 건물소유주 등 제3자 거주불명 등록 요청은 법 제10조에 규정된 사항의 신고된 내용이 사실과 다르다고 인정할 만한 상당한 이유가 있음을 입증하는 서류(반송된 우편물 등)와 이해관계 당사자임을 입증하는 서류(임대차계약서 등)를 첨부하여 신청해야 함
- ※ 법인·기관이 소유주 등인 경우 신청자의 소속 사원증 또는 재직증명서 등을 추가 확인
- 이 경우에도 위임장을 통한 제3자 위임은 가능함

##### 2. 거주불명등록 요청에 따른 회신방법

- 제3자의 거주불명 등록 요청은 「주민등록법」이 아닌 「민원 처리에 관한 법률」에 따른 민원 신청이며, 언제 누구에 대하여 사실조사를 실시하는 등 절차를 이행하였다는 내용으로 문서로 회신(거주불명 등록 여부는 개인정보에 해당하므로 회신 불가 → 전입세대 열람 및 등·초본 교부신청을 통해 확인토록 안내)

##### 3. 행정상 관리주소 이전 관련

- 건물 소유주 등이 직권거주불명 등록과 함께 행정상 관리주소 이전을 요구 할 경우에는 “직권 거주불명 등록”과 “행정상 주소이전” 공고를 병기하여 2회 공고 후, 읍·면·동 주소로 옮긴 후 행정상 주소이전 직권조치 사항에 대한 공고 1회(14일 이상)를 하면 됨
- ※ 건물 소유주 등이 직권거주불명 등록되고 1년이 지나지 않은 자의 행정상 관리주소 이전 (거주불명등록 주소이전)을 요구할 경우에는 1년이 지난 자의 처리절차와 동일하게 처리
- ※ “행정상 주소이전” 된 거주불명 등록자를 수신자로 발송된 우편물 처리방법
  - 등기·일반우편물이 도착하면 수취인 없음으로 즉시 반송조치 또는 읍·면·동장이 거주불명 등록자의 우편물 관리를 위해 우체통을 설치하여 일정기간 자체 운영하는 것도 가능

## 6 사실조사 및 직권조치

### 〈사실조사·최고(공고) 및 직권조치의 개요〉

1. 사실조사  
주민등록신고사항에 대하여 사실과 상이하다고 인정할 만한 상당한 이유가 있을 때에 담당공무원으로 하여금 그 사실을 조사하도록 한 절차임
2. 최고(공고)¹⁷⁾  
사실조사 후 7일 이상의 기간을 정하여 주민에게 사실과 일치되도록 신고할 것을 촉구하는 통보절차이며 최고서가 반송되는 등 최고절차를 이행할 수 없는 경우에는 최고기간 종료 후 7일 이상의 기간을 정하여 공고함
3. 직권조치  
주민의 신고의무 불이행사항에 대하여 신고할 것을 촉구(최고, 공고) 하였음에도 신고하지 않는 경우에 주민등록을 직권으로 등록·정정·말소·거주불명 등록하는 조치임

### 가 사실조사(법 제20조, 영 제27조)

관할 구역 내에 거주하는 주민을 정확히 파악, 실제 주민의 거주상황과 주민등록 사항이 일치하도록 주민등록표를 정확히 정리하는 데 그 목적이 있음

#### (1) 사실조사의 종류

(가) 정기조사 : 매년 1회 이상

읍·면·동장은 매년 1회 이상 시장·군수·구청장의 지원을 받아 거주사실과 주민등록표를 대조·확인하여 주민등록과 거주사실을 일치시켜야 한다.

(나) 수시조사 : 주민등록신고사항이 사실과 다름을 발견한 때

#### (2) 사실조사 대상

(가) 거주지 이동 후 전입신고를 하지 않은 자(무단전출자)

(나) 거주지를 옮기지 않고 주민등록만 이전한 자(무단전입자, 허위전입자 등)

(다) 주민등록을 하지 않은 자(출생자 포함)

(라) 사망 후 주민등록이 말소되지 않은 자

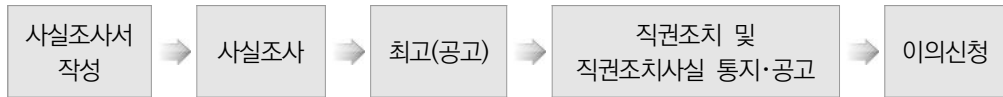
(마) 국외이주 후 신고를 하지 않은 자

17) 최고 : 일정한 행위를 하도록 상대방에게 요구(독촉)하는 의사의 통지

공고 : 관청이나 공공단체 등이 광고나 게시 등에 의하여 어떤 사항을 널리 일반 대중에게 알리는 일

- (바) 주민등록증 발급대상자로서 발급신청을 하지 않은 자
- (사) 주민등록증 뒷면의 주소변동사항란 미정리자
- (아) 주민등록표의 기재내용과 가족관계등록부 기재내용이 상이한 자
- (자) 기타 필요한 사항(타 지방자치단체의 공문 요청이 있는 경우 등)

### (3) 사실조사 요령(법 제20조)



- (가) 관내 모든 세대를 대상으로 주민등록표 기재사항과 실제거주 상황을 조사한다.  
※ 맞벌이 가구 및 1인 가구 증가 등에 따라 2022년부터 정기조사 시 비대면조사와 방문조사를 병행
- (나) 전 세대에 대한 전수조사는 세대명부를 작성하여 실시하고, 전수조사결과 불일치자에 대하여는 사실조사서를 작성하여 조사를 실시한다.
- (다) 무단전입자 등 정리대상자는 자진신고 하도록 계도·촉구한다.
- (라) 사실조사서에 신고의무자(세대주나 세대를 관리하는 자 또는 본인)의 확인을 받고, 확인을 받을 수 없는 경우에는 이·통장 또는 공무원의 사실조사로써 갈음 처리한다.
- (마) 사실조사 시에는 사실조사원증명서(영 별지 제20호 서식)를 제시하여야 한다.

### (4) 최고 또는 공고

- (가) 사실조사결과 신고사항과 불일치자에 대하여는 최고장(영 별지 제21호서식)을 발부하여 신고할 것을 촉구한다.
- (나) 최고를 하였으나 반송, 수취 거절, 수취인 불명 등으로 최고장을 전달할 수 없는 자에 대하여는 공고(영 별지 제22호서식)하여야 한다.
- (다) 최고 사실을 휴대전화에 의한 문자전송 등의 방법으로 신고의무자에게 통보할 수 있다.(영 제28조제3항)
- (라) 공고는 읍·면·동 주민센터의 게시판과 인터넷 홈페이지에 게시하는 방법으로 할 수 있다.(영 제28조제4항)
- (마) 최고나 공고를 하는 때에는 7일 이상의 유예기간을 두어야 하며(영 제28조제5항) 유예기간을 정할 경우에는 우편물의 송달기간을 감안하여 작성한다.

## 나 사실조사서 작성 방법(영 별지 제19호 서식)

거주불명 등록 처분 등은 사실조사서에 근거하므로 사실조사서에 조사방법 및 전입이후 거주상태 등에 대하여 구체적으로 작성할 필요가 있음

※ 무리하게 거주불명 등록이 되지 않도록 주민등록상 사실조사 대상자의 연락처가 있는 경우 대상자의 진술 확보를 하도록 함

### 사실조사서 조사내용 작성방식 표준화 예시

#### ① 조사방법 및 이유

##### 기재내용

- 방문 일시 및 방문자 성명  
(예시) ○○년 ○○월 ○○일 00:00, ○○ 담당 ○○○ 주무관
- 부재 시 안내표 부착 일시 및 내용, 사진 첨부  
(예시) ○○년 ○○월 ○○일 부재하여 ○○내용을 기재하여 안내표 부착(안내표 부착 사진 첨부)
- 조사이유(신고·직권 거주불명 등록 여부 / 신고 거주불명 등록의 경우 신고사유 기재)  
(예시) 세대주 ○○ 가족로 세대관리자인 세대주의 자녀인 세대관리자 ○○이 신고 거주불명 등록 요청

#### ② 전입 이후 거주 상태

##### 기재내용

- 취사·가재도구 존재 여부(사진 첨부)  
(예시) 대상자의 옷가지 등 짐이 없음
- 수도·전기 사용 여부(사진 첨부)  
(예시) 수도·전기 계량기 확인 결과 사용 흔적이 없고 관리사무소 방문을 통해 관리비 등을 ○○개월 체납한 것을 확인하였음
- 우편물 수령 여부(사진 첨부)  
(예시) 우편함 확인 결과 ○○개월 치 우편물 미수령 확인하였음
- 이·통장 진술(이름, 주민등록번호 등 인적사항과 진술 일시 및 장소 기재)  
(예시) 관할 통장(이름: ○○○, 주민등록번호: ○○○)과 ○월 ○일 ○시에 ○○에서 면담결과 해당자가 최근 거주지에 거주하지 않음을 확인하였음
- 기타 참고인 진술(이름, 주민등록번호, 거주지 등 인적사항과 진술 일시 및 장소 기재)  
(예시) 주변 이웃·관리인(이름: ○○○, 주민등록번호: ○○○, 대상자 옆집 ○○호 거주)과 ○월 ○일 ○시에 ○○에서 면담결과 해당자가 최근 거주하지 않음을 확인하였음
- 대상자 진술(통화 여부 및 일시, 통화 내용, 신고사유가 맞는지 확인 여부)  
(예시) 대상자 휴대전화 번호(×××-×××)로 ○○월 ○○시 통화, 세대원의 신고 사유인 가출이 맞는지 확인하였음

**다 직권조치(법 제20조, 영 제27조 내지 제31조)****(1) 직권조치 내용**

- (가) 최고나 공고를 하여도 정하여진 기간내에 신고를 하지 아니한 자에게는 사실조사, 공부상의 근거 또는 이·통장(또는 관계공무원)의 사실 확인에 의하여 주민등록표를 정리(등록·정정·말소·거주불명 등록)한다.
- (나) 무단전입자로서 전입신고를 하도록 최고나 공고를 받고도 주민등록을 기피할 목적으로 기간 내에 신고를 하지 아니한 자는 과태료를 부과한다.(법 제40조)
- (다) 직권조치사항은 주민등록표의 주소란 또는 변동사유란에 정리연월일, 정리 사유와 담당자의 성명을 기록한다.(영 제30조)

**〈직권조치 시 유의사항〉**

- 1) 최고·공고절차를 거치지 않고 직권정리한 주민등록표는 하자있는 행정행위로 당연무효임.
- 2) 현역입영자, 합숙하여 복무하고 있는 대체복무요원, 장기요양자, 수감자, 보호시설에 입소한 가정폭력 피해자는 해당 주소에 거주할 수 없는 사정을 감안하여 직권 말소·거주불명 등록을 하지 아니함 (영 제30조 제2항)
- 3) 이미 장기출타신고한 자를 말소신청 시 허위신고 또는 장기출타자의 소재파악이 불가능한 경우에는 직권 말소·거주불명 등록을 할 수 있다.  
※ 장기출타신고제는 2006.3.1.부터 폐지

**(2) 직권조치 처리절차****(가) 직권등록****1) 세대 전부를 등록하는 경우**

- 가) 세대별 주민등록표를 작성하여 전입일자란에 “직권등록 연월일”과 사유 (“직권등록”)를 입력한다.
- 나) 개인별 주민등록표를 작성하여 전입란에 직권등록 연월일을, 변동 사유란에 직권등록 연월일과 사유(“직권등록”)를 입력한다.
- 다) 세대명부에 직권등록 세대로 새로이 등재하여 정리한다.

## 2) 세대의 일부를 등록하는 경우

가) 세대별 주민등록표의 해당 변경사유란에 등록연월일과 “직권등록 연월일”과 사유(“직권등록”)를 입력한다.

나) 개인별 주민등록표는 세대 전부등록의 정리요령과 같다.

## (나) 직권정정

주민등록표의 정정 해당사항에 대하여 정정년월일과 사유(“직권정정”)를 입력한다.

## (다) 직권 말소·거주불명 등록(영 제30조)

## 1) 세대주 또는 세대주를 포함한 일부를 말소·거주불명 등록한 경우

세대주 또는 세대주를 포함한 일부를 말소·거주불명 등록한 경우에는 세대별 주민등록표를 재작성하여야 한다.

## 2) 세대전부 말소·거주불명 등록인 경우

가) 세대별 주민등록표에는 주소이동사항 부분의 주소란에 말소·거주불명 등록 연월일과 사유(“직권 말소·거주불명등록”)를 입력한다.

나) 개인별 주민등록표에는 주소이동사항 부분의 변동사유란에 말소·거주불명 등록 연월일과 사유(“직권 말소·거주불명등록”)를 입력한다.

다) 세대명부에는 당해 말소·거주불명 등록 세대에 대하여 말소·거주불명 등록 사항을 정리한다.

☞ 무단전출인 경우에는 “무단전출 거주불명 등록”, 사망인 경우는 “사망 직권말소”로 정리

## 3) 세대일부를 말소·거주불명 등록한 경우

가) 세대별 주민등록표는 해당 말소·거주불명 등록자에 대하여 정리한다.

나) 개인별 주민등록표는 세대전부 말소·거주불명 등록한 경우의 정리요령과 같다.

## (라) 주민등록표 기재요령

## 〈세대전부가 말소·거주불명 등록된 경우〉

경기도 광명시 광명동 1번지 1호에 거주하던 세대주 홍성호의 세대원 전부가 2013. 5. 10. 무단전출로 직권 말소·거주불명 등록된 경우

## 〈세대별주민등록표〉

주소이동사항	통 / 반	주 소	전 입 일 자	전 출 일 자
	3 / 1	1. 경기도 안양시 안양동 5-1	1968. 10. 20.	1981. 3. 10.
	2 / 2	2. 경기도 광명시 광명동 1-1	1981. 3. 11.	
		상 동	2013. 5. 10. 무단전출직권 거주불명 등록	

## 〈개인별주민등록표〉

주소이동사항	주 소 (통/반)			전 입		전 출		변 동 사 유
	1	경기도 안양시 안양동 5-1	3/1	1968.10.20.		1981. 3.10.		
	2	경기도 광명시 광명동 1-1	2/2	1981. 3.11.				1981.3.18. 전입신고
	3	상 동		2013.5.10.				2013.5.10. 무단전출 직권 거주불명 등록

## 〈세대일부가 말소·거주불명 등록된 경우〉

경기도 광명시 광명동 1번지 1호에 거주하던 세대주 홍성호의 자 홍기선이 2013. 5. 10. 무단전출로 직권 말소·거주불명 등록된 경우

## 〈세대별주민등록표〉

세대주와의 관계	번호	성 명	주민등록번호	생 년 월 일	등록기준지	등록기준지 확인	변동사유
본인	1	홍성호	400107-1233211	1940년 1월 7일			
처	2	정혜정	420301-2233214	1942년 3월 1일			

※ 말소·거주불명 등록 대상자는 세대별 주민등록표에서 삭제하여 정리된다.

## 라 직권조치 후 처리상황

## (1) 직권조치사항 통지·공고

사실조사 후 최고·공고를 거친 직권조치 및 공부상의 근거 또는 이·통장의 확인의 방법 등으로 직권조치한 때에는 그 날로부터 14일 이내에 신고 의무자에게 직권조치사항을 통지하고 통지할 수 없을 때에는 공고(14일 이상, 「행정절차법」 제15조제3항¹⁸⁾)하여야 한다.(법 제20조, 영 제31조)

※ 직권조치사항의 통지·공고 절차는 이의신청(법 제21조, 영 제33조)과 관련되므로 반드시 필요

18) 「행정절차법」 제15조 제3항 : 다른 법령등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 공고일부터 14일이 지난 때에 그 효력이 발생한다. 다만, 긴급히 시행하여야 할 특별한 사유가 있어 효력 발생시기를 달리 정하여 공고한 경우에는 그에 따른다.

☞ 직권조치자의 소재가 불명확하여도 직권조치사항을 통지하여야 하며, 반송·수취거절·수취인불명일 경우에는 읍·면·동의 게시판과 인터넷 홈페이지에 게시하는 방법으로 공고(14일 이상)할 수 있다.

## (2) 과태료 부과·징수

정당한 사유 없이 제20조제1항에 따른 사실조사를 거부 또는 기피한 자, 정당한 사유없이 제20조제2항·제3항 기간내에 신고 또는 신청을 하지 아니한 자에게 과태료를 부과·징수하며(법 제40조), 거주지에 거주하지 않아 거주불명 등록된 경우에는 재등록 시 부과·징수

## 마 이의신청(법 제21조, 영 제33조)

### (1) 이의신청¹⁹⁾ 기간

읍·면·동장이 직권으로 등록·정정 또는 말소·거주불명등록 처분을 한 경우에 그 처분을 받은 자가 처분에 대하여 이의가 있을 때에는 그 처분일 또는 직권조치통지서(영 별지 제23호서식)를 받거나 공고된 날부터 30일 이내에 이의신청서를 제출하여야 한다.

### (2) 이의신청 방법

이의신청서(영 별지 제25호서식)를 작성하여 해당 읍·면·동장에게 신청한다.

### (3) 이의신청서 접수처리

(가) 이의신청서를 접수한 읍·면·동장은 반드시 그 접수한 날로부터 10일 이내에 이의신청사항을 심사·결정하여야 하고 그 심사결과를 지체없이 이의신청 심사결과서(영 제26호서식)에 의하여 신청인에게 통지하여야 한다.

(나) 이의신청서를 접수한 후 10일이 지나도록 심사·결정을 하지 않을 경우에는 그 접수일로부터 10일이 만료되는 날에 그 이의신청사항이 정당한 것으로 본다.

19) 주민등록이 말소·거주불명 등록된 주민이 이의신청서를 제출한 후 주민등록표 열람 또는 등·초본을 당초대로 정정(수정)하여 발급을 요구할 경우에는 이의신청 처분 결정 또는 행정쟁송의 결과가 있을 때까지 정정이 불가하다.(행정처분의 공정력)



**(4) 심사·결정사항 정리**

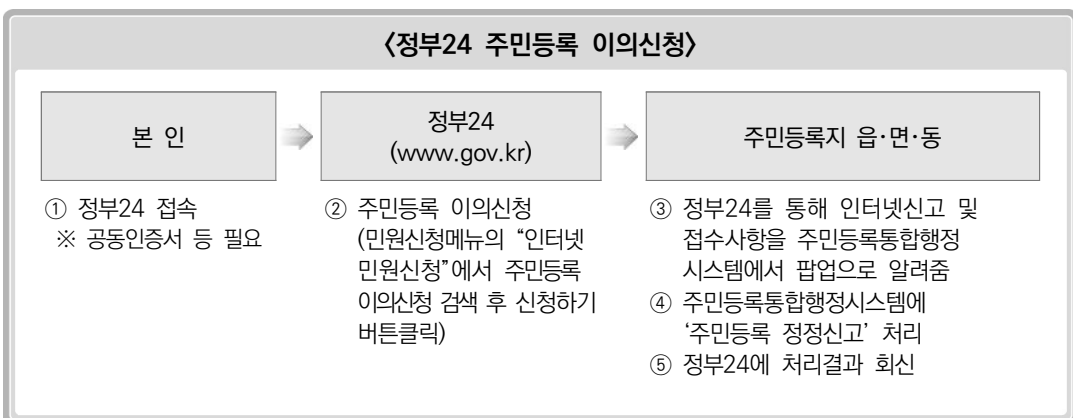
- (가) 주민등록표 정리요령은 직권정정할 때의 정리요령과 동일하나 다만 “직권 정정” 표시 대신 “이의신청정정”이라 표기한 후 관계공무원의 성명을 입력한다.
- (나) 주민등록번호를 정정한 때에는 등록기준지에 통보하여야 한다.
- (다) 이의신청의 각하 또는 기각하는 결정을 한 때에는 결과통지서에 통지를 받은 날로부터 90일 이내에 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다는 취지를 문서에 기재하여 신청인에게 이를 통지하여야 한다.

**바 행정심판(법 제21조 제3항)**

- (1) 이의신청 결정에 대하여 불복이 있는 자는 심사결정처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내에 청구하여야 한다. 심판청구는 처분이 있었던 날부터 180일을 지나면 청구하지 못한다. 다만, 정당한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.  
(「행정심판법」 제27조)
- (2) 청구인이 천재, 지변, 전쟁, 사변 그밖에 불가항력으로 인하여 기간 내 심판 청구를 할 수 없을 때는 그 사유가 소멸한 날로부터 14일 이내에 청구하여야 한다.

**사 행정소송(법 제21조 제3항)**

이의신청 결정 또는 행정심판 심사결정에 대하여 불복이 있는 자는 심사결정 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내 청구인의 주소지를 관할하는 행정법원에 행정소송을 제기하여야 한다. 처분이 있는 날부터 1년을 경과하면 이를 제기하지 못한다. 다만, 정당한 사유가 있는 때에는 그러하지 아니하다.(「행정소송법」 제20조)



## 7 장기 거주불명자 사실조사

### 가 도입배경(법 제20조의2, 영 제30조의2)

'09년 거주불명등록제도가 도입되었으나 거주불명자에 대한 사후관리 및 실태파악 필요성이 지속적으로 제기되었다. 특히, 사망신고와 국적상실 등이 확인되기 전까지 주민등록이 그대로 유지됨에 따라 주민등록 인구의 정확성이 떨어지고 주민등록인구에 기반한 각종 행정사무비용이 증가하는 등 문제점이 지적되자, '19년 「주민등록법」을 개정하여 시장·군수 또는 구청장이 거주불명자에 대한 거주사실 등의 조사 및 직권조치를 할 수 있도록 근거규정을 마련하였다.

### 나 조사개요(법 제20조의2, 영 제30조의2)

- 조사대상 : 5년 이상 거주불명 등록 중인 장기 거주불명자
- 조사내용 : 장기 거주불명자의 행정서비스* 이용 내역
  - * 국민건강보험, 국민연금, 복지급여, 복지수당, 기초연금, 장애수당·기초연금 등 진료·급여수급 최종일자 등 (주민등록법 시행령 [별표 3])
- 조치사항 : 시장·군수 또는 구청장의 직권조치(직권말소 또는 거주불명등록 유지)

### 다 조치절차



- 5년 이상 등록된 거주불명자에 대한 행정서비스 이용 내역을 조사한다.
- 행정안전부에서 시·도별 사실조사 대상자를 통지하면, 시·도 및 시·군·구에서 관할 시·군·구 또는 읍·면·동에 대상자를 통지한다.
  - ※ 시·군·구에서 자체적으로 조사한 경우에는 시·군·구가 읍·면·동에 통지
- 자치단체별 사실조사 계획에 따라 거주불명자에 대한 사실조사를 실시한다.
- 5년 이상 연속하여 등록된 장기 거주불명자이면서 사실조사 결과 서비스 이용 내역 등 생존 근거를 찾기 어려운 거주불명자에 대해서는 최고 또는 공고를 거쳐 주민등록표를 정리한다. 이때 최고·공고 및 직권조치 등에 관한 사항은 사실조사에 관한 규정을 준용한다.

## 8 Q&amp;A

## 1. 대한민국 국적을 취득한 외국인이 주민등록 신고를 할 때 확인해야 하는 것은?

☞ 법무부에서 발급하는 '외국국적포기 확인서' 또는 '외국국적 불행사 서약 확인서'를 반드시 확인 후 주민등록 수리

## 2. 말소·거주불명 등록자가 재등록 시 신고지는?

☞ 말소·거주불명 등록지가 현재 거주지인 경우에는 말소·거주불명 등록지에서 재등록 신고하고, 말소·거주불명 등록지와 현재 거주지가 다른 경우에는 현재 거주지에 재등록 및 전입신고 해야 함

## 3. 국외이주로 말소되었던 자가 재외국민으로 재등록하는 방법은?

☞ 30일 이상 거주할 목적으로 입국 시 「주민등록법 시행령」 별지 제15호의3서식에 따라 신고하여야 하고, 이 때 재외국민임을 확인할 수 있는 서류(재외국민등록부 등본 또는 해외이주 신고 확인서 사본)와 신고자가 본인이 아닌 경우 출입국 사실증명 확인자료를 제출해야 함

## 4. 행정기관 착오로 말소·거주불명 등록한 자에 대한 재등록 절차는?

☞ 실제 거주하는 자·현역입영자·합숙하여 복무하고 있는 대체복무요원 소집자·장기요양자·수감자·보호시설에 입소한 가정폭력 피해자를 말소·거주불명 등록한 경우, 관련 증빙서류(입영확인서, 수감 확인서 등)를 첨부하여 재등록 요청하면 현재 거주지에서 주민등록표를 직권재등록 처리하며, 이전 거주불명 등록 및 재등록 기록은 삭제 가능

## 5. (OX퀴즈) 동일 주소 내 두 세대가 한 세대로 합가하거나 한 세대가 두 세대로 분가하는 경우에는 정정신고로 처리한다.

☞ ○, 주소지를 이전하는 것이 아니므로 전입신고가 아닌 정정신고로 처리

## 6. 전에 살던 곳에서 세대주이던 자가 신 거주지에 세대합가하여 신 거주지의 세대주가 되는 경우 주민등록 신고 처리 절차는?

☞ 신 거주지의 기존 세대주가 새로운 세대주가 되도록 전입신고 후 별도로 세대주 변경에 대한 정정신고를 받아 처리

## 7. 건물소유주 등 제3자가 거주불명 등록 요청을 한 경우 처리결과 관련 회신 방법은?

☞ 제3자의 거주불명 등록 요청은 「주민등록법」이 아닌 「민원 처리에 관한 법률」에 따른 민원 신청이며, 언제 누구에 대하여 사실조사를 실시하는 등 절차를 이행했다는 내용으로 문서 회신. 거주불명 등록 여부는 개인정보에 해당하므로 회신 불가하며 전입세대확인서 열람·교부 신청을 통해 확인하도록 안내



---

2024 주민등록 사무편람

## Ⅲ. 전 입 신 고

1. 전입신고 처리
2. 전 거주지에서의 공부정리
3. 전입신고 사실 통보서비스
4. 해외체류신고
5. Q&A



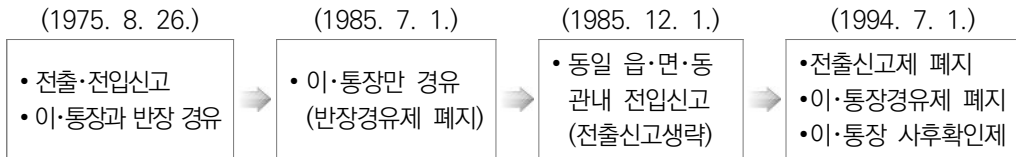
### Ⅲ 전입신고

#### 1 전입신고 처리(법 제16조, 영 제23조)

○ 공법관계에 있어서의 주소(법 제23조)

시 행 시 기	전 출 일 자	전 입 일 자	비 고
1981. 1. 31. ~ 1994. 6. 30	전출신고일자	전출신고 익일	1968.5.29. 법 1차 개정 후 공법상 주소로 인정
1994. 7. 1. ~ 2016. 9. 7.	전입신고일 전일	전입신고일	
2016. 9. 8. ~	전입신고일	전입신고일	

※ 전입신고 절차 변천과정



#### 가 관외전입

##### 〈전입신고 처리 절차〉

주 민	신거주지 읍·면·동·출장소	전 거주지 읍·면·동·출장소	비고
① 전입신고 (영제15호·15호의2·15호의3서식) - 전입한 날부터 14일 이내 ※ 법 제16조  (영 제15조) (15일 이내)   이·통장  ⑤ 사후확인용 자료 송부 ⑥ 거주사실 확인	② 전입신고사항 검토 및 접수·접수증 교부(요청 시)  ③ 신고사항 전산처리 및 관련공부 이송요청(즉시)	④ 관련공부 이송요청서 접수 및 주민등록표 관련공부 정리 (전산자동처리) (전출자명부작성, 남은 세대원에 대한 세대별 주민등록표 재작성)	

주 민	신거주지 읍·면·동·출장소	전 거주지 읍·면·동·출장소	비고
⑦ 사후확인용자료를 받은 날부터 15일 이내 확인결과 통보 (신고사항 일치여부)	⑨ 관련공부 정리  ⑩ 주민등록전입자명부 출력 보관 (영 제5호서식)	⑧ 인감대장 등 관련공부 이송 (법 제16조③)  ⑩ 주민등록전출자명부 출력 보관 (영 제4호서식)	
확인결과 불일치 시	⑨ - ⑩ 처리 후 ⑪ 주민등록직권조치 및 정정 안내 (법 제20조) - 사실조사 실시 - 최고 및 공고 - 직권조치 및 정정안내 ※ 위장전입이 명백한 경우 고발조치 병행(법 제37조)		

## (1) 전입신고서 접수

### (가) 신고의무자

#### 1) 거주자(법 제11조①)

- 세대주²⁰⁾(원칙)
- 세대주가 할 수 없을 때에는 세대를 관리하는 자 또는 전입자 본인
- 세대주의 위임을 받은 세대주의 배우자·직계혈족, 세대주의 배우자의 직계혈족²¹⁾, 세대주의 직계혈족의 배우자²²⁾
  - ※ 세대주의 위임을 받아 신고할 때에는 세대주의 서명이나 날인을 받은 신고서와 세대주의 신분증명서를 제시받아 처리
- 합숙사에 있어서의 전입신고는 숙소의 관리자가 하여야 함.(법 제12조)
  - 다만, 관리자가 신고할 수 없으면 본인이 하여야 한다.

#### 2) 재외국민(법 제11조②)

- 재외국민 본인
- 본인이 할 수 없을 때에는 재외국민이 거주하는 세대의 세대주

20) 새로운 거주지의 세대주를 말한다.

21) 처부모, 시부모

22) 사위, 며느리 등



- 재외국민 본인의 위임을 받은 재외국민 본인의 배우자·직계혈족, 재외국민 본인의 배우자의 직계혈족, 재외국민 본인의 직계혈족의 배우자

※ 재외국민 본인의 위임을 받아 신고할 때에는 본인의 서명이나 날인을 받은 신고서와 본인의 신분증명서를 제시받고, 재외국민임을 확인할 수 있는 서류(재외국민등록부등본 또는 해외이주신고확인서 사본), 재외국민의 출입국 사실증명 확인자료를 제출받아 처리

- (나) 주민이 거주지를 이동한 때에는 현재 거주지 신고의무자가 신거주지에 전입한 날부터 14일 이내에 전입신고서*를 작성한 후 신거주지 읍·면·동장에게 전입신고를 하여야 한다.

* 영 제15호서식(세대 모두 이동), 영 제15호의2서식(세대 일부 이동, 편입, 합가, 위임용), 영 제15호의3서식(재외국민용)

- (다) 전입신고서를 접수한 읍·면·동장은 전입신고서상의 기재사항을 확인한다. 이때 전 거주지에서 전입신고한 지 30일이 지나지 않았다고 해서 전입신고서의 접수를 거부해서는 안된다.

- 전입신고를 받은 경우 신고자에 대한 본인 확인을 하고 신거주지에 주민등록 되어 있는 전입세대의 수를 확인*한 후 전입자의 주민등록표와 세대별 주민등록표 색인부에 전입신고일자, 전입사유와 관계공무원의 성명을 기록(영 제23조)

* 다른 세대가 이미 있는 경우, 기존 세대의 세대주와 연락을 하는 등의 방법으로 확인 철저

- 전입신고 등 각종 주민등록 관련 신고 수리 시 주민등록 관련 5종의 통보서비스도 함께 신청할 수 있도록 적극 안내

#### 〈전입신고 시 유의사항〉

- 1) 주민이 임대차계약 후 계약기간에 실제로 거주지를 이동하여 전입신고 하였으나 전 거주자가 이사간 타 주소지로 전입신고를 하지 않은 경우,
  - 별도 세대 구성으로 전입신고 처리가 가능하며, 전 거주자에 대한 거주불명 등록 요청 접수도 가능
- 2) 「주민등록법」 제29조제7항에 따라 주민등록표의 열람 및 교부가 제한된 자가 가정폭력피해자를 자신의 세대로 포함시키는 전입신고가 접수되었을 경우,
  - 사실조사를 통해 가정폭력피해자가 실제로 30일 이상 생활의 근거로서 거주할 목적으로 거주지를 옮기는 지 확인되었을 때만 전입신고 수리

- 1) 세대가 모두 이동하며, 세대주 변경이 없는 경우(영 별지 제15호서식)

○ 전입자(신고인) 및 현 세대주의 서명, 전입자(신고인)의 신분증 확인

- 2) 세대 일부가 이동하거나, 세대주가 변경되는 경우(영 별지 제15호2서식 및 제15호의3서식)

※ 전입신고 시 세대주 변경(사무편람 P66~68 참고)

## 가) 본인 확인(서명)

- 전입신고서 상 현 세대주의 서명*과 전입자(전원)의 서명 필요

* 전입자가 신고하거나 현 세대주의 위임을 받은 자가 신고할 경우에도 현 세대주의 서명 필요

- 전입자가 미성년자인 경우 법정대리인(친권자 또는 후견인)의 서명* 필요, 법정대리인의 서명을 받기 어려운 경우 사실조사로 갈음

* 신고대상자 성명란에는 미성년자 성명 기재, 전입자 확인란에 법정대리인(1명)이 서명하되 공동친권자인 경우 또 다른 법정대리인은 유선으로 확인

## 〈미성년자의 법정대리인〉

- (친권자) 미성년자의 부모
- (후견인) 미성년자에게 친권자가 없거나 친권의 전부 또는 일부를 행사할 수 없는 경우 미성년후견인을 둠
  - ① 친권을 행사하는 부모는 유언으로 미성년후견인을 선임
  - ② ①에 따라 지정된 후견인이 없는 경우 가정법원이 직권으로 또는 미성년자, 친족, 이해관계인, 검사, 지자체장 청구에 의하여 미성년후견인을 선임

## 나) 신분 확인

- 신고인과 전입자(전원)의 신분증 확인 필요(신분증 진위 확인 철저)

※ ① (전입자가 신고) 전입자(전원)의 신분증 확인, ② (현 세대주가 신고) 현 세대주 + 전입자(전원)의 신분증 확인, ③ (현 세대주의 위임을 받은 자가 신고) 현 세대주의 신분증 + 신고인의 신분증 + 전입자(전원)의 신분증 확인

- 전입자가 미성년자인 경우 법정대리인(1인)의 신분증을 확인

- 미성년 전입자의 법정대리인이 맞는지 여부는 가족관계증명서 또는 관련 증빙서류를 통해 확인

- 전입자가 신고인 본인의 배우자 또는 직계혈족*인 경우 신분증 제시 생략 가능, 행정정보 공동이용으로 가족관계를 확인

- 신고인이 행정정보 공동이용을 통한 가족관계 확인에 동의하지 않는 경우, 해당 서류를 직접 제출받아 확인

- 전입자가 신고인 본인의 배우자 또는 직계혈족이 아닌 경우** 전입자 본인의 신분증을 각각 제출받아 확인

* 직계존속(부모, 조부모, 외조부모 등) + 직계비속(자녀, 손자녀, 외손자녀 등)

** 신고인 본인의 ①형제자매, ②직계혈족의 배우자, ③배우자의 직계혈족 등

### 〈전입신고 세대주 확인 관련 유의사항(행안부 주민과-2213(2019.4.24.))〉

- 동거인이 전입신고를 하는 경우에는 신거주지의 세대주와 연락을 하는 등의 방법으로 세대주 확인 절차를 강화
- ※ 세대주의 도장을 위조하여 전입신고 및 세대주 변경을 하는 민원발생

(라) 전입신고서의 관련 신고처리사항란을 확인하고 관련 업무담당자별로 해당 경유란에 서명 또는 날인할 수 있다.

#### 〈관련신고 처리사항〉

- 전산처리 : 전산자료가 수신되면 전입신고서에 의거 정리한다.
- 인감, 민방위, 인력동원, 학령아동, 농지원부, 기초생활, 등록장애인, 보훈 대상 등
  - ※ 사망자 전입기록 : 전입한 세대 중 사망자가 있는 경우 사망일자를 기록하여 남겨두고 사망자를 고의로 허위전입 신고한 사항은 고발 조치
  - ※ 혼인신고와 동시에 전입신고한 경우 가족관계부서에서 발급한 접수증을 근거로 세대주와의 관계를 배우자로 입력하고 사후에 가족관계 변경사항을 확인

(마) 주민등록표의 정리요령

#### □ 세대별 주민등록표

- 세대를 새로 구성 시 → 재작성사유란 : “2016. 9. 8. 일부전입 세대구성”

주소이동사항	주 소		전입일자	전출일자
	①	경북 영주시 상망동 836	1988. 2. 11.	1990. 6. 21.
	②	부산시 부산진구 범일동 4-6	1990. 6. 22.	2016. 9. 8.
	③	서울 성북구 돈암동 265	2016. 9. 8. 전입	

#### □ 개인별 주민등록표

- 2016. 9. 8. 전입신고 시

주소이동사항	주 소		전입일자	전출일자	변동사유
	①	경북 영주시 상망동 836	1988. 2. 11.	1990. 6. 21.	
	②	부산시 부산진구 범일동 4-6	1990. 6. 22.	2016. 9. 8.	
	③	서울 성북구 돈암동 265	2016. 9. 8.		2016. 9. 8. 전입

※ 주민등록표 등·초본 상 용어 정리 : ‘발생일’ = 전입신고일, ‘신고일’ = 신고처리일

**(2) 전입신고 접수증 교부(영 제16조)**

- (가) 전입신고서의 구비요건과 기재사항을 검토한 후 이상이 없으면 전입처리 후 신청자에 한하여 전입신고 접수증 말미에 읍·면·동장의 관인을 날인하여 접수증을 교부한다.
- (나) 전입신고자 중 초등학생이 있을 경우에는 전입신고 접수증에 취학 학교명을 기재하여 교부한다.(접수증은 전산처리 완료 후 학력아동과 취학 학교명을 입력하여 출력교부할 수 있음)

**(3) 전입자의 주민등록증 뒷면 주소변동사항란 정리(영 제45조, 전입신고서 유의사항)**

- (가) 주민등록증을 발급받은 자가 거주지를 변경하여 전입신고를 하고 주민등록증을 제출한 경우 증 뒷면 주소변경란에 새주소를 기재하고, 즉시 그 주민등록증을 본인에게 돌려주어야 함(영내 군인의 경우에는 예외)
- (나) 거주지 이동에 따른 주민등록증 뒷면 주소를 정리하지 못한 경우에는 주민등록지 외의 전국 어느 읍·면·동 주민센터에서도 신청할 수 있고, 그 정리신청을 받은 읍·면·동 주민센터는 전산조직을 통하여 최종주소 사항을 확인하고 주민등록증에 변경내용을 정리한 후 본인에게 돌려주어야 한다.
- (다) (나)의 주민등록증 뒷면 정리 내용은 영 별지 제37호서식에 기재하여야 함
- (라) 영내군인, 장기출타자, 해외유학 등 상당기간 복귀가 불가능한 자와 부득이한 사유로 전입신고일에 주민등록증을 지참할 수 없는 경우에는 복귀 시 정리하도록 안내한다.
- (마) 17세 이상 자 중 주민등록증 미제출자가 있을시 증 발급사실 확인 후 주민등록증 분실자의 경우에는 접수받아 분실신고서를 접수하여야 한다.

**(4) 관련공부 이송요구(법 제16조②)**

- 주민등록표와 관련 공부의 이송요청은 전산조직을 이용하여 처리한다.

**(5) 신고사항의 사후확인(영 제15조)**

- (가) 전입신고서를 접수한 신거주지의 읍·면·동장은 전입신고일로부터 15일 이내에 사후확인용 자료(시행규칙 별지 제1호의10서식)를 전산 출력하여 관할 이·통장에게 송부하여야 한다.(영 제15조①)
- (나) 이·통장은 사후확인용 자료(시행규칙 별지 제1호의10서식)를 송부받은 날부터 15일 이내에 신고내용의 사실여부를 확인·서명한 후 그 결과를 당해 읍·면·

동장에게 통보하여야 하며, 이를 통보받은 읍·면·동장은 관계 공무원으로 하여금 서명 또는 날인하게 하여야 한다.(영 제15조②,③)

※ 영 제15조 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 신고의무가 있는 사람이 법 제16조 제1항에 따른 전입신고를 하였을 때에 「주택임대차보호법」 제3조의2에 따라 임대차 계약증서상의 확정일자를 읍·면·동 또는 출장소에서 받은 경우 또는 신고의무자가 전입신고를 한 날부터 5일 이내에 임대차계약서, 매매계약서 등 전입을 확인할 수 있는 자료를 제출하여 관계 공무원이 확인한 경우 신고사항의 사후확인을 생략할 수 있다.(제출받은 증빙서류는 전입신고서와 함께 사본 보관)

(다) 이·통장 사후확인 결과 신고내용이 다를 경우에는 담당공무원이 사실조사 후 직권조치한다.(법 제20조)

※ 허위신고, 이중신고여부가 확인되면 직권조치 절차가 진행 중이라도 고발 가능(법 제37조)

#### (6) 관련업무 경유 및 공부정리

(가) 관련 공부가 도착하면 각 업무담당자는 전입신고서와 대조 확인하여 정리 하고, 신고서의 신고처리사항란에 각 업무담당자가 서명 또는 날인한다.

- 수령 시 유의사항 : 관련공부 누락 여부
- 관련공부가 이송되어 오지 않은 경우에는 각 업무 담당자가 문서로 관련 공부의 이송을 촉구하여야 한다.

(나) 확인 결과 이상이 있거나 의심이 갈 경우에는 전 거주지에 확인하고 관할 경찰관서에 수사의뢰한다.

#### (7) 주민등록전입업무 전산자료로 관리함

주민등록전입업무 처리 후 주민등록전입자명부(영 제5호서식)를 확인할 필요가 있는 경우 전입정리일자별 전산자료를 활용한다.

## 나 관내전입

- (1) 동일 읍·면·동 관내에서 거주지를 이동하는 경우에 전입신고서를 받아 처리하며 처리절차는 관외전입과 동일하다.
- (2) 전입신고일로부터 신거주지에 주민등록이 되어 있는 것으로 본다.
- (3) 주민등록표의 정리에 있어서는
  - (가) 세대전부가 관내전입하는 경우에는 세대별주민등록표의 전입일자란, 개인별 주민등록표의 전입일자란 및 변동사유 란의 변동일자가 모두 전입신고일이 되며 변동사유는 “전입”이 된다.
  - (나) 세대주를 포함한 세대일부가 관내전입하여 별도 세대를 구성하는 경우

### 〈전입신고하는 자〉

- 세대별주민등록표 주소이동사항란의 전입일자란에 전입일자를, 전출일자란에 전입신고일을 기재하여 정리하되, 세대원란은 전출지에 남은 세대원에 대하여 삭제 정리한다.
- 개인별주민등록표 주소이동사항란의 전입일자를 전입신고일자로 하고 변동사유란에는 “전입”이라고 정리한다.
- 세대별주민등록표

주소이동	통/반	주 소	전입일자	전출일자
	/	1. 서울 성북구 돈암동 100	1985. 11. 10.	2016. 9. 8.
	/	2. 서울 성북구 돈암동 265	2016. 9. 8.	

- 개인별주민등록표

주소이동	주 소 (통/반)	전 입	전출	변동사유
	1 서울 성북구 돈암동 100	1985. 11. 10.	2016. 9. 8.	
	2 서울 성북구 돈암동 265	2016. 9. 8.		2016. 9. 8. 전입

### 〈남은 세대원〉

- 전입신고서에 기재된 남은 세대원에 대하여 새로운 세대주성명으로 세대별 주민등록표를 재작성하고 세대구성일자는 전입신고일(전출일자)로 하고 주소이동사항란의 주소란에는 현주소를 입력하며 전입일자는 세대주가 되는 자의 전입일자로 하여 정리한다.

- 개인별주민등록표에는 주소이동란에 세대주 변경사항을 추가이력으로 기록한다.

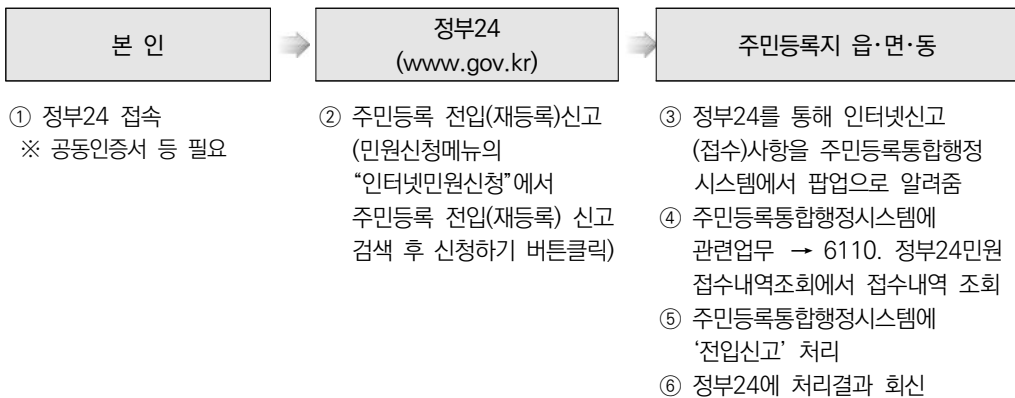
○ 세대별주민등록표

세대주성명		홍길동		세대번호					
재작성사유				재작성일		세대주 확인			
세대주전출 세대구성				2016. 9. 8.		담당자 성명			
주소이동	통/반	주소				전입일자		전출일자	
	/	1. 서울 성북구 돈암동 100				1985. 11. 10.		. . .	
		2. [ 세대주 변경 ]				2016. 9. 8.			

○ 개인별주민등록표

주소	전입일자	전출일자	변동사유	세대주성명 및 관계
서울 성북구 돈암동 100	공란	공란	2016. 9. 8. 세대주변경	홍길동의 본인

〈정부24 주민등록 전입(재등록)신고〉



〈온라인 전입신고(정부24) 관련 유의사항〉

- ▶ 온라인 전입신고는 전입자(이사한 사람)만 가능(전입자가 아닌 현 세대주는 불가)
  - 미성년 전입자 포함 시, 신고인(전입자)이 미성년 전입자의 부모(법정대리인)인 경우만 온라인 전입신고 가능 (그 외에는 온라인 전입신고 불가)
- ▶ 온라인 전입신고 시 전입자와 현 세대주는 정부24 로그인(본인인증)을 통해 본인 확인 등 필요
  - 미성년 전입자의 법정대리인이 맞는지는 주민등록 담당자가 전입신고 수리과정에서 가족관계 확인 등을 통해 반드시 확인(필요 시 추가 보완·소명 받아 확인)
- ▶ 현 세대주 또는 전입자(전원) 중 정부24를 통해 본인 확인이 어려운 경우, 새로운 거주지 주민센터를 방문하여 본인 확인(이 경우 신분증 진위확인 철저)

## 2 전 거주지에서의 공부정리

### 〈공부 정리 절차〉

- ① 매일 수신자료를 출력한다.
- ② 각 업무담당자는 해당주민의 주민등록 관련공부를 발췌하여 전출정리를 한 다음 각 관련업무 담당자를 경유하여 관련공부를 이송한다.  
※ 주민등록표는 전입처리 시 전산처리조직으로 송부됨
- ③ 주민등록전출자명부(영 제4호서식)를 출력하여 보관한다.

### 가 관련공부 이송요구서 접수

- 신거주지 읍·면·동장으로부터 전입신고에 따른 관련공부 이송요구서는 전산 조직으로 접수하며, 매일 수신자료를 출력한다.

### 나 관련공부 정리 및 이송

- (1) 주민의 거주지이동에 따른 주민등록 전입신고가 있을 때에는 「병역법」, 「민방위 기본법」, 「인감증명법」, 「국민기초생활 보장법」, 「국민건강보험법」 및 「장애인복지법」에 의한 거주지이동의 전출신고와 전입신고를 한 것으로 본다.(법 제17조)
- (2) 관련업무 담당자별로 관련공부를 정리한다.
- (3) 관련공부 이송은 전산조직을 이용하여 신거주지에 이송한다.(법 제16조 ③)

### 다 주민등록전출자명부(영 제6조제3항, 규칙 제6조)

- 신거주지의 전입처리에 의거 주민등록전출자명부(영 제4호서식)는 전산자료로 관리한다.



## 〈 전입신고 수리 관련 주요 판례 〉

## ▶ 주민등록전입신고수리거부처분취소

(대법원 2009. 6. 18. 선고 2008두 10997 전원합의체 판결)

주민등록전입신고에 대하여 행정청이 이를 심사하여 그 수리를 거부할 수는 있다고 하더라도, 그러한 행위는 자칫 헌법상 보장된 국민의 거주·이전의 자유를 침해하는 결과를 가져올 수도 있으므로, 시장·군수 또는 구청장의 주민등록 전입신고 수리 여부에 대한 심사는 주민등록법의 입법 목적의 범위 내에서 제한적으로 이루어져야 한다. (중간 생략) 전입신고를 받은 시장·군수 또는 구청장의 심사 대상은 전입신고자가 30일 이상 생활의 근거로 거주할 목적으로 거주지를 옮기는지 여부만으로 제한된다고 보아야 한다. 따라서 전입신고자가 거주 목적 이외에 다른 이해관계에 관한 의도를 가지고 있는지 여부, 무허가 건축물의 관리, 전입신고를 수리함으로써 당해 지방자치단체에 미치는 영향 등과 같은 사유는 주민등록법이 아닌 다른 법률에 의하여 규율되어야 하고, 주민등록전입신고의 수리 여부를 심사하는 단계에서는 고려 대상이 될 수 없다.

## 3 전입신고 사실 통보서비스(법 제16조의2, 규칙 제6조의2)

## 가 제도개요

- 시장·군수·구청장은 관할구역에 거주지를 가진 세대주나 거주지에 있는 건물 및 시설의 소유자 또는 임대인의 신청이 있는 경우, 해당 주소지를 신거주지로 하는 전입신고를 받을 때마다 전입신고가 있었다는 사실을 그 신청인에게 통보할 수 있도록 함('20.12.10.시행)

## 나 신청 가능 자격 및 첨부서류

- (1) (세대주) 주민등록표 등·초본 등 세대주임을 확인할 수 있는 자료
- (2) (소유자) 건물 등기부 등본, 등기필정보, 건축물 관리 대장 등 소유자임을 확인할 수 있는 자료
  - ※ 법원으로부터 등기권리 확정판결을 받은 자(판결문 확인) 또는 소유자 사망에 따른 상속권자에 해당되는 자(배우자 및 1순위 상속자(직계비속)로 가족관계등록부 확인)는 소유주로 갈음하여 통보서비스 신청 가능(민법 제187조 등)
- (3) (임대인) 임대차 계약서, 전세권설정 등기된 등기부 등본 등 임대인임을 확인할 수 있는 자료

## 4 해외체류신고

(법 제10조의3, 영 제17조·제17조의2·제17조의3·제17조의4·제17조의5)

### 가 제도개요

- 유학생, 주재원 등 90일 이상 해외에 체류할 목적으로 출국하려는 경우 출국 후에 부모, 지인 등 국내에 주소를 둘 세대가 있으면 그 세대의 주소(세대원)로, 속할 세대가 없는 경우 읍·면·동 주민센터 주소를 행정상 관리주소로 미리 신고할 수 있도록 함(17.12.3.시행)

### 나 신고대상 및 첨부서류

※ 정부24([www.gov.kr](http://www.gov.kr))에서도 신청 가능

#### (1) 신고대상

- 90일 이상 해외체류할 목적으로 출국하려는 주민등록을 한 거주자 또는 거주 불명자(국외이주신고를 하여야 하는 사람은 제외)

#### (2) 신고지

- (속할 세대가 있는 경우) 출국 후 속할 세대의 주소지를 관할하는 시장·군수·구청장
- (속할 세대가 없는 경우) 신고 당시 거주지를 관할하는 시장·군수·구청장

#### (3) 신청서 및 첨부서류

- 해외체류 신고서(영 별지 제10호의3서식)
- 해외체류사실을 확인할 수 있는 자료

#### 〈해외체류 사실 입증 자료(예시)〉

1. 해외체류 예정 국가에서 발행한 비자 사본
2. 외국 교육기관의 입학허가서 또는 재학증명서
3. 소속기관 출장명령서 또는 훈련 주관기관의 훈련계획서
4. 국제항공권 또는 국제여객선 등의 구매내역 등

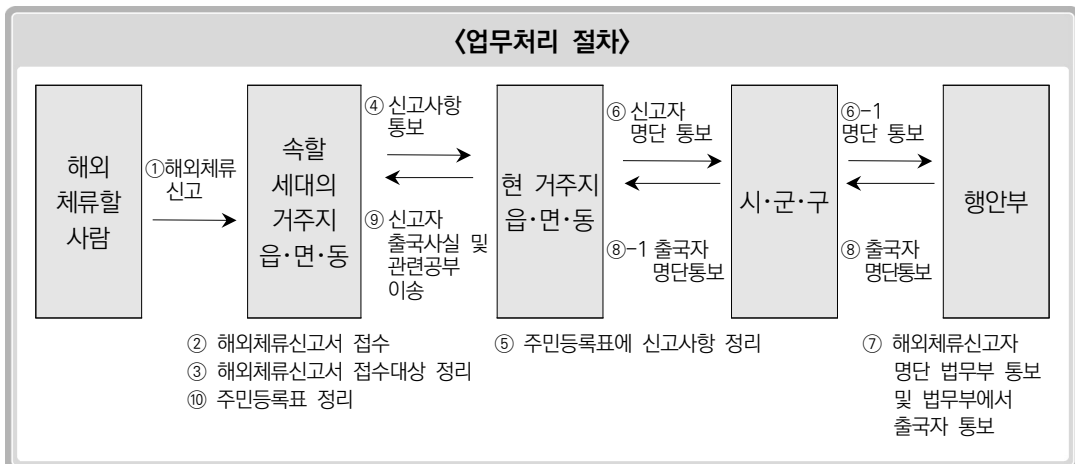
(4) 신고의무자

- 출국하려는 사람 본인
- 출국하려는 사람이 속한 세대의 세대주
- 출국하려는 사람의 위임을 받은 배우자·직계혈족·배우자의 직계혈족·직계 혈족의 배우자
- 출국하려는 사람의 위임을 받은 출국 후에 속할 세대의 세대주

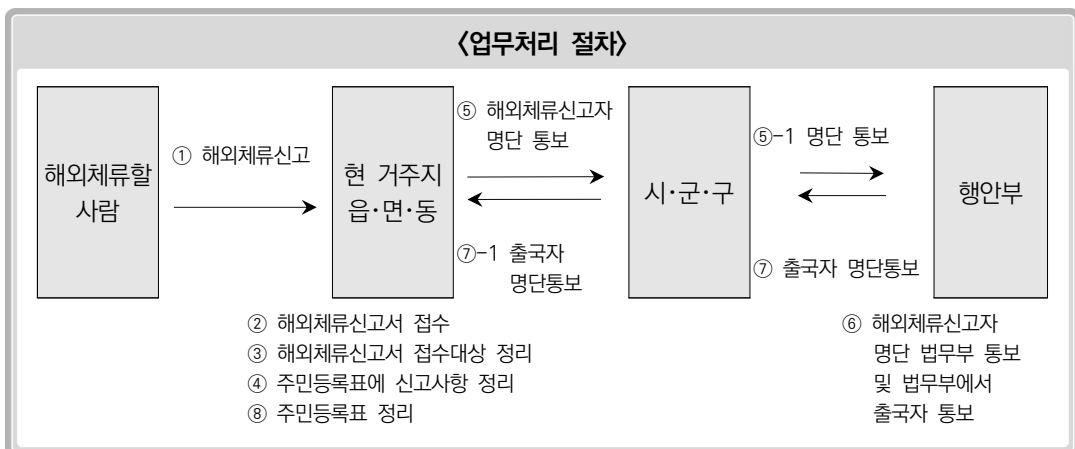
※ 위임을 받아 신고하는 경우에는 출국하려는 사람 본인의 서명이나 날인을 받아야 하고 출국하려는 사람 본인의 신분증명서를 함께 제시하여야 함(영 제17조 ③항)

## 다 신고 및 처리절차

① 속할 세대가 있는 경우



② 속할 세대가 없는 경우(읍·면사무소 또는 동주민센터의 주소를 행정상 관리주소로 신고)



## 라 해외체류 신고의 철회(영 제17조의2)

### ① 해외체류신고 철회서 접수

- 해외체류신고자가 사정변경 등으로 90일 이상 해외체류 하지 아니하는 경우, 철회 당시 거주지를 관할하는 시장·군수 또는 구청장에게 해외체류신고를 철회할 수 있다.

### ② 주민등록표에 신고사항 정리

- 해외체류신고 철회 신청을 받으면 신고자의 주민등록표에 “해외체류신고 철회”라고 기록한 후 신고일자와 관계공무원의 성명을 기록

## 마 해외체류신고자의 출국하지 않는 경우 주민등록표 관리(영 제17조의3)

- 해외체류신고를 한 날부터 1년이 지난 날까지 출국하지 아니하는 등의 사유로 주민등록표에 해외체류로 기록되지 아니한 경우에는 법 제19조의2 제1항에 따른 출입국자료의 확인 등을 거쳐 주민등록표 정리(영 제17조의 3)

## 바 해외체류자의 변경신고(영 제17조의4)

- 해외체류자가 해외체류신고한 주소를 변경하려는 경우에는 해외체류 변경신고서를 새 주소지를 관할하는 시장·군수 또는 구청장에게 제출해야 한다. 이 경우 종전에 신고한 주소를 법 제10조의3제1항 단서에 따른 행정상 관리주소로 변경할 때에는 해외체류 신고 당시 거주지를 관할하는 시장·군수 또는 구청장에게 신고해야 한다.(규칙 별지 제1호의15서식)

## 사 해외체류자의 귀국신고(영 제17조의5)

- 해외체류자가 귀국하여 해외체류신고한 주소에 30일 이상 거주하려는 경우 그 주소를 관할하는 시장·군수 또는 구청장에게 귀국 신고(영 별지 제10호의 4서식)
- 해외체류자가 귀국 후에 거주할 주소를 달리하게 되는 경우에는 법 제16조에 따라 방문 전입신고(영 별지 제15호의3서식)

## 5 Q&amp;A

1. 「주민등록법 시행령」 제23조 제4항에 전입신고를 받은 경우 신거주지에 주민등록되어 있는 전입 세대의 수를 확인하도록 규정되어 있는데, 그 사유와 확인 방법은?  
 ☞ 위장전입을 방지하기 위하여 전입신고하는 새로운 주소지에 주민등록되어 있는 기존 전입세대의 수를 미리 확인하도록 하는 것이며, 해당 주소지에 다른 세대가 있는 경우 기존 세대의 세대주와 연락을 하는 등의 방법으로 확인 필요
2. 세대 일부가 이동하거나 세대주가 변경되는 전입신고가 있는 경우, 전입자 중 미성년자가 있으나 법정대리인의 서명을 받기 어려울 때 전입신고 처리 방법은?  
 ☞ 전입자가 미성년자인 경우 법정대리인(친권자 또는 후견인)의 서명이 필요하나, 법정대리인의 서명을 받기 어려운 경우 사실조사로 갈음할 수 있음
3. 전입신고 사실 통보서비스를 신청할 수 있는 자는?  
 ☞ 세대주, 소유자, 임대인
4. 90일 이상 해외에 체류할 목적으로 출국하려는 자가 해외체류신고를 할 때 출국 후 속할 세대가 있는 경우 신고지는?  
 ☞ 출국 후 속할 세대의 주소지를 관할하는 시장·군수·구청장
5. (OX퀴즈) 해외체류신고자가 출국한 때에는 재외국민으로 구분하여 등록·관리해야 한다.  
 ☞ X, 거주자 신분은 그대로 유지하며 해외체류자의 주민등록표에 '해외체류'로 기록
6. 해외체류신고 시 「주민등록법 시행령」 제17조제1항에 따라 해외체류 사실을 확인할 수 있는 서류를 첨부할 때 각 호에서 규정한 서류를 모두 제출해야 하는지?  
 ☞ 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류만 첨부하면 됨
7. 해외체류자가 해외체류신고한 주소를 변경하려는 경우 어디에 신고해야 하는지?  
 ☞ 속할 세대가 있는 경우 새 주소지를 관할하는 시장·군수·구청장에게 신고해야 하고, 종전에 신고한 주소를 법 제10조의3제1항 단서에 따른 행정상 관리주소로 변경할 때에는 해외체류 신고 당시 거주지를 관할하는 시장·군수·구청장에게 신고해야 함



---

2024 주민등록 사무편람

## IV. 재외국민 주민등록

1. 재외국민 등록
2. 국외이주자의 재외국민 등록
3. 재외국민의 출국신고 방법 및 처리 절차
4. 영주귀국자의 주민등록
5. 재외국민 등록 관련 특이사항 처리 요령
6. 국적취득에 따른 주민등록 정리
7. Q&A





## IV 재외국민 주민등록



### 1 재외국민 등록(법 제6조, 제19조, 영 제26조)

대한민국 국민이 외국의 영주권(장기체류자격 포함)을 취득하여 출국하면 주민등록이 말소되고, 재외국민이 국내에 재입국하는 경우에는 국내거소신고를 통하여 지위 및 체류자격을 인정받았으나, 거소신고제도의 인지도가 낮아 불편하였음

우리나라 경제력이 높아지고 재외국민 입국이 증가함에 따라 재외국민의 국내 생활 불편해소 및 대한민국 국민으로서의 소속감 향상 등을 위하여 재외국민도 주민등록이 가능하도록 주민등록법령을 개정함(2014.1.21. 일부개정, 2015.1.22. 시행)

#### 가 등록대상

- 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」(제2조제1호)에 의한 재외국민*으로서 「해외이주법」(제12조)에 따른 영주귀국신고**를 하지 아니한 사람
  - 주민등록이 말소되었던 사람이 귀국 후 재등록 신고를 하는 경우
  - 주민등록이 없었던 사람이 귀국 후 최초로 주민등록 신고를 하는 경우

* 대한민국의 국민으로서 외국의 영주권(永住權)을 취득한 자 또는 영주할 목적으로 외국에 거주하고 있는 자

** 해외에 이주하여 영주권 또는 이에 준하는 장기체류 자격을 취득한 사람이 국내에서 생업에 종사할 목적 등으로 영주귀국(永住歸國)하려면 외교부령으로 정하는 영주귀국을 증명할 수 있는 서류를 갖추어 재외동포청장에게 신고하여야 함

## 〈「주민등록법」 및 「재외국민등록법」 상 재외국민 비교〉

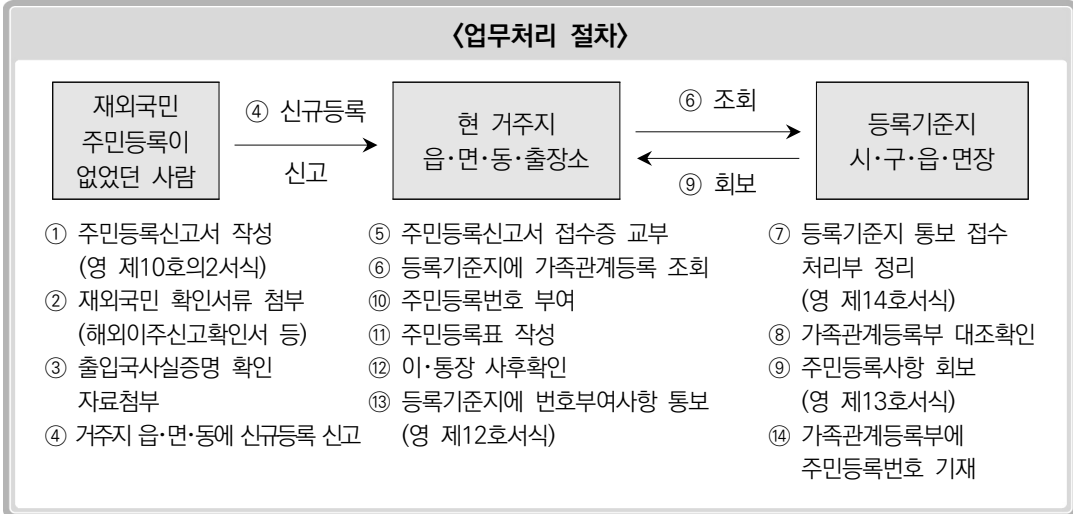
구분	재외국민 주민등록	재외국민 등록
소관 부처	행정안전부	재외동포청
근거 법령	「주민등록법」 §6, §10의2, §19	「재외국민등록법」 §2, §3
목적	재외국민의 국내거주관계 파악	해외에서 사건·사고·재난발생 시 우리 국민 소재파악 및 보호
대상	「재외동포법」 제2조 제1호에 따른 국민* 으로서 「해외이주법」 제12조에 따른 영주귀국의 신고를 하지 아니한 사람 * 대한민국의 국민으로서 외국의 영주권(永住權)을 취득한 자 또는 영주할 목적으로 외국에 거주하고 있는 자	외국의 일정한 지역에 계속하여 90일을 초과하여 거주하거나 체류할 의사를 가지고 그 지역에 체류하는 대한민국 국민
신고 방법	현 거주지 관할 읍·면·동장에게 신고	주소나 거소를 관할하는 대한민국 대사관·총영사관·분관

## 나 신고의무자

- 재외국민의 신고의무자는 재외국민 본인임
  - 재외국민 본인이 할 수 없으면 재외국민이 거주하는 세대의 세대주나
  - 재외국민 본인의 위임을 받은 사람(재외국민 본인의 배우자 또는 직계혈족, 재외국민 본인의 배우자의 직계혈족, 재외국민 본인의 직계혈족의 배우자)도 가능
- 위임 신고 시에는 재외국민 본인의 서명이나 날인을 받고 재외국민 본인의 신분증명서를 제시하여야 함
- 재외국민 본인의 위임을 받아 신고하는 경우뿐만 아니라 재외국민 본인이 신고하는 경우에도 재외국민 본인의 입국 여부를 확인할 수 있는 자료를 제출하여야 함
  - 단 재외국민 본인이 행정정보의 공동이용을 통한 출입국에 관한 사실증명 자료의 확인에 동의하는 경우 해당 자료 제출로 갈음할 수 있음
- 재외국민 본인 또는 본인의 위임을 받은 사람이 신고할 때에는 세대주의 확인을 받아야 하며, 세대주의 확인을 받을 수 없으면 읍·면·동장 또는 출장소장의 사실조사에 의함

## 다 등록방법 및 처리절차

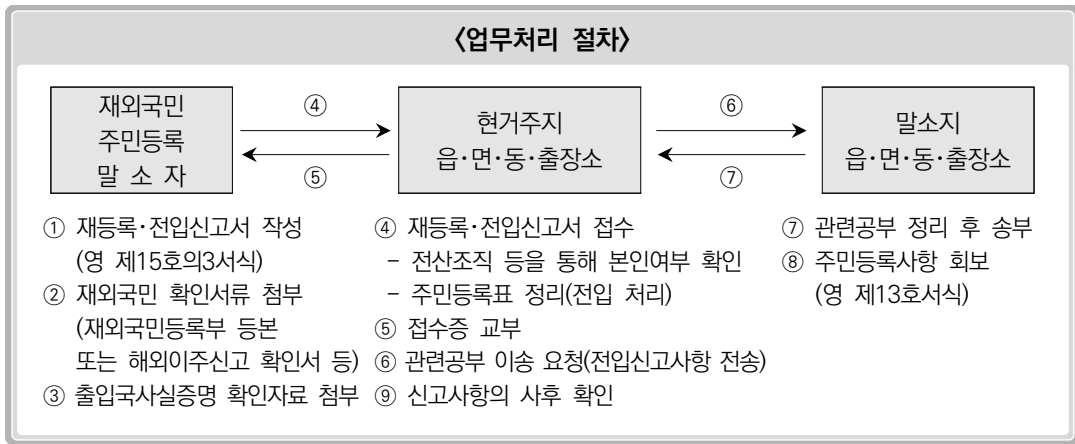
### (1) 주민등록이 없었던 사람의 신규등록(영 제14조)



※ 17세 이상인 사람이 신규등록을 하는 경우에는 본인이 하여야 함

- 주민등록이 없었던 재외국민이 30일 이상 거주할 목적으로 입국 시 영 별지 제10호의2서식에 따라 신고함
- 재외국민 신고내용을 확인하여 수리한 후 신청자에게 주민등록신고 확인서를 전산으로 교부함
  - 세대주의 서명을 받거나 날인하여야 하며, 주민등록번호가 없는 경우 “생년월일”을 기재
  - 위임을 받아 신고하는 경우에는 “위임장”란에 재외국민 본인의 서명 또는 날인을 받고, 재외국민 본인의 신분증 제시
  - 관계공무원은 수임인의 신분증명서 및 수임의 적격 여부 확인
  - 출입국사실증명 확인자료를 통해 주민등록신고 대상자의 입국여부 확인
- 주민등록사항 가족관계등록부 조회 및 대조·확인 후 통보
- 17세 이상인 자의 경우에는 등록기준지에 가족관계등록부 조회와 신원조회(경찰청 십지지문 대조)를 하고, 주민등록번호 부여 및 주민등록표 작성
- 재외국민 신고사항의 이·통장 사후확인
- 등록기준지에 주민등록 번호부여 사항 통보

## (2) 주민등록 말소자의 재등록(영 제32조)



- 주민등록이 말소되었던 재외국민이 30일 이상 거주할 목적으로 입국 시에는 별지 제15호의3서식에 따라 신고함
  - 재외국민 확인서류(해외이주신고 확인서 또는 재외국민등록부등본 등)를 첨부하여 신고
    - ※ 주민등록 말소된 자에 한해 재외국민등록부 등본으로 영주권 소지자임을 확인 할 수 없는 경우에는 해외이주신고확인서를 추가로 확인
  - 출입국사실증명 확인자료를 통해 주민등록신고 대상자의 입국여부 확인
- 재외국민 신고내용을 확인하여 수리한 후 신청자 한하여 접수증 교부
  - 세대주의 서명 또는 날인 및 전산조직을 통하여 본인여부 확인
  - 위임을 받아 신고하는 경우에는 “위임장”란에 재외국민 본인의 서명 또는 날인 및 재외국민 본인의 신분증 확인
  - 수임인의 신분증명서 및 수임의 적격 여부 확인
- 재외국민의 본인여부를 확인할 수 없는 경우에는 신원조회(경찰청 십지문 대조) 의뢰 및 17세 이상의 동일 세대원, 배우자, 직계혈족 또는 형제자매의 확인을 받아야 함
- 말소지에 전입신고사항을 전송하여 관련공부 이송 요청
  - 관련공부 정리 후 현 거주지에 주민등록사항 송부
- 재외국민의 신고사항의 이·통장 사후 확인

**〈거주여권 소지자의 재외국민 주민등록 신고 관련 안내〉**  
(외교부 영사서비스과-59756(2020.10.16.), 58092(2021.10.18.)호)

- 행정정보의 공동이용 등을 통해 해외이주신고확인서 또는 재외국민등록부 등본이 확인('20.10.13~) 되지 않는 거주여권 소지자의 재외국민 주민등록 신고 시,
  - 가. 유효한 거주여권 소지자의 경우
    - 2017.12.21. 거주여권제도 폐지 이전 거주여권을 발급받은 경우, 별도의 해외이주신고 없이 기 발급된 거주여권으로 해외이주 사실 증빙이 가능하므로 행정정보공동이용을 통한 확인 대신 유효한 거주여권 확인을 통해 재외국민 주민등록 업무 처리 (외교부 여권과-2126(2018.1.10.), 「거주여권 폐지 관련 업무처리 참고사항 안내」 참고)
  - 나. 유효기간이 만료된 거주여권 소지자 또는 거주여권 만료 후 일반여권을 발급받은 경우
    - 거주여권 소지자가 「해외이주법」 제12조에 따른 영주귀국신고를 하지 않은 이상 현지이주자에 해당하므로, 외교부(영사서비스과)에 “거주여권발급 사실여부 조회”를 협조 공문으로 요청하여 해당 사실을 확인하거나,
    - 사실여부 조회 요청 대신 민원인이 제출한 여권발급기록증명서에 거주여권 발급 사실이 확인되는 경우에 재외국민 주민등록 업무 처리 가능

## 2 국외이주자의 재외국민 등록

### 가 국외이주자의 정의

- 국외이주자는 주민등록을 하였던 자가 대한민국 외에 거주지를 정하고자 하는 경우로서 국외이주자(연고이주, 무연고이주)와 현지이주자로 구분
  - 국외이주자 : 국내에서 읍·면·동장에게 국외이주신고를 하고 재외동포청에 해외이주신고를 한 후 여권을 발급 받는 등 필요한 절차를 마치고 법무부 출입국 관리사무소를 통하여 출국하는 자
  - 현지이주자 : 국외이주 외의 목적으로 출국하여 영주권²³⁾ 또는 그에 준하는 장기체류 자격을 취득하고 재외동포청장에게 해외이주신고를 한 자(입국하여 재외국민 주민등록을 하려면 재외국민임을 확인할 수 있는 증빙서류로 재외국민 등록부 등본 또는 해외이주신고확인서를 첨부하여야 함)

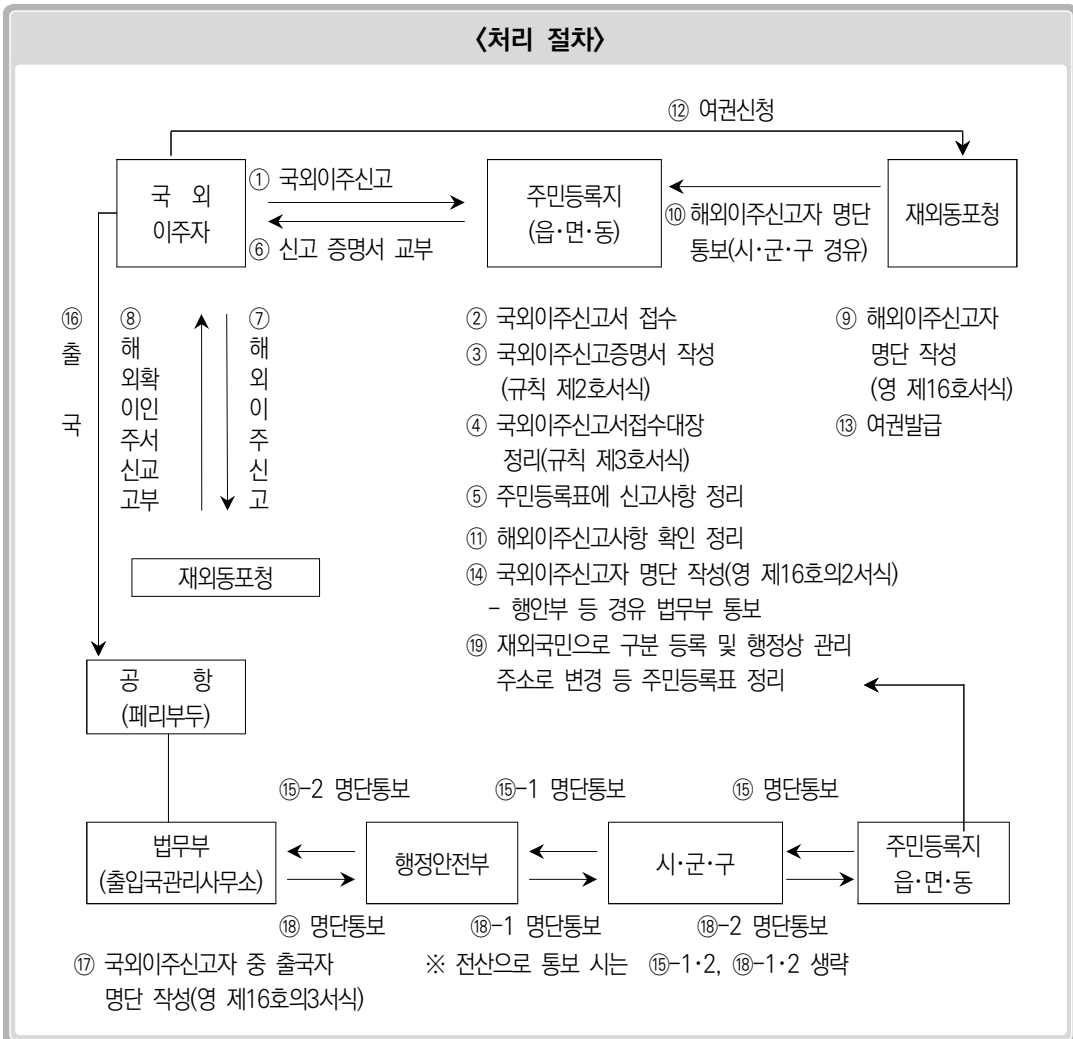
23) 그 나라에서 영주할 수 있도록 그 나라가 부여하는 권리 (예 : 미국의 '그린카드' 등)

## 나 등록대상

- 대한민국에 주민등록을 한 거주자 또는 거주불명자가 외국의 영주권을 받아 국외(해외)이주 신고를 하고 출국하는 경우 재외국민으로 변경 등록

## 다 등록방법 및 처리 절차

### (1) 국외이주신고자의 재외국민 등록



- 국외이주신고서 접수 및 증명서 교부
  - 국외이주를 하고자 하는 자는 국외이주신고서(영 제15호의4서식)를 작성하여 거주지 읍·면·동장에게 신청하여야 함
  - 읍·면·동장은 국외이주 신고를 접수하면 신고 증명서(규칙 별지 제2호서식)를 교부하고 접수대장에 이를 기록함
- 주민등록표에 '국외이주신고'라고 기록 후 신고일자·관계공무원의 성명 기록
- 재외동포청에 해외이주신고 및 명단 통보
  - 국외이주 신고를 먼저 하는 경우 다시 해외이주 신고를 하여야 함
    - ※ 해외이주 신고를 먼저 하면 국외이주 신고는 갈음 처리됨
  - 재외동포청장은 해외이주 신고자 명단을 매일 행정안전부장관에게 통보
    - ※ 신고자 명단은 시·군·구를 통하여 거주지 읍·면·동에 통보
- 국외이주 신고자 또는 현지이주 신고자의 거주자용 주민등록증은 회수하지 아니하고, 국외이주 신고자의 출국을 통보받은 경우 또는 현지이주자의 명단을 통보받은 경우 전산조직을 통하여 사용불능 처리함(영 제44조제3항)
- 다음 사유 발생 시 국외이주신고서접수대장에 등재(규칙 제3호서식)
  - 국외이주 신고 후 해외이주 포기 시
  - 국외이주 신고 후 출국 전 타 지역으로 전출 시
  - 행정안전부(시·군·구)에서 이민출국자 명단 통보로 주민등록표 정리 시
- 국외이주 신고자 명단 통보
  - 국외이주 신고자 명단을 작성하여 법무부장관 통보(영 제16호의2서식)
    - ※ 신고자 명단은 시·군·구 및 행정안전부를 통하여 법무부 통보
- 국외이주 신고자 중 출국자 명단 통보
  - 국외이주 신고자가 출국하면 출국자 명단을 매일 행정안전부장관 통보(영 제16호의3서식)
    - ※ 출국자 명단은 시·군·구를 통하여 거주지 읍·면·동에 통보
- 국외이주 출국자의 등록·관리 및 주민등록표 정리
  - 국외이주 출국자가 해외이주 신고자임을 확인 후 재외국민으로 구분 등록(등록일자는 출국일 다음날)
  - 그 주민의 주소를 행정상관리주소(읍·면·동 주민센터)로 변경

- 주민등록표에 영주 또는 거주하는 국가나 지역, 출국일자, 출국자 명단 통보서 접수일자, 관계공무원의 성명을 기록
- 주민등록표 전산 정리 방법

가) 국외이주신고서를 접수한 때에는 개인별 주민등록표, 세대별 주민등록표의 변동사유란에 다음 예시와 같이 기재한다.

☞ “2015. 8. 20. 국외이주신고”

※ 이 경우에 국외출국 시까지는 주민등록이 거주자와 동일한 상태이므로 주민등록표 등·초본 발급 및 전입신고에 아무런 제약이 없음

나) 행정안전부로부터 출국자 명단 통보서를 접수한 때에는 다음 요령에 따라 정리하여야 한다.

#### 1) 세대전부 이민출국 시

세대별 및 개인별 주민등록표의 주소이동사항 주소란에 다음과 같이 입력한다.

〈세대별·개인별 주민등록표〉

주소이동사항	통 / 반	주 소	전입일자	전출일자
	3 / 1	1. 경기도 안양시 안양동 5-1		
	2 / 2	2. 경기도 광명시 도덕로 53		
		3. 국외이주지, 2013. 8. 1. 이민출국, 2013. 9. 5. 이민출국자 통보서 [ 자치(시민·총무)13210-27(2015. 8. 20.) ]접수, 재외국민등록(담당자 성명 입력)		

#### 2) 세대일부 이민출국 시

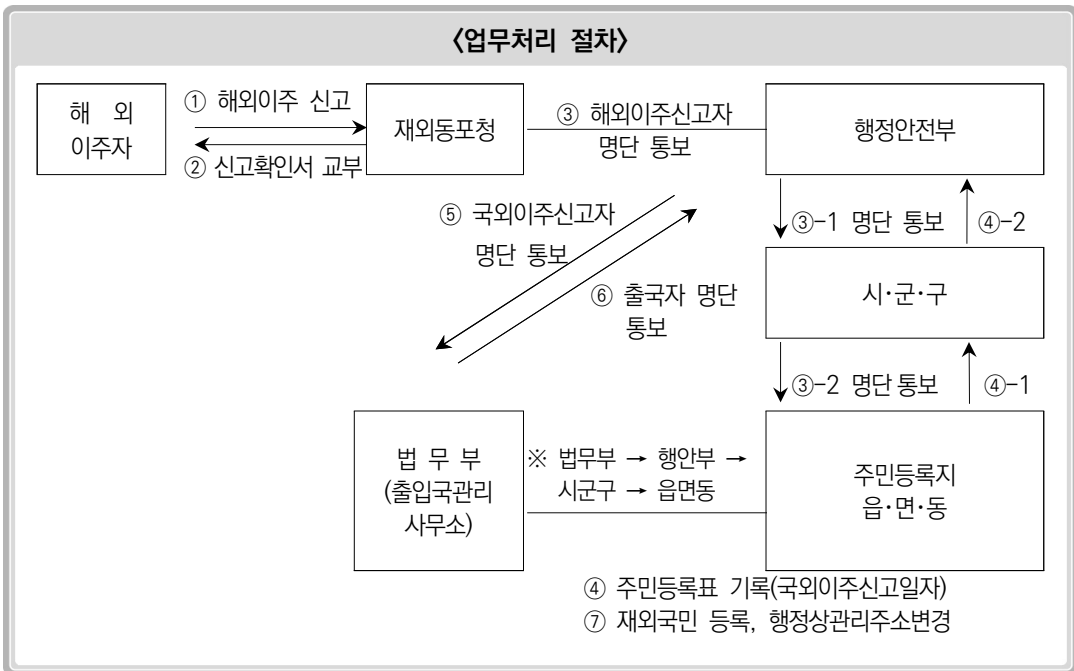
세대별 주민등록표의 해당 세대원란을 전산정리하고 변동사유란에 세대전부 이민출국 시의 기재 예와 같이 입력하고 해당 세대원의 개인별 주민등록표의 주소이동사항 주소란에 동일내용을 입력한다.

- 국외이주신고자가 5년 경과 후에도 재외국민 등록되지 않으면 사실조사 후 주민등록표 정리(영 제26조제7항)
- 국내 거주자 확인된 자는 국외이주포기신고서(영 별지 제17호서식)로 처리, 거주 사실이 불분명한 경우 거주불명 등록 등 조치하고, 출국 하였으나 재외국민으로 등록되지 않은 경우 거주자의 재외국민 변경 절차 참고(p.121)





## (2) 해외이주신고자의 재외국민 등록



- 국외이주를 하고자 하는 자는 재외동포청장에게 해외이주신고
- 해외이주신고자 명단 통보
  - 재외동포청장은 해외이주신고자 명단을 매일 행정안전부장관 통보
  - ※ 신고자 명단은 시·군·구를 통하여 거주지 읍·면·동에 통보

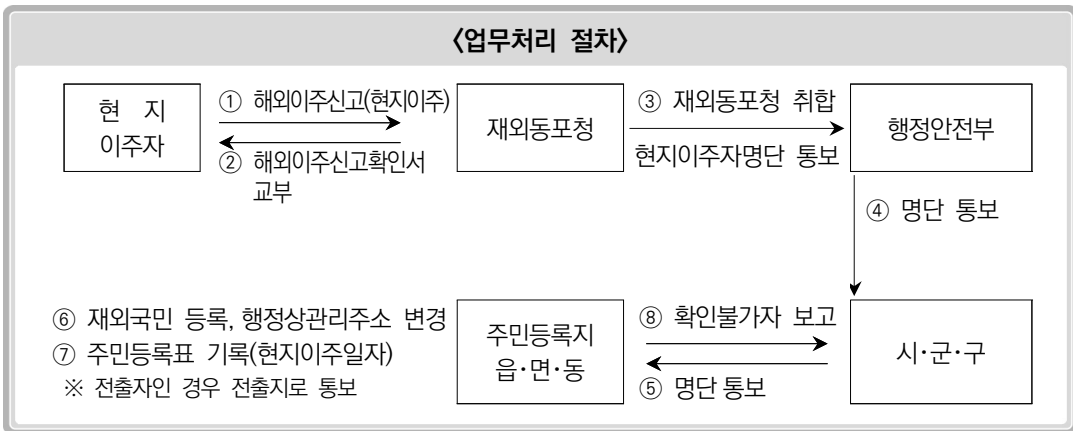
- 주민등록표에 신고사항 정리
  - 국외이주신고라고 기록한 후 신고일자 및 관계공무원의 성명 기록
- 국외이주신고자 명단 통보
  - 국외이주신고자 명단(영 제16호의2서식)을 작성하여 법무부에 통보
    - ※ 신고자 명단은 시·군·구 및 행정안전부를 통하여 법무부 통보
- 국외이주신고자 중 출국자 명단 통보
  - 국외이주신고자가 출국하면 출국자 명단(영 제16호의3서식)을 매일 행정안전부에 통보
    - ※ 출국자 명단은 시군구를 통하여 거주지 읍면동에 통보
- 국외이주 출국자의 재외국민 구분 등록 및 행정상 관리주소 변경 및 주민등록표 정리 절차 등은 국외이주신고자의 재외국민 등록 절차에 따라 처리

### (3) 국외(해외)이주포기신고의 처리절차

- 국외이주포기신고서 접수
  - 국외이주신고를 한 후 사정 변경 등으로 출국 전에 국외이주를 포기하려는 사람은 재외동포청장에게 해외이주포기신고를 하거나 거주지 읍·면·동장에게 국외이주포기 신고(영 별지 제17호서식)를 하여야 함
    - ※ 해외이주포기신고로 국외이주포기신고를 갈음할 수 있음
  - 재외동포청장은 해외이주포기신고자 명단을 매일 행정안전부장관에게 통보
    - ※ 포기신고자 명단은 시·군·구를 통하여 거주지 읍·면·동에 통보
- 주민등록표에 신고사항 정리
  - 국외(해외)이주포기신고를 받으면 신고자의 주민등록표에 “국외이주포기신고”라고 기록한 후 신고일자와 관계 공무원의 성명을 기록

### (4) 현지이주자의 재외국민 등록

- 국외이주 외의 목적으로 출국하여 영주권 또는 그에 준하는 장기체류 자격을 취득한 자는 재외동포청장(「대한민국 재외공관 설치법」에 따른 공관 포함)에게 해외이주신고를 하여야 한다.(「해외이주법」 제6조)



- 재외동포청장으로부터 현지이주자 명단을 통보받은 경우
  - 재외동포청장은 현지이주를 한 사람의 명단(영 제17호의3서식)을 매일 행정안전부장관에게 통보
    - ※ 신고자 명단은 시·군·구를 통하여 거주지 읍·면·동에 통보
  - 행정안전부(시·군·구)로부터 현지이주자 명단을 접수한 읍·면·동장은 다음 절차에 따라 재외국민으로 구분 등록하고 주민등록표 등의 관련 공부 정리
- 당해 현지이주자의 주민등록표를 보관하고 있는 경우에는 국외(해외) 이주자의 재외국민 등록과 동일하게 처리
  - 다만, 현지이주자가 다른 지역으로 전입하였을 경우에는 현지이주자의 전입지 읍·면·동에 통보하고, 통보를 받은 전입지 읍·면·동에서는 아래와 같은 방법으로 재외국민으로 등록하고 주민등록표를 정리
- 주민등록표에 신고사항 정리
  - 현지이주자 명단을 통보받으면 등록일자를 현지이주통보서 접수일자로 하여 재외국민으로 등록
  - 그 주민의 거주지를 행정상 관리주소(읍·면·동 주민센터)로 변경
  - 주민등록표에 현지이주일자, 현지이주통보서 접수일자 및 관계 공무원 성명을 기록
- 현지이주자의 최종주소지를 찾지 못할 경우에는 시·군·구에 보고하고 시·군·구에서는 월1회 그 명단을 취합, 재외동포청에 현지이주(거주여권 발급) 여부, 현지 이주시에 신고된 최종주소지 등 필요한 사항을 조회하여 정리하고, 정리되지 않은 자는 미정리사항을 전산입력한 후 「주민등록 전산정보센터」에 전송처리

### 3 재외국민의 출국신고 방법 및 처리 절차(법 제19조, 영 제26조의 4)

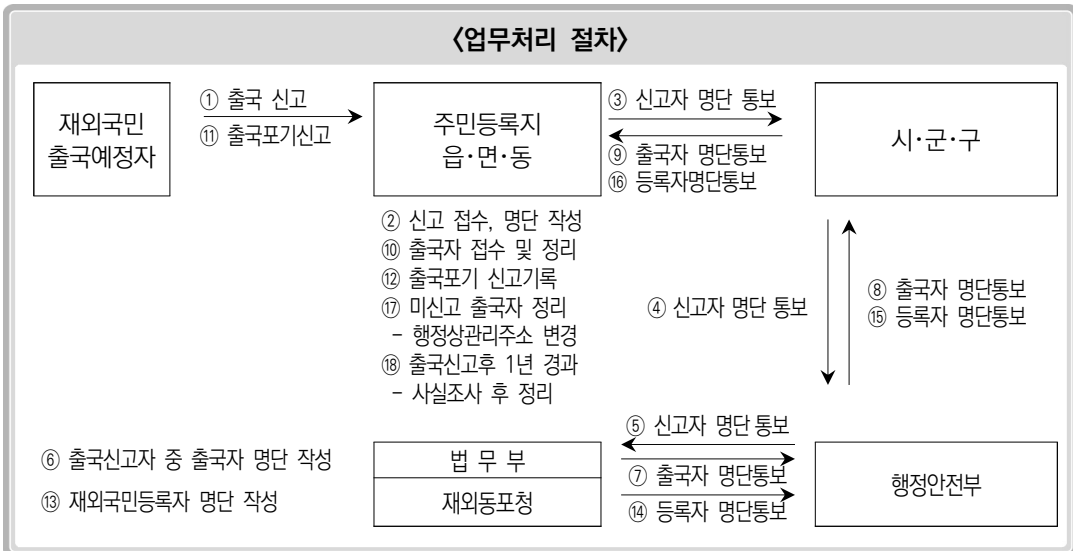
#### 가 재외국민의 출국신고제도

- 주민등록 신고한 재외국민이 국외에 30일 이상 거주할 목적으로 출국하려는 경우에는 현 거주지 관할 시장·군수 또는 구청장에게 미리 신고하여야 함 (법 제19조제2항)
  - 재외국민등록법 제2조에 의한 등록으로 재외국민 출국신고를 갈음할 수 있으므로, 신고하지 않고 출국한 경우에는 재외국민등록 신고를 통보받아 정리
  - 출국신고를 하지 않고 출국 시 거주불명등록 될 수 있고, 지방세 등 각종 세금이 부과될 수 있음을 사전 안내
  - 미신고 출국자에 대한 재외국민등록 통보를 받지 못한 경우 재외공관의 확인을 받은 위임장으로 위임받은 자가 재외국민 출국신고 가능
- ※ 미신고 출국자 행정상 관리주소 변경일자는 출국신고접수일로 하고, 재외국민 출국자로 정리(재외국민 출국신고자 X)

#### 나 출국신고 대상자 : 재외국민 주민등록자

- 국외에 30일 이상 거주할 목적으로 출국하려는 때에 미리 신고

#### 다 업무처리 절차



- 재외국민 출국신고서 접수
  - 재외국민 출국신고서(영 제18호서식)를 작성하여 거주지 읍·면·동장에게 신고 하여야 함
- 재외국민 출국신고서 접수증 교부
  - 재외국민 출국신고서를 접수하면 접수증을 전산교부
- 주민등록표에 신고사항 정리
  - “재외국민 출국신고”라고 기록한 후 신고일자 및 관계 공무원의 성명을 기재
- 재외국민 출국신고자 명단 통보
  - 재외국민 출국신고자 명단(영 제18호의2서식)을 작성하여 법무부에 통보
    - ※ 신고자 명단은 시·군·구 및 행정안전부를 통하여 법무부 통보
- 재외국민 출국신고자 중 출국자 명단 통보
  - 법무부장관은 재외국민 출국신고자가 출국하면 출국자 명단(영 별지 제18호의3 서식)을 매일 행정안전부장관에게 통보
    - ※ 출국자 명단은 시·군·구를 통하여 거주지 읍·면·동에 통보
- 재외국민 출국자의 등록·관리 및 주민등록표 정리
  - 재외국민 출국자의 주소를 행정상 관리주소(읍·면·동 주민센터)로 변경(변경 일자는 출국일 다음날)
  - 주민등록표에 출국일자, 출국자명단 통보서 접수일자, 관계 공무원의 성명을 기록
- 재외국민 출국포기신고서 접수 및 주민등록표 정리
  - 재외국민 출국신고를 한 후 사정변경 등으로 출국을 포기하려는 사람은 거주지 읍·면·동장에게 재외국민 출국포기신고(영 별지 제18호서식)를 하여야 함.
  - 출국포기 신고를 받으면 신고자의 주민등록표에 “재외국민출국포기신고”라고 기록한 후 신고일자와 관계 공무원의 성명을 기록
- 재외국민 출국신고자가 1년 경과 후에도 재외국민 출국자로 변경 등록되지 않은 경우 사실조사 후 주민등록표 정리
- 재외국민 등록자 명단 통보 및 미신고 출국자 등록·관리·정리
  - 재외동포청장은 재외국민 등록자가 있는 경우에는 매일 등록자의 명단(영 별지 제18호의4서식)을 행정안전부장관에게 통보
    - ※ 출국자 명단은 시·군·구를 통하여 거주지 읍·면·동에 통보

- 재외국민등록자 중 미 신고 출국자가 있는 경우에는 그 주민의 거주지를 행정상 관리주소(읍·면·동 주민센터)로 변경(변경일자는 재외국민등록통보서 접수일)
- 주민등록표에 등록일자, 재외국민등록통보서 접수일자, 관계 공무원의 성명을 기록

## 4 영주귀국자의 주민등록(영 제32조의2)

### 가 영주귀국 신고제도

- 해외에 이주하여 영주권 또는 이에 준하는 장기체류 자격을 취득한 사람이 국내에서 생업에 종사할 목적으로 영주귀국 하는 경우에는 거주지 관할 시장·군수 또는 구청장에게 재외국민에서 거주자로 주민등록을 변경 신고하여야 함(영 제32조의2)

### 나 대상자 : 해외이주로 주민등록이 없었던 자 또는 주민등록 말소자, 재외국민 주민등록 말소자 또는 미등록자, 재외국민 주민등록자

- 영주귀국을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거주지 시·군·구에 신고

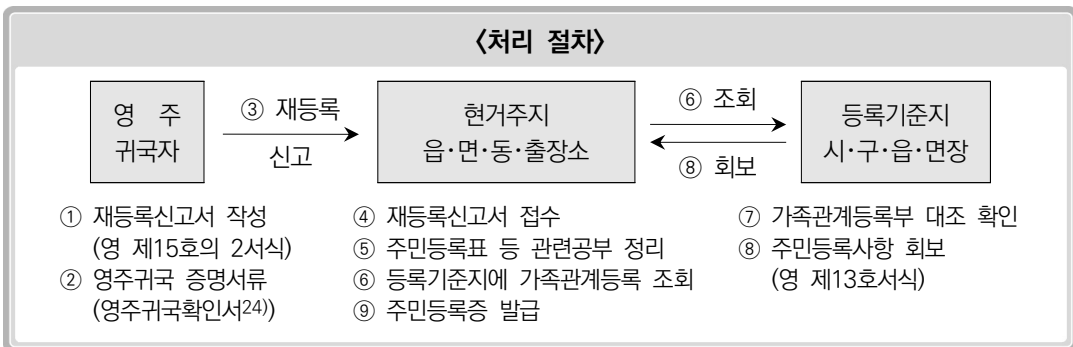
### 다 업무처리 절차

#### (1) 해외이주로 주민등록이 없었던 자가 영주귀국한 경우

- 영주귀국확인서를 첨부하여 신규등록 신고(영 제10호서식) 절차와 동일하게 접수 처리함

#### (2) 해외이주로 주민등록이 말소된 자가 영주귀국한 경우

- 영주귀국확인서를 첨부, 재등록신고(영 제15호의 2서식)와 동일하게 처리함



24) 재외국민이 영주귀국하려면 영주권 또는 영주권에 준하는 장기체류자격의 취소를 확인할 수 있는 서류를 가지고 재외동포 청장에게 신고하면 처리를 한 후 영주귀국확인서를 발급받을 수 있다.

☞ 말소지와 현 거주지가 다른 경우는 재등록 처리요령에 따라 처리

※ ⑥·⑦·⑧은 75년 이전 해외이주자로 가족관계등록부가 없이 주민등록 되었던 자를 대상으로 함

### (3) 재외국민 재외국민 주민등록자가 영주귀국한 경우

- 영주귀국확인서를 첨부하여 변경·정정신고(영 제9호서식) 절차와 동일하게 접수 처리함
- “신고내용”란에는 재외국민에서 거주자로 등록상태를 변경한다는 것을 적어야 함
  - 등록상태의 변경은 재외국민으로 주민등록이 된 사람이 영주귀국하여 거주자로 바뀌는 경우에만 해당하며, 해외이주로 주민등록이 말소된 자(이민출국자 또는 현지이주자)가 주민등록을 재등록하는 경우는 제외함

## 5 재외국민 등록 관련 특이사항 처리 요령

### 가 거주자의 재외국민 변경

- 사실상 현지이주하였으나 재외동포청에 현지이주 등록하지 않았거나, 재외동포청 으로부터 현지이주자 명단을 통보받지 않아 말소되지 않고 ‘거주자’로 등록되어 있는 자가 재외국민 주민등록 요청 시 재외국민 주민등록 가능
  - 민원인이 재외동포청으로부터 ‘해외이주신고 확인서’를 발급받아 읍·면·동 주민센터에 제출하면, 읍·면·동 담당자는 원인일은 ‘해외이주신고일자’, 변경일은 ‘해외이주 신고 확인서 제출일’로 ‘재외국민’으로 변경 등록함
  - 민원인이 거주여권을 제시하면, 읍·면·동 담당자는 원인일은 거주여권 발급일, 변경일은 ‘재외국민 변경 신고일’로 변경 등록할 수 있음

### 나 재일동포의 재외국민 등록

- 한국 국적자인 재일동포는 “특별영주자격”을 가지고 있으며 「재외국민등록법」에 따라 재외국민등록 후 국내에 입국하여 신고하면 재외국민으로 주민등록 및 주민등록증 발급이 가능함

### 〈 재일동포의 국내입국 방법·절차 〉

- 재일동포는 우리나라 국적자로, 다음절차에 따라 대한민국 여권을 발급받아 입국한 자에 대하여 신고에 의하여 재외국민 등록
  - 재외공관에 재외국민등록을 하고 재외국민등록부 등본을 일본 정부에 제출하여 한국 국민임을 증명
  - 이를 근거로 일본 외국인등록부의 “국적” 란을 ‘조선적’(무국적)에서 ‘한국적’으로 변경한 후 여권 신청
  - 가족관계등록 이후에 복수여권 발급(가족관계 등록을 하지 않으면 신원 조사가 불가능하므로 단수여권 발급)
- ※ 국적 확인을 받지 않은 조선적(무국적) 재일동포는 「남북교류협력에 관한 법률」 제10조 및 여권법 시행령 제16조제5호에 따라 국내방문 시 여행증명서를 소지함
- 재일동포가 30일 이상 거주 목적으로 국내에 입국하여 재외국민으로 주민 등록을 신고하는 경우
  - 재외국민등록부 등본 또는 해외이주신고 확인서 등을 통하여 재외국민임을 확인하여야 하고
  - 국내에서의 주민등록 사실이 없는 경우에는 가족관계등록 신고를 한 후에 이를 근거로 신규등록을 하여야 함

### 다 복수국적자의 주민등록 재등록

- 재외국민 미성년자가 부모를 따라 외국 국적을 수반취득 한 경우에 그 미성년 자녀는 국적 선택을 할 수 있어 6개월 이내에 국적보유신고를 하면 복수국적자로 인정되어 국적이 그대로 유지됨
- 복수국적자가 국내에 30일 이상 거주할 목적으로 재입국하여 주민등록 신고를 하는 경우
  - 가족관계등록부에 따라 국적유지 확인
  - 증빙서류로 외국여권과 우리나라의 일반여권으로 복수국적자임을 확인하여 거주자로 재등록 가능



### 〈재외동포청 재외국민 관련 제도〉

#### 1. 해외이주신고

##### ● 대 상

- 생업에 종사하기 위하여 외국에 이주하는 사람과 그 가족 또는 외국인과의 혼인 및 연고관계로 인하여 이주하려는 사람

##### ● 등록방법

- (방문 신고) 관련 서류*를 구비하여 재외동포청서비스지원센터(서울시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동 15층) 또는 주재국 재외공관에서 신고

* 해외이주신고서, 신분증(여권), 영주권 또는 장기체류증(영주권 제도가 없는 나라), 영주권 승인비자 원본(미출국자에 해당), 가족동반자가 있을 경우 가족관계증명서, (국세)납세 증명서, 주민등록표 등본 등의 서류를 구비(* 방문 전 필요 서류 사전 확인 필요)

##### ● 해외이주신고확인서 교부방법

- 재외동포청 해외이주창구나 관할 재외공관, 온라인*에서 발급 가능
- * 기(既) 해외이주신고가 되어 있는 경우 '영사민원24' 홈페이지에서 발급 가능

#### 2. 재외국민등록

##### ● 대 상

- '외국의 일정한 지역에 계속하여 90일 이상 거주 또는 체류할 의사를 가지고 해당 지역에 체류하는 대한민국 국민(외국 시민권자는 제외)

##### ● 등록방법

- (온라인 등록) '영사민원24' 홈페이지에서 신규 재외국민등록 또는 재외국민 변경·이동 등록 가능, 등록 시 여권신원정보란(필수), 입출국 스탬프 표시란(필수), 비자정보란(선택) 이미지 파일 필요
- (방문 등록) 여권사본(신원정보란, 입출국스탬프 표시란, 비자정보란 포함) 1부를 지참하여 관할 재외공관 방문, 등록 신청서 작성 후 재외국민등록 담당자에게 제출

##### ● 재외국민 등록부 등본 교부방법

- 재외동포청 해외이주창구*나 관할 재외공관, 온라인에서 신청 가능
- * 서울 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동 15층 재외동포청 서비스지원센터(02-6399-7120~1)  
/ 재외동포청 콜센터(02-6747-0404)
- 신청 방법
  - 본인 신청 : 신분증명서(여권 등), 신청서 제출
  - 대리인 신청 : 위임장, 대리인 신분증명서(여권), 신청인의 여권 사본, 신청서 제출
  - 우편 신청 : 우체국을 방문하여 '민원우편-재외국민등록부 등본'을 신청
  - 온라인 신청 : 본인이 신청하는 경우, '영사민원24' 홈페이지에서 발급 가능(공인인증서 필요)

## 6 국적취득에 따른 주민등록 정리

### 가 국적취득

- 출생, 인지, 귀화, 수반취득, 국적회복, 국적재취득 등에 의하여 국적을 취득한 경우

### 나 신고 절차

#### ① 출생에 의해 대한민국 국적을 취득한 경우

- 대한민국 국적을 보유한 국내거주자는 복수국적 여부에 관계없이 주민등록 가능  
※ 주소가 해외에 있는 자는 국내에 주소를 가진 때에 등록 가능
- 출생신고서 또는 가족관계등록부에서 출생 확인
- 출생신고 미필자는 출생신고 후 등록토록 안내

#### ② 외국인이 대한민국 국적을 취득한 경우

- 인지, 귀화, 수반취득, 국적회복, 국적재취득의 경우
- 신고 서식 : 영 제10호 또는 제15호 서식
- 가족관계등록부에서 국적취득 사실 확인
- 외국국적포기확인서 또는 외국국적 불행사 서약 확인서 확인  
※ 국적법 제11조에 따른 국적재취득자는 무국적에서 취득한 자이므로 법무부장관의 『국적취득 수리통지서』 확인만으로 주민등록 가능

### 다 주민등록표 정리

- 주민등록번호 부여 및 세대별, 개인별 주민등록표 작성
- 관계기관 통보
- 17세 이상자 주민등록증 발급(십지문 채취)  
※ 귀화자 및 국적회복자에 대해서는 법무부장관이 허가신청 시 신원조사 실시

### 〈복수국적자 처리〉

복수국적자도 대한민국의 법령 적용에서는 대한민국 국민으로만 처우 되고, 30일 이상 거주하는 복수국적자는 주민등록을 할 의무가 있음

가. 선천적으로 대한민국 국적을 보유한 복수국적자

- 가족관계등록부에 출생 등록된 사실 확인 후 주민등록

※ 대한민국 여권으로 입국한 복수국적자의 경우는 이미 국민으로 처우 받은 상태이므로 별도의 신고확인이 불필요. 이와 같이 주민등록을 한 경우에는 국외 출국 시에 반드시 한국여권을 사용하여야 함을 안내

나. 대한민국 국적을 취득한 외국인(후천적 복수국적자)

- 외국국적포기 확인서, 외국국적 불행사 서약 확인서 중 하나를 확인 후 주민등록

※ 외국인이 대한민국 국적을 취득하여 주민등록을 한 경우 대한민국 출입국시 반드시 대한민국 여권을 사용하여야 하며, 2011.1.1부터는 대한민국 국민으로만 처우됨을 안내

다. 출생 후 20세 전에 이중국적이 된 사람은 22세 전까지, 20세 이후에 이중국적이 된 사람은 그 때부터 2년 이내에 반드시 하나의 국적을 선택해야 하며, 국적선택명령을 받은 날로부터 1년 내에 외국 국적을 포기하거나 외국국적불행사서약을 하지 아니하면 우리 국적 상실 그 기간 내에 한국국적을 취득하지 않은 사람은 한국 국적을 자동으로 상실하게 됨(다만, 병역의무자는 병역을 필하거나 면제받은 후 2년 내에 국적을 선택하지 않은 때에 국적상실)

### 〈여권의 종류(여권법 제4조)〉

- 여권은 일반여권(남색), 관용여권(진회색), 외교관여권(적색) 및 긴급여권(청색)으로 나누되, 일반여권·관용여권·외교관여권은 단수여권(1회에 한하여 외국여행을 할 수 있는 여권)과 복수여권 (유효기간 만료일까지 횟수에 제한없이 외국여행을 할 수 있는 여권)으로 나뉘며, 긴급여권은 단수여권으로 발급한다. (「여권법」 제4조)

※ 일반여권의 유효기간 : 10년(18세 미만자 : 5년, 관용·외교관여권 : 5년)

- 여권의 종류에 따라 다음과 같이 기재[여권상단 종류(Type)란]하여 구분한다.

- ① PM : 일반복수여권    ② PS : 일반단수여권    ③ PD : 외교관여권  
④ PO : 관용여권    ⑤ PT : 여행증명서

- 시민권자(외국국적 취득자)와의 구별방법 - 시민권자의 여권은 우리나라에서 발행한 여권이 아니고 국적취득국에서 발행한 것으로 발행처가 외국국명으로 기재되어 있다.

## 7 Q&amp;A

1. 재외국민의 신고의무자는 ㉠이고, ㉠이 할 수 없으면 재외국민이 거주하는 세대의 ㉡나, ㉠의 위임을 받은 사람(㉠의 배우자 또는 직계혈족, ㉠의 배우자의 직계혈족 또는 직계혈족의 배우자)이 할 수 있다.

☞ ㉠ 재외국민 본인, ㉡ 세대주

2. 국외이주로 주민등록이 없었거나 주민등록이 말소되었던 사람, 재외국민으로 주민등록된 사람이 영주귀국하여 거주자로 등록 또는 재등록하는 방법은?

☞ ①국내에 입국하여 ②주민등록법 시행령 별지 제10호서식(주민등록이 없었던 사람)·별지 제15호의 2서식(주민등록이 말소되었던 사람)·별지 제9호서식(재외국민 주민등록자)에 따라 거주자로 등록 또는 재등록해야 하며, ③영주귀국확인서(재외동포청 발급)를 첨부하여야 함

3. 해외체류신고와 국외이주신고의 차이점은?

☞ 해외체류신고는 90일 이상 해외에 체류할 목적으로 출국하려는 자가 신고하는 것으로, 해외체류신고 후 출국한 경우 주민등록표에 '해외체류'로 기록하지만 주민등록법 제6조제1항제1호의 거주자 신분을 유지.

국외이주신고는 주민등록을 한 거주자 또는 거주불명자가 대한민국 외에 거주지를 정하고자 하는 경우 신고하는 것으로, 해외이주법 제6조에 따른 해외이주신고로 갈음할 수 있으며, 해외이주법에 따른 해외이주신고 후 출국하거나 현지이주를 한 경우 주민등록법 제6조제1항제3호의 재외국민으로 구분하여 등록·관리해야 함

4. 시장·군수·구청장이 재외동포청장으로부터 현지이주(해외 이주 외의 목적으로 출국하여 영주권 또는 그에 준하는 장기체류 자격을 취득한 사람의 이주)자에 대한 통보를 받은 경우 조치사항은?

☞ 해당 주민을 '재외국민'으로 구분 등록하고 그 주민의 거주지를 법 제19조제3항에 따른 행정상 관리주소로 변경한 후 현지이주일자, 현지이주통보서 접수일자 및 관계 공무원의 성명을 기록하여야 함

5. 재외국민 출국신고는 주민등록 신고한 재외국민이 국외에 몇 일 이상 거주할 목적으로 출국하려는 경우에는 하는 것인지?

☞ 30일

## V. 주민등록증 발급 및 관리

1. 개요
2. 발급 절차
3. 주민등록증 관리
4. 회수 및 잘못 발급된 주민등록증 관리
5. 습득한 주민등록증 처리 요령
6. 증 뒷면 기재
7. 주민등록증 연혁
8. Q&A



# V 주민등록증 발급 및 관리

## 1 개요

### 가 총괄

- 주민등록증은 시장·군수·구청장이 관할구역 내 주민등록을 한 자 중 가족관계등록이 확인된 17세 이상의 주민에게 합법적인 주민등록을 하였다는 증명서로 교부하는 것이다.
- 주민등록증에는 성명·사진·주민등록번호·주소·지문·발행일·주민등록 기관·재외국민 여부(재외국민 주민등록증에 한정)를 수록하며(법 제24조제2항), 주민등록증은 시장·군수·구청장의 요청에 따라 주민등록전산정보센터에서 발급한다.(법 제28조 제1항)

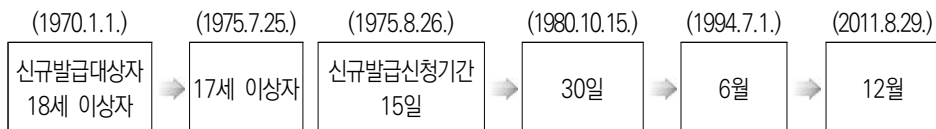
※ 발급대행기관 : 한국조폐공사

### 나 발급대상자

#### (1) 신규발급(법 제24조 및 영 제35조 및 제36조)

- (가) 주민등록이 되어 있고 가족관계등록이 확인된 17세 이상자(거주자, 거주 불명자, 재외국민)로서 주민등록증을 처음 발급받는 경우 17세가 되는 달의 다음달 1일부터 발급한다.

※ 변천과정



- (나) 영주귀국한 외국국적동포가 국적회복 후 신규등록 한 때

- (다) 외국국적 취득자가 한국국적을 회복(취득)하고 신규등록한 때

※ 발급대상에서 제외되는 자

- 17세 미만자
- 가족관계등록이 확인되지 아니한 자
- 외국인

## (2) 재발급(법 제27조 및 영 제40조)

### (가) 주민등록증의 분실이나 훼손

(나) 주민등록증 기재사항 중 주소 외 사항의 변경(성명, 생년월일, 주민등록번호 등)

(다) 주민등록증의 변경내용란이 부족한 경우

(라) 국외로 이주한 사람이 영주하기 위하여 귀국한 경우

(마) 외과적 시술 등으로 용모가 변하여 본인 확인이 어려운 경우

(바) 습득주민등록증의 수령안내 통지일부터 1년이 지나도 찾아가지 않거나 신규·재발급한 주민등록증을 발급일부터 3년이 지나도 찾아가지 아니하는 경우(영 제44조)

(사) 주민등록이 말소되었던 재외국민이 주민등록 신고를 한 경우

(아) 거주자 또는 거주불명자가 해외이주 신고 또는 현지이주 하여 재외국민으로 등록되는 경우

※ 재외국민에게 발급되는 주민등록증은 앞면에 '재외국민'임이 표기됨

## 다 발급권자(법 제2조)

(1) 시장·군수·구청장의 명의로 발급하되 실질적인 발급업무는 행정안전부 주민등록 전산정보센터에서 담당하게 된다.

### (2) 업무처리의 구분

#### (가) 읍·면·동장이 처리할 사항

1) 주민등록증 발급 통지 및 공고

2) 본인 여부 확인, 화상자료 입력, 지문 채취

3) 개인별 주민등록표 정리

4) 주민등록증 발급대장 정리

5) 주민등록증 발급 요청

6) 주민등록증 교부

7) 주민등록증발급신청서²⁵⁾와 주민등록증발급신청서 집계표를 수합하여 다음달 5일까지 관할 경찰서의 지구대장 또는 파출소장에게 인계(규칙 제8조)

※ 전자적 지문등록 장비를 이용하는 경우에는 7) 생략 가능

8) 회수하거나 잘못 발행된 주민등록증의 수합 시·군·구 인계

25) 주민등록증 발급 신청서 인쇄 사양을 참고하여 자체 인쇄하여 사용 (치수: 가로 210±2mm X 세로 297±2mm, 용지 : 파일지, 평량 170g/㎡(허용공차 -4%) 이상, 인쇄방법 : 활판 또는 옵세트, 양면인쇄)



(나) 시·군·구에서 처리할 사항

- 한국조폐공사에서 수령한 주민등록증을 읍·면·동에 분배

(다) 주민등록전산정보센터에서 처리할 사항

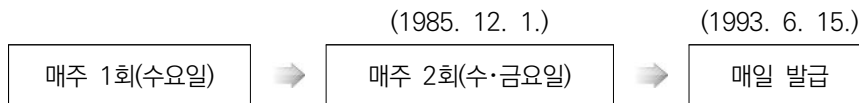
- 1) 주민등록전산정보센터에서 한국조폐공사로 주민등록증 발급요청서 접수 및 증발급의뢰
- 2) 주민등록증 발급(한국조폐공사)
- 3) 주민등록증 발송(한국조폐공사) → 시·군·구

## 라 발급시기(영 제35조 및 제36조)

매일 발급(신규발급의 경우 17세가 되는 달의 다음달 1일부터 12개월)

(예) 2004년 6월 21일생의 경우 : 2021. 7. 1. ~ 2022. 6. 30.(12개월)

※ 변천과정



## 마 발급의 대리신청 가능 여부

- 주민등록제도 상 주민등록증의 발급·재발급은 본인의 신청만 허용(영 제40조제4항)
  - 주민등록증의 제출을 통해 신분확인, 통장 비밀번호 변경, 대출 실행 등 각종 금융업무 등에 이용되는 만큼, 명확한 본인의 신분 및 재발급 신청 의사의 확인을 위해 다소 엄격하게 제도가 운영 중(단, 본인 신청 후 본인의 17세 이상 동일 세대원, 배우자, 직계혈족의 대리수령은 허용).
- 다만, 민법 및 후견등기²⁶⁾에 관한 법률에 따라 법원의 허가를 받은 법정 대리인의 경우에는 대리신청이 가능할 수 있을 것임
  - ※ 법원에서 발급한 '후견 등기사항증명서' 상 법정 대리인의 대리권 및 동의권 확인

26) 본인 스스로 의사결정과 판단이 어려운 성년(지적장애, 자폐아, 치매 노인 등)이 후견인의 지원을 통해 법률행위, 재산관리, 기타 사회생활에 필요한 사무를 처리할 수 있도록 하는 무능력자 보호제도

**바 성년후견, 한정후견, 중증장애인, 거동불가자 주민등록증 (재)발급 비교표**

내 용	중증장애인	거동불가자	성년후견인	한정후견인
발급대리 신청사유	장애로 주민센터 방문 어려움	거동불가로 주민센터 방문 어려움	정신적 제약으로 사무처리능력의 지속적 결여	정신적 제약으로 사무처리능력의 부족
보호자 범위	세대주, 배우자, 직계혈족, 이장(가족 없는 경우)	세대주, 배우자, 직계혈족, 이장(가족 없는 경우)	친족 또는 제3자(법인 포함) 등 수인 가능	친족 또는 제3자(법인 포함) 등 수인 가능
관련 법령	주민등록법 시행령 제40조의2	주민등록법 시행령 제40조의2 준용	민법 제10조	민법 13조
증빙서류	중증장애인 증명가능 자료 등	거동불가를 인정할 수 있는 진단서 등	후견등기사항 증명서	후견등기사항 증명서
본인의 행위능력	원칙적 행위능력자 ★ 의사, 행위능력 有	원칙적 행위능력자 ★ 의사, 행위능력 有	원칙적 행위능력상실자 ★ 의사, 행위능력 無	원칙적 행위능력자 ★ 의사, 행위능력 有
발급의사 본인확인	본인 동의 필요	본인 동의 필요	본인 동의 불필요	법원이 정한 범위 ²⁷⁾ 내에서 결정
보호자의 권한	주민등록증 (재)발급 신청	주민등록증 (재)발급 신청	원칙적으로 포괄적인 대리권, 취소권	법원이 정한 범위 내에서 대리권, 동의권, 취소권

※ 피성년후견인과 중증장애인 신청의 가장 큰 차이점은 발급 대상자의 의사능력입니다. 성년(한정)후견인의 경우 피보호자가 의사능력이 없기 때문에 단독으로 행위가 불가능하고 보호자의 동의가 꼭 필요합니다. 보호자는 단독으로 발급 신청이 가능합니다.

※ 성년후견 신청 시 피성년후견인의 의사능력 확인을 위한 정신감정(동시에 본인 확인)을 하고 있으나, 주민등록증 사진 6개월 이내 규정이 있기 때문에 발급 주체와 사진의 비교·확인에는 필요합니다.(신규증 발급인 경우 지문채취도 필요)

※ 피보호자가 아예 의식이 없는 중환자인 경우엔 피보호자가 입원하고 있는 병원과 가까운 주민센터와 협의하여 병원에 가보도록 하여 주민등록 시스템 상 본인이 맞는지 확인이 필요합니다.  
다만, 산소 마스크 등을 끼고 있거나 의식이 없는 경우에 사진 촬영 자체가 불가능하므로, 주민등록시스템에서 기존 사진을 그대로 사용하여 강제로 처리한 후 메모사항에 해당 상황을 상세히 기록하면 됩니다.

27) 법원이 정한 범위에 주민등록증 (재)발급이 포함되면 성년후견인처럼 처리 가능

## 사 성년(한정)후견인 대리·동의권 처리 절차

(성년후견인) 포괄적인 대리권·취소권을 가지고 있어 모든 법률행위를 대리하고 취소할 수 있으므로 주민등록증의 재발급도 가능. 단, 「후견등기에 관한 법률」 제25조제1항5호나목에 따라 법원이 성년후견인의 법정대리권의 범위를 별도로 정한 경우 ‘후견 등기사항증명서’ 확인 필요(별도로 범위를 정한 경우에만 확인 필요, 원칙적으로는 포괄적인 권한 有)

(한정후견인) 한정후견인은 법원이 정한 범위 내에서의 대리·동의, 취소의 권한만을 부여받았으므로 ‘후견 등기사항 증명서’ 상 대리권의 범위 중 주민등록의 신청 등에 대한 공법상 행위의 대리권 존재 여부에 따라 주민등록증 재발급 대리신청 가능 여부가 달라질 것임  
- ‘후견 등기사항증명서’ 상 동의권의 범위 중 주민등록의 신청 등에 대한 공법상 행위의 동의권 존재 시 한정후견인에게 연락 후 동의 여부 확인

### 〈성년(한정)후견인 대리·동의권 처리 절차〉

#### ① 대리·동의권 접수 처리

- i) 성년(한정)후견인이 법원 판결에 따라 ‘후견 등기사항 증명서’를 발급 받아 피성년(피한정)후견인에 대한 주민등록증 발급의 대리·동의권 등록을 주민센터에 신청(별도 신청서 없음)
- ii) 신청 접수 시 정확한 법원 판결 내용 확인(주민등록 관련업무의 대리·동의권 부여 여부)
- iii) 주민등록지 주민센터 담당공무원은 ①주민등록통합행정시스템의 자료관리> 직권정리> 5329.개인메모 사항정리 메뉴로 이동, ②피성년(피한정)후견인 조회, ③성년(한정)후견인의 정보(성명, 생년월일, 관계, 연락처 등), 판결 내용(대리·동의권 범위 포함) 입력  
※ 주민등록지 외의 주민센터에서 접수 시 주민등록지 주민센터로 ‘후견 등기사항 증명서’ 첨부하여 공문·메일·팩스 송부 등 메모 입력 가능토록 조치

#### ② 동의권이 있는 경우 피한정후견인의 직접 증 발급 신청

- i) ‘증발급신청’ 메뉴에서 피한정후견인 조회 시 표출된 팝업 확인  
- 주민등록증 관련 동의권 내용 확인
- ii) 한정후견인의 연락처로 통보 및 동의 여부 확인 후 발급

#### ③ 피성년(피한정)후견인의 증 대리 발급 신청

- i) ‘증발급신청’ 메뉴에서 피성년(피한정)후견인 조회 시 표출된 팝업 확인  
- 주민등록증 관련 대리권 내용 확인
- ii) 증 발급 주체인 피성년(피한정)후견인에 대한 본인 여부 확인(발급 주체 사진 등 확인)  
- 본인 확인절차는 영 제36조 및 제40조 준용
- iii) 성년(한정)후견인의 신분증 확인 후 발급

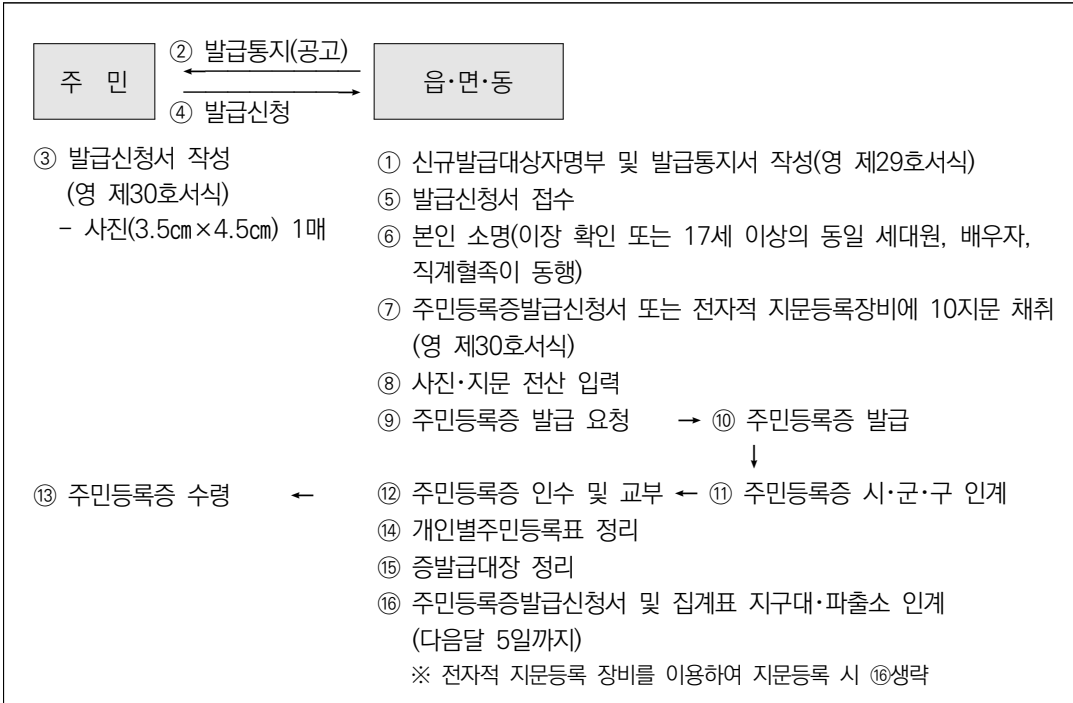
※ (수용자) 교정시설장 명의의 공문(수용증명서 첨부)으로 신청, 교도소를 수신처로 하여 등기송부 가능

※ (재외국민 출국자) 재외공관 공문 또는 정부24를 통해 신청, 수령은 입국 후 본인 직접 수령만 가능

※ (중증장애인) 주민등록지와 관계없이 전국 어디에서나 공무원이 직접 방문하여 주민증 발급·재발급이 가능하도록 주민등록법 제27조의2제1항 개정 추진중. 중증장애인 보호자의 거주지(신청한 주민센터)가 중증장애인의 거주지와 거리가 먼 경우 협조 공문 등을 통해 거주지 주민센터에서 중증장애인을 직접 방문하여 발급 의사 확인을 하도록 요청 가능. 다만, 보호자가 중증장애인 거주지 관할 주민센터에 발급 신청이 가능한 경우엔 보호자(신청자)에게 관할 주민센터에 방문 (재)발급 신청할 것을 요청 가능

## 2 발급 절차

### 가 신규발급



#### (1) 발급통지 (공고)

(가) 17세가 되는 달에 해당 월의 신규 17세자(거주자, 재외국민)명부를 작성하고 그 명부에 의하여 발급대상자에게 12개월 이상의 기간을 정하여 영 제29호서식(주민등록증발급통지서)에 의하여 통지한다. 다만, 발급통지를 한 후 수취인 불명, 수취거절 등으로 발급통지서를 교부할 수 없을 때에는 이를 읍·면·동 게시판과 인터넷 홈페이지에 게시하는 방법으로 공고(14일 이상)할 수 있다.

※ 주민등록증발급통지서 발송 시 다른 발급대상자 명단을 포함한 공문 등을 같이 발송 금지

※ 주민등록증발급통지서 교부 불가로 공고하는 경우 개인정보 보호를 위해 최소 정보만 기재  
(예) 이름은 한 글자를 가림 처리, 상세주소는 반드시 삭제 처리 등

- 발급통지서 반송사유 중 “폐문부재”의 경우에는 **추가적인 안내방법**을 통하여 일시적인 부재, 통지문 미확인 등 본인의 미인지로 인하여 주민등록증 신규 미발급이 증가되지 않도록 노력해야 한다.

- 2) 추가적인 안내방법으로는 일반우편 재발송, 휴대폰 문자안내, **유선 전화 안내**, 통·반장의 협조를 통한 안내 등이 해당된다.

(예) 2004년 1월 2일생인 경우 ⇒ 2021년 1월 중에 주민등록증 발급 통지

※ 발급통지 시 또는 재발급신청 시 사진 1매를 지참

☞ 주1) 말소된 자는 주민등록이 되지 않은 자로 재등록 후 발급통지(공고)함

- 2) 거주불명 등록된 자는 임시주소로 주민등록이 된 자이므로 17세가 되는 달에 발급기간(공고 익월1일~12개월째 말일)을 적시하여 공고함

(나) 17세 이상의 재외국민은 국내에 30일 이상 거주할 목적으로 입국하는 때, 주민등록 신고 또는 전입신고를 하는 날부터 12개월 이상의 기간을 정하여 발급하며, 재외국민 중 주민등록증 발급대상자의 해외 체류사실 확인을 위하여 법무부에 출입국자료를 요청하여 제공받을 수 있다.

(다) 주민등록증 발급 통지 또는 공고한 사항 및 담당자 성명을 개인별 주민등록표에 전산입력하여야 한다.

〈예시〉 주민등록증발급통지서를 교부한 경우

2022. 1. 20. 주민등록증 발급통지  
(발급기간 : 2022. 2. 1. ~ 2023. 1. 31. 수령자 ○○○)

〈예시〉 거주불명 등 주민등록증발급통지서 교부가 불가하여 공고한 경우

2022. 1. 10. 주민등록증 발급공고  
발급기간 : 2022. 2. 1. ~ 2023. 1. 31.  
사 유 : 수취인 불명, 수취거절 등으로 주민등록증 발급 통지 불능

※ 본 기재사항은 과태료 부과근거 자료가 되므로 기재하여야 함.

(라) 홈페이지 공고 이후 대상자가 주민등록증을 발급 완료하였다면 개인정보 노출에 따른 오·남용을 방지하기 위해 **해당 공고물을 삭제**하여야 한다.

## (2) 주민등록증 발급신청 및 접수(영 제36조)

(가) 발급통지를 받은 자 또는 공고된 자는 주민등록증발급신청서(영 제30호 서식)를 읍·면·동에서 교부받아 해당사항을 기재하여

(나) 발급통지서 또는 공고문에 기재된 발급신청기간내에 주민등록이 되어 있는 주민등록지 관할 시·군·구 내의 모든 읍·면·동의 관계공무원에게 사진 1매(6개월 이내 촬영한 가로 3.5cm×세로 4.5cm 모자 등을 쓰지 않은 상반신 천연색 사진)를 제출하고 본인임을 소명한 후 담당공무원 앞에서 별지 제30호 서식에 의한 주민등록증발급신청서에 지문을 날인하여 신청한다.

(다) 관계 공무원은 주민등록증 발급대상자 본인임을 아래에 제시된 방법 중 하나로 반드시 확인해야 한다.

- ① 국가·지방자치단체 또는 공공기관에서 발급한 증명서(사진이 첨부된 것에 한한다)를 제시로 신분 확인
- ② 주민등록지의 이·통장이 확인(서면확인서)
- ③ 17세 이상의 동일 세대원, 배우자, 직계혈족이 동행(신분증명서 지참)하여 확인  
※ 본인 여부가 의심스러운 경우에는 그 확인에 필요한 사항에 대하여 물어 볼 수 있다.
- ④ 발급대상자가 합숙사에 거주하는 경우에는 합숙사의 관리자 또는 위임을 받은 합숙사의 직원이 동행하여 신분 확인

(라) 사진 1매(6개월 이내 촬영한 3.5cm×4.5cm, 모자 등을 쓰지 않은 상반신을 촬영한 천연색 사진)는 주민등록증발급신청서 사진 란에 부착한다.

※ 주민등록증발급신청서(영 제30호서식)는 신규발급 시에만 작성

#### 〈6개월 이내 촬영한 사진 확인하는 방법〉

- 주민등록통합행정시스템 저장일자 등으로 6개월이 지난 것으로 확인되는 경우는 반려
- 그밖에 촬영일자로 확인이 어려운 경우, 육안으로 판단하여 본인확인이 어려운 경우는 반려

(마) 주민등록증 발급 사진²⁸⁾의 보완(신규·재발급 포함) 요구(규칙 제9조)

- 읍·면·동장은 제출받은 사진이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보완을 요구할 수 있다.
  - 영 제36조제3항 본문에 따른 사진의 규격에 맞지 아니하거나, 사진 속 얼굴의 크기가 화상자료 입력용으로 맞지 아니한 사진
  - 모자를 쓰거나 안대를 하고 찍은 사진
  - 색안경을 쓰거나 눈을 감고 찍은 사진(시각장애인은 제외)
  - 얼굴에 붕대를 감았거나 반창고를 붙이고 찍은 사진
  - 사진을 찍고 6월 이상 지나 그 동안 본인의 변모, 사진의 변색 등으로 본인인지 알아보기 곤란한 사진
  - 천연색 사진이 아니거나 정면 사진이 아닌 사진

28) 사진은 주민등록증 발급(신규·재발급포함)신청 외에 받지 않는다. 민원인이 주민등록표의 부착된 사진만을 교체요구할 경우에는 주민등록전산관리 및 증발급여부 진위확인등 문제가 발생할 수 있으므로 불가하다.

- 그 밖에 본인확인이 어려운 사진(가발 착용, 입 벌림, 눈 또는 얼굴 윤곽이 가린 사진 등)
  - ※ 일상생활시 항상 착용하는 종교적 의상은 가능
  - ※ 사경(斜頸)²⁹⁾ 증세가 있는 발급자의 경우에는 평상시 상태의 사진 가능(정면 사진 규정의 예외)
  - ※ 산소 마스크 등을 끼고 있거나 의식이 없는 경우 등 발급자의 사진 촬영 자체가 불가능한 경우에는 기존 사진을 그대로 사용 가능(6개월 이내 사진 규정의 예외)
- 타인의 얼굴과 합성된 사진 등 부정한 사진이 등록되지 않도록 사진확인을 철저히 하고 본인과 상이한 사진 제출 시 보완요청 및 벌칙 안내
  - ※ (벌칙) 법 제37조(주민등록증을 거짓의 사실로 신청한 사람, 다른 사람의 주민등록증(이미지 파일 또는 복사본 포함)을 부정하게 사용한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금).
- 변형 및 보정된 사진 여부를 확인하고 재발급의 경우 시스템에 보관된 기존 사진과 비교하여 본인여부 점검
  - ※ 재발급 사진 등록 시 주민등록통합행정시스템에서 기존 사진과 변화가 크다는 경고가 나타날 경우 사진을 재확인하고 해당 사진으로 계속 진행 시에는 본인 확인을 철저히 해야 함
- 주민등록증 사진 규격 문의 시 여권용 사진 규격(3.5cm × 4.5cm)으로 촬영하면 여권과 주민등록증에 모두 사용할 수 있음을 안내
- “귀와 눈썹이 보이는” 조문을 삭제 하였으나, 본인 확인을 위해 머리카락이 눈 또는 얼굴의 윤곽을 가려 본인확인이 어려운 경우 보완 요청
  - ※ 규칙 제9조제8호 그 밖에 본인 확인이 어려운 사진
- (바) 사전 신청 시, 민원인의 주민등록증 발급사실을 아래와 같이 휴대전화에 의한 문자전송 방법으로 통보받을 수 있음(영 제41조의2)
  - 주민등록증 발급·재발급 문자통보 서비스 신청(시행규칙 별지 제1호의17서식)
    - : 주민등록증 (재)발급 신청, 읍·면·동주민센터 도착, 교부완료 시

29) 목 근육의 섬유 조직이 짧아져 목이 한쪽으로 기우는 병적 상태



## 참고

## 주민등록증 사진규격 안내(주민과-1834('21.3.15.)호)

# 주민등록증 사진규격 안내

사진크기는 가로 3.5cm x 세로 4.5cm로, 6개월 이내에 촬영한 천연색 상반신 정면 탈모 사진  
※ 이미지(보정된 사진), 복사 사진 등 본인확인이 어려운 사진은 사용 불가(주민등록법 시행규칙 제9조)

## 얼굴비율 및 사진 품질

- 사진 속 얼굴의 크기가 화상자로 입력용으로 적합해야 합니다.
- 이미지 스티커 복사사진 등 인화된 사진이 아니거나 변형이 가능한 사진은 불가합니다.



흑백 사진



훼손 사진



확대 비율

## 배경 및 조명

- 배경이 없거나, 흰색 바탕을 권장합니다. (열은 단일색 배경 가능)
- 조명은 적정해야 하고, 초점이 흐려 본인 확인이 곤란하면 안됩니다.



배경



조명 과다



조명 부족

## 안경 및 액세서리

- 색안경을 쓰거나(시각장애인 제외) 안경 렌즈에 조명이 반사되면 안됩니다.
- 모자를 쓰거나 안대를 쓰면 안되며, 붕대를 감았거나 반창고를 붙이면 안됩니다.



지나친 얼굴 가림



선글라스



모자 착용

## 얼굴 방향 및 어깨선

- 얼굴은 정면을 응시해야 합니다.
- 측면포즈 사진은 불가합니다.



얼굴 기울임



얼굴 측면 응시



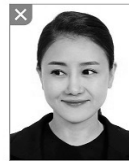
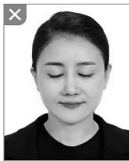
측면 포즈

## 표정 및 눈동자

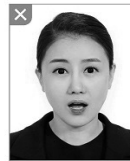
- 입은 다문 자연스러운 얼굴 표정이어야 합니다.
- 눈은 감지 않고, 눈동자는 정면을 응시하여 본인 확인이 용이해야 합니다.



눈 감음



눈동자 측면 응시



입 벌림



행정안전부 주민과



### (3) 본인 여부 확인

#### (가) 확인사항

- 1) 주민등록증은 본인임을 명확하게 확인한 후 발급하여야 하며, 어떠한 경우에도 본인 확인없이 발급하여서는 아니 된다.
- 2) 담당 공무원의 착오나 소홀로 타인에게 잘못 발급하였을 경우에는 그 책임을 면할 수 없으므로 발급받으러 온 대상자에 대하여 주민등록표, 사진 등을 철저히 대조하여 본인 여부를 확인하여야 한다.

(나) 유의사항 : 본인 여부를 확인할 때에는 다음 사항을 염두에 두고 확인한다.

- 1) 17세에 달한 자
- 2) 17세 이상자로서 신규등록자나 특별한 사유없이 장기간 증명신청을 하지 않은 자
  - 주민등록증 발급을 장기간 기피하여 온 자는 아닌가?
  - 주민등록신고를 계속 기피하여 오다가 증명을 발급받기 위하여 갑자기 나타난 자는 아닌가?
  - 이·통장이 평소부터 거동수상자로 의심하여 온 자는 아닌가?

### (4) 10지문³⁰⁾ 채취

#### (가) 지문채취 담당공무원 지정

읍·면·동장은 주민등록증 발급담당자를 지문채취담당자로 지정하는 것을 원칙으로 하되, 지문채취 담당자가 업무수행에 부적합하다고 판단될 때에는 정규직 공무원중에서 별도로 지정할 수 있다.(1981.3.1. 이전에는 파출소 경찰관이 지문채취)

#### (나) 지문채취 담당공무원 교육

지문채취 담당자로 지정된 공무원 또는 담당(주무)등이 교체되었을 때에는 관할 파출소에서 지문채취 교육을 반드시 이수하여야 한다.

#### (다) 지문채취자가 하여야 할 일

- 1) 지문채취는 여하한 경우에도 지정된 공무원이 하여야 하며, 담당자가 채취 불가능할 경우에는 담당(주무)이 채취하여야 한다.

30) ○ 첫째 손가락 : 엄지손가락, 무지(拇指), 벽지(擘指), 대지(大指), 거지(巨指)  
 ○ 둘째 손가락 : 집게손가락, 검지, 식지(食指), 인지(人指), 염지(鹽指), 두지(頭指)  
 ○ 셋째 손가락 : 가운데손가락, 중지(中指), 장지(長指), 장지(將指)  
 ○ 넷째 손가락 : 약손가락, 약지(藥指), 무명지(無名指)  
 ○ 다섯째 손가락 : 새끼손가락, 소지(小指), 계지(季指), 수소지(手小指)

- 2) 지문채취에 앞서 지문채취 담당공무원은 주민이 제출한 1매의 사진을 주민등록증 발급신청서(재발급 시에는 제외)에 부착여부를 확인하고
- 3) 부착된 사진과 증발급신청자의 본인여부를 대조·확인하여 본인임을 확인한 후에 지문을 채취하여야 하며 지문채취는 잉크를 이용하거나 전산조직(전자적 지문 등록장비)을 이용하여 등록할 수 있다.(영 제36조제3항)
- 4) 담당공무원이 지문채취를 완료하였을 때에는 주민등록증발급신청서에 확인 날인한다.

(라) 10지문 채취요령

- 1) 지문채취 전 조치사항
  - 가) 손을 깨끗이 닦도록 한다.
  - 나) 수분을 완전히 제거한다.
  - 다) 무좀이나 기타 피부질환으로 허물이나 물집이 생겼을 경우에는 핀셋 등으로 껍질을 완전히 제거하여 용선을 나타나게 한다.
  - 라) 전자적 등록 시 지문등록장비와 해당PC의 연결을 확인하여야 한다.
- 2) 지문채취 시 유의사항
  - 가) 지문잉크를 고르게 칠한다.
  - 나) 지문의 순서가 바뀌지 않도록 정확하게 채취한다.
  - 다) 잉크를 칠한 부분 혹은 전자적 지문등록장비 입력부분에 먼지 등 오물이 부착되지 않았는가를 확인한다.
  - 라) 압날하기 전에 지문의 문형, 각의 위치 등을 확인하고 지문의 양각이 선명하게 나타나도록 완전히 회전 압날한다.
  - 마) 손가락에 힘을 주지 않도록 하여 자연스러운 상태로 채취한다.
    - 좌·우수 등 손가락의 순서대로 채취
    - 힘을 무리하게 가할 경우 용선의 특징과 거리가 달라짐
    - 지문을 이중 삼중으로 덧붙이고 스탭플러로 찍는 행위 금지
  - 바) 피부질환 등으로 인해 지문의 확인이 어렵더라도 손가락의 원형이 유지되고 있는 때에는 지문을 채취하여야 하며, 지문을 채취할 수 없을 때에는 주민등록증 발급 신청서의 해당란에 “지문채취 불가”라 기재한다.
  - 사) 노동·부상 등으로 인하여 일시적으로 지문의 용선이 닳아 없어졌을 경우에는 용선이 소생되도록 일정기간 동안 보호조치한 후 채취하는 방법을 강구하거나 최대한의 기술을 발휘하여 채취하여야 한다.

아) 지문이 소생할 가망이 없을 정도로 닳아 없어졌거나 지문의 용선을 알 수 없을 정도로 손상된 경우 닳아 없어진 또는 손상된 상태로 10지문을 채취하고, 절단된 부분 등은 그 사유를 해당란에 기재한다.

※ 바)번의 경우 주민등록증발급신청서와 개인별주민등록표에는 “지문채취 불가”로 기재하고 아)번의 경우에는 “지문닳음, 지문손상, 절단” 등으로 기재한다. 또한, 손, 팔 등의 절단으로 전산입력해야 할 엄지지문채취가 불가능한 경우에는 해당란에 “지문채취불가”라고 작성한다. 다만, 주민등록증재발급 시 사고로 손, 팔 등의 절단으로 지문채취가 불가능한 경우에는 기존의 지문이 있더라도 우무인란에 “지문채취불가”로 기재하여 재발급한다.

※ 십지문 채취 시 지문잉크가 선명치 못한 스탬프식 잉크는 사용을 피하고 롤라식 잉크 등을 사용하여 가급적 선명하게 찍어야 한다.

### 3) 기타사항

가) 증발급신청서 성명·주민등록번호가 정확하게 기재되었는지 여부를 확인한다.

나) 분실 또는 수룩사항변경 등으로 재발급 시는 주민등록증발급신청서는 작성치 않는다.

다) 제반 기재사항(발급연월일 등)을 반드시 기재하되, 혈액형은 기재하지 않는다.

※ 단순한 ABO/Rh 혈액형의 기재로는 수혈 시 도움이 되지 않는다는 의료계의 의견과 개인정보인 혈액형의 수집·보유에 대한 문제로 인해 혈액형 기록 가능규정 삭제(22.1.21.)

라) 전자적 지문등록장비(라이브스캐너)의 표준규격에 맞는 장비를 준비하여야 한다.

※ “주민등록증 지문등록 장비 표준규격” 게시위치 : 행정안전부 홈페이지  
(업무안내 → 차관보 → 주민등록 및 인감 → 관련 게시물)

마) 전자적으로 지문을 등록하는 경우에는 발급신청서를 백상지로 사용 가능하며, 발급신청서에 직접 지문을 찍는 경우에는 반드시 파일지를 사용해야 하며, 백상지를 사용하는 경우에는 경찰청에서 반송 조치함

바) 발급신청서의 신청정보를 주민등록정보시스템에 입력한 뒤 주민등록증 발급 신청서는 해당 기관에서 5년간 보관한다.(영 제60조 제4의2호에 따라 전산 자료로 따로 보존하는 경우에 해당)

사) 지문스캐너로 지문 등록이 불가능한 경우에는 주민등록증발급신청서(파일지)에 지문을 찍은 뒤 해당 읍·면·동 소재지 관할 파출소로 보내는 것으로 대체 가능

※ “주민등록증 신규 발급 시 전자적 지문등록 및 경찰청 전송 등 업무처리절차 안내”  
(주민과-2131(2017.11.17.)관련)

아) 정부24로 주민등록증 신규 발급신청 시 「정부24 신규증 발급신청 접수내역 (6140)」 메뉴 화면 하단의 **종이원지 신청서 출력**을 통해 출력한 용지에 십지 지문을 채취하여 경찰서로 보내야 함(라이브 스캐너 사용이 불가능한 경우)

※ 종이원지 신청서를 출력해 보면 사진이랑 글씨가 겹쳐서 나오지만 문제 없음(사진 등 정보는 시스템을 통해 경찰서로 전송하기 때문임)

자) 정부24로 신규증을 신청한 민원인이 지문 채취를 위해 주민센터에 방문한 경우, 주민등록증 발급신청서 서식을 수기로 다시 작성 요구 금지(단, 출력한 종이원지 신청서가 육안으로 확인이 어려울 경우 민원인에게 양해를 구한 후 수기로 작성 안내)

※ 정부24 신청인 경우에도 「증발급 신청(3230)」 메뉴 하단에서 주민등록증 발급신청서 출력 가능

#### (5) 사진·지문 전산입력

(가) 사진입력(6개월 이내 촬영한 가로 3.5cm, 세로 4.5cm, 모자 등을 쓰지 않은 상반신 천연색 사진)

- 사진 접수 시 유의사항에 따라 사진입력창에 맞는 사진을 접수, 사진의 얼굴이 중심에 오도록 크기를 조절하여 입력한다.

※ 이상의 화상자료 입력을 완료한 경우에는 반드시 자료전송여부를 확인하여야 한다.

(나) 지문 입력

- 단말기 화면의 지문입력란에 채취한 우무인을 영역에 맞게 입력한다.
- 우무인이 없는 경우, 좌무인 → 우검지 → 좌검지 → 중지 등의 순으로 대체 입력

※ 이상의 화상자료 입력을 완료한 경우에는 반드시 자료전송여부를 확인하여야 한다.

#### (6) 주민등록증 발급요청

- 주민등록전산업무처리지침에 따라 「주민등록증발급신청업무」를 이용하여 주민등록전산정보센터에 주민등록증 발급을 요청한다. (전산으로 신청)

- 전산처리에 의한 주민등록증의 발급요청은 증 발급을 신청한 날에만 할 수 있으므로 민원인이 증 발급을 신청한 날에 반드시 요청하여야 한다.

※ 주민등록증의 재발급 신청 철회는 신청한 날의 근무시간 내에만 철회할 수 있다. (영 제40조제2항)

#### (7) 주민등록증 발급 및 인계

- 주민등록전산정보센터에서는 시장·군수·구청장으로부터 주민등록증 발급 요청이 접수되면 발급에 필요한 전산자료를 확인·정리하여 한국조폐공사로 자료를 일괄 전송한다.

- 한국조폐공사는 주민등록전산정보센터에서로부터 인계받은 전산자료를 근거로 주민등록증을 즉시 발급하여 수령지 시·군·구로 발송(등기)·인계한다.

※ 프리미엄등기 신청자에게는 수령지 주소로 등기 발송

**(8) 주민등록증 인수 및 교부**

- 시·군·구에서는 한국조폐공사로부터 주민등록증을 인수한 즉시 해당 읍·면·동에 인계한다.
- 읍·면·동에서는 시·군·구로부터 인수한 주민등록증을 지체없이 신청인에게 교부한다. 본인의 방문신청으로 신청인의 신분이 확인된 경우에는 17세 이상의 동일 세대원, 배우자, 직계혈족에게도 교부할 수 있다.  
※ 재외국민용 주민등록증은 재외동포청의 해외이주신고를 통보받은 이후에 교부할 수 있다.
- 주민등록증을 교부한 때에는 주민등록증 발급대장의 수령자란에 수령자의 서명 또는 날인을 받아야 한다.

**(9) 주민등록표 전산 정리**

- 주민등록전산업무 처리지침을 참고하여 주민등록전산망 개인별 주민등록증 발급 일자 및 발급사유를 전산 입력한다.
  - 발급사유 : 신규, 분실, 훼손, 용도변경, 주소변동사항란 부족, 영주귀국, 지문 재등록(2017. 7. 1. 신설) 등

**(10) 주민등록증발급대장 정리(수기, 전산)**

- 주민등록증발급대장 및 주민등록증 교부대장에 주민등록증 교부사항(교부 일자, 수령자(서명)전산출력)을 정리한다.

**(11) 주민등록증발급신청서 송부(규칙 제8조)**

- (가) 지문채취를 완료한 주민등록증 발급신청서는 다음달 5일까지 관할 경찰서의 지구대 또는 파출소에 인계하여야 한다.
- (나) 인계 시에는 규칙 제4호서식(주민등록증발급신청서 및 집계표)을 작성하고 인수 란에는 인수담당경찰관의 서명 또는 날인을 받는다.
- (다) 담당경찰관은 지문채취가 완료된 주민등록증발급신청서를 반려해서는 아니 된다. 다만, 지문채취가 불완전한 발급신청서는 관할 읍·면·동 주민센터 담당 공무원이 재채취한 후 관할 경찰서장에게 인계하여야 한다.

## 나 재발급

구 분	사 유
신고에 의한 재발급	- 주민등록증의 분실이나 훼손    - 성명, 생년월일 또는 성별의 변경    - 국외로 이주한 사람이 영주하기 위하여 귀국한 경우    - 외과적 시술 등으로 용모가 변하여 본인 확인이 어려운 경우    - 습득주민등록증의 수령안내 통지일부터 1년이 지나도 찾아가지 않거나 신규·재발급한 주민등록증을 발급일부터 3년이 지나도 찾아가지 아니하는 경우    - 주민등록이 말소된 재외국민이 국내에 30일 이상 거주할 목적으로 귀국한 경우    - 거주자 또는 거주불명자가 재외국민으로 등록되는 경우    - 지문 재등록 요청 시(2017. 7. 1. 시행)
직권에 의한 재발급	- 주소외의 주민등록증 기록 사항이 변경된 경우    - 주민등록증의 변경 내용난이 부족한 경우    - 주민등록증 훼손(본인의 고의·과실 없이 시간경과 및 기타사유 등에 의한 훼손) 등의 사유로 그 내용을 알아보기 어렵게 되어 업무수행이 어려운 경우 등

※ 주민등록증의 자연적인 결함(사진이나 글씨 등이 닳아 없어짐 등), 성명·생년월일 또는 성별 등 주소 외의 기록사항이 변경, 주민등록증의 변경내용이 부족하거나 국외로 이주한 사람이 영주하기 위하여 귀국하고 증의 재발급을 신청, 재해·재난·교통사고 등으로 인한 외과적 수술의 경우에는 수수료 면제

- 미용, 단순한 용모변경, 사진변경, 성형수술 등으로 인한 용모변경(본인에게 귀책 사유)의 경우 수수료 부과

※ 보안 미적용 증(2006.11.1.이전 발급된 증)은 재발급 시 주민등록증을 반납한다면 '보안기능추가'로 선택하여 수수료는 면제되나, 반납하지 않는다면 '분실'로 처리하여 수수료 부과

- 1999년 일제 경신 이전 주민등록증(플라스틱증이 아닌 경신발급 사실이 없는 비닐코팅증)은 해당 증을 반납하지 않는 경우에도 수수료 면제

### (1) 신고에 의한 재발급

○ 전국 어디서나 가까운 읍·면사무소 또는 동 주민센터에 위 사실을 신고하고 재발급을 신청하여야 한다.(법 제27조)

○ 국외로 이주한 자가 영주하기 위하여 귀국한 경우에는 재등록신고 후 주민등록증 재발급을 신청하여야 한다.

※ 국내에서 주민등록증을 발급한 사실이 없을 때에는 주민등록발급신청서(영 제30호서식)를 작성한 후 신규 발급한다.

○ 재외국민·해외체류자의 경우 재외공관 공문을 통해 재발급을 요청하는 경우에만 재발급 신청이 가능하다.

※ 단, 재발급 신청인이 국내 입국 후 직접 주민센터에 방문·수령하여야 함.

○ 외과적 시술 등으로 용모가 변하여 본인 확인이 어려운 경우에도 재발급 신청을 할 수 있다.

- 주민등록 대상자인 거주불명자도 재발급 사유에 해당되는 경우 재발급 신청이 가능하다.
- 주민편의를 위해 6개월 이내의 재발급 신청 건에 대하여는 별도의 사진 제출없이 주민등록통합행정시스템에 등록된 기존 사진을 활용할 수 있도록 제도 개선
  - ※ 시스템 상 사진정보의 저장일자 등을 통해 6개월 이내의 사진임이 확인되는 경우 발급진행

## (2) 직권에 의한 재발급

- 주민등록업무를 수행하는 공무원은 주소외의 사항이 변경되거나 주민등록증의 주소변경내용란이 부족한 경우 또는 주민등록증 훼손(본인의 고의·과실 없이 시간경과 및 기타사유 등에 의한 훼손) 등의 사유로 업무수행이 어려운 때에는 주민등록증을 회수하고, 본인으로 하여금 시장·군수 또는 구청장에게 재발급 신청을 하게 하여야 한다.
- 직권에 의하여 주민등록증을 재발급한 경우에는 종전의 주민등록증을 반드시 회수하여야 한다.

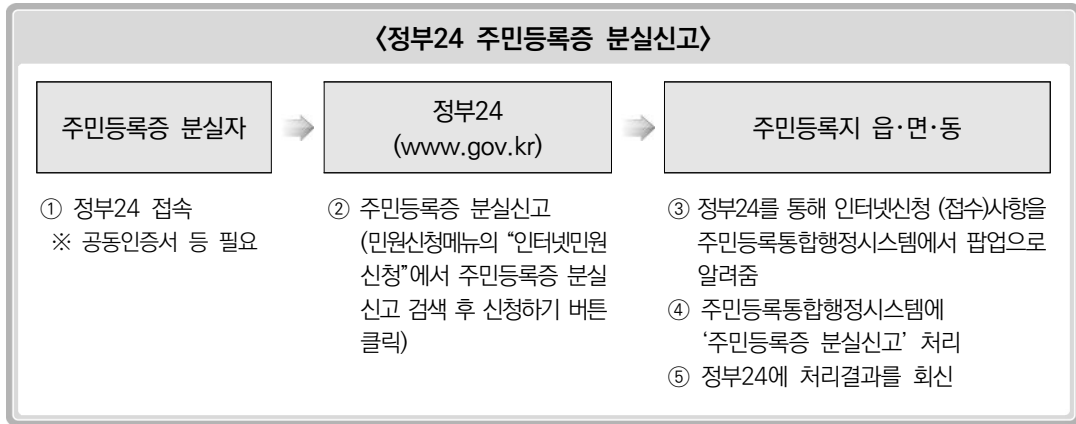
## (3) 분실신고(철회)서 및 재발급 신청접수·교부

- 접수기관
  - 전국 읍·면사무소 또는 동 주민센터
  - 대한민국 정부민원포털(정부24, <http://www.gov.kr>)
  - ※ 주민등록증 분실신고(철회)는 전화로 처리 불가

### 〈분실신고〉

- 분실신고(철회)서(영 제34호서식)를 접수하였을 경우에는 주민등록증 분실 신고 접수처리대장에 기재하고 주민등록전산업무처리지침에 따라 지체 없이 분실 처리를 하여야 한다.(영 제42조)
- 읍면동에 신고 시에는 본인, 17세 이상 동일세대원, 배우자, 직계혈족이 가능하며, 인터넷 신고는 본인(공동인증서 또는 간편인증 필수)만 가능하다.
  - ※ 주민등록증 진위확인 서비스 이용 시 5회 이상 불일치 정보 조회로 인해 잠금설정이 이루어지는 경우, 그 해제 또한 본인의 신청으로 가능(가까운 주민센터 방문 또는 정부24 접속 - 확인서비스 - 주민등록증 진위확인/잠금해제 - 주민등록증 잠금해제)

## □ 정부24 주민등록증 분실신고



## 〈재발급신청〉

## ○ 주민등록증 재발급 대상 및 수수료 면제 여부

구 분	사 유	관련근거	수수료
신고에 의한 재발급	주민등록증의 분실, 훼손	법 제27조①항1호	징수
	성명, 생년월일 또는 성별의 변경	법 제27조①항2호 영 제40조③항1호	무료
	국외로 이주한 사람이 영주하기 위하여 귀국한 경우	영 제40조③항3호	무료
	외과적 시술 등으로 용모가 변하여 본인 확인이 어려운 경우	영 제40조③항4호	징수 *재해·재난 예외
	습득주민등록증의 수령안내 통지일로부터 1년이 지나도 찾아가지 아니하는 경우	영 제40조③항5호 영 제44조①항4호	징수
	신규·재발급한 주민등록증을 발급일로부터 3년이 지나도 찾아가지 아니하는 경우	영 제40조③항5호 영 제44조①항5호	징수
	주민등록이 말소된 재외국민이 국내에 30일 이상 거주할 목적으로 귀국한 경우	영 제40조③항6호	징수 *최초 재발급 예외
	거주자 또는 거주불명자가 재외국민으로 등록되는 경우	영 제40조③항7호	징수 *최초 재발급 예외
	지문 재등록 신청	영 제40조③항1호	무료
직권에 의한 재발급	주민등록증 훼손(자연 훼손 등 내용을 알아보기 어려운 경우)	법 제27조②항1호	무료
	주소 외의 주요 기재사항이 변경된 경우	법 제27조②항2호	무료
	주민등록증의 변경내용란이 부족한 경우	영 제40조③항2호	무료

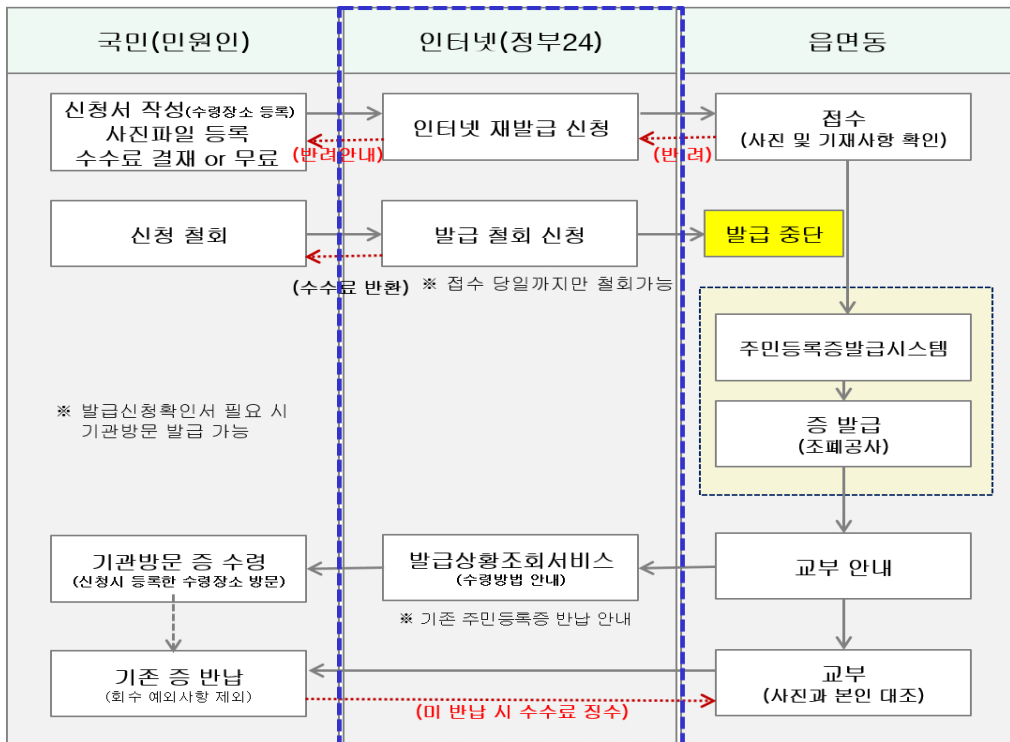
※ (근거) 주민등록법 제27조제3항, 같은 법 시행규칙 제11조



### ○ 정부24를 통한 주민등록증 재발급 신청 시 수수료 처리

- 1) 재발급 사유를 「분실」, 「훼손」, 「용모(사진) 변경」, 「미수령으로 회수·파기」로 선택한 경우에는 유료로 결제된다.(수수료 면제 사유 미신청 시)
- 2) 재발급 신청 철회 시 증 발급일자 당일에만 시스템을 이용한 환불 가능하다.[주민증 수령 시 무료 사유여서 환불을 요청하는 경우 시스템 업무연락(☎070-8892-4600) 필요]  
※ 주민등록시스템 > 정부24 민원접속 내역 조회(6110) > 환불 조회 (증 발급일자 당일만 가능)
- 3) 재발급 무료 사유에 해당하여 무료로 처리된 경우에도 기존증을 반납하지 않으면 분실로 간주하여 처리하고 발급된 주민증 수령 시 수수료를 추가 징수해야 한다.

### ○ 신청 절차



- 1) 주민등록증을 분실 훼손 및 기타사유로 재발급 받고자 하는 자는 주민등록증 재발급신청(영 제32호서식)을 하여야 하며, 신청자가 주민등록증의 발급(신규 또는 재발급)신청사실의 확인을 요청하는 경우 “주민등록증 발급신청 확인서” (영 제33호서식)을 발급하여야 한다.

※ 단, 국외이주신고자가 출국 전 재외국민 주민등록증을 신청하는 경우에는 ‘주민등록증 발급신청 확인서’를 발급하지 아니함

## 2) 인터넷(정부24)로 주민등록증 재발급 신청 시 처리 방법

- ① 인터넷 접수 시 민원인이 정부24에 사진 1매를 제출하고 수수료를 지불한 뒤 민원을 신청하는 것이다.
- ② 인터넷으로 신청한 주민등록증은 수령기관을 방문하여 본인 확인 후에만 교부가 가능하다.(등기우편, 제3자의 대리 수령 모두 불가함)  
(신규 사진과 기존 주민등록 DB의 사진과 비교하여 본인여부를 확인한 후 저장하여 재발급 처리함)

3) 발급신청확인서는 사진 1매를 제출받아 사진란에 기관장 간인을 하고 사진 및 인적 사항란에 투명스티커를 붙여 교부한다.

4) 영 제41조의 단서 규정에 의하여 주민등록 통합행정시스템을 이용해 주민등록증 발급신청 확인서를 발급하는 경우에는 본인임이 확인되면 사진 1매를 제출받지 아니한다.(전산 출력 교부 시에도 사진란에 기관장 간인을 하고 사진 및 인적 사항란에는 투명스티커를 붙여 교부한다.)

※ 대부분 지자체에서 주민등록시스템으로 임시신분증 출력이 가능할 것이므로 사진 1매를 제출받을 필요가 없음(다만, 주민증 천연색 사진 규정에 따라 컬러프린터로 출력 필요)

5) 신규발급(재발급 포함) 주민등록증을 교부 시 주민등록증발급신청확인서의 유효기간 30일 전후에 관계없이 반납 받지 않아도 되며, 미반납을 이유로 주민등록증의 교부를 거부하지 않아야 한다.

6) 주민등록증발급신청확인서를 유효기간 내 분실한 경우, 전국 어디서나 가까운 읍·면사무소 또는 동 주민센터에서 재교부 한다.(단, 유효기간은 최초 발급된 유효기간 30일과 동일함)

※ 주민등록증 분실로 분실신고와 동시에 재발급신청을 하는 경우 재발급신청(영 제32호 서식)만 하고 별도 분실신고는 생략하며, 재발급신청의 철회는 당일 근무시간 내에만 가능(수수료 반환)

#### 〈재발급신청서 접수 시 유의사항〉

- 재발급된증을 찾아갈 수 있는 기관을 민원인이 선택할 수 있도록 안내
- 6개월이 지나도 찾아가지 아니할 경우 거주지 읍·면·동 주민센터로 이송, 거주지 읍·면·동에서 관리·교부함을 반드시 안내
- 최근 배우자·직계혈족 제3자의 주민등록증 허위 대리발급으로 인해 각종 대출사기·금융사기에 악용되어 담당 공무원에게 행정소송 및 손해배상까지 청구되는 사례가 다수 발생함에 따라, 주민등록증 재발급 신청 업무 시 신청인의 신분확인 철저

## ○ 신분확인 방법

## 〈본인 확인방법 - 주민등록법 시행령 제36조제4항, 제40조제5항〉

- ① 제출된 사진과 신청인의 얼굴을 육안으로 비교 (원칙)
- ② 사진이 부착된 국가·지방자치단체·공공기관에서 발급한 신분증명서 확인
- ③ 17세 이상의 동일 세대원, 배우자, 직계혈족의 동행 또는 주민등록지의 통(리)장에 의한 확인
  - ※ 상당히 의심스럽다고 인정되는 경우 그 확인에 필요한 사항에 한정하여 질문 가능(아래 질의예시 참고)
- ④ 신청인의 동의를 받아 지문을 주민등록전산자료와 전자적 방법으로 대조
  - ※ 지문 대조결과를 통한 신분확인인 실리곤 제작 복제지문이나 지문의 용선, 유사도가 높은 타인 지문의 경우에도 '성공'으로 조회될 가능성이 존재하므로 반드시 보조수단으로만 활용(지문 확인만으로 발급금지)

## - 사진 비교

## • 신청인의 얼굴과 제출된 사진 간 비교

※ 특히 마스크 착용자의 경우 신원확인을 위해 잠시 마스크를 내려 비교할 수 있도록 양해를 구하고, 합성 등 부정한 사진이 등록되지 않도록 본인과 상이한 사진 제출 시 보완요청 및 벌칙 안내

※ (벌칙) 주민등록법 제37조(주민등록증을 거짓의 사실로 신청한 사람, 다른 사람의 주민등록증을 부정하게 사용한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금)

## • 주민등록통합행정시스템에 보관된 사진과 제출된 사진의 유사도 비교

※ 유사도가 60% 이상인 경우 재발급 진행, 55% 이하인 경우 본인여부 재확인

※ 사진 유사도는 안경 착용, 노화 정도, 머리 모양 등에 따라 차이가 있을 수 있으므로 기존 사진과 제출 사진을 비교 및 지문대조 후 접수/반력을 판단

## - 사진이 부착된 신분증명서를 제시하는 경우도 본인 확인에 필요한 사항을 문답 등으로 2차 확인 의무화

## • 질의 예시 : ① 세대주 이름 ② 세대주와의 관계 ③ 세대원 수 ④ 직전 주소지 ⑤ 어머니의 성과 출생년도 ⑥ 본적지의 시도명 ⑦ 병역사항(전역일) 등

※ 불만민원이 발생하지 않도록 '부정발급으로 인한 피해 예방'을 위해 필요한 질문임을 사전 고지하고, 상황에 맞춰 2~3가지 혼합 질문

## - 지문 대조

## • 우무인 대조 결과 “성공” 시 재발급 진행

## • 우무인 대조(2~3회) 결과 “실패” 시 인식률이 높은 손가락 지문부터 각 2회씩 대조하고, 2개 이상 “성공” 시 재발급 진행 및 10회 이상 실패시 발급 중단

※ 지문대조 순서 : 1. 오른손 식지 2. 왼손 무지 3. 왼손 식지 4. 기타

- 사진 및 지문 대조시 유의사항

- 화상자료 및 지문에 의한 확인은 신청인의 동의를 받아 제한적으로 활용
- 지문대조 10회 이상 실패시 계속 시도하지 않도록 하고 발급 중단
- 화상자료 또는 지문으로 본인확인이 불분명할 경우 발급 중단, 신분증명서를 지참하여 재방문할 것을 요청
- 진위확인단말기 지문대조시 지문의 가운데 원형중심이 단말기의 입력창 중앙에 위치하도록 하여 대조하여야 한다.
- 법적근거 없이 십지지문·신원 조회 등 무단사용 금지

※ 주민등록법 시행령 제36조제6항 및 제40조제5항, 인감증명법 시행령 제7조제6항, 본인서명사실확인 등에 관한 법률 시행령 제4조제2항

※ 특히, 신분증 없이 주민등록 등·초본 발급시 주민등록증의 지문과 대조('17.1.1.) 할 수 있으나 십지지문 대조가 아님을 주의

○ 주민등록증에 수록하는 대표지문(주로 우무인) 설정

- 주민등록증 뒷면에 대표지문이 수록되어 있고, 이는 경찰서로 보내는 10지문과는 별개임

※ 대표지문은 무인민원발급기, 신분증확인시스템 등에도 사용됨

- 주민증 재발급 시에는 대표지문만 채취하면 되므로 십지지문을 다시 채취하여 경찰서에 보낼 필요가 없고, 십지지문 변경은 경찰서에서 처리해야 함

※ 경찰서에서 지문 채취가 어려운 경우 협조 공문을 통해 경찰이 직접 주민센터에서 채취 가능

- 대표지문은 꼭 우무인만 가능한 것은 아님. 보통 사람의 경우 지문 점수가 손가락마다 비슷하여 우무인을 대표지문으로 등록하지만, 우무인 상태가 좋지 않아 점수가 매우 낮은 경우 점수가 높은 다른 손가락 지문을 대표지문으로 등록하여 증발급 가능

- 주민등록증 신규발급인 경우, 전자 지문은 전자십지지문자료처리(3221)에서 수록되는 대표지문을 선택할 수 있으며, 종이원지 지문은 종이십지지문자료처리(3222)에서 선택 가능

- 주민등록증 재발급인 경우, 주민등록시스템 지문자료 처리(3220) 메뉴를 이용하여 여러 손가락을 스캔해보고 점수(지문화상품질점수 확인 가능)가 가장 좋은 손가락 지문을 저장 가능(다만, 해당 메뉴에서는 평판스캐너로만 지문 입력 가능)

※ 3220에서 라이브스캐너로 지문 입력이 가능하도록 시스템 메뉴 개선 추진중('25.6월 예정)

- 주민증 재발급 시 지문재등록을 라이브스캐너로 하기 위해서는 주민증 신규발급 시 사용하는 [3221.전자십지지문자료처리]로 들어간 후, 십지지문 중 대표지문으로 등록하기를 원하는 손가락을 새로 채취하여 저장하면, [3220.지문자료처리]에도 해당 지문이 등록됨(가장 최근에 처리한 지문이 대표지문으로 설정됨)

- 3220에만 지문을 저장해놓고 주민증 재발급을 하지 않으면 주민등록법 수록사항인 주민등록증 지문과 시스템에 등록된 지문이 불일치하여 신분확인 등에 문제가 발생함

#### ○ 지문 재등록(주민등록증 수록 지문)

- 지문정보의 보안 및 오남용 방지를 위해 아래사항 유의하여 주민등록증에 사용되는 지문을 재등록할 수 있음

#### 〈유의사항〉

- 지문 재등록시 신분증 및 개인정보 확인, 주민등록신분증확인시스템 이용 등 본인확인 철저
- 지문 부정등록을 방지하기 위해 과거의 지문도 계속 보관함을 안내
- 지문정보 변경으로 인한 주민등록증 재발급은 이전 증 반납 시 수수료가 없음(근거 : 법 27조) 단, 무분별한 증 재발급을 방지 위해 이전 증 미반납시 수수료 부과(분실에 따른 재발급으로 분류)

#### ○ 장기 미수령 증 처리

- 주민등록지 외 발급 신청기관에서 보관중인 재발급된 증을 6개월이 지나도 찾아가지 않거나, 주민등록증 신청 후 주민등록지가 변경되어 변경된 주민등록지에서 받기를 희망하는 경우 거주지 읍·면·동으로 등기 우송 및 주민등록증 발급대장 수기정리(전출입 처리방법과 동일)
- 주민등록증 발급대장 정리

##### ① 교부기관(신청접수기관)

신청 번호	발급 사유	주민등록증발급대상자			시·군·구로 부터 수령자(인)	주 민 등 록 증 교 부			주민등록증발급신청 확인서 발급번호	비고
		성명	주민등록번호	신 청 접수자		구 주민등록증의 회수자 (인)	교부 일자	수령자 (서명/인)		
							등기 우송 일자 기재	우송기관 기재		'6개월 경과' 기재

##### ② 수령기관(거주지 읍·면동)

신청 번호	발급 사유	주민등록증발급대상자			시·군·구로 부터 수령자(인)	주 민 등 록 증 교 부			주민등록증발급신청 확인서 발급번호	비고
		성명	주민등록번호	신 청 접수자		구 주민등록증의 회수자 (인)	교부 일자	수령자 (서명/인)		
					수령자, 우송기관 및 등기접수일자 기재					'6개월 경과' 기재

※ 그외 처리절차는 신규발급 시의 주민등록증 발급절차와 동일

- 수수료의 귀속 : 신청 접수기관에 귀속
  - ※ 무료 재발급 대상인 경우 재발급 신청 접수기관에서 비용 부담
  - ※ 수수료 귀속 관련 시도 의견조회 결과 반영(16개 시·도 찬성, 2007. 9.28.)
- 증 발급 비용의 정산기관
  - 제작비용 : 증 신청 접수기관
  - 배 송 료 : 증 수령기관
- 회수 주민등록증 처리
  - 주소지와 상관없이 재발급 신청 접수기관에서 회수 처리
  - 재발급외 회수 대상인 주민등록증도 접수(발견) 기관에서 처리

#### 〈주민등록증 분실 재발급 절차 변천과정〉

- (1) 주민등록증발급일자 변경
  - 1968. 10. 20. 매주 1회 『수요일』에만 발급
  - 1985. 12. 1. 매주 2회 『수·금요일』에 발급
  - 1993. 6. 15. 매일 발급
  - 2000. 6. 1. 8.~10. 일 소요(신청부터 시·군·구로 발송기준)
- (2) 재발급신청기간 조정
  - 1981. 3. 14. 주민등록증 분실신고일부터 20일이 지난 후 재발급
  - 1985. 7. 1. " 14일 "
  - 1991. 4. 16. " 7일 "
  - 1997. 12. 17. 주민등록증 분실·재발급신청 시 즉시 재발급
  - ※ 2008. 2. 22. 거주지 이외에서도 전국 어디서나 재발급신청 가능
- (3) 분실신고 절차 변경
  - 1981. 3. 14. 분실신고서 작성 후 통(리)장 및 반장과 지·파출소 경유
  - 1985. 7. 1. 분실신고 시 통(리)장 및 반장경유제 폐지
  - 1994. 6. 30. 분실신고 시 지·파출소 경유제 폐지  
분실신고접수자명단 주1회 이상 지·파출소에 통보
  - 1999. 7. 23. 분실재발급신청자명단 주1회 이상 지·파출소장에게 통보
  - 2001. 7. 18. 거주지 이외에서도 분실(철회)신고 가능, 분실재발급 신청자명단 지·파출소장 통보 폐지

## ○ 주민등록증 (재)발급 이력 삭제

- 주민등록증 발급 신청자의 귀책사유 없이 증 발급상의 잘못으로 인하여 발급 이력을 삭제해야 하는 경우 「행정안전부 주민과」에 공문으로 요청해야 함

- 문서 제목: 주민등록증 발급 이력 삭제 요청
- 수신처: 수신처지정 화면 > 대외 > 우측 상단에 기관명 '주민과'로 검색
- 본문: 삭제 대상자 성명, 주민번호, 주소, 발급일자, 사유 총 5개 정보만 기재

※ 삭제 대상이 여러 명인 경우 표로 작성

※ 삭제 소요기간: 행안부 공문 접수일로부터 1~2일

※ 주민등록시스템에서 발급 이력 삭제가 완료되면 공문 기안자 전화번호로 통보됨

## 다 영내군인의 주민등록증 발급

### (1) 발급대상

주민등록신고를 하여 등록기준지 확인이 된³¹⁾ 17세 이상의 영내군인

### (2) 영내군인의 개념

(가) 국내에 주둔하는 현역군인으로서 법령에 의하여 부대 내에서 장기 기거하는 단기 복무하사·병 및 후보생

(나) 해군 등 함정에 근무하는 현역군인으로서 육지에 상륙할 경우 영외거주가 허락되지 않고 부대 내에서 기거하는 자

(다) 국외에 파병되었던 현역군인이 귀국 후에 부대내에서 기거하여야 하는 자 등

### (3) 주민등록증 발급절차

○ 전국 어디서나 가까운 읍·면사무소 또는 동 주민센터에 위 사실을 신고하고 재발급을 신청하여야 한다.(법 제27조)

※ 현역병의 주민등록증 재발급은 예외없이 본인 신청이 원칙이므로 정부24 신청 및 휴가기간을 통한 본인 수령방안 등을 안내

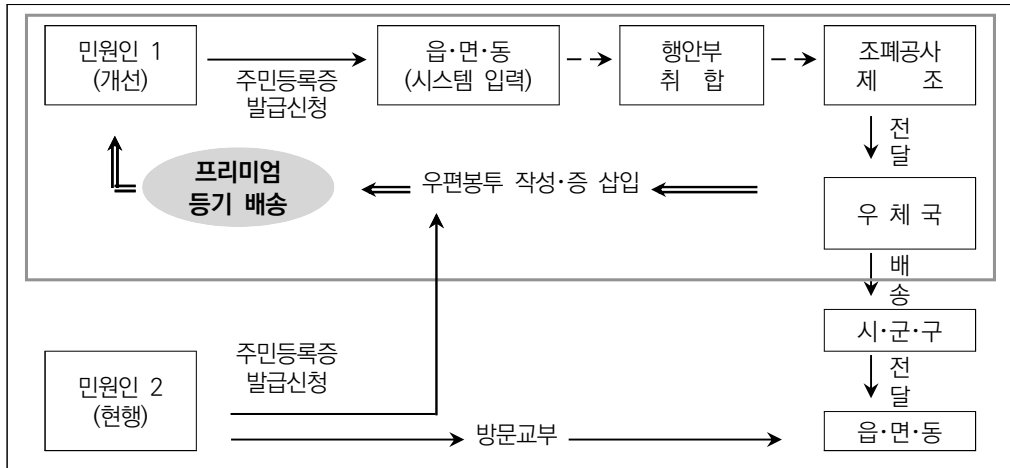
※ 군입영 사실 확인서, 병적증명서, 복무확인서 등 군인 신분을 증명할 수 있는 병무청 서류는 별도 존재

31) 등록기준지 확인이 되어 주민등록번호가 부여된 주민등록자

## 라 주민등록증 프리미엄 등기배송

### (1) 도입사유

주민등록증 발급기간(2주 정도)이 길고, 민원인이 읍·면·동을 방문하는 불편이 따르므로 본인이 원하는 곳에 3회까지 배달하여 프리미엄 등기로 수령할 수 있는 제도 신설



※ 주민등록증 제작 후 곧바로 등기 배송하므로 수령기간 평균 5일 이상 단축

### (2) 시행시기 : 2009.10.2.

### (3) 처리절차

- (가) 민원인이 증 (재)발급신청서에 프리미엄 등기 배송 신청 및 등기로 3,800원 납부(2020.1.1.부터 적용)
- (나) 등기우편 요금을 익일 세입세출외현금 통장에 입금, 세입세출외현금 출납원이 익일 5일(공휴일인 경우 다음 근무일) 우체국 지정계좌로 등기우편 요금 이체
- (다) 담당자는 시스템의 연계버튼을 클릭하여 등기번호 확인 후 주민등록증 발급대장의 “수령자란”에 배송 완료된 등기번호를 표시하여 서명대체



### 3 주민등록증 관리

#### 가 미발급자 정리

- (1) 읍·면·동장은 경신미발급자 등 주민등록증 미발급자의 명부를 출력하여 본인에게 통보하고 주민등록증을 발급받을 수 있도록 하여야 한다.
- (2) 주민등록표 미정리자에 대하여는 본인의 주민등록증 등 관련공부를 확인하여 기재·정리한다.

- 신규증 미발급자 : 주민등록증 미발급자명부 출력 활용
- 분실·경신 미발급자 : 해당 공부에 의거 발취

※ 미발급사유 예시

- |                 |          |            |
|-----------------|----------|------------|
| ① 가족관계등록부가 없는 자 | ② 생년월일착오 | ③ 등록기준지미확인 |
| ④ 해외여행자         | ⑤ 범법수감자  | ⑥ 무단전출자    |
| ⑦ 입원환자          | ⑧ 지연자    |            |

- (3) 신규 주민등록증 미발급상황은 미발급자명부에 그 사유를 기재 후 전산입력하여 주민등록 및 증명발급상황과 일치시킨다.

#### 나 주민등록증 인수·인계

- (1) 주민등록전산정보센터
  - 발급된 주민등록증은 매일 특수우편으로 시·군·구에 송부한다.
- (2) 시·군·구
  - 우편으로 송부받은 주민등록증은 지체없이 해당 읍·면·동에 인계한다.

#### 다 발급된 주민등록증 관리

- (1) 보 관 함 : 2중 잠금장치에 보관³²⁾
- (2) 보관장소 : 화재·분실·도난의 우려가 없는 안전한 장소에 보관하고, 당직자 등이 순찰시 이상유무를 점검하여야 한다.

32) 주민등록증, 주민등록번호부여대장, 주민등록증번호조립부는 철제 2중금고에 보관하여야 한다.

(3) 보관책임

- (가) 시·군·구 (정) 주민등록업무 담당과장  
(부) 주민등록업무 담당 및 담당자
- (나) 읍·면·동 (정) 읍·면·동장  
(부) 주민등록업무 담당자

(4) 열쇠관리책임

- (가) 시·군·구 : 담당
- (나) 읍·면·동 : 담당 또는 주무

(5) 유의사항

- (가) 주민등록증 보관관리는 일반 보안규정에 따른다.
- (나) 증 교부상황 마감 및 일일결산 이행—읍·면·동에서는 담당(주무)이 확인한다.
- (다) 주민등록증은 책상 위 또는 서랍 등에 방치하여서는 아니 되며 근무시간 중에는 소형금고를 비치·보관 사용한다.
- (라) 주민등록증을 분실하였거나 부실하게 관리하였을 경우에는 당해 기관장 및 관련 공무원은 징계한다.

(6) 사고보고

- (가) 주민등록증 수송 또는 수불에 있어서 증의 부족·도난, 위·변조 등 일체의 사고가 발생한 때에는 즉시 관내 수사기관에 필요한 조치를 취하고
- (나) 지휘계통으로 행정안전부장관에게 신속하게 보고하여야 한다.

## 4 회수 및 잘못 발급된 주민등록증 관리

### 가 회수 및 잘못 발급된 주민등록증의 구분

#### (1) 회수 주민등록증의 유형

본인이 소지하고 있던 주민등록증을 변동사유 발생으로 행정기관이 회수한 주민등록증

(가) 사망신고 접수

(나) 주민등록번호·성명 등이 변경되어 재발급한 때

(다) 주민등록증의 훼손 및 주소변동사항란이 부족하여 재발급한 때

(라) 습득된 주민등록증을 수령 안내 통지(우편발송 자료 보관) 후 1년 이상 찾아가지 아니한 때

(마) 전사 등으로 영내군인의 주민등록증이 소속부대장으로부터 송부되어온 때

(바) 신규·재발급 신청한 후 3년이 지난 후에도 미수령한 때

※ 거주불명 등록자의 경우에도 동일하게 적용함

(사) 국외로 이주한 사람이 영주(永住)하기 위해 귀국한 경우로서 국외로 이주하기 전의 주민등록증을 반납한 경우

(아) 주민등록이 말소된 재외국민이 국내에 30일 이상 거주할 목적으로 귀국한 경우로서 국외로 이주하기 전의 주민등록증을 반납한 경우

※ 유의사항

- 국외이주 신고자의 주민등록증은 회수하지 아니함.

- 국외이주 신고자의 출국을 통보받은 경우 또는 현지이주자의 명단을 통보받은 경우에는 국외 이주자 또는 현지이주자에게 발급된 거주자용 주민등록증을 전산조직을 통하여 사용불능 처리함.  
(영 제44조제3항)

#### (2) 잘못 발급된 주민등록증의 유형

발급되었으나 품질불량·파손 또는 오손 등으로 본인에게 교부할 수 없는 주민등록증

(가) 성명·주민등록번호·주소·사진이 착오 인쇄된 경우

(나) 무인 식별이 곤란한 경우

(다) 수송·보관 중에 파손 또는 오손된 경우

(라) 기타 품질이 불량한 경우

## 나 회수 및 잘못 발급된 주민등록증 처리 요령

### (1) 읍·면·동장이 할 일

- (가) 주민등록증 회수 및 잘못 발급된 즉시 주민등록증회수(인계)대장(영 제36호 서식)에 등재(전산처리)한다.
- (나) 회수 및 잘못 발급된 주민등록증은 표면의 네 모서리에 구멍을 뚫어 2중 잠금 장치에 보관한다.
- (다) 매월 말에 결산하여 익월 5일까지 시·군·구에 인계하고 주민등록증 회수(인계) 대장에 확인을 받는다.
- (라) 시·군·구에 인계시에는 회수(인계)대장 사본 1부를 잘못 발급된 주민등록증 및 회수증과 함께 제출한다.

※ 주민등록증 회수(인계)대장은 5년간 보존

### (2) 시장·군수·구청장이 할 일

- (가) 읍·면·동장으로부터 인수한 회수 및 잘못 발급된 주민등록증을 인계대장과 일일이 대조 확인하고 인수자란에 성명을 명기하여야 한다.
- (나) 수거된 증은 시·군·구에서 매분기 1회 이상 형체를 알아볼 수 없도록 16등분 이상 잘게 분쇄·파기

※ 분쇄기는 별도 지정된 제품이 없으며 문서세단기·가위 등으로 함

## 5 습득한 주민등록증 처리 요령

### 가 주민등록증 회송 경로

- 습득자 → 우체통 또는 우체국 → 관할 시·군·구(읍·면·동) → 본인

### 나 각 기관별 조치사항

#### (1) 습득기관(습득자)에서 준수할 일

- (가) 주민등록증과 다른 물품을 함께 습득 시 주민등록증은 지체 없이 인근 우체통에 투입한다.
- (나) 다른 물품은 인근 경찰서에 송부한다.

#### (2) 우체국

- 매일 주민등록증을 수거하여 주민등록증의 최종 주소지(증 뒷면)를 확인하여 다음날까지 주소지 시·군·구로 습득 주민등록증을 인계한다.(요금은 시·군·구에서 부담)

#### (3) 재외공관

- 재외공관에서 내국인의 주민등록증을 습득한 경우 폐기 처리하고 습득증 인적사항 및 처리내역을 행정안전부로 통보한다.

#### (4) 읍·면·동(시·군·구)

- (가) 시·군·구로부터 이송되어온 주민등록증을 습득주민등록증처리대장에 기재 하고 지체없이 분실 재발급 여부를 확인하여 이미 분실 재발급을 한 때에는 주민등록증 회수(인계)대장에 등재하여 분기별로 파기한다.
- (나) 아직 재발급하지 않은 경우에는 지체없이 습득주민등록증수령통지서를 본인에게 통보하여 수령하게 하여야 한다.
- (다) (시·군·구)우체국으로부터 이송된 주민등록증의 최종발급일자를 확인하고 발급일자가 지난 주민등록증은 폐기, 유효한 증이면 거주지 읍·면·동으로 문서시행 및 이송  
※ 주민등록통합행정시스템(3410.증정보열람)업무에서 발급일자 확인

**(5) 습득주민등록증 수령통지서 송부에 따른 공공요금 확보조치**

시·군·구에서는 수령통지서 우송에 필요한 예산을 확보하여야 한다.

**(6) 습득주민등록증 교부방법**

본인이 직접 수령함을 원칙으로 하되, 본인이 수령할 수 없을 경우 신분이 확인된 17세 이상의 동일 세대원, 배우자, 직계혈족(직계존비속)에게도 교부할 수 있다.

※ 주민등록증 진위확인(ARS1382) 실패로 인해 진위확인이 중지된 주민등록증의 복구신청은 습득 주민등록증의 교부방법을 준용하여 수행한다.

**(7) 장기 미수령 습득증 관리****○ 처리 방법**

- 이(우)송되어 온 주민등록증의 분실 재발급 여부 등을 확인한 후 재발급 하지 않은 경우, 습득주민등록증 수령통지서 본인에게 통보(규칙 별지 제6호서식)
- 습득된 주민등록증 수령안내 통지 후 1년 간 찾아가지 않거나 주민등록증을 이미 재발급받았거나 무단전출 또는 직권말소 또는 말소·거주불명 등록 등으로 거주지를 알 수 없을 경우 파기 처리

**다 유의사항**

- 분실로 인한 주민등록증 재발급 건수를 줄이기 위해, '20.3.27.부터 정부24를 통한 분실 주민등록증 습득여부 조회서비스가 시행 중  
(행정안전부 주민과-1696호(2020.3.26.))
- 이에 따라, 분실 주민등록증을 습득하거나 인계받는 경우 분실자의 관내·관외 거주여부 관계없이 습득지에서 즉시 주민등록통합행정시스템에 등록하여 분실자가 실시간으로 습득사실을 조회할 수 있도록 처리
  - 분실자가 주민등록증 재발급 받기 전
    - ▷ 습득정보를 시스템에 등록 후, 습득 주민등록증을 지체없이 주민등록지 읍·면·동으로 송부
  - 분실자가 이미 주민등록증을 재발급 받은 경우
    - ▷ 습득 주민등록증 회수 사유를 시스템에 등록 후, 절차에 따라 습득 주민등록증 파기

## 6 증 뒷면 기재

### 가 주소변동사항 기재

#### (1) 기본 방침

- 주민등록증 뒷면의 주소변동사항 기재란은 라벨프린터를 사용하여 발급하고 스티커를 부착한다.
- 라벨프린터의 장애 및 미구입 시 고무인 또는 특수펜을 사용하여 수기 기재

#### (2) 준비사항

##### (가) 라벨프린터 준비

- 라벨프린터와 용지를 구입하여 사용

##### (나) 고무인 제작

- 주소명칭 고무인 제작
  - 법정주소명(공동주택 포함)은 모두 고무인을 제작·사용  
(가로 33mm 세로 7.5mm 이내로 각인, 줄수는 상관없음)
  - 지역명칭(시·도·특별자치도 + 시·군·구)은 원칙적으로 전체명을 사용하되  
법정 주소가 길어서 표시가 어려운 경우 시·도·특별자치도명은 약칭(서울, 충남 등)으로 표기

※ 특수주소(아파트 등)가 있는 블록 주소는 생략

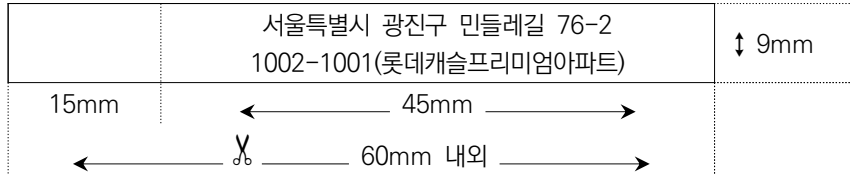
##### (다) 스탬프 및 펜 준비

- 스탬프(Stamp)
  - 고무인을 날인할 스탬프는 속건성 유성스탬프를 구입하여 사용하되, 마찰·물 등에 의해 지워지지 않는 스탬프를 사용하여야 한다.
- 펜(Pen)
  - 속건성 펜(유성)을 구입하여 사용하되, 마찰·물 등에 의해 지워지지 않는 펜을 사용하여야 한다.

※ 스탬프와 펜은 시·군·구에서 휘발성(3~7초 이내 건조), 부착력(글씨가 마찰·물 등에 의해 지워지지 않는 내구성·강도 등)을 확인한 후 구입·보급

## (3) 기재 방법

- 주소 라벨스티커의 경우 여백을 잘라내어 주민등록증 뒷면 ‘주소변경’란에 부착



- 주민등록증 뒷면 주소변동사항란에 고무인을 이용, 법정주소 명칭을 날인  
※ 변경일자 확인란은 2016.10월 삭제됨

## 나 주민등록번호 정정 내용 기재

- 증 뒷면 주소변경사항란은 증발급 시 공란으로 발급되나 오류 주민등록번호 정정으로 재발급하는 경우에는 정정일자와 구 주민등록번호를 기재하여 교부  
- 주소변경사항란에는 구 주민등록번호를 기재하고 변동일자와 읍·면·동명을 날인 (기재)한다.

※ 오류 주민등록번호 정정시에만 기재하며 신청에 의한 주민등록번호 변경시에는 기재하지 않음

〈예시〉

## ① 오류 주민등록번호 정정 시(증 재발급 시 기재함)

주 소 변 경	
오류 주민등록번호 정정 (구번호 000000 - 0000000)	2015. 7. 20. 화곡2동



## 7 주민등록증 연혁

- 주민등록증의 근간인 시·도민증은 1950년대에 발급되었으며, 본적, 출생지, 주소, 직업, 신장, 체중, 특징, 언어, 혈액형 등 개인 신상정보를 수록하였다.
- 1968년 1차 법 개정 시 주민등록증 관련 규정이 새로 추가되어 1968년 10월 20일부터 발급되었으나, 주민등록증 발급은 의무사항이 아니었고 18세 이상 주민이 발급대상이었으며 기존의 신분증명용 시·도민증은 주민등록증으로 대체되었다.
- 1975년 3차 법 개정 시에는 발급 대상자를 17세로 낮추었으며 발급의 의무를 규정하였고 발급의무 위반에 대한 벌칙을 강화하였으며 3차 법 개정 시에 일제경신이 이루어졌다.
- 1983년 주소변경 시 뒷면에 변경내용만 바꿔 기재할 수 있도록 하여 2차로 주민등록증 일제경신을 하였으며 이때 주민등록증의 형태가 기존의 세로 형태에서 현재의 가로 형태로 제작되기 시작했다.
- 1997년 주민등록증의 전자주민카드로의 전환을 계획하였으나 비용 및 보안성 취약, 사생활 침해 등의 문제로 보류되었으며 1999년 법 개정을 통해서 주민카드에서 주민등록증으로 명칭이 환원되었다.
- 1999년 9월 10차 법 개정 시 종이 주민등록증을 홀로그램 등의 기술이 포함된 현재의 플라스틱 주민등록증으로 대체하였다.  
(1997. 경신 TF구성, 1998. 이미지 입력, 1999.9월 증발급)
- 2002년 3월경 플라스틱 주민등록증의 위·변조 피해사례 예방을 위하여 새로운 보안방안(고분자 특수코팅)이 추가된 플라스틱 주민등록증이 발급되었다.
- 2006년 11월경 위·변조 방지를 위한 형광인쇄기술을 추가 적용한 주민등록증이 발급되었다.
- 2008년 2월 영 개정(대통령령 제20615호)시 주민등록증 재발급 신청기관을 거주지의 시장·군수·구청장에서 전국의 모든 시장·군수·구청장으로 확대하였다.
- 2014. 1. 21. 법 개정(법률 제12279호, 시행 2015.1.22.)으로 재외국민 주민등록증 발급하였다.

- 2017. 7. 1. 시행령 개정으로 주민등록증 재발급(분실) 시 인터넷(정부24)로 신청이 가능하며, 신규 주민등록증 발급기관이 주민등록지 관할 시·군·구 내 모든 읍·면 사무소 또는 동 주민센터로 확대되었다.
- 2020. 1. 1. 위·변조 방지를 위해 보안요소가 강화된 주민등록증이 발급되었다.
  - 이름·주민등록번호 돌음문자로 각인, 색변환 잉크가 적용된 태극문양 도입, PVC (Polyvinyl Chloride) 대신 내구성이 좋고 훼손에 강한 PC(Poly Carbonate) 재질로 변경, 수룩사항의 레이저 인쇄로 쉽게 지워지지 않고, 다중레이저 이미지를 적용하여 위·변조 여부를 쉽게 확인할 수 있으며, 뒷면의 지문도 부정하게 사용할 수 없도록 국립과학수사연구원의 보안기술이 적용되어 실제 지문과 다른 형태의 지문이 기록됨
- 2021. 4. 9. 주민등록증 재발급이 모든 사유로 인터넷(정부24) 신청 확대되었다.
- 2021. 12. 9. 법 개정으로 휴대전화 등 정보통신기기를 활용하여 주민등록사항을 확인할 수 있도록 하는 ‘주민등록증 모바일 확인서비스’ 관련 근거를 마련하였다.
- 2023. 1. 12. 시행령 개정으로 신규 주민등록증 발급을 전국 모든 시·군·구에서 신청 가능하도록 확대하였고, 발급된 주민등록증의 방문 수령기관도 전국으로 확대하였다.
- 2024. 12. 27. 법 개정으로 모바일 주민등록증 관련 근거를 마련하였다.

## 8 Q&amp;A

1. (OX퀴즈) 주민등록증 분실신고를 전화로 할 수 있나요?  
☐ X, 전화로 할 수 없고, 주민센터 방문 또는 정부24를 통해 주민증 분실신고 가능
2. 주민등록증의 (재)발급을 신청한 사람이 발급신청 사실의 확인을 요청하는 경우 주민등록증 발급 신청확인서(임시 신분증)을 교부해야 합니다. 주민등록증 발급신청확인서의 유효기간은 ( )이다.  
☐ 30일
3. 신규 도입되는 모바일 주민등록증은 본인 명의 단말기 1대에서만 발급 가능하고, 개인정보 보호를 위해 모바일 주민증의 유효기간을 ( )으로 설정하였다.  
☐ 3년
4. (OX퀴즈) 정부24를 통해 주민등록증 재발급 신청을 한 경우 재발급 신청한 주민센터에서만 발급된 주민증을 수령할 수 있다.  
☐ X, 주민증 수령기관을 선택할 수 있어, 전국 모든 주민센터에서 방문 수령 가능
5. (OX퀴즈) 근무시간 내에 주민등록증 재발급 신청을 한 경우 신청 철회는 당일 근무시간 종료 전까지만 가능하다.  
☐ O, 근무시간이 종료된 후 정부24를 통하여 주민증 재발급 신청한 경우는 그 다음 정상근무일의 근무 종료시각까지 철회 가능
6. (OX퀴즈) 성년후견인이 주민등록증 재발급 신청을 하는 경우에도 발급 대상자(피성년후견인)의 발급 의사 확인이 필요하다.  
☐ X, 피성년후견인의 경우 의사능력이 없기 때문에 의사 확인할 필요는 없으나, 주민증 사진 6개월 이내 규정이 있기 때문에 발급 주체와 사진의 비교·확인 필요함
7. (OX퀴즈) 산소 마스크 등을 끼고 있거나 의식 자체가 없는 경우에는 주민증 사진 6개월 이내 규정을 예외로 하여 기존 주민증 사진을 그대로 사용 가능하다.  
☐ O, 주민증 사진 촬영 자체가 불가능한 상황이므로 주민등록시스템에서 기존 사진을 그대로 사용하여 강제로 처리한 후 시스템 메모사항에 해당 상황을 기록 필요
8. (OX퀴즈) 주민등록증 뒷면에 수록하는 대표지문은 우무인만 가능하다.  
☐ X, 다른 손가락 지문도 가능하다. 보통 사람의 경우 지문 스캔 점수가 손가락마다 비슷하여 우무인을 대표지문으로 등록하지만, 우무인 상태가 좋지 않아 점수가 상당히 낮은 경우 점수가 높은 다른 손가락 지문을 대표지문으로 등록하여 증발급 가능
9. (OX퀴즈) 정부24를 통해 주민증 재발급을 신청 시 재발급 무료 사유에 해당하여 무료 처리된 경우에는 주민증 방문 수령 시 기존 주민증을 반납할 필요가 없다.  
☐ X, 반납하지 않으면 분실 재발급으로 처리되어 수령 시 수수료를 납부해야 함



---

2024 주민등록 사무편람

## VI. 주민등록표 열람 및 등·초본 교부

1. 개요
2. 주민등록표의 열람
3. 주민등록표 등·초본 교부
4. 가정폭력피해자의 주민등록표 열람 또는  
등·초본 교부 제한 신청 및 해제
5. 외국어(영문) 표기 주민등록표 등·초본  
발급처리 지침(요약)
6. 외국인 배우자 등에 대한 세대별  
주민등록표 기재
7. Q&A



## VI 주민등록표 열람 및 등·초본 교부

### 1 개요

(법 제29조, 영 제47조·영 제47조의2·제48조·제49조, 규칙 제13조·규칙 제13조의2·제15조)

#### 가 발급 신청자

- (1) 주민등록표 등·초본의 교부는 등록기준지 확인이 된 주민등록자³³⁾에 한하여 교부
  - * 15세 이상으로 의사능력을 갖춘 자이어야 하며, 15세 미만인 경우 소명한 청구사유를 참작하여 출석한 미성년자가 의사능력을 갖추었다고 판단한 경우에 한하여 교부, 미성년자가 타인에게 위임하여 신청하는 경우에도 그러하다.
- (2) 동일 세대 내에 등재된 자라 할지라도 등록기준지가 확인되지 않은 자는 등본교부시에 제외하고 발급한다.
- (3) 세대별 주민등록표에 기록된 외국인 등에게는 본인이 속한 세대의 등본을 교부할 수 있고, 외국인 배우자에게는 그 배우자가 속한 세대의 세대주 및 세대원의 등·초본을 교부할 수 있다

#### 나 발급기관

전국 시·군·구, 읍·면·동 주민센터

※ 주민등록표 등·초본 양식은 시·군·구에서 조달청에 일괄구매 사용(개별구입 사용 금지)  
(주민과 13210-178 1995. 3. 30.)

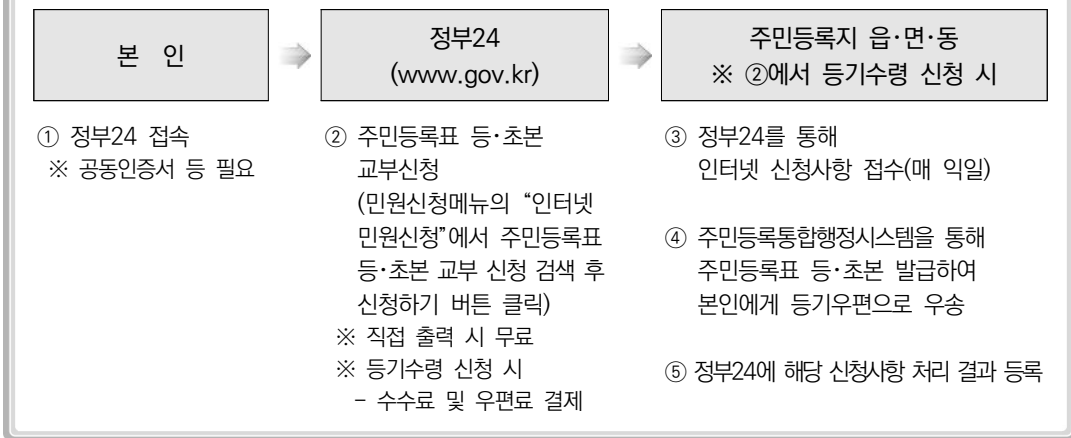
☞ 주민등록표 등·초본 유효기간은 없음

#### 다 신청 방법

- (1) 주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 신청은 구술·서면 또는 무인민원발급기로 할 수 있다.(정부24에서는 본인 또는 세대원만 발급 가능 : [www.gov.kr](http://www.gov.kr))

33) 등록기준지 확인이 되어 주민등록번호가 부여된 자

## 〈정부24 주민등록표 등·초본 교부〉



## (가) 구술신청의 접수

- 신청인이 구술한 신청사항을 담당공무원이 주민등록표열람대장(규칙 제13호 서식) 또는 등·초본교부대장(규칙 제14호서식)에 기재하고 열람하게 하거나 등·초본을 발급한다.

※ 구술신청은 영 제25조②항을 준용하여 구술신청을 받은 관계 공무원은 정하여진 신청서에 그 말한 사항을 적어 이를 신청인에게 읽어 들려주고, 신청인으로 하여금 서명하거나 날인하도록 하되(영 제47조③), 전자패드에 의한 서명 또한 가능함

## (나) 서면신청의 접수 (규칙 제7·9·10·11호서식)

신청서를 접수하되 구술신청의 경우와 같이 처리한다.

## (다) 우편신청의 접수 처리 (영 제47조제7항)

다음의 경우에 수수료를 동봉하여 신청하면 등·초본을 발급하여 우송할 수 있다.

## 1) 주민등록표 등·초본의 우송처리

- 신청인이 등·초본의 교부를 받고자 하는 대상자의 주민등록표상의 성명 및 주소를 수신처로 하거나, 공무상 필요에 의하여 국가기관 또는 지방자치단체를 수신자로 하여 우송을 요청하는 경우 시장·군수 또는 구청장은 그 신청인의 신원 확인과 입증자료의 제출을 생략하게 할 수 있다.

## 2) 말소·거주불명 등록자 등·초본의 우송처리

- 공무상 필요에 의하여 국가 또는 지방자치단체의 기관을 수신처로 하여 우송요청하는 경우

※ 1), 2)의 경우 본인·세대원이 제3자에게 또는 제3자가 그 본인에게 우송하여 줄 것을 요청하는 경우에는 발급할 수 없다.



(2) 주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 신청 시에는 대상자의 성명 및 주소 또는 성명 및 주민등록번호를 정확하게 기재하여야 한다.(영 제47조제2항)

- 규칙 별지 제7호서식과 입증자료를 첨부하여 신청 시 입증자료에 대상자의 성명(변경 전 성명 포함) 및 주소(과거주소 포함) 또는 성명 및 주민등록번호(변경 전 번호 포함)가 정확하게 표시되어야 함

※ 변경 전(구) 주민등록번호로 신청하는 경우 : 주민등록통합행정시스템에서 조회

- 등본 교부 신청 시 개인정보 보호를 위해 과거의 주소변동사항, 세대 구성 사유·일자, 발생일·신고일, 변동사유, 교부 대상자 외 다른 세대원의 이름, 교부대상자 및 세대원의 주민등록번호 뒷자리, 세대원의 세대주와의 관계 등 필요한 사항을 선택하여 신청하여야 함

- 초본 교부 신청 시에도 주민등록번호 뒷자리를 선택하여 신청할 수 있음

※ 주민등록통합행정시스템 [0140] 주민등록번호 정정열람 또는 [4140] 주민등록 번호 정정이력열람 메뉴로 주민등록번호 정정 전·후 이력 열람 가능

## 라 열람 또는 등·초본교부 신청인과 신청서류 등 (규칙 별표1)

대상자 및 항목		신 청 서	증명자료	신분확인방법
1. 본인 또는 세대원이 신청하는 경우		별지 제7호서식	-	신분증명서
2. 본인 또는 세대원의 위임을 받아 신청하는 경우		별지 제9호서식	위임한 자의 신분증(사본)	신분증명서
3. 법 제29조제2항 제1호 “국가나 지방자치단체가 공무원으로 하는 경우”	국가 또는 지방자치 단체가 문서로 신청하는 경우	근거법령과 사유를 명시한 관계 기관장 명의의 문서	-	전자문서·FAX·우편신청 시 필요 없음
	관계 공무원이 직접 신청하는 경우	별지 제7호서식	○	공무원증(사본첨부)
4. 법 제29조제2항제2호 “관계 법령에 따른 소송비용 사건·경매목적 수행상 필요한 경우”		별지 제7호서식	○	신분증명서, 사원증과 신분증명서(법인)
5. 법 제29조제2항제3호 “다른 법령에 주민등록자료를 요청할 수 있는 근거가 있는 경우”		별지 제7호서식	○	사원증과 신분증명서(법인)
6. 법 제29조제2항제4호 “다른 법령에서 본인 또는 세대원이 아닌 자에게 등·초본의 제출을 의무화 하고 있는 경우”		별지 제7호서식	○	신분증명서, 사원증과 신분증명서(법인)
7. 법 제29조제2항제5호 “세대주의 배우자, 세대주의 직계혈족, 세대주의 배우자의 직계혈족, 세대주의 직계혈족의 배우자, 세대원의 배우자, 세대원의 직계혈족이 신청하는 경우”		별지 제7호서식	○	신분증명서
8. 법 제29조제2항 제6호 (영 별표 2) “채권·채무 관계 등 정당한 이해 관계가 있는 자가 신청하는 경우”	가. 「민법」 제22조에 따른 부재자의 재산관리인 또는 이해관계인	별지 제7호서식	○	신분증명서, 사원증과 신분증명서(법인)
	나. 부동산 또는 이에 준하는 것에 관한 권리의 설정·변경·소멸에 관계되는 자	별지 제7호서식	○	”
	다. 영 별표 2 제3호에 규정된 자	별지 제7호서식	○	”
		별지 제10호서식	발급대장 사본 (필요 시)	사원증과 신분증명서, 사용인감계와 법인인감 증명서
	라. 영 별표 2 제4호에 규정된 자	별지 제7호서식	○	신분증명서, 사원증과 신분증명서(법인)
		별지 제11호서식	발급대장 사본 (필요 시)	”
9. 법 제29조제2항제7호 “그 밖에 공익상 필요한 경우”		별지 제7호서식	○	”

※ 신분증명서 : 국가신분증 운영 표준(행안부 예규) 제2조에 규정된 국가신분증(국가보훈등록증, 대한민국 여권, 외국인등록증, 자동차운전면허증, 장애인등록증, 주민등록증, 청소년증)과 학생증에 한하여 인정

- 단, 진위여부 확인이 가능하거나 갱신기간이 도과하지 않은 유효한 신분증명서*만 인정

* (예) 운전면허증의 경우 1종은 적성검사기간 종료 후 1년까지 유효, 2종은 갱신기간 관계없이 유효 (진위여부 확인 필요)

- 신청인이 원하는 경우에는 신청인의 지문을 전산자료와 전자적 방법으로 대조하는 방법으로 신분증명서의 제시를 대신할 수 있음(영 제47조제6항)

※ 증명자료는 시행규칙 별표1을 참조

※ 동산경매신청자가 등본을 신청하는 경우 다른 세대원의 주민등록번호 뒷번호를 가리고 발급(해당자 이외 세대주, 세대원, 동거인 등)

## (1) 일반 사항

(가) 동일 신청자가 동일 증명자료에 따라 동일 목적으로 여러 사람의 주민등록표를 열람하거나 등·초본 교부를 신청할 경우

⇒ 규칙 제7호서식과 제8호서식을 사용하여 일괄 신청가능, 이 경우 규칙 제7호서식과 제8호서식 사이에는 신청인의 확인(간인)이 있어야 함.

(나) 법인인감증명서 제시(규칙 별지 제10호서식에 한함, 규칙 제13조제3항)

- 법인인감(지점인감)이 날인된 경우 : 법인인감(지점인감)증명서만 제시요구
- 사용인감³⁴⁾이 날인된 경우 : 사용인감계와 법인인감증명서 제시요구

(다) 법인대표자의 '서명 또는 인'(규칙 제7·11·15서식)

- 법인대표자 성명 기재 시 : 법인대표자 서명 또는 인
- 지점대표자 성명 기재 시 : 지점대표자 서명 또는 인

(라) 날인(서명 또는 인) 확인 시 주의사항

- 규칙 제7·9·10·11·15호서식에 각각 사용되는 인영은 적색으로 날인 되어야 함. 또한, 신청서의 인영이 전산출력물(전자이미지인)인 경우에는 적색(赤色) 인영(컬러출력) 아닌 흑색 출력물(전자이미지인)도 가능하나 복사(팩스) 등을 한 신청서는 접수불가

※ 전자이미지인과 수기작성이 혼용된 경우에도 흑색 전자이미지인 인정

- '서명'은 자필 성명(한글)을 써야 하고, 통상적인 싸인(외국어, 특수문자 등)이나 한문 등은 불가함. 성과 이름 중 이름만 새겨진 도장이 날인된 경우도 가능

(마) 입증자료

- 입증자료는 원본이 원칙이되, 사본도 가능함. 다만, 사본의 경우에는 관계 공무원 또는 사본을 작성한 기관의 장에 의하여 원본과 동일함이 확인되어야 하며, 사원 또는 개인이 날인한 원본대조필은 불가(규칙 별표1 비고 3번)

- 민원인이 원본을 돌려받기 원하는 경우 원본을 복사하여 보관가능

※ 사본을 작성한 기관의 장 : 원본을 발급한 기관과 변호사, 법무사, 금융기관 등이 원본을 복사한 후 사본을 제출하기 위하여 원본대조필 한 것은 가능

- 이해관계사실확인서의 내용을 확인하기 위하여 필요한 경우에 이해관계사실 확인서 발급대장의 사본요구가 가능

34) 사용인감 : 법인인감을 지점에서 편리하게 사용할 수 있도록 각 지점에서 직접 만든 인감으로 사용인감의 진위여부는 사용인감계로 확인(사용인감계는 사용인감을 법인인감으로 확인·증명하여 공신력을 갖게 한 문서로 각 기관에서 발급)

## (2) 열람 및 주민등록표 등·초본 발급처리 요령

## (가) 본인 또는 세대원이 신청하는 경우(법 제29조제2항)

- 신청인의 신분증명서로 신분을 확인한 후 전자서명기에 서명(성명)을 정자로 기재 또는 규칙 별지 제7호서식을 작성하면 등·초본 교부처리
- ※ 주민등록증 등 신분증은 첨부서류가 아니며 제시 후 공무원 확인으로 갈음

## (나) 본인 또는 세대원의 위임을 받아 신청하는 경우(법 제29조제2항)

- 신청인의 신분증명서로 신분을 확인한 후 열람 및 등·초본 교부처리
- 위임장(규칙 제9호서식)의 위임한 사람란의 기재사항(성명, 주민등록번호, 현주소)이 정확하지 않을 경우에 보완을 요구할 수 있으며, 위임한 사람의 주민등록증, 여권, 운전면허증 등 신분증(사본 포함)을 확인하여 첨부하여야 함
  - 신분증(사본 포함) 확인 시 규칙 별지 제9호서식 뒷면에 신분증(원본)을 복사하여 사본을 보관 후 주민등록표 등·초본 교부 처리(사본은 제출받아 보관)

**〈법정대리인의 주민등록표 등·초본 교부 관련〉**

- (미성년자) 미성년자의 법정대리인이라 하더라도 미성년자의 권한을 대리하여 이혼한 전 배우자 (미성년자의 부 또는 모)의 주민등록표 등·초본 발급 신청 불가
  - 다만, 미성년자의 법률행위(소송의 원고, 상속 절차 등)를 위해 미성년자의 부 또는 모(父)의 초본을 발급받아야 하는 것을 증명(보정명령, 상속등기신청서, 개명·입양신청서 등)하는 경우에는 가능(질의회신 사례집 258쪽 211번)
- (후견인) 후견인은 후견등기사항증명서에 기재된 대리권의 범위 내에서 피후견인을 대신하여 등·초본 발급 신청이 가능
  - 제출서류(확인해야할 사항): 후견인의 신분증명서, 후견사항을 확인할 수 있는 후견등기 사항증명서(행안부 주민과-1936(2018.4.12.))

## (다) 국가나 지방자치단체가 공무상 필요에 의하여 신청하는 경우(법 제29조제2항 제1호)

- 국가 또는 지방자치단체의 기관장 명의로 근거법령과 사유를 명시한 문서로 요구하여야 함

※ 문서를 작성하여 요구할 시간적 여유가 없는 부득이 한 경우에는 수사 관계공무원에게 공무원증을 제시받아 신청서 뒷면에 복사하여 보관함

- 예) : ① 경찰관이 긴급하게 공무원증 등을 제시하고 범죄수사를 위해 필요한 때
- ② 조세법 처벌절차법에 의해 관할 검찰청 검사장의 지명서를 소지한 세무공무원이 공무 집행을 위해 긴급하게 필요한 때(형사소송법 제197조에 의한 특별사법 경찰관리임)
- ③ 사법경찰관리의 직무범위에 관한 법률 제5조에 의하여 관할검사가 사법경찰관리로 지명한 지명서를 소지한 공무원이 공무집행을 위해 긴급하게 필요한 때
- ④ 당해 기관장(부대장)이 특수업무 수행자임을 증명한 신분증명서를 소지한 대공수사 요원 또는 군수사기관요원이 직무집행상 긴급하게 필요한 때

### 〈수사기관 사진자료 요청 시 처리요령〉

- 수사기관 : 검찰, 경찰, 공수처, 국정원, 군부대, 지역예비군동대, 법원 등
- 제공방법 : 통계분석시스템 접속 (<https://rius.jumin.go.kr>)
  - 주민등록열람 → 102. 사진자료조회 실행 (단건, 여러 건 가능)
  - 대상자 조회 및 저장 클릭 시 저장 폴더를 지정하여 저장 가능
  - 행정안전부 정보보안지침(행안부 훈령 제160호)의 규정에 의하여 전산자료의 유출 등 보안 문제상 생성된 파일을 출력 또는 보안USB 등으로 제공(이메일 제공 불가)
- 사진자료는 최소한 범위 내 시·군·구에서 제공(읍·면·동·출장소 처리 지양)
  - 시·군·구에서는 수사목적 등으로 신청하는 경우 영 제47조에 따라 수사기관의 공문 또는 규칙 별지 제7호 신청서를 받은 다음 주민등록표 상의 사진을 열람토록 조치(단, 타 시군구 주민의 화상 자료 제공도 가능)
  - ※ 지문은 주민등록표의 자료가 아니며 주민등록증발급신청에 의하여 경찰청에서 십지문을 보관·관리 하고 있으므로 수사목적 등으로 지문자료 요구가 있는 경우에는 경찰청 과학수사센터에 요청하도록 안내

### 〈사진자료 제공시 유의사항〉

- 사진자료 제공요청 관련 공문 접수 및 방문자의 신분 확인
- 주민등록부서의 장은 이용목적·제공범위·활용방법 등의 적절성과 사생활 침해 여부 등 검토 절차를 거쳐 제공 여부 결정
- 작업자는 신청자, 이용목적, 문서번호 등을 상세하게 입력 관리
  - 이용목적 상세입력으로 수사에 영향을 미칠 경우 '수사목적' 등으로 입력 가능
  - ※ 사진자료 제공 시 암호화된 이동식 저장매체를 활용하거나 전자문서 형태로 제공할 수 있음
  - 행정안전부 정보보안지침(행안부 훈령 제225호, '22.1.13.) 참고

### 〈주민등록 화상자료 제공범위 및 승인권〉

구분	이용·요청자	제공범위	승인·제공자	서식	비고
전산정보 자료	일반	전국	행안부	영 별지 제38, 39호	
		시·도	시·도		
		시·군·구	시·군·구		
	지자체	전국, 시·도	피신청 시·군·구		
화상자료	일반	시·군·구	시·군·구	규칙 별지 제7호	규칙 제13조 제4항제1호(세대원 등)
	수사기관 등	전국, 시·도	피신청 시·도, 시·군·구	공문, 영 별지 38, 39호	
화상자료	수사기관 등	전국, 시·도	시·군·구 (읍·면·동)	규칙 별지 제7호	읍·면·동은 긴급 등 예외적 사항 시

※ 수사기관 등

- ① 검찰, 경찰, 공수처, 국정원, 군부대, 지역예비군동대, 법원 등
- ② 사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률에 따라 해당권한을 부여받은 자가 해당직무 수행상 필요한 경우
- ③ 「국세징수법」 제35조(수색), 제36조(질문·검사), 「지방세법」 제28조(체납처분) 등의 규정 및 이의 준용규정에 의하여 체납처분의 절차를 추진할 권한을 부여받은 자가 체납처분절차에 필요한 경우
- ④ 기타 개별 법률에서 수사에 준하는 권한을 부여받은 자가 해당 직무 수행상 필요한 경우

(라) 관계 법령에 따른 소송·비송사건·경매목적 수행상 필요한 경우  
(법 제29조제2항제2호)

※ 소송·비송사건·경매목적 수행을 위해 반드시 필요하다고 인정됨을 증명하는 경우에만 주민등록표 열람 및 등·초본 교부가 가능

1) 신분 확인

- 신청인이 개인(원고 등)인 경우, 신청인의 신분증명서 확인
- 신청인이 법인(법률사무소 등)인 경우, 방문자의 신분증명서와 사원증 또는 재직증명서를 확인

2) 위임 신청 관련

- 소송 등의 당사자 본인으로부터 서면 위임을 받은 제3자도 위임장 제출 시 열람 및 등·초본 발급 가능
  - 이 경우 위임장 서식은 민원처리법 시행규칙 [별지 제3호서식(위임장)]을 활용
  - 위임 신청 시 제출 서류 : 위임장, 신청 서식(규칙 별지 제7호서식), 증명자료(규칙 별표1의 제4호)

※ 주소보정명령이 아닌 일반 부동산 권리 설정 등 이해관계인은 현행과 같이 법 제29조 제2항제6호의 이해관계인에 해당하는 것으로 직접 신청(위임 불가)

- 법원 서류로 소송수행 대리인(개인, 변호사 등)임이 확인 가능한 경우, 원고의 소송 수행대리인은 별도로 위임장을 제출할 필요가 없으나(사례집 194쪽 참고)
  - 송달영수인(민사소송법 제184조)으로 신고된 법무사는 위임장 제출 필요

3) 증명자료³⁵⁾ : 다음 가, 나 중 해당 자료를 제출

가. 주소보정명령서, 주소보정권고 등 사건관계인의 주소를 알기 위해 법원에서 발행한 문서

나. ① 법원 판결문 또는 공정증서 등과 ② 강제집행 등의 신청서³⁶⁾

35) 전자소송 수행 시, 법원 전자소송 사이트(<https://ecfs.scourt.go.kr>)에서 발급·출력한 서류 제출 가능(사건번호 확인)

36) 단, 집행관 사무소 등에 강제집행 신청 후 초본 등의 발급을 요청하는 경우 “강제집행접수증” 제출 가능

### 〈주민등록표 등본 교부가 가능한 경우(예시)〉

- 등본은 세대원에 대한 정보까지 제공되므로 각 세대원에 대한 증빙자료가 필요하며 등본 교부가 가능한 경우는 아래 사항임
  - 보정명령서
    - “피고의 등본을 제출하라” 등 특별히 세대원을 특정하지 않았다면 법원의 명령이므로 모든 세대원의 주민번호와 성명 전체 표시하되, 보정명령서 상 전체 표시가 필요없는 경우에는 일부 생략하여 교부
  - 동산경매신청서³⁷⁾ + 집행권원
    - 채무자 외 세대원은 성만 표시(홍**), 주민번호 뒷번호 미포함, 세대주와의 관계 표시
  - 현황조사명령서로 집행권이 등본 신청
    - 세대주를 포함한 모든 세대원의 성명 및 생년월일(주민번호 뒷번호 미포함), 세대주와의 관계 표시

#### 4) 일반사항

- 「민사소송법」과 「비송사건절차법」의 적용을 받는 모든 서류는 소장·비송사건 신청서를 법원에 제출한 후 주소보정명령서 및 주소보정권고 등을 받고 증명자료로 제출하는 경우에만 주민등록표 등·초본 발급이 가능함
  - ※ 법원에 제출할 소송서류로서 등·초본의 제출이 반드시 필요하다고 인정됨을 증명하는 경우에만 교부 가능하며, 법원에 접수되지 않은 소장과 이해관계자료를 제출하는 경우에는 교부가 불가능함
  - ※ 단, 법원으로부터 주소보정명령서나 주소보정권고가 불가능한 것으로 확인되어 공탁신청서 등을 법원에 접수한 사실이 입증되는 법원의 접수인이 있는 문서와 이해 관계자료를 제출하는 경우에는 예외로 발급이 가능함
- 부동산등기와 관련하여 등기소에서 발행한 주소보정명령을 지참하고 초본 발급을 하는 경우에는 비송사건(등기소에서 발행한 보정명령이 있는 경우에만)으로 보아 발급 가능
- 채권자가 집행관 보정명령서를 증명자료로 채무자의 주민등록 등초본 교부를 신청하는 경우에도 법 제29조제2항제2호 “관계 법령에 따른 소송·비송 사건·경매목적 수행상 필요한 경우”로 보아 교부 가능(위임 가능)
- 집행관 및 등기관의 보정명령 등에는 보정대상이 특정(성명, 주민등록번호 등)되어야 하고 발급기관의 확인이 있어야 가능함
- 소송을 진행하는 중에 피고(당사자)의 주소를 변경할 필요가 있어 「당사자 표시정정신청서」를 법원에 제출하고자 하는 경우에는 피고의 주민등록표 초본에 한하여 발급 가능

37) 「집행관사무소에 비치할 각종 문서의 양식에 관한 예규」 개정(2014.8.7.)으로 기존 강제집행신청서상 동산압류 항목을 삭제하고 동산경매신청서를 신설함

## ※ 제출 입증서류

- ① 당사자표시정정신청서(법원에 접수되지 않은 것도 가능)
- ② 소송사건을 법원에 접수한 근거서류(법원홈페이지를 통한 원고와 피고의 성명이 기재된 출력물 사본 가능)
- ③ 이해관계증명자료(법원홈페이지를 통해 출력한 출력물의 피고 성명과 이해관계증명자료의 피고 성명이 일치하면 가능하며, 이해관계증명자료는 성명과 주민등록번호, 또는 성명과 주소가 기재되어 있어야 함)

※ 원고가 소장에 피고의 주소를 기재하지 않은 경우에는 소장을 접수한 후 주소보정명령서, 주소보정권고를 통해 주민등록표 초본의 교부를 신청하여야 하므로 착오가 없도록 유념

## ○ 경매신청 등에 있어 주민등록 등·초본 발급을 위한 제출 서류

- 「민사집행법」에 의한 강제집행 등의 신청서(아래 표 참고)와 다음의 증명자료를 제출하면 주민등록표 등·초본 발급이 가능함
  - 법원 판결문 : 집행권원이 있는 판결문(확정된 종국판결문, 가집행의 선고가 있는 종국판결문, 소송상 화해조서, 확정된 지급명령, 확정된 화해권고 등)

※ 집행권원은 집행문이 있는 판결정본이어야 함

* 집행문부여의 예외 : 집행문의 부여는 모든 집행권원에 필요한 것이 원칙이지만 집행의 신속·간이성을 위해 확정된 지급명령, 확정된 이행권고판결, 가압류·가처분명령이 있을 때에는 집행문을 부여받지 않아도 됨

- 공증인의 공정증서 또는 인증서, 근저당 설정이 되어 있는 등기부등본 등

- 임의경매 신청의 경우 ‘임의경매신청서’ + ‘근저당 설정된 등기부등본’으로 초본 발급 가능

## ○ 가처분신청서 등을 법원에 제출하여 확정된 가처분결정문 등에 의하여 등·초본을 신청하는 경우 등 강제집행의 실행을 위하여 집행관사무소에 의뢰한 강제집행 신청서, 강제집행 접수증 등과 가처분결정문 등을 같이 제출하는 경우에는 발급 가능

※ 아래 페이지는 강제집행 등의 신청서 종류 및 대여금 청구에 관한 집행권원의 종류를 예시한 것으로 아래에 나타나 있지 않더라도 집행문이 부여된 판결문의 경우에는 강제집행이 가능할 것임

## 〈강제집행 등의 신청서 종류(예시)〉

- ① 강제집행(금전채권에 기초한 강제집행 신청서)
  - 재산명시신청
  - 채무불이행자 명부 등재신청
  - 부동산에 대한 강제집행(강제경매, 강제관리)
  - 선박 등에 대한 강제집행



- 동산에 대한 강제집행
  - ※ 유체동산 압류, 채권과 그 밖의 재산권에 대한 강제집행(채권·금전·저당권 등의 압류명령, 전부명령, 추심명령, 그 밖의 재산권에 대한 집행) (금전채권 외의 채권에 기초한 강제집행 신청서)
- 동산인도청구
- 부동산 등의 인도청구
- ② 담보권 실행 등을 위한 경매 신청서
  - 부동산에 대한 경매신청
  - 선박, 자동차, 유체동산, 유치권에 대한 경매
- ③ 보전처분
  - 가압류 신청서
  - 가처분 신청서

#### 〈참고 : 대여금 청구에 관한 집행권원의 종류〉

- 대여금 지급 청구의 소의 확정된 종국판결
- 대여금 지급 청구의 소의 가집행선고 있는 종국판결
- 확정된 지급명령
- 공증인이 일정한 금액의 지급이나 대체물 또는 유가증권의 일정한 수량의 급여를 목적으로 하는 청구에 관하여 작성한 공정증서로서 채무자가 강제집행을 승낙한 취지가 적혀 있는 것
- 소송상 화해, 청구의 인낙 등 그 밖에 확정판결과 같은 효력을 가지는 것
- 가압류명령

(마) 다른 법령에 주민등록자료를 요청할 수 있는 근거가 있는 경우(법 제29조제2항 제3호)

- 주민등록자료를 요청할 수 있는 법령 근거와 그 필요 사유를 명시한 해당 기관의 장의 명의로 된 문서로 신청하여야 하며, 사원증과 신분증명서로 신분을 확인한 후 열람 및 등·초본 교부처리

(예) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제93조³⁸⁾, 한국농어촌공사 및 농지관리기금법 제48조³⁹⁾ 등

38) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제93조 : 도시계획시설사업의 시행자는 도시계획시설사업의 시행을 위하여 필요한 때에는 등기소 그 밖의 관계 행정기관의 장에게 무료로 필요한 서류의 열람 또는 복사나 그 등본 또는 초본의 교부를 청구할 수 있다.

39) 한국농어촌공사 및 농지관리기금법 제48조 (관계서류의 열람 등) ①공사는 제10조의 사업을 할 때 필요하면 등기소와 그 밖의 관계 행정기관에 서류의 열람·복사 또는 등·초본의 발급을 요청할 수 있다. 다만, 제10조제1항제4호 및 제5호의 사업에 필요한 경우에는 무료로 요청할 수 있다.

(바) 다른 법령에서 본인 또는 세대원이 아닌 자에게 등·초본 제출을 의무화 하고 있는 경우(법 제29조제2항제4호)

- 국가배상금 지급신청을 본인이 아닌 그 친권자 또는 대리인이 신청 시  
(「국가배상법」 제2조, 같은 법 시행령 제17조)
- 광업권 설정출원서 및 광업출원인 명의변경 신고시 당초 출원인이 행방불명 되어 그 광업권 설정권자가 필요한 경우(「광업법」 제17조제1항, 같은 법 시행령 제8조, 같은 법 규칙 제8조)
- 검사가 보안관찰처분 청구를 하는 때에는 청구의 원인이 되는 사실을 증명할 수 있는 피청구자에 대한 다음 각 호의 자료(주민등록표 등본)를 첨부  
(「보안관찰법 시행규칙」 제32조)
- 보호의무자가 정신질환자를 입원시키려는 경우 주민등록등본을 첨부하여 정신의료 기관의 장에게 제출(「정신건강복지법」 시행규칙 제34조)

(사) ① 교부대상자가 속한 세대의 세대주의 배우자 및 직계혈족이 신청 시

② 교부대상자가 속한 세대의 세대주의 배우자의 직계혈족 또는 세대주의 직계혈족의 배우자가 신청 시

③ 교부대상자가 속한 세대원의 배우자 또는 직계혈족(법 제29조제2항제5호)  
⇒ 신청인을 기준으로 ①, ② 중 어느 하나에 해당되면 교부대상자(세대주 및 세대원)의 주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 가능.

다만, ③에 해당하는 경우에는 주민등록표 초본만 교부 가능(①, ②, ③에 해당하는 자는 타인에게 위임 불가)

※ 한국인과 결혼한 외국인인 경우 외국인 등록증을 소지하여 신분이 확인된다면  
상대 배우자의 등·초본 발급 가능

※ 직계존·비속 및 그 배우자의 범위

- 직계존속 : 부모, 조부모, 양부모 등
- 직계비속 : 자녀, 손자, 손녀, 양자 등
- 직계혈족의 배우자로 한정함 : 사위, 며느리 등
- 배우자의 직계혈족으로 한정함 : 처부모, 시부모 등

### 〈기타 예외로 인정할 경우의 예시〉

- 미성년자가 발급신청 시
  - 소년·소녀가장 및 무의탁어린이 등 미성년자가 신분증 없이 신청할 경우에는 해당 기관에서 보관하고 있는 관계공부와 이·통장의 확인 및 관계공무원의 확인에 의하여 발급토록 하여야 한다.
- 검사·국회의원 등 독임제 기관에서 신청 시
  - 검사 또는 공직선거에 의하여 취임한 국회의원 등 독임제기관이 그 직무를 수행함에 있어 공무상 필요에 의하여 주민등록표 열람 및 등·초본의 교부를 신청하고자 하는 경우 그 사유를 기재한 문서로서 하여야 한다.
- 사망자의 초본 발급 신청 시
  - 매화장 제출용으로 직계존비속 및 배우자 없는 사망자의 초본 발급 시 형제 및 사망신고 당사자에 한해 초본 교부 가능(사망진단서 등 첨부)
- 수감자의 등·초본 발급 신청 시
  - 수감자 본인의 주민등록표상 주소를 등·초본 교부 수신처로 우편 신청(교도소를 수신처로 교부할 수 없음)할 수 있으며, 교도소장이 공문으로 신청하는 경우에도 가능  
단, 위임을 받은 제3자가 대리 신청하여야 하는 불가피한 사정이 있는 경우 대리인이 서면위임장, 수감증명서를 첨부하여 수용자의 주민등록표 등·초본 대리발급이 가능

※ 열람 또는 등·초본의 교부가 불특정다수인(영 제47조제2항에서 규정한 '주민등록표의 열람 또는 등·초본의 교부신청 시 대상자의 성명 및 주소 또는 성명 및 주민등록번호를 표시'하지 않은 경우임)을 대상으로 하거나, 개인의 사생활을 침해할 우려가 있거나 공익에 반한다고 판단되는 때 또는 그 신청사유가 불분명할 때에는 공무상 필요여부를 검토하여 그 신청을 거절할 수 있다. 이 경우 그 사유를 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다.(법 제29조제5항)

(아) 채권·채무관계 등 정당한 이해관계가 있는 자가 신청하는 경우(법 제29조 제2항제6호)

#### 1) 신분 확인

- 신청인이 개인인 경우, 신청인의 신분증명서 확인
- 신청인이 법인(법률사무소 등)인 경우, 방문자의 신분증명서와 사원증 또는 재직증명서를 확인

#### 2) 위임 신청 관련

- 법 제29조제2항제6호로 신청하는 경우 위임이 불가  
※ 법제처 법령해석 (법제처 11-0729, 17-0404)

#### 3) 신청서식 및 증명자료

- (신청서식) (공통) 규칙 별지 제7호서식
  - 영 별표2 제3호에 규정된 자(금융회사 등)는 이해관계 내용 등이 명시된 규칙 별지 제10호서식 사용 가능

※ 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 신용정보업자가 직접 이해관계 내용 등을 명시한 때에는 원채권자로부터 채권추심 등을 수탁 받았음을 입증하는 서류(위·수탁 계약서 등)를 추가 첨부, 이해관계사실 확인서의 직인이 위탁기관의 직인이 있는 경우에는 위·수탁계약서 불필요

- 영 별표 2 제4호에 규정된 자는 변호사, 법무사, 행정사 또는 세무사가 발급한 이해관계사실확인서가 포함되어 있는 규칙 별지 제11호서식 사용 가능

○ (증명자료) 규칙 별표1 제8호에 규정된 서류

### 3)-1. 반송된 내용증명 관련 사항

#### ○ 공통사항

- 반송된 내용증명이 아니더라도, 내용증명을 “반환 불필요(우편법 제32조)”로 송부한 이후 여러 사유(수취인부재, 폐문부재, 주소불명 등)로 배달되지 않아 우체국에 보관*되었음을 확인할 수 있는 “국내 등기 우편 조회” 결과를 내용증명에 첨부하여 주민등록표초본 교부 신청 가능

* 우편업무 규정 제326조 제2항제4호에 따라 내용증명 배달은 예외적으로 “2회 배달, 2일 보관”하며, 우편물 조회결과 최종상태가 “보관”의 상태일 때만 가능함.

※ 내용증명과 인터넷우체국(e-post) 조회내역(3년 이내 건만 조회 가능)이 등기번호 등에 의하여 동일한 것으로 확인되어야 함

- 내용증명 우편물의 발송 유효기간은 정당한 채권의 소멸시효의 기간(10년, 민법 제162조) 이내로 함

- 내용증명 우편물은 원본을 제출받아 사본을 복사한 후 보관하고 원본은 민원인에게 되돌려 주어야 함

- 금융회사 등의 원본대조필이 있는 사본을 제출받아 보관 가능

#### ○ 부동산 또는 이에 준하는 것에 관한 권리의 설정·변경·소멸에 관계되는 자

⇒ 계약서, 근저당권설정 등에 따른 상대방의 주소로 내용증명 우편물을 발송하여 반송된 경우에 원본을 제출받아 확인한 후 발급 가능

※ 소유권이전(말소)등기신청서 + 소유권 이전(말소)확정 판결문 제출 시 반송된 내용증명 생략 가능

#### ○ 영 별표2 제3호에 규정된 자(금융회사 등)

※ 겸영여신업자(백화점 카드 등)도 금융회사 등에 해당됨

⇒ 반송된 우편물 또는 금융회사 등이 발행한 송달불능확인서*

* 시행규칙 별지 제24호 서식, 채무자 외의 자가 우편물을 수취하는 등의 사유로 반송된 우편물이 없는 경우 금융회사 등의 기타비용 부담 완화를 목적으로 '13년도 신설

### 〈우편물발송확인서 운영 방식〉

- 근거 : 규칙 별지 제24호 서식
- 확인기관 : 영 별표2 제3호의 금융회사 등 초본신청기관(법인인감 및 사용인감 날인)
- 제출양식 : 송달불능확인서 안에 포함
- 운영방안
  - 2회 이상의 우편물 발송
    - ※ 일반우편물의 경우 등기우편물과 달리 수취인에게 직접 배달되지 않고 대부분 주소지의 우편함에 넣어두는 것으로 배달이 완료되어, 등기우편물에 준하여 2회 이상 발송 근거를 요함
  - 우편물 1차 발송 후 총 15일의 기간이 지난 후 신청
    - ※ 1차 발송과 2차 발송 사이의 10일 이상의 기간이 있어야 함
    - 2015. 2. 1. 1차 발송한 경우, 2차 발송은 2015. 2. 11.부터 가능
  - 발급번호가 적힌 우편물발송확인서 발급대장 작성
    - ※ 신청기관은 우편물발송확인서를 발급하고 '우편물발송확인서 발급대장'을 작성·보관하여야 함 (지도·점검 시 확인)
- 유의사항
  - 발급번호가 적혀 있지 않은 우편물 발송 확인서는 관계 증명자료로 인정하지 않음
  - 신청 및 확인기관의 직인은 법인인감(사용인감 포함) 날인
    - ※ 직인은 인감을 직접 찍는 경우 붉은 인주 사용
  - 기관의 직인은 전자이미지인을 날인하여도 무방하며, 이 경우 직인의 색상은 적색 또는 흑색으로 할 수 있습니다.
    - ※ 전산출력물과 수기가 혼용된 경우에도 전자이미지인 사용 가능
  - 발급번호는 “연도-순번”의 규칙으로 기재
  - 송달불능확인서(우편물발송확인서 항목 공란)와 인터넷우체국확인서인서 및 우편물 배달증명서 (송달불능확인서상의 주소로 보내어 반송된 경우)를 함께 제출하는 경우에도 증명자료로 인정
    - ※ 다만, 송달불능확인서는 시행규칙 별지 제24호 서식으로 작성 제출

- 영 별표2 제4호에 규정된 자(개인, 법인 등)
  - ⇒ 채권·채무관계 등 이해관계 자료 또는 이해관계사실확인서에 기재된 주소로 발송한 내용증명 우편물을 반송되어 제출하는 경우에만 가능함
  - 내용증명서를 채권자가 아는 주소로 보내 반송되었을 경우 보낸 주소가 채무자의 과거주소와 일치하는 경우에는 인정
- 채권·채무관계 등 정당한 이해관계가 있는 자가 신청하는 경우의 제출 자료
  - 중 사망(실종선고, 기타 말소자 등)된 말소자의 초본을 신청하는 경우
  - ⇒ 채권·채무관계 등 증명자료만 제출받고 반송된 내용증명 우편물은 제출하지 않아도 발급 가능
  - ※ 단, 사망자(실종선고, 기타 말소자 등)의 말소자 초본에만 한정하며, 상속자들의 초본은 상속관계를 파악할 수 있는 가족관계증명서와 사망자에게 의사표시를 한 내용증명(반송/도달/14일 경과된 것 모두 인정)을 제출하여야 함

## 4) 일반사항

- 법 제29조제2항제6호의 자에게 주민등록표 초본을 열람하게 하거나 교부 하는 때에는 주민등록번호 뒷자리, 세대주의 성명 및 관계, 과거의 주소변동 사항(주소, 전입일·변동일·변동사유를 말한다) 및 병역사항을 생략하고 열람 하게 하거나 교부함.

- 다만, 채권자의 상속에 의한 소유권 이전 등기의 대위신청 등* 채무자 확인을 위하여 필요한 경우에는 과거의 주소변동사항을 포함하여 열람하게 하거나 교부할 수 있음(규칙 제13조제11항)

* 소유권 이전 등기의 대위신청은 예시 규정이며, 이외에도 채권자로부터 채무자의 과거 주소변동사항을 포함하지 않으면 주민등록표 초본 교부의 목적을 달성할 수 없다는 필요성을 입증할 수 있는 증거자료를 제출받아 과거 주소변동사항 포함 필요성 여부를 판단 가능

- 채권·채무관계 등 정당한 이해관계가 있는 자가 초본 교부 신청 시 제출하는 증명자료에 성명, 주민등록번호만 기재되어 있어 내용증명 우편물을 발송할 수 없는 경우에는 소송제기 후 보정명령서, 보정권고가 있는 경우에만 발급이 가능함

⇒ 소송 제기(주소 미정된) 후 민원인이 법원에 사실조회촉탁의뢰를 한 후 법원의 사실조회회의뢰서가 있으면 성명, 주민등록번호를 확인하여 대상자의 현주소 또는 사실조회회의뢰한 자료를 법원으로 회신

- 금융회사 등의 이해관계 사실확인서 발급대장 제출 관련

- “이해관계 사실확인서 발급대장”을 송달불능확인서에 반드시 첨부하도록 하였으나, 업무 담당자가 이해관계 사실확인서가 부실하게 작성되어 그 진위여부 등을 확인할 필요가 있는 경우에 발급대장을 요청

- “채무금액이 50만원 이하(원금+이자)인 경우” 주민등록초본 발급제한 관련

- 50만원 이하인 개인(개인사업자 포함)의 채권·채무관계에서만 주민등록 초본의 발급이 제한되고, 법인의 채권·채무관계에서는 채무금액이 50만원 이하인 경우에도 주민등록초본 교부신청 가능(영 별표2 제4호).

(자) 기타 시장·군수·구청장이 공익을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우

(법 제29조제2항제7호)

- 해당 시장·군수·구청장이 공익목적을 위하여 특히 필요하다고 인정하여 해당 기관장 명의로 발급한 공문을 증명자료로 첨부하고 규칙 별지 제7호 서식으로 신청

(차) 이혼자와 같은 세대를 구성하지 아니한 그 직계 비속이 이혼자의 주민등록표의 열람 및 등초본을 신청하는 경우(법 제29조제10항)

⇒ 신청인(미성년자 : 15세 이상인 경우, 성년자)은 이혼하고 세대를 달리하고 있는 아버지나 어머니의 그 직계비속으로서 세대주 또는 세대주의 배우자인 아버지나 어머니의 초본 신청만 가능함(등본의 교부 제한)

※ 우선적으로 법 제29조 제2항 제5호의 관계에 해당되어야 하며, 초본만 가능

(카) 미성년자인 친양자에 대한 보호 강화(규칙 제13조제9항)

주민등록표 열람 및 등·초본 교부 대상자가 친양자로서 미성년자인인 경우에는 입양 및 파양에 따라 변경된 성명 등 인적사항을 생략하고 주민등록표를 열람하게 하거나 등·초본을 교부하여야 함

(타) 과거의 주소변동사항 중 세대주의 성명 및 관계를 생략하고 개인별 주민등록표를 열람하거나 초본 발급(규칙 제13조제7항)

- 단, ①대상자가 성년인 경우에는 본인 또는 본인의 위임을 받은 자, ②국가 또는 지방자치단체가 공무상 필요로 하는 경우, ③대상자가 미성년자인 경우에는 세대주 또는 직계존속의 경우에만 열람하거나 교부 가능
- 미성년자인 경우에는 세대주 또는 직계존속(부모)이 직접 주민 센터 방문시에만 발급가능하며 정부24, 무인민원발급기에서는 발급 불가

※ 사망자의 경우 당사자의 위임이 불가능하므로 상속 또는 매화장 제출 등 예외적으로 필요한 경우에 한해 사망 말소자의 초본 교부 신청이 가능

## 2 주민등록표의 열람

### 가 처리 절차

- (1) 신청자가 구술 또는 서면(전자문서 포함)으로 신청
- (2) 신청인의 신분증명서 제시 및 관련 입증서류 제출
- (3) 신분증명서에 의하여 본인 여부를 확인하고, 신청서 기재내용 및 관련서류 검토
- (4) 주민등록표 열람대장(규칙 제13호서식)에 신청내용을 기재하고 열람

### 나 열람 방법

- (1) 전자문서를 이용하거나 주민등록지의 시·군·구나 읍·면·동·출장소의 사무소 안에서 관계공무원이 참여한 가운데 열람하여야 함(영 제47조제9항)
- (2) 다른 지역에 주민등록이 되어 있는 사람에게도 전산조직을 이용하여 주민등록표의 관리기관 외의 시·군·구나 읍·면·동·출장소의 사무소 안에서 관계 공무원이 참여한 가운데 열람하여야 함(영 제48조)

※ 전화열람 불가

### 다 열람수수료(규칙 제17조 제1항)

○ 열람 1건 1회 : 300원

※ 단 공무상 필요에 의하여 신청하는 경우에는 수수료 면제

- 주민등록표의 열람 수수료는 지방자치단체의 수입증지를 당해 신청서에 첨부하고 소인(또는 인증기 사용)한다.

### 라 열람의 범위(영 제47조제10항, 규칙 제13조제4항, 제13조제7항)

- (1) 주민등록표의 열람은 주민등록표 등·초본의 기재사항에 한한다. 다만, 본인 또는 세대원이나 본인 또는 세대원의 위임을 받은 자가 열람하는 경우와 국가기관, 지방자치단체가 공무상 열람하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- (2) 개인별 주민등록표를 열람하게 하거나 그 초본을 교부할 때에는 과거의 주소변동사항 중 세대주의 성명 및 관계를 생략하고 열람하게 하거나 교부 하여야



한다. 다만 다음 어느 하나에 해당하는 자가 신청하는 경우에는 이를 포함하여 열람하게 하거나 교부할 수 있다.

- 대상자가 성년인 경우에는 본인 또는 본인의 위임을 받은 사람
- 대상자가 미성년자인 경우에는 세대주 또는 직계존속
- 국가 또는 지방자치단체가 공무상 필요로 하는 경우

- (3) 신청인의 신청목적에 따라 주민등록표의 내용 중 일부를 생략하고 이를 열람하게 할 수 있다.

## 마 열람 시 유의사항

- (1) 기관장은 열람 시 입회할 수 있는 공무원을 지정하여 운영하고,
- (2) 주민등록표가 변조되는 것을 방지하여야 한다.
- (3) 열람 후 임의로 복사 또는 등록된 사항을 발췌할 수 없다.
- (4) 주민등록업무 담당자외의 직원이 업무수행상 필요에 의하여 주민등록사항을 열람하고자 할 경우에는 사전에 관리책임자 또는 부책임자(담당 또는 주무)의 협조를 얻어야 하며, 임의로 주민등록표를 인출하여 사용할 수 없다.
- (5) 주민등록표의 열람이 개인의 사생활을 침해할 우려가 있거나 공익에 반한다고 판단되는 때에는 열람을 하지 못하게 할 수 있다. 이 경우 그 사유를 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다.(법 제29조제5항)

## 바 세대별 주민등록표 색인부(세대명부, 주민등록전출·입자명부) 열람

- 세대별 주민등록표 색인부는 전입신고를 한 자, 본인이나 세대원이 신청하거나 국가나 지방자치단체가 공무상 필요로 하는 경우에만 열람하게 하여야 한다.(규칙 제6조제3항)
  - ※ 열람권자 범위가 채권·채무관계 등 정당한 이해관계자 등으로 지나치게 넓어 개인정보가 유출될 우려가 있어 제한함(2009.10.2.)
  - 시장·군수 또는 구청장은 세대명부 등을 열람하게 하였을 때에는 규칙 별지 제1호의16서식에 따른 열람대장에 기록하여야 한다(규칙 제6조제4항)

### 3 주민등록표 등·초본 교부(법 제29조, 영 제47조, 규칙 제13조)

#### 가 주민등록지 시·군·구 내에서의 주민등록표 등·초본 교부

##### (1) 처리 절차

- (가) 신청자가 구술 또는 서면으로 신청
- (나) 신청인의 신분증명서 제시 및 관련 입증서류 제출
- (다) 신분증명서에 의하여 본인여부를 확인하고, 신청서 기재내용 및 관련입증 서류 검토
- (라) 주민등록표 등·초본 발급
- (마) 주민등록표 등·초본 교부대장(규칙 별지 제14호서식)은 전산 자료로 관리
- (바) 해당 수수료에 상당하는 금액의 수입증지를 등·초본에 붙여 소인(또는 인증기 사용)한 후 교부한다.

※ 수수료 면제자의 경우는 '규칙 제18조에 의거 수수료 면제' 표기 후 교부

##### (2) 교부 방법

##### (가) 주민등록표 등본

- 주민등록표 등본은 전산조직을 이용하여 규칙 제18호서식에 따라 세대별 주민등록표의 수록사항 중 신청인이 신청한 사항을 기재·교부한다.
- 주민등록 등·초본 교부 신청 시 세대 구성 사유, 세대원의 발생일·변동일, 변동사유, 교부대상자 외 다른 세대원의 이름, 교부 대상자의 주민등록번호 뒷자리, 교부 대상자 외 다른 세대원의 주민등록번호 뒷자리, 세대원의 세대주와의 관계 등 신청인의 청구에 따라 발급할 수 있다.(규칙 별지 제7호서식)
- 주민등록표 등본발급 시 신청인의 청구에 따라 동거인에 관한 기재를 생략하고 발급할 수 있다.

※ 동거인은 등·초본 교부 신청 시 별도 신청이 없으면 미포함하여 발급함

##### (나) 주민등록표 초본

- 주민등록표 초본은 전산조직을 이용하여 규칙 제19호서식에 따라 개인별 주민등록표의 수록사항 중 신청인이 신청한 사항을 기재·교부한다.
- ※ 세대별·개인별주민등록표를 복사에 의하여 발급할 경우에는 상단의 '성별, 혈액형' 중단의 '등록기준지란' 등이 표출되지 않도록 복사한 후 그 자리에 증명인(고무인 각인)과 확인인을 날인하여 교부한다.

**(3) 교부수수료(규칙 제17조제1항)**

- 주민등록표 등·초본 : 1통당 본인 400원, 이해관계자 500원

※ 단, 공무상 필요에 의하여 신청하는 경우에는 수수료 면제

**나 주민등록지가 아닌 시·군·구에서의 주민등록표 등·초본 교부(영 제48조)**

- (1) 주민등록지가 아닌 시·군·구에서 등·초본을 교부받고자 하는 경우에는 전산조직을 이용하여 주민등록표 등·초본을 교부할 수 있다.
- (2) 주민등록지 외의 기관에서 발급되는 등·초본의 하단에는 주민등록지 읍·면·동의 명칭이 표기되며 증명발급기관장은 주민등록표 등·초본 발급 신청서를 접수한 읍·면·동장이 된다.

**(가) 처리절차**

- 1) 신청자가 구술 또는 서면으로 신청
  - 주민등록표 열람 또는 등·초본 교부신청서(규칙 제7·7호의2·9·10·11호서식)
- 2) 신청인의 신분증명서 제시 및 관련 증명자료 제출
- 3) 신분증명서를 확인하고, 신청서 기재내용 및 관련 증명자료 검토
- 4) 주민등록표 열람 또는 등·초본 교부신청서 접수증 교부
- 5) 전산조직을 이용하여 주민등록지 기관에서 관리하는 주민등록자료를 전송받아 주민등록표 등·초본 작성(규칙 제18·19호서식)
- 6) 해당 수수료에 상당하는 금액의 수입증지를 등·초본에 붙여 소인(또는 인증기 사용)한 후 교부한다.

※ 전산조직을 이용하여 발급이 불가능할 경우 팩스를 이용하여 발급한다.

- 발급신청서에 읍·면·동장 직인을 날인 주민등록지에 요청
- 발급지 읍·면·동에서는 직인을 날인하지 아니하고 송부
- FAX로 송부된 등·초본에 신청서 접수기관의 직인을 날인하여 교부

**(나) 교부수수료 : 1통 400원, 이해관계자 500원**

※ 단, 공무상 필요에 의하여 신청하는 경우에는 수수료 면제

## 다 무인민원발급기에 의한 주민등록표 등·초본 교부

- 신청자 본인 및 세대원의 주민등록표 등·초본의 교부에 한함
- 신청인의 지문과 주민등록증에 수록된 지문을 전산프로그램에 의하여 대조·확인할 수 있는 방법에 의한다.(영 제49조)
- 수수료 : 무인민원발급기를 이용하여 등·초본 교부하는 경우에는 그 수수료의 2분의 1에 해당하는 금액으로 할 수 있다.

## 라 정부24(www.gov.kr)에 의한 주민등록표 등·초본 교부

- 신청자 본인 및 세대원의 주민등록표 등·초본의 교부에 한함
  - 정부24(www.gov.kr)에 접속하여 공동인증서, 간편인증 등의 절차를 거쳐 신청
  - 수수료 : 무료
- ※ 단, 우편 발송 신청 시 수수료 발생

## 마 주민등록 말소·거주불명 등록자 등·초본 발급

### (1) 처리절차

주민등록지 시·군·구 내에서의 주민등록표 등·초본 교부 처리절차와 동일

### (2) 교부신청인과 제출서류

주민등록지 시·군·구 내에서의 주민등록표 등·초본 교부신청인과 제출서류와 동일함

### (3) 발급대상

#### (가) 사망 또는 실종선고로 주민등록이 말소된 자

- 사망자의 배우자, 사망자의 직계혈족, 사망자의 배우자의 직계혈족, 사망자의 직계혈족의 배우자나 이들의 위임을 받은 제3자도 가능
- 사망자의 유증으로 상속인으로 볼 수 있는 수증자가 신청하는 경우 공정증서, 판결문 등 객관적인 서류와 함께 제출
  - ※ 위의 해당자가 없는 경우에는 차순위 상속자와 법정대리인으로 지정을 받은 자 및 이들의 위임을 받은 제3자에게도 발급가능
  - ※ 무연고자의 사망신고자(사망진단서 첨부)에게 화장신고용으로만 발급 가능
- 규칙 제9호서식(위임용)의 여백에 사망자의 인적사항을 기재

## ○ 채무자가 사망한 경우 상속인의 초본

- 소송 수행중인 경우(법 제29조제2항제2호) 필요서류 : 제적등본 + 승계 집행 신청서 + 집행권원자료(판결문 등)
- 정당한 이해관계가 있는 자의 경우(법 제29조제2항제6호) : 이해관계자료 + 제적등본 + 대위상속등기 신청서(상속인의 주소는 알 수 없으니 반송된 내용증명서는 불필요)

※ 상속인의 범위 : 1순위 상속인에 대한 초본만 발급가능

(나) 국외이주 말소자(재외국민 주민등록 하지 아니한 경우)

(다) 말소자 중 구 주민등록표상 거주기록이 확인 된 자

(라) 직권 거주불명 등록자, 신고 거주불명 등록자

- 법 제6조 개정에 따라 거주불명 등록자의 주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 신청을 할 수 있음(2015. 1. 22.시행)

(마) 재외동포 및 국적상실 말소자

- 말소된 주민등록 사항과 동일인임을 증명할 수 있는 서류(여권 등) 제시하면 가능

※ 단, 주민등록상 성명(홍길동)과 외국여권상 성명(제임스홍)이 다른 경우 공증 등을 통한 본인확인

- 신청인은 말소된 주민등록번호와 성명으로 신청하여야 함

※ 재외동포 및 국적상실 말소자의 직계혈족 또는 배우자, 말소자 배우자의 직계혈족, 말소자 직계혈족의 배우자는 가족관계 증명서류로 확인 후 발급가능

- 말소자 본인이 아닌 직계혈족 및 배우자 등에게 위임받은 제3자 신청 불가(복위임 불가)

※ 본인 또는 세대원의 위임장 서식은 시행규칙 별지 제9호서식 사용

단, 서면위임장을 작성할 경우 주민등록표 등·초본 교부 신청에 대한 위임 내용이 기재되어 있어야 하고, 포괄적인 위임은 인정하지 않음(사례집 p.194 참고)

(바) 이중등록 말소자

## (4) 말소·거주불명 등록 등·초본 수수료

- 주민등록지 시·군·구 교부 : 1통당 400원, 이해관계자 500원

※ 단, 공무상 필요에 의하여 신청하는 경우에는 수수료 면제

**바 등·초본 발급양식(영 제47조제7항, 규칙 제15조)**

- 등·초본의 발급은 전산정보처리조직을 이용하여 관련규정이 정하고 있는 주민등록표 등·초본의 서식(규칙 제18·19호서식)에 따라 작성·발급한다.

**사 등·초본 발급 시 유의사항⁴⁰⁾**

- (1) 열람 또는 등·초본교부기관의 장은 본인이나 세대원이 아닌 자로부터 주민등록표의 열람 또는 등·초본의 교부신청을 받으면 그 열람 또는 등·초본의 교부가 개인의 사생활을 침해할 우려가 있거나 공익에 반한다고 판단되면 그 열람을 하지 못하게 하거나 등·초본을 발급하지 아니할 수 있음. 단, 이 경우 그 사유를 신청인에게 서면으로 알려야 함. (법 제29조제5항)
- (2) 열람 또는 등·초본 교부기관의 장은 법 제29조제2항제6호의 자에게 주민등록표 초본을 열람하게 하거나 교부하는 때에는 주민등록번호 뒷자리와 세대주의 성명 및 관계, 과거의 주소변동사항(주소, 전입일, 변동일, 변동사유) 및 병역사항을 생략하고 열람하게 하거나 교부하여야 한다. 다만, 채권자의 상속에 의한 소유권 이전 등기의 대위신청 등 채무자 확인을 위하여 필요한 경우에는 과거의 주소변동 사항을 포함하여 열람하게 하거나 교부할 수 있다. (규칙 제13조제11항)

**아 주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 사실 통보서비스 신청 관련**

- 열람 또는 등·초본 교부기관의 장은 본인의 신청이 있는 경우에는 주민등록표의 열람 및 등·초본의 교부사실을 우편이나 휴대전화에 의한 문자전송 등의 방법으로 본인에게 통보할 수 있음
  - 다만, 법 제29조제2항제1호 및 제7호에 따라 주민등록표를 열람하게 하거나 등·초본을 교부한 경우에는 그러하지 아니함(영 제47조제8항)

40) 민원인이 본인의 등·초본 열람·교부 내역을 확인 요청할 경우에는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 의한 정보공개 청구를 안내하도록 한다.

- 제3자에 의한 본인의 등·초본 열람 및 교부내역서 : 거주지 읍면동 주민센터에서 정보공개청구에 의한 공개여부 결정 및 통지
  - ※ 확인방법 : 주민등록 통합행정시스템 「열람 및 교부 → 열람/교부현황 → [4450] 등초본교부대장」 화면에서 발급 정보를 확인할 수 있음
- 제3자가 등·초본 발급받을 때 제출한 증명자료를 정보공개 청구하는 경우
  - ① 공공기관이 보유 관리하는 정보를 공개하는 것이 원칙이므로 증명자료를 보관하고 있는 읍면동(시·군·구)이 정보공개 여부 판단 후 결정통지하면 됨
  - ② 등·초본 열람 및 교부내역서에 타 읍·면·동(시·군·구)이 제3자에게 등·초본을 발급한 경우가 있으면 타 읍·면·동(시·군·구)으로 정보공개청구를 할 수 있도록 민원인에게 안내하면 됨

## 4 가정폭력피해자의 주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 제한 신청 및 해제 (법 제29조제6항 및 제9항, 영 제47조의2, 규칙 제13조의2)

### 가 교부 제한 신청자

- 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제5호에 따른 피해자  
※ 가정폭력피해자가 가정폭력행위자와 주민등록지를 달리하는 경우

### 나 교부 제한 신청 시 발급제한 대상자

- 본인과 세대원 및 직계존비속  
(피해자 본인과 동일 세대가 아니더라도, 직계존비속(부모, 자녀 등)의 경우 대상자를 지정하여 교부 제한 신청 가능)

### 다 교부 제한 대상자(법 제29조제2항제5호)

- 세대주의 배우자 / 세대주의 직계혈족 / 세대주의 배우자의 직계혈족 / 세대주의 직계혈족의 배우자 / 세대원의 배우자 / 세대원의 직계혈족 중에서 교부 제한 신청자(가정폭력피해자)의 지정에 의함  
※ 가정폭력행위자가 외국인 배우자인 경우 주민등록번호 대신 외국인등록번호를 통해 제한 가능

### 라 교부 제한 신청 절차

#### (1) 제한 신청자의 신분증명서를 확인

- ※ 본인의 거주지 읍·면·동 이외에도 교부 제한 신청 가능

#### (2) 교부제한 신청서(규칙 별지 제14호의3서식)와 아래 각 호에 해당하는 증거서류 제출 및 확인

- 규칙 별지 제14호의3 서식 중 “※ 열람 또는 등·초본 교부 제한(해제) 대상자 인적 사항”란에는 교부 제한 대상자(법 제29조제2항제5호) 중 가정폭력 피해자가 지정하는 사람을 기재
- 증거서류  
1호. 「가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조에 따라 설치된 가정폭력 관련 상담소의 장이 발급한 상담사실확인서 또는 같은 법 제4조의 6에 따라 설치된 긴급전화센터의 장이 발급한 상담사실확인서

- 2호. 「가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제7조에 따라 설치된 가정폭력 피해자 보호시설의 장이 발급한 가정폭력피해자 보호시설 입소 확인서 또는 같은 법 제4조의 6에 따라 설치된 긴급전화센터의 장이 발급한 긴급피난처 입소확인서
- 3호. 「범죄피해자 보호법」 제7조에 따라 설치된 보호시설의 장이 발급한 상담 사실확인서 또는 입소확인서
- 4호. 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제10조에 따라 설치된 성폭력피해 상담소의 장이 발급한 상담사실확인서 또는 같은 법 제18조에 따라 설치된 성폭력피해자통합지원센터의 장이 발급한 상담사실확인서
- 5호. 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제12조에 따라 설치된 성폭력 피해자 보호시설의 장이 발급한 성폭력피해자 보호시설 입소확인서
- 6호. 「한부모가족지원법」 제19조에 따라 설치된 일시지원복지시설의 장이 발급한 일시지원복지시설 입소 확인서
- 7호. 「노인복지법」 제39조의5 제2항에 따라 설치된 지역노인보호전문기관의 장이 발급한 상담사실확인서
- 8호. 「노인복지법」 제39조의19에 따라 설치된 학대피해노인 전용쉼터의 장이 발급한 학대피해노인 전용쉼터 입소 확인서
- 9호. 「주민등록법」 제7조의4제1항제3호제라목에 따른 주민등록번호 변경결정 통지서
- 9의2호. 「아동복지법」 제15조제1항에 따른 보호조치를 실시한 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다) 또는 시장·군수·구청장이 발급한 피해아동보호시설확인서
- 10호. 「가정보호심판규칙」 제3조에 따른 임시조치·임시보호명령결정서의 등본 또는 초본이나 피해자보호명령결정서의 등본 또는 초본
- 11호. 「검찰사건사무규칙」 제60조제1항에 따른 고소·고발사건처분결과통지서
- 12호. 「검찰사건사무규칙」 제72조제4항에 따른 사건처분결과증명서
- 13호. 「경찰수사규칙」 제97조제2항에 따른 수사결과 통지서
- 14호. 확정된 법원 판결문 사본

※ 다만, 제3호에 따른 서류를 제출하는 경우 「의료법」 제3조제2항제1호 또는 제3호의 의료기관이 발급한 진단서 또는 경찰관서에서 발급한 가정폭력 피해사실을 소명할 수 있는 서류를 함께 제출하여야 한다.



## 마 교부 제한 시 서면 통보

### ○ 관련 규정 : 법 제29조제7항 및 제8항

- ⑦ 열람 또는 등·초본교부기관의 장은 제6항의 제한신청이 있는 경우 제한대상자에게 가정폭력 피해 자등의 주민등록표 열람을 하지 못하게 하거나 등·초본을 발급하지 아니할 수 있다. 이 경우 그 사유를 제한대상자에게 서면으로 알려야 한다.
- ⑧ 열람 또는 등·초본교부기관의 장은 제2항제6호에도 불구하고 제7항에 따른 제한대상자가 가정폭력 피해자등의 주민등록표 초본의 열람을 하지 못하게 하거나 발급하지 아니할 수 있다. 이 경우 그 사유를 제한대상자에게 서면으로 알려야 한다.

### ○ 등·초본 교부 제한 대상자가 피해자의 등·초본 교부 신청 시, 교부 신청을 받은 읍·면·동장이 교부 제한사유를 제한대상자에게 서면 통보(사무편람 별지 제22호서식)

※ 교부제한 신청 시점이 아닌 교부제한 대상자가 교부제한 신청자의 등·초본 교부를 신청하는 경우 통보

## 바 교부 제한 해제 신청 절차

### (1) 제한 신청자가 해제를 신청하는 경우(법 제29조제9항제1호)

#### (가) 해제신청인(제한 신청자)의 신분증명서를 확인

※ 본인의 거주지 읍·면·동 이외에도 교부 제한 해제 신청 가능

#### (나) 교부제한 해제신청서(규칙 별지 제14호의4서식) 상 해제대상자와 제한 신청자가 교부제한 신청한 세대원·직계존비속(발급제한 대상자)의 일치 여부를 확인

※ 불일치 하는 경우 제한 신청자에게 보완 요청

#### (다) 일치하는 경우 ⇒ 제한 신청자 본인 + 세대원 + 직계존비속 모두 해제

※ 제한 신청자가 해제를 신청하는 경우 해제신청서 상 해제대상자(제한 신청자가 교부제한 신청한 세대원·직계존비속)의 '서명 또는 인'만 확인, 별도 동의 절차는 불요

## 〈서식 작성 예시〉

## ◇ 해제신청서(규칙 별지 제14호의4서식): 제한신청자가 해제를 신청하는 경우

접수번호	접수일자	처리기간	①·② 즉시 ③ 10일
※ 해당하는 내용 밑의 [ ]에 'x' 표시 하고, 해제 신청인이 미성년자인 경우 성명, 주민등록번호만 작성합니다.			
① [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 제한신청자 본인		② [    ] 세대원·직계존비속	
성명		주민등록번호	
해제신청인	주소	제한신청자 본인의 인적사항 작성	
	연락처	(지·도) (시·군·구)	
※ 해제신청인이 미성년자인 경우에만 작성합니다.			
법정대리인	성명	주민등록번호	
	주소	(서명 또는 인)	
	연락처	(시·도) (시·군·구)	
※ 해제신청인이 ③ 세대원·직계존비속, ④ 제한대상자인 경우에만 작성합니다.			
제한신청자	성명	작성 불요 또는 주민등록번호	
※ 해제신청인이 ③ 제한신청자 본인인 경우에만 작성합니다.			
제한대상자	성명	연락처	
	주소	교부제한을 해제하려는 제한대상자의 인적사항 작성	
※ 해제신청인이 ③ 제한신청자 본인인 경우에만 작성하고, 주민등록표 열람 또는 등·초본 요구 제한 중에 있는 세대원·직계존비속을 모두 기재합니다.			
해제대상자 (세대원·직계존비속)	성명	주민등록번호	
	성명	(서명 또는 인)	
	성명	제한신청자가 교부제한을 신청했던 세대원 및 직계존비속의 인적사항을 작성	
	성명	주민등록번호	
	(서명 또는 인)	주민등록번호	

(2) 제한 신청자가 사망한 경우로 다음 1), 2)에 해당하는 경우(영 제47조의2제2항)

1) 법 제29조제6항에 따른 세대원 또는 직계존비속이 자신에 관한 해제를 신청하는 경우

가) 해제신청인(제한 신청자가 교부제한 신청한 세대원 또는 직계존비속 중 1인)의 신분증명서를 확인

- 단, 해제신청인이 미성년자인 경우, 발급제한 대상자가 아닌 법정대리인(친권자 또는 후견인)만 해제신청이 가능하므로, 법정대리인 본인 확인(신분증명서) 및 법정대리인임을 증명하는 서류 확인 필요

나) 제한 신청자의 사망 사실을 증명할 수 있는 서류* 확인

- 제한 신청자가 생존하는 경우에는 제한 신청자 본인만 해제 신청 가능하며, 발급제한 대상자(제한 신청자가 교부제한 신청한 세대원·직계존비속)는 해제 신청 불가

* 제한 신청자의 말소자 초본, 사망진단서, 가족관계증명서 등

다) 동의서 제출 확인(규칙 별지 제14호의5서식, 해제신청인이 제출)

- 해제신청인은 법 제29조제6항에 따른 세대원 및 직계존비속 중 신청인 본인의 주민등록지와 동일한 사람 전원*에게 동의서를 받아 제출

* 동의대상자가 미성년자인 경우, 법정대리인의 동의 필요

순서	주요내용
1	해제신청인(세대원 및 직계존비속)의 교부제한 여부 확인
2	해제신청인(세대원 및 직계존비속)의 주민등록 등본 확인
3	해제신청인(세대원 및 직계존비속)의 등본 상 세대원 또는 동거인 중 법 제29조제6항에 따라 제한대상자에 대해 교부제한을 신청했던 사람 확인
4	2번과 3번을 비교, 일치하는 사람 전원의 동의서* 확인 * 누락 시 보완 요청
i) (전원 동의○) 해제신청인 본인세대원 또는 직계존비속의 교부제한만 해제	
ii) (전원 동의×) 교부제한 해제 불가 ※ 해제 신청 반려(종결) 안내	

### 〈서식 작성 예시〉

◇ 해제신청서(규칙 별지 제14호의4서식): 세대원·직계존비속이 해제를 신청하는 경우

접수번호	접수일자	처리기간	① - ③ 즉시 ④ 10일
※ 해당하는 내용 알의 [ ]에 표시하고, 해제신청인이 미성년자인 경우 성명, 주민등록번호만 작성합니다.			
해제신청인	① [ ] 제한신청자 본인	② [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 세대원·직계존비속	③ [ ] 제한대상자
	성명	[주민등록번호]	
	주소	교부제한 해제를 신청하는 세대원·직계존비속 본인의 인적사항 작성 ※ 단, 해제신청인이 미성년자인 경우 성명과 주민등록번호만 기재	
연락처			
※ 해제신청인이 미성년자인 경우에만 작성합니다.			
법정대리인	성명	주민등록번호	
	주소	해제신청인이 미성년자인 경우 법정대리인의 인적사항을 작성	
	연락처		
※ 해제신청인이 ① 세대원·직계존비속 ② 제한대상자의 경우에만 작성합니다.			
제한신청자	성명	사망한 제한신청자의 인적사항 작성	
	주소		
※ 해제신청인이 ① 제한대상자인 경우에는 작성하지 않습니다.			
제한대상자	성명	교부제한을 해제하려는 제한대상자의 인적사항 작성	
	주소		
※ 해제신청인이 ① 제한신청자 본인인 경우에만 작성하고, 주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 제한 중에 있는 세대원·직계존비속을 모두 기재합니다.			
해제대상자 (세대원·직계존비속)	성명	(서명 또는 인)	주민등록번호
	성명	(서명 또는 인)	주민등록번호
	성명	(서명 또는 인)	주민등록번호
	성명	(서명 또는 인)	주민등록번호
	성명	(서명 또는 인)	주민등록번호

주민등록표 열람  
및 등·초본 교부

◇ 동의서(규칙 별지 제14호의5서식): 세대원·직계존비속과 주민등록지가 동일한 법 제29조제6항에 따른 사람 전원의 동의서 제출 필요

열람 또는 등·초본 교부 제한 해제신청인	
성명	주소 또는 주민등록번호
열람 또는 등·초본 교부 제한신청자	
성명	어두운 칸 작성 불요
주소 또는 주민등록번호	
성명	주소 또는 주민등록번호
열람 또는 등·초본 교부 제한일	열람 또는 등·초본 교부 제한 해제 신청일
열람 또는 등·초본 교부 제한 해제 신청사유	
※ 동의대상자가 미성년자인 경우 성명, 주민등록번호만 작성합니다.	
동의대상자	성명 주민등록번호
동의 [ ]	주소 ※ 단, 동의자가 미성년자인 경우 성명과 주민등록번호만 기재
부동의 [ ]	
※ 동의대상자가 미성년자인 경우에만 작성합니다.	
법정대리인	성명 주민등록번호
동의 [ ]	주소 동의자가 미성년자인 경우 법정대리인의 인적사항을 작성
부동의 [ ]	
동의대상자(법정대리인)	
서명	

2) 관계 법령에 따라 제한 대상자가 제한 신청자의 등·초본을 제출해야 하는 경우로서, 제한 대상자가 제한 신청자에 관한 교부제한 해제를 신청하는 경우

가) 해제신청인(제한대상자)의 신분증명서를 확인

나) 제한 신청자의 사망 사실을 증명할 수 있는 서류* 확인

- 제한 신청자가 생존하는 경우에는 제한 신청자 본인만 해제 신청 가능

* 제한 신청자의 말소자 초본, 사망진단서, 가족관계증명서 등

다) 관계 법령에 따라 제한 대상자가 제한 신청자의 등·초본을 제출해야 하는 경우로서 이를 증명할 수 있는 자료* 확인

* (예: 상속절차와 관련된 경우) 피상속인(제한신청자)과 상속관계임을 증명할 수 있는 서류(가족관계증명서 등)+상속재산포기 심판청구서 등

라) 접수기관이 동의가 필요한 대상자에 대해 동의 여부를 확인(규칙 별지 제14호의5서식, 접수기관이 확인)

- 접수기관은 법 제29조제6항에 따른 세대원 및 직계존비속 중 그 주민등록지가 제한 신청자의 사망 당시 주민등록지와 동일한 사람 전원*의 동의 여부를 확인

* 동의대상자가 미성년자인 경우, 법정대리인의 동의 필요

순서	주요내용
1	사망한 제한신청자의 주민등록표 조희
2	제한신청자의 사망 당시 주민등록지 확인
3	제한대상자에 대해 교부제한 신청을 했었던 사람 전원 확인
4	2번과 3번을 비교, 일치하는 사람 전원의 동의 여부 확인 필요 ※ 2번의 제한신청자의 사망 당시 주민등록지와 3번의 세대원 및 직계존비속의 주민등록지가 불일치 시 → 세대원 및 직계존비속의 초본을 확인하여 주소변동이력을 통해 주민등록지 일치 여부 재확인 필요* * 예: 공동주택 명칭 변경, 도로명주소 변경 등에 따라 주소명칭만 변동했을 가능성 有
i) (전원 동의○) 제한신청자의 교부제한만 해제 → (통지) 유선·문자 등으로 제한신청자의 초본 교부 가능함을 안내	
ii) (전원 동의×) 교부제한 해제 불가 → (통지) 우편 등의 방법으로 해제 신청 반려(종결) 안내	

▶ < 접수기관의 동의 여부 확인 처리절차 >

① 동의대상자 연락처로 연락, 관련 내용 설명 및 주소지 재확인

※ 필요시 동의 여부 사전 확인(미동의 의사를 확인하더라도 동의서는 발송)

② 동의서를 동의대상자 주소지로 등기우편 발송

③ 동의대상자의 동의 여부 확인

※ 동의대상자는 송달받은 날부터 7일 이내 동의서에 동의 여부를 표시하여 회신해야 하며,  
7일 이내 회신하지 않을 경우 종결 처리(해제 불가)

구분	내용	회신 여부	동의 여부	비고
송달받은 경우	7일 이내 동의서 회신	회신○	동의	해제
			부동의	해제 불가 (반려)
		회신×	신청 종결 (부동의로 간주)	해제 불가 (종결)
송달이 불가능한 경우 (등기우편 반송 시)	▶ 등기우편 반송 → 공고(14일간) → 동의서 회신 여부 확인(7일간)			
	14일간 공고* 후 7일 이내 동의서 회신 여부 확인 * 행정절차법 §14④, §15③	회신○ (공고기간 중 또는 공고일부터 14일이 지난 날부터 7일 이내)	동의	해제
		회신×	신청 종결 (부동의로 간주)	해제 불가 (종결)

④ 동의서 취합*(동의대상자 전원) 및 해제 여부 결정

* 동의대상자가 송달받은 날(송달이 불가능한 경우 공고일부터 14일이 지난 날)부터 7일째 되는 날의 우편 접수국 소인분까지 인정

## 〈서식 작성 예시〉

## ◇ 해제신청서(규칙 별지 제14호의4서식): 제한대상자가 신청하는 경우

접수번호		접수일자	처리기간	① ~ ③ 즉시 ④ 10일
※ 해당하는 내용 알리 [ ]에 표시를 하고, 해제신청인이 미성년자인 경우 성명, 주민등록번호만 작성합니다.				
해제신청인	성명	① [ ] 제한신청자 본인    ② [ ] 세대원·직계존비속    ③ [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 제한대상자		
	주소	주인등록번호		
	연락처			
※ 해제신청인이 미성년자인 경우에만 작성합니다.				
법정대리인	성명	(서필 또는 인)		
	주소			
	연락처	(시·군·구) (시·군·구)		
※ 해제신청인이 ① 세대원·직계존비속, ② 제한대상자인 경우에만 작성합니다.				
제한신청자	성명	사망한 제한신청자의 인적사항 작성		
※ 해제신청인이 ③ 제한대상자인 경우에만 작성합니다.				
제한대상자	성명	작성 불요		
	주소 또는			
※ 해제신청인이 ③ 제한신청자 본인인 경우에만 작성하고, 주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 제한 등에 있는 세대원·직계존비속을 모두 기재합니다.				
해제대상자 (세대원·직계존비속)	성명	(서필 또는 인)	주민등록번호	
	성명	(서필 또는 인)	주민등록번호	
	성명	(서필 또는 인)	주민등록번호	
	성명	(서필 또는 인)	주민등록번호	

## ◇ 동의서(규칙 별지 제14호의5서식): 제한신청자의 사망 당시 주민등록지와 동일한 법 제29조제6항에 따른 사람 전원의 동의 여부 확인 필요

열람 또는 등·초본 교부 제한 해제신청인		
성명	주소 또는 주민등록번호	
열람 또는 등·초본 교부 제한신청자		
성명	주소 또는 주민등록번호	
어두운 칸은 접수기관의 장이 기재하여 동의대상자에게 송부		
열람 또는 등·초본	주소 또는 주민등록번호	
성명		
열람 또는 등·초본 교부 제한일	열람 또는 등·초본 교부 제한 해제 신청일	열람 또는 등·초본 교부 제한 해제 신청사유
※ 동의대상자가 미성년자인 경우 성명, 주민등록번호만 작성합니다.		
동의대상자	성명	주민등록번호
동의 [ ]	주소	동의자의 인적사항 작성
부동의 [ ]	연락처	※ 단, 동의자가 미성년자인 경우 성명과 주민등록번호만 기재
※ 동의대상자가 미성년자인 경우에만 작성합니다.		
법정대리인	성명	주민등록번호
동의 [ ]	주소	동의자가 미성년자인 경우 법정대리인의 인적사항을 작성
부동의 [ ]	연락처	
동의대상자(법정대리인)		서명

## 사 교부 제한 해제 신청 반려(종결) 시 서면 통보

- 관련 규정 : 규칙 제13조의2제5항

⑤ 시장·군수 또는 구청장은 제3항에 따라 동의서를 송달받은 사람이 제4항에 따른 회신을 하지 않을 경우 접수된 신청을 종결할 수 있다. 이 경우 종결 사실과 그 사유를 신청인에게 통보해야 한다.

- 다음의 경우에 교부제한 해제 신청에 대한 반려(종결) 사실과 그 사유를 해제신청인에게 서면 통보(사무편람 별지 제23호서식)
  - 해제신청인(세대원 또는 직계존비속, 제한대상자)이 영 제47조의2제2항 각 호 단서조항에 따른 동의대상자 전원의 동의를 받지 못한 경우
  - 해제신청인(제한대상자)이 시행령 제47조의2제2항제2호 전단*에 따른 제한 해제 사유에 해당되지 않는 경우

* 관계 법령에 따라 제한대상자가 제한신청자의 등·초본을 제출해야 하는 경우

## 5 외국어(영문) 표기 주민등록표 등·초본 발급처리 지침(요약)

### 가 목 적

- (1) 외국어영문표기 주민등록표의 등·초본(이하 “영문 등·초본”이라 한다)의 발급 업무 처리 시 사용되는 용어를 영어로 표기하는 범위와 원칙을 정하고 기존 주민등록표 등·초본 발급업무와 구분되는 사항을 제시하여 명확한 업무처리를 하는 데 목적이 있음
- (2) 영문 등·초본의 외국어표기는 주한미국대사관 및 한국외국어대학교(통역번역 연구소)의 감수를 거쳐 작성된 것으로, 일선에서 외국어(영문)표기 주민등록표 등·초본 발급 업무 처리의 신속·정확한 대국민서비스 제공을 위함

※ 주민등록표 열람 또는 등·초본 발급신청서 영문 서식 신설(규칙 제7호의2서식, 2014.12.31.)

### 나 표기의 원칙 및 서식 사용

- (1) 영문 등·초본의 표제어 및 발급내용은 영어로 번역하여 작성하되, 영어로 번역하는 것이 적합하지 않은 내용의 영문표기 내용은 “국어의 로마자 표기법”을 따르는 것을 원칙으로 함
- (2) 주민등록표의 내용을 영문으로 표기하는데 있어 외국인이 이해하기 쉽도록 국제적 표준표기 관례와 국제통용약어에 따르며, 주민등록표 이외의 내용을 임의로 추가하여 표기하여서는 안됨
- (3) 민원인에게 영문 등·초본을 발급하고자 하는 때에는 별도 서식(사무편람 별지 제21호서식, 제21호의2서식)에 의거 발급 신청을 받아야 하며, 이 경우 민원인으로 하여금 교부대상자 및 세대주·세대원의 성명 등 필요한 사항은 영문으로 기재 하도록 함  
 ※ 외교부 여권정보시스템을 통하여 여권상의 영문성명 기재 가능(안행부 주민과-378(2013.11.8.))
- (4) 영문 등·초본의 발급 용지는 한글 주민등록표 등·초본 발급용지를 사용하도록 함
- (5) 영문 등·초본의 주소는 현주소만 표기함. 다만, 신청자의 요청이 있을 경우는 주소이력을 표시할 수 있으나(현행을 표지로, 주소이력을 별지로), 이 경우 과거 주소이력의 영문명칭은 전산발급이 어려우므로 발급업무 담당자가 기존의 주민등록표 등·초본 발급서식에 준하여 작성

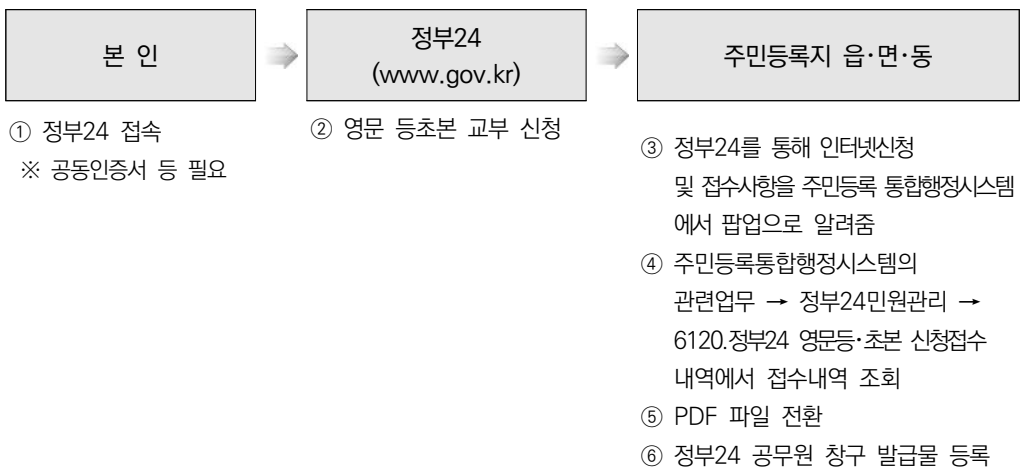


- (6) 영문 초본발급 시 개인인적사항 변경, 과거의 주소 변동 사항, 세대주의 성명과 세대주와의 관계, 주민등록번호 뒷자리, 병역사항, 재외국민 국내거소신고번호, 외국인 등록번호 등은 민원인의 요청이 있을 경우에 작성하여 발급

## 다 성명 및 주소의 영문표기

- (1) 교부대상자 본인 및 세대주·세대원 등 성명의 영문표기는 신청인이 교부신청서에 기재한 내용을 바탕으로 입력하여 작성
- (2) 성의 표기는 국어의 로마자표기법에 따라 표기하는 것을 원칙으로 하나, 대상자 등이 여권 등에서 사용하여 왔던 영문 성명이 로마자 표기법과 다른 경우에는 그동안 써온 표기를 쓸 수 있으며, 같은 성씨의 세대원 간에 성의 영문표기가 상이한 경우는 가능한 신청자로 하여금 세대원간에 성의 영문표기를 일치 시키도록 함
- (3) 특수 도로명주소명 또는 블록 도로명주소명 및 층·동·호·블록 도로명주소, 산·도로명주소·호수(통/반), 리, 읍·면·동, 시·군·구, 시·도의 순으로 하여 영어식으로 기재
- (4) 특수주소 명칭 등의 표기방법은 국어의 로마자 표기법상 국어의 표준발음법에 의거 소리나는 대로 적는 것을 원칙으로 하고, 주소명칭의 로마자 표기가 발음상 혼동의 우려가 있는 경우에는 음절사이에 붙임표(-)를 쓸 수 있음

### 〈정부24 주민등록표 영문 등·초본 교부〉



## 6 외국인 배우자 등에 대한 세대별 주민등록표 기재 (영 제6조의2, 규칙 제1조의2)

### 가 제도 개요

- 국민인 세대주나 세대원과 함께 거주하는 외국인 배우자·직계혈족을 세대별 주민등록표에 기록·관리

※ 외국인은 세대원이 아니며, 주민등록번호 부여 및 주민등록증 발급대상이 아님

### 나 표기대상

- 「출입국관리법」 제31조에 따라 등록한 외국인 또는 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제6조에 따라 국내거소신고를 한 외국국적동포(이하 “외국인등”이라 한다)의 체류지를 관할하는 시장·군수 또는 구청장은 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 외국인을 세대별 주민등록표 기재 가능

#### 〈각 호의 요건〉 - 영 제6조의2제1항

- (1) 외국인등의 체류지*가 외국인등이 속할 세대의 세대주의 주민등록지와 일치할 것  
* 「출입국관리법」 제31조에 따라 등록한 체류지, 외국국적동포의 경우에는 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제6조에 따라 국내거소신고를 한 거소
- (2) 외국인등이 다음 각 목의 어느 하나에 해당할 것
  - 가. 세대주의 배우자
  - 나. 세대주의 직계혈족
  - 다. 세대원(세대주의 「민법」 제779조에 따른 가족의 범위로 한정한다. 이하 이 조에서 같다)의 배우자
  - 라. 세대원의 직계혈족

### 다 신청인

- (1) 외국인 등 본인
- (2) 외국인 등이 속할 세대의 세대주
- (3) 외국인 등이 속할 세대의 세대원

※ 외국인 본인이 신청 가능하며, 외국인의 신분증명서(외국인등록증 또는 국내거소신고증) 필수 확인, 세대주 또는 세대원의 신분증명서는 세대주 또는 세대원이 신청할 경우에만 확인

## 라 담당 공무원이 확인해야할 사항

- (1) 외국인 등 외국인등록자료(국내거소신고자료 포함)
- (2) 체류지에서의 거주사실
- (3) 가족관계증명서상 가족관계기록사항

※ 외국인 등의 동의를 받은 경우 관계기관의 장에게 외국인등록자료, 가족관계기록사항에 관한 자료 제공 요청 가능(규칙 별지 제1호서식상 관계기관 자료 열람 동의서)

## 마 외국인 등에 관한 기록사항 변경 및 정정

- 시장·군수·구청장은 세대별 주민등록표에 기록된 외국인 등에 대한 기록사항에 오류가 있거나, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 그 기록사항을 변경할 필요가 있는 경우에는 외국인 등 본인의 신청 또는 직권으로 해당 기록사항을 정정하거나 변경할 수 있음

### 〈다음 각 호〉 - 영 제6조의2제6항

- (1) 외국인 등의 성명, 외국인등록번호 또는 국내거소신고번호가 변경되었음을 확인한 경우
- (2) 이혼 또는 그 밖의 사유로 세대주 또는 세대원과 외국인 등 사이의 가족관계가 변경되었음을 확인한 경우(삭제해야하는 경우는 제외)
- (3) 세대별 주민등록표에 기록된 외국인 등이 체류지를 이전하여 「출입국관리법」 제36조제1항에 따른 전입신고나 「재외동포의 출입국과 법적지위에 관한 법률」 제6조 제2항에 따른 국내거소이전신고를 한 경우

## 바 외국인 등에 관한 기록 삭제

- (1) 본인이 삭제 신청을 하는 경우
- (2) 영 제6조의2제9항에 따른 통보를 받은 경우

※ 외국인등록사항이 말소되거나 국내거소신고 원부가 정리된 경우, 체류허가의 취소 및 변경 등에 따라 국내에 체류할 수 없게 된 경우

- (3) 사실조사 등을 통하여 영 제6조의2제1항의 요건을 갖추지 못하게 되었음을 확인한 경우

## 7 Q&amp;A

## 1. 외국인등이 주민등록표 등·초본을 교부받을 수 있는 경우는?

☞ 세대별 주민등록표에 기록된 외국인등은 본인이 속한 세대의 주민등록표 등본을 교부받을 수 있고, 외국인 배우자에게는 그 배우자가 속한 세대의 세대주 및 세대원의 주민등록표 등·초본을 교부받을 수 있음

## 2. 주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 신청 시에는 대상자의 ㉠ 및 ㉡ 또는 ㉢ 및 ㉣를 정확하게 기재하여야 한다.

☞ ㉠성명, ㉡주소, ㉢성명, ㉣주민등록번호

## 3. (OX퀴즈) 세대원의 배우자·직계혈족은 주민등록표 등본 교부를 신청할 수 있다.

☞ X, 세대원의 배우자·직계혈족은 초본 교부만 가능

## 4. (OX퀴즈) 주민등록법 제29조제2항 각 호에 해당하는 자가 주민등록표의 열람 또는 등·초본의 교부신청을 하는 경우, 열람 또는 등·초본교부기관의 장은 반드시 열람 또는 발급을 하여야 한다.

☞ X, 열람 또는 등·초본의 교부가 개인의 사생활을 침해할 우려가 있거나 공익에 반한다고 판단되면 그 열람을 하지 못하게 하거나 등·초본을 발급하지 아니할 수 있음. 단, 이 경우 그 사유를 신청인에게 서면으로 알려야 함

## 5. 열람 또는 등·초본 교부기관의 장은 개인별 주민등록표를 열람하게 하거나 그 초본을 교부할 때에는 과거의 주소변동사항 중 ( )를 생략하고 열람하게 하거나 교부하여야 한다.

☞ 세대주의 성명 및 관계

## 6. 열람 또는 등·초본 교부기관의 장은 미성년자인 친양자가 등록된 주민등록표를 열람하게 하거나 그 등·초본을 교부할 때에는 ( )을 생략하고 주민등록표를 열람하게 하거나 그 등·초본을 교부하여야 한다.

☞ 미성년자인 친양자의 입양 및 파양에 따른 인적사항 변경내용

## 7. 열람 또는 등·초본 교부기관의 장은 채권·채무관계 등 대통령령으로 정하는 정당한 이해관계가 있는 사람에게 주민등록표 초본을 열람 또는 교부할 때에는 (㉠)을 생략하고 열람 또는 교부하여야 한다. 다만, 채권자의 상속에 의한 소유권 이전 등기의 대위신청 등 채무자 확인을 위하여 필요한 경우에는 (㉡)을 포함하여 열람 또는 교부할 수 있다.

☞ ㉠ 주민등록번호 뒷자리, 세대주의 성명 및 관계, 과거의 주소변동사항(주소, 발생일·신고일, 변동사유), 병역사항, ㉡ 과거의 주소변동사항

## 8. 가정폭력행위자에 대해 등·초본 교부제한을 신청할 수 있는 대상은?

☞ 가정폭력피해자 본인과 세대원, 직계존비속

## VII. 전입세대확인서 열람 또는 교부

1. 전입세대확인서의 열람 또는 교부 일반
2. 전입세대확인서의 열람 또는 교부 방법
3. Q&A



## VII 전입세대확인서 열람 또는 교부



### 1 전입세대확인서의 열람 또는 교부 일반 (법 제29조의2, 영 제49조의2, 규칙 제14·17·18조)

#### 가 열람 또는 교부 신청권자

- (1) 해당 건물 또는 시설의 소유자 본인(제3자 위임가능)이나 그 세대원
  - ※ 법원으로부터 등기권리 확정판결을 받은 자(판결문 확인) 또는 소유자 사망에 따른 상속권자에 해당되는 자(배우자 및 1순위 상속자(직계비속) 등으로 가족관계등록부 확인)는 소유주로 갈음하여 열람 신청 가능(민법 제187조 등)
  - ※ 토지소유자 본인(제3자 위임가능) 또는 그 세대원이 신청하는 경우
- (2) 해당 건물 또는 시설의 임차인 본인(제3자 위임가능)이나 그 세대원
  - ※ 임대차 계약이 종료되어 다른 거주지로 이동하여 전입신고 한 전 임차인은 전 임차 목적물의 물건소재지에 대한 전입세대확인서 불가. 단, 임차권등기 설정한 前 임차인은 가능.(임차권 설정 해제 시는 불가)
- (3) 해당 건물 또는 시설의 매매계약자(제3자 위임가능) 또는 임대차계약자 본인(제3자 위임가능)
  - ※ 경매 낙찰자가 낙찰허가결정문, 입찰보증금 영수증, 대금지급기일(기한)안내(통지) 중 하나를 제출하면 매매계약자로 인정(제3자 위임 가능)
- (4) 법 제29조제2항제2호에 따라 경매참가자가 경매에 참가하려는 경우
- (5) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조제5호라목에 따른 신용조사회사 또는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 감정평가법인등이 임차인의 실태 등을 확인하려는 경우
- (6) 영 별표2 제3호에 해당하는 금융회사 등이 담보주택의 근저당을 설정하려는 경우
- (7) 법원의 현황조사명령서에 따라 집행관이 현황조사를 하려는 경우
- (8) 법 제29조제2항제2호에 따라 국가 또는 지방자치단체가 공무상 필요로 하는 경우

## 나 증명자료 (자세한 내용은 규칙 별표 2 참고)

### 〈공동사항〉

1. 「출입국관리법」 제31조에 따라 외국인등록을 한 외국인 또는 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제6조에 따라 국내거소신고한 외국국적동포도 증명자료 제출 시 전입세대확인서의 열람 또는 교부 신청 가능
2. 전입세대확인서의 열람 또는 교부 신청 시 제출하는 증명자료는 사본을 포함함(단, 사본은 원본과 동일함이 확인되어야 함).
- 2-1. 법인·단체가 신청하는 경우 대표자의 신분증명서, 법인인감증명서, 사용인감계는 다음과 같이 원본 대조필 필요
  - ① 법인·단체에서 사본에 원본대조필을 미리 찍어오는 경우, 원본대조필 옆에 소속기관*의 직인 또는 대표자의 도장 또는 서명을 함께 날인
    - * 사본을 발행한 개인 또는 법인·단체의 도장 또는 서명도 가능
    - ※ 원본대조필한 사본을 스캔 또는 복사한 문서는 제출 불가
  - ② 법인·단체에서 원본을 가지고 방문한 경우, 담당자가 원본을 복사하여 사본에 원본대조필과 해당 주민센터 직인 또는 담당자의 도장을 함께 날인
3. 경매참가자는 경매 일사와 해당 물건소재지가 나타나 있는 (신문)공고문, 신용조사회사는 신용조사 의뢰서, 감정평가법인은 감정평가 의뢰서, 금융기관은 담보주택 근저당설정 관계 서류(해당 물건 소재지가 나타나 있는 근저당설정계약서, 대출약정서 등)를 첨부하여야 하며, 물건 소유자 및 임차인 등은 그 사실을 증명하는 자료를 제시하여야 함
  - ※ 건물등기부등본 등은 신청인(위임한 사람) 동의 시 행정정보공동이용 등을 통해 확인 가능
4. 신용조사회사, 감정평가법인, 금융회사, 집행관사무소의 입증자료는 전산출력물도 가능하며, 전산출력물에 수기로 추가 입력한 자료도 가능함
  - ※ 전산출력물에 직인날인(이미지인포함)이 되어 있지 않아도 의뢰기관명, 전화번호, 발급번호 확인되면 가능

※ 아래 (1)~(7)에서 법인 및 단체가 사용인감계를 제시하는 경우, 법인인감증명서를 함께 제시해야 함

- (1) 소유자 본인 또는 그 세대원 : 등기사항증명서(등기부등본), 등기필정보(등기필증·등기권리증), 건축물 대장 등 소유자임을 확인할 수 있는 자료와 신분증명서(법인 및 단체 명의로 신청하는 경우에는 대표자의 신분증명서, 법인인감증명서 또는 사용인감계 중 1개와 소속기관 사원증 등 소속을 확인할 수 있는 자료를 추가 제시)
  - ※ 등기부등본, 건축물대장 등 행정정보 공동이용으로 확인 가능한 자료는 본인 동의를 받아 담당공무원이 확인
  - 이 경우 제3자 위임이 가능하며, 위임받은 제3자는 위임한 사람의 주민등록증, 여권, 운전면허증 등 신분증명서(법인 및 단체가 위임하였을 경우에는 위임한 법인 및 단체 대표자의 신분증명서, 법인인감증명서 또는 사용인감계 중 1개와 소속기관 사원증 등 소속을 확인할 수 있는 자료를 추가 제시)를 제시하여야 함



- (2) 임차인 본인 또는 그 세대원 : 임대차계약서, 전세권설정 등기된 등기부등본 등 임차인임을 확인할 수 있는 자료와 신분증명서(법인 및 단체 명의로 신청하는 경우에는 대표자의 신분증명서, 법인인감증명서 또는 사용인감계 중 1개와 소속기관 사원증 등 소속을 확인할 수 있는 자료를 추가 제시)

※ 임차권등기 설정한 前 임차인의 경우 임차권설정 등기된 등기부등본 등 제출

- 임차인이 「주택임대차보호법」 제3조의6 제2항에 따른 부동산거래관리시스템(RTMS)의 확정일자 부여 사실로 임차인 여부를 확인하는 것에 동의하면 임대차계약서 제출 없이도 전입세대확인이 가능

※ 이 경우 임차인은 '14.1.1.이후 확정일자를 부여받은 자여야 하나, 주택소재지가 아니더라도 전국 읍·면·동 주민센터 어디서나 확인 가능

- 이 경우 제3자 위임이 가능하며, 위임받은 제3자는 위임한 사람의 주민등록증, 여권, 운전면허증 등 신분증명서(법인 및 단체가 위임하였을 경우에는 위임한 법인 및 단체 대표자의 신분증명서, 법인인감증명서 또는 사용인감계 중 1개와 소속기관 사원증 등 소속을 확인할 수 있는 자료를 추가 제시)를 제시하여야 함
- (3) 매매계약자, 임대차계약자 : 매매계약서, 임대차계약서 등 매매계약자 혹은 임대차계약자임을 확인할 수 있는 자료와 신분증명서(법인 및 단체 명의로 신청하는 경우에는 대표자의 신분증명서, 법인인감증명서 또는 사용인감계 중 1개와 소속기관 사원증 등 소속을 확인할 수 있는 자료를 추가 제시)

- 입증자료는 완납된 계약서가 아니어도 가능함

- 경매낙찰자의 경우 낙찰허가 결정문, 입찰보증금 영수증, 대금지급 기한 통지서 중 하나를 제출하는 경우 매매계약자로 인정(제3자에게 위임 가능)

- 이 경우 제3자 위임이 가능하며, 위임받은 제3자는 위임한 사람의 주민등록증, 여권, 운전면허증 등 신분증명서(법인 및 단체가 위임하였을 경우에는 위임한 법인 및 단체 대표자의 신분증명서, 법인인감증명서 또는 사용인감계 중 1개와 소속기관 사원증 등 소속을 확인할 수 있는 자료를 추가 제시)를 제시하여야 함

- (4) 경매참가자 : 경매일시·해당물건지가 나타나 있는 신문공고문이나 대법원의 경매사이트 등에서 출력한 자료와 같이 등 해당 건물 또는 시설이 경매 대상임을 확인할 수 있는 자료와 신분증명서(법인 및 단체 명의로 신청하는 경우에는 대표자의 신분증명서, 법인인감증명서 또는 사용인감계 중 1개와 기사증, 사원증 등 소속을 확인할 수 있는 자료를 추가 제시)

※ 경매관련 언론사가 직접 우편 신청(접수) 가능하나, 언론사가 제3자에게 위임하여 우편 신청(접수)은 불가능함

- (5) 신용정보업자 : 타인으로부터의 신용조사의뢰서(의뢰기관명, 전화번호, 발급 번호 확인) 또는 임대차정보조사의뢰서 및 신분증명서(법인 및 단체 명의로 신청하는 경우에는 대표자의 신분증명서, 법인인감증명서 또는 사용인감계 중 1개와 소속기관 사원증 등 소속을 확인할 수 있는 자료를 추가 제시)

※ 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제2조제5호라목에 따른 신용조사업과 그에 딸린 업무만 가능함

※ 지역신용보증재단법 제37조의2(자료제공의 요청) 등 다른 법률에서 자료의 제공 요청과 제공의 근거가 있는 경우에는 가능함

- (6) 감정평가업자 : 타인으로부터의 감정평가의뢰서와 신분증명서(법인 및 단체 명의로 신청하는 경우에는 대표자의 신분증명서, 법인인감증명서 또는 사용인감계 중 1개와 소속기관 사원증 등 소속을 확인할 수 있는 자료를 추가 제시)

- (7) 금융회사 : 담보주택 근저당 설정을 위한 관계서류(금융회사 내부감정평가 의뢰서나 근저당권 설정계약서 또는 대출약정서 등)와 신분증명서(법인 및 단체 명의로 신청하는 경우에는 대표자의 신분증명서, 법인인감증명서 또는 사용인감계 중 1개와 소속기관 사원증 등 소속을 확인할 수 있는 자료를 추가 제시)

※ 영 별표2 제3호의 금융회사 등의 근저당 설정과 관련되고 법령에 자료제공의 요청의 근거가 있는 경우에 가능함(임대보증금 설정시에는 불가)

#### 〈근저당설정계약서를 입증자료로 전입세대확인서 열람 또는 교부 신청 시 처리〉

- 전입세대확인 대상 물건소재지가 일치하는 근저당설정계약서·대출거래 약정서를 제출하면 가능함
  - 다만, 대출거래약정서로 대출거래자의 주소나 담보물건의 물건소재지가 전입세대 확인대상 물건소재지와 일치하고 대출거래약정서상 담보물건의 근저당 설정 내용이 있으면 가능, 불일치 시 등기부등본 첨부
  - 근저당설정 후에도 가능하나, 근저당설정 해제 시는 불가함
  - 완성된 근저당설정계약서나 근저당설정된 등기부등본도 가능함
- 근저당재설정계약 또는 근저당설정변경 계약을 위한 경우 가능

- (8) 집행관 : 법원장이 발행한 현황조사명령서와 소속기관 사원증 및 신분증명서

- (9) 국가 또는 지방자치단체 : 관계공무원이 직접 신청할 경우에는 수사상 필요성 등 공무상 필요함을 증명할 수 있는 내부분서 등과 신분증명서, 국가 또는 지방자치단체가 문서로 신청하는 경우에는 근거법령과 사유를 명시한 관계기관장 명의의 문서

**〈전입세대확인서 열람 또는 교부 신청인에 따른 제출서류〉**

신청인	방문인	담당자 확인(제시)	보관(제출)
1)개인	좌동	• 신분증명서	• 신청서 • 입증서류
2)위임한 개인	위임 받은 개인	• 위임 받은 자의 신분증명서	• 신청서 • 위임한 자의 신분증명서 사본 • 위임장 • 입증서류
3)위임한 개인	위임 받은 법인 또는 단체 (사원)	• 방문한 사원의 신분증명서 • 방문한 사원의 사원증 • 위임 받은 법인 또는 단체 대표자의 신분증명서, 법인인감증명서, 사용인감계 사본 중 1개	• 신청서 • 위임한 자의 신분증명서 사본 • 위임장 • 입증서류
4)법인 또는 단체	법인 또는 단체(사원)	• 방문한 사원의 신분증명서 • 방문한 사원의 사원증 • 법인 또는 단체 대표자의 신분증명서, 법인인감증명서, 사용인감계 사본 중 1개	• 신청서 • 입증서류
5)위임한 법인 또는 단체	위임 받은 개인	• 위임 받은 자의 신분증명서	• 신청서 • 위임한 법인 또는 단체 대표자의 신분증명서, 법인인감증명서, 사용인감계 사본 중 1개 • 위임장 • 입증서류
6)위임한 법인 또는 단체	위임 받은 법인 또는 단체 (사원)	• 방문한 사원의 신분증명서 • 방문한 사원의 사원증 • 위임 받은 법인 또는 단체 대표자의 신분증명서, 법인인감증명서, 사용인감계 사본 중 1개	• 신청서 • 위임한 법인 또는 단체 대표자의 신분증명서, 법인인감증명서, 사용인감계 사본 중 1개 • 위임장 • 입증서류

※ 2) 및 3)의 경우 : ① 방문인이 '위임한 자'의 신분증명서 원본을 제출했을 경우 담당자가 확인 후 복사하여 사본을 보관하며, ② 방문인이 '위임한 자'가 원본대조필한 신분증명서 사본을 제출했을 경우 담당자가 사본 확인 후 보관

※ 주민등록법 시행령 제49조의2제1항제1호에 따라 법인 또는 단체가 전입세대확인서 열람 또는 교부를 신청하는 경우 법인 또는 단체의 신분증명서(대표자의 신분증명서, 법인인감증명서, 사용인감계 중 1개)를 반드시 제출해야 하며, 사용인감계를 제출할 경우 법인인감증명서가 첨부되어 있어야 함

**다 수수료 : 열람은 해당 물건지 건당 300원(세대별 부과 아님),  
교부는 해당 물건지 건당 400원/500원(세대별 부과 아님)**

(1) 전입세대확인서 열람 시에는 수수료 300원 부과

※ 단, 제29조의2제2항제3호마목에 따라 국가나 지방자치단체가 공무상 필요하여 전입세대확인서의 열람을 신청하는 경우에는 수수료 면제

(2) 전입세대확인서 교부 시,

- 해당 건물 또는 시설의 소유자 본인(제3자 위임가능)이나 그 세대원, 임차인 본인(제3자 위임가능)이나 그 세대원, 매매계약자(제3자 위임가능) 또는 임대차계약자 본인(제3자 위임가능)이 신청(법 제29조의2제2항제1호 및 제2호에 따라 신청)한 경우에는 수수료 400원 부과

- 법 제29조제2항제2호에 따라 경매참가자가 경매에 참가하려는 경우, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조제5호라목에 따른 신용조사회사 또는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 감정평가법인등이 임차인의 실태 등을 확인하려는 경우, 영 별표2 제3호에 해당하는 금융회사 등이 담보주택의 근저당을 설정하려는 경우, 법원의 현황조사명령서에 따라 집행관이 현황조사를 하려는 경우(법 제29조의2제2항제3호가목부터 라목에 따른 경우)에는 수수료 500원 부과

※ 국가나 지방자치단체가 공무상 필요하여 전입세대확인서의 교부를 신청하는 경우(제29조의2제2항 제3호마목에 따른 경우)에는 수수료 면제

(3) 전입세대확인서 열람 및 교부 수수료는

- 열람의 경우 자치단체의 수입증지를 당해 전입세대확인서 열람 및 교부 신청서에 첨부하고 소인(또는 인증기 사용)
- 교부의 경우 자치단체의 수입증지를 당해 전입세대확인서에 첨부하고 소인(또는 인증기 사용)

**라 집행관이 전입세대확인 후 등·초본 교부 신청 시**

(1) 신청서식 : 규칙 제15호서식(전입세대확인 신청), 규칙 제7호서식(등·초본 신청)

(2) 작성방법 및 제출서류

- 집행관이 방문하는 경우에는 '개인신청인'란에 기재함

- 사무원이 방문하는 경우에는 ‘법인신청인’란의 기관명, 대표자, 소재지를 기재하고 ‘방문자’란에 사무원의 인적사항을 기재함(사업자등록번호, 집행관의 주민등록번호 기재는 생략)
  - 집행관 또는 소속사무원임을 증명할 수 있는 신분증명서 제시받아 신청서에 복사하여 보관
  - 집행관이 작성한 문서로 규칙 제7호서식과 입증자료를 대체할 수 없음
    - ※ 집행관이 현황조사명령을 받고 전입세대확인을 한 후 주민등록등본을 교부신청할 때 법 제29조 제2항제2호(소송, 비송사건, 경매목적 수행상 필요한 경우)에 의거하여 세대주를 포함한 모든 세대원(외국인 배우자 정보는 제외)의 성명 및 생년월일(주민번호 뒷번호 미포함), 세대주와의 관계 표시하여 발급
- (3) 입증자료 : 주민등록 등·초본 제출이 기재된 현황조사명령서 사본(원본대조필)
- (4) 수 수 료 : 전입세대확인서 열람 건당 300원, 전입세대확인서 교부 건당 500원, 등·초본 1통당 500원(공용발급 불가)
- ※ 집행관의 전입세대확인 신청은 규칙 제15호서식에 의거 신청하여야 하며, 전입세대 확인 후 규칙 제7호서식에 의거 등·초본 교부 신청하여야 함

## 2 전입세대확인서의 열람 또는 교부 방법 (법 제29조의2, 영 제49조의2, 규칙 제14조)

### 가 일반사항

- (1) 해당물건지에 주민등록이 되어 있는 세대주의 성명과 전입일자, 또 각 세대의 동거인(말소 또는 거주불명 등록된 사람을 포함한다) 성명과 전입일자, 그리고 세대 내 세대주보다 전입일자가 빠른 최초전입자가 있는 경우 해당 최초전입자의 전입일자를 표기함
- (2) 신청인은 ‘말소자 또는 거주불명 등록된 사람 표기 여부’를 선택하여 발급 신청 가능하고, 발급하는 전입세대확인서에도 ‘말소자 또는 거주불명 등록된 사람의 표기 여부’ 표시함
- (3) 신청 서식에서 ‘열람 또는 교부대상 건물 또는 시설 소재지’란에 기재된 주소 표기 방식(도로명주소, 지번주소)과 관계없이 전입세대확인서(규칙 별지 제15호의3서식) 상에는 도로명주소와 지번주소로 조회한 결과가 모두 표기되어 출력되며, 출력된 전입세대확인서가 여러장인 경우에는 한 묶음임을 표시(천공 또는 간인)하여 신청인에게 교부함

- (4) 전입세대확인서는 열람·교부를 신청하는 해당물건지의 주소를 조회하여 해당 주소지에 전입한 세대를 확인하는 것이므로, 확인서 발급 시 '나. 세부 방법 및 유의사항'을 철저히 준수하여 발급하여야 함

## 나 세부 방법 및 유의사항

### 〈 유형별 정리 〉

주소 부여 여부		전입세대확인서 열람(교부) 신청 시 신청인이 기재한 주소		유형
도로명주소	지번주소			
○	○	도로명주소	→	A
		지번주소	→	B
X	○	지번주소	→	C

- ◇ A 유형 : 열람(교부) 신청하고자 하는 물건지에 도로명주소와 지번주소가 모두 부여되어 있고, 도로명주소로 전입세대확인서 열람(교부) 신청한 경우
- ◇ B 유형 : 열람(교부) 신청하고자 하는 물건지에 도로명주소와 지번주소가 모두 부여되어 있고, 지번주소로 전입세대확인서 열람(교부) 신청한 경우
- ◇ C 유형 : 열람(교부) 신청하고자 하는 물건지에 지번주소만 부여되어 있고, 지번주소로 전입세대확인서 열람(교부) 신청한 경우

### (1) 공통사항

#### (가) 공적장부 등 확인

- ①도로명주소 안내시스템, ②건축물대장 또는 ③부동산 등기부등본을 확인하여 신청한 내용과 일치*할 경우 확인서를 발급

* '건물 또는 시설 소재지' 항목에 기재한 주소와 ①도로명주소 안내시스템, ②건축물대장 또는 ③부동산 등기부등본 상 확인된 물건지의 주소가 동일한 물건을 의미한다고 판단될 경우

- 1) 아파트, 연립주택 등 공동주택은 상세주소까지 확인하고 발급
- 2) 다가구주택 등 단독주택은 건물번호까지만 확인하고, 확인서에 다가구주택에 전입해있는 세대주·동거인이 모두 표시되는 바 내역에 나온대로 발급

※ (예시) 공적장부상 주소는 '만세로 111, 1동 418호'인데, 신청인은 '열람 또는 교부 대상 건물 또는 시설의 소재지'란에 '만세로 111, 418호'라고 기재하여 신청한 경우

⇒ (아파트단지가 단 한 개의 동으로 이루어진 경우 등에 해당하여) '만세로 111, 1동 418호'와 '만세로 111, 418호'가 동일한 물건을 의미한다면 '만세로 111, 418호'로 신청하더라도 전입세대확인서 열람 가능(신청자로 하여금 반드시 '만세로 111, 1동 418호'라고 정정하여 신고할 것을 요청할 필요 없음)

### 〈전입세대확인서 발급 시 주의사항〉

- 민원인이 잘못 표기한 주소의 경우에도 제대로 된 주소로 전입세대 열람토록 주의
  - 다가구주택 : 주소가 ○○○길 123 B01호로 되어있는 경우 123 전체 전입세대 열람.
  - 다세대주택 : 주소가 ○○○길 123 B01호, 지층 1호, 지하1호 등으로 구분하여 등기 되어 있는 경우 민원인이 세대를 확인토록 한 후 전입세대 열람.
- 전입세대확인서 발급 창에서 '확인지 행정기관'을 잘못 선택한 경우 올바른 행정기관을 알려주는 팝업창이 나오므로, 팝업창에 나온 행정기관을 다시 선택해 전입세대확인서 발급 필요
  - 확인지 행정기관을 수정하지 않고 진행 시 조회 결과가 없다고 팝업창이 나오고, 이에 따른 출력도 가능하므로 업무 처리 시 주의 요망

#### (나) 유사주소 확인

- '건물 또는 시설 소재지' 항목에서 도로명과 건물번호(및 호수)를 입력한 후 조회하여, 전입신고된 주소가 공적장부상 주소 및 확인 신청한 주소 등과 불일치하지만 동일한 물건으로 파악된다면 신청에 다른 확인서에 '담당자 의견'으로 기재

※ (예시) 전입 주소는 '∼ 만세로 111, 418호', 공적장부상 주소는 '∼ 만세로 111, 1동 418호'이고 신청인은 '열람 또는 교부 대상 건물 또는 시설 소재지'란에 '∼ 만세로 111, 1동 418호'라고 기재하여 신청한 경우

⇒ '∼만세로 111' 혹은 '∼만세로 111, 418호'로 조회 후, '∼ 만세로 111, 418호'라고 전입된 내역을 확인 할 수 있는바, "건물 또는 시설 소재지에 주소 기재 방식을 달리하는 전입 내역이 존재한다고 추정됩니다."를 담당자 의견란에 기재 가능

(신청서를 '∼만세로 111, 418호'로 수정할 것을 요청한 이후 (가) 절차로 처리 또한 가능)

#### (다) 도로명 기본주소 확인

- 도로명 기본주소(도로명+건물번호)만 있고 상세주소(동·층·호)가 없는 곳을 확인 신청한 경우에는 도로명주소 안내시스템에서 도로명 기본주소를 확인하고 일치하면 발급

※ 단, 정확한 물건지를 알기 위해서는 매매(임대차)계약서나 분양 계약서 등을 추가로 확인 필요

※ 신축건물의 경우 도로명 기본주소만 부여된 경우에는 도로명 기본주소와 매매(임대차)계약서 등을 확인 후 발급하고, 도로명주소가 부여되지 않고 임시번호(블록주소)가 부여된 경우에는 분양 계약서 등을 확인하고 발급

#### (라) 토지대장 확인

- 도로명 주소는 없고, 지번 주소만 존재하는 경우에는 토지대장을 확인하여 일치할 경우 전입세대확인서 발급

## (2) 유형별 상세 발급방법

(가) A유형 : ‘열람 또는 교부대상 건물 또는 시설 소재지(도로명주소 부여)’에 도로명주소를 기재하여 열람·교부 신청한 경우

- 1) ‘열람 또는 교부대상 건물 또는 시설의 소재지’에 도로명주소 입력
- 2) 지번주소 소재지 법정동 선택
- 3) ‘도로명↔지번 매칭’ 버튼 클릭

(가-1) A-1유형 : 해당 도로명주소에 부여된 지번주소가 1개인 경우

- 1) 도로명주소에 대응하는 지번주소 표출
- 2) 도로명주소와 지번주소 체크박스를 모두 체크
- 3) ‘조회’ 버튼 클릭

⇒ ‘출력’ 버튼 클릭 시 도로명주소와 지번주소로 조회한 결과가 한 장의 전입세대확인서 내 모두 표기(중복 전입내역은 제거 후)되어 출력

(가-2) A-2유형 : 해당 도로명주소에 부여된 지번주소가 여러개인 경우

- 1) 도로명주소에 대응하는 지번주소 목록이 팝업창으로 표출
- 2) 지번주소 목록(1~n) 중 하나를 선택
- 3) 도로명주소와 지번주소 체크박스를 모두 체크
- 4) ‘조회’ 버튼 클릭
- 5) (유의사항) 위 1)~4)의 과정을 n번 반복하여, 도로명주소에 대응하는 모든 지번주소 목록에 대한 전입내역 조회
- 6) 위의 5)과정에서 조회되는 전입내역을 모두 발급
- 7) (유의사항) ‘출력’ 버튼 클릭 시 뜨는 팝업창 내 ‘담당자 의견’란에 아래와 같이 기재 후 발급

**(담당자 의견)** 열람 또는 교부 대상 건물 또는 시설 소재지(도로명주소 기재)에 부여된 복수(2개 이상)의 지번주소가 존재하는 바,

1. 지번주소 1
2. 지번주소 2
- 
- 
- 
- n. 지번주소 n

“(도로명주소 기재)”를 도로명주소로 하는 건물 또는 시설의 소재지에 부여된 1~n의 지번주소에 전입된 세대내역을 모두 조회하여 제공하오니, 조회 결과를 반드시 모두 확인하시기 바랍니다.



- ⇒ (유의사항) ‘출력’ 버튼 클릭 시 도로명주소와 지번주소로 조회한 결과가 한 장의 전입세대확인서 내 표기(중복 전입내역은 제거 후)되어 출력되나,  
 - 해당 도로명주소에 부여된 모든 지번주소(1~n) 목록에 대한 전입세대확인서를 출력 후 한 묶음을 표시(천공 또는 간인)하고,  
 - 담당자 의견란에 해당 내용을 반드시 기재하여 교부

(나) B유형 : ‘열람 또는 교부대상 건물 또는 시설 소재지(도로명주소 부여)’에 지번주소를 기재하여 열람·교부 신청한 경우

- 1) ‘열람 또는 교부대상 건물 또는 시설의 소재지’에 지번주소 입력
- 2) ‘도로명↔지번 매칭’ 버튼 클릭
- 3) 지번주소에 대응하는 도로명주소 표출
- 4) 도로명주소와 지번주소 체크박스를 모두 체크
- 5) ‘조회’ 버튼 클릭

⇒ ‘출력’ 버튼 클릭 시 도로명주소와 지번주소로 조회한 결과가 한 장의 전입세대확인서 내 모두 표기(중복 전입내역은 제거 후)되어 출력

(다) C유형 : ‘열람 또는 교부대상 건물 또는 시설 소재지(도로명주소 미부여)’에 지번주소를 기재하여 열람·교부 신청한 경우

- 1) ‘열람 또는 교부대상 건물 또는 시설의 소재지’에 지번주소 입력
- 2) ‘도로명↔지번 매칭’ 버튼 클릭
- 3) 지번주소에 대응하는 도로명주소가 없다는 팝업창이 뜨고, 도로명주소 체크박스 해제하고 지번주소 체크박스만 체크
- 4) ‘조회’ 버튼 클릭
- 5) (유의사항) ‘출력’ 버튼 클릭 시 뜨는 팝업창 내 ‘담당자 의견’ 란에 아래와 같이 기재 후 발급

**(담당자 의견)** 열람 또는 교부 대상 건물 또는 시설 소재지(지번주소 기재)에 부여된 도로명주소가 없습니다.

⇒ ‘출력’ 버튼 클릭 시 지번주소로 조회한 결과가 표기되나, ‘열람 또는 교부 대상 건물 또는 시설 소재지’ 상의 도로명주소칸은 공란으로 표기되어 발급

## 다 전입세대확인서 열람 및 교부 업무 처리 시 참고사항

- (1) 확인하려는 전입세대의 주소가 사실과 다르게 기재된 경우*에는 전입세대확인서를 통해 해당 전입세대를 확인할 수 없음.

* 전입세대확인서의 열람 또는 교부 신청 시 '열람 또는 교부 대상 건물 또는 시설의 소재지'란에 전입신고된 바와 다른 방식으로 주소를 기재한 경우 등

※ 해당 사항은 전입세대확인서 열람 또는 교부 신청인에게도 '유의사항'으로 안내됨.

- (2) 외국인 및 외국국적동포는 세대주 또는 주민등록표 상의 동거인이 될 수 없으므로, 외국인 및 외국국적동포의 세대주 및 동거인 여부는 전입세대확인서를 통해 확인할 수 없음.

※ 해당 사항은 전입세대확인서 열람 또는 교부 신청인에게도 '유의사항'으로 안내됨.

- (3) 2011년 10월 31일 이후 전입한 세대는 원칙상 도로명주소로만 관리됨.

- (4) 건물 또는 시설 소재지에 2세대 이상 주민등록이 되어 있는 경우 각 세대의 구성원 중 최초 전입일자가 빠른 구성원이 있는 세대부터 순번이 매겨짐.

- (5) 구분登記되지 않은 건물 또는 시설이나 상세주소가 부여되어 있지 않은 다가구주택 등의 경우 해당 건물 또는 시설에 주민등록 되어 있는 전입세대 전체가 표시됨.

- (6) 전입세대확인서 열람은 워터마크가 찍혀서 발급되고 법적효력이 없으며, 전입세대확인서 교부는 워터마크 없이 발급되며 법적효력이 있음

- (7) 경매 관련 언론사가 보도목적으로 전입세대확인을 우편으로 신청 시에 신청서와 기자증(사본), 경매광고문 등의 입증자료 제출 시 전입세대확인서를 우편 회신(FAX 회신은 불가)

## 3 Q&amp;A

1. 주민등록표 중 해당 건물 또는 시설의 소재지에 주민등록이 되어 있는 ㉠와 ㉡(말소 또는 거주불명 등록된 사람을 포함)의 ㉢과 ㉣를 확인할 수 있는 서류를 전입세대확인서라고 한다.  
 ☞ ㉠세대주, ㉡동거인, ㉢성명, ㉣전입일자
2. (OX퀴즈) 해당 건물 또는 시설의 매매계약자나 임대차계약자의 세대원은 해당 건물 또는 시설의 전입세대확인서를 발급받을 수 없다.  
 ☞ O, 매매계약자나 임대차계약자는 본인 또는 본인의 위임을 받은 자만 발급 가능
3. (OX퀴즈) 등록한 외국인 또는 국내거소신고한 외국국적동포는 주민등록된 내국인에게 위임하여야만 전입세대확인서 열람 또는 교부 신청이 가능하다.  
 ☞ X, 주민등록법 시행령 개정으로 '24.7.29.부터는 등록한 외국인 또는 국내거소신고한 외국국적동포는 직접 신청 가능
4. (OX퀴즈) 외국인 및 외국국적동포의 세대주 및 동거인 여부는 전입세대확인서를 통해 확인할 수 없다.  
 ☞ O, 외국인 및 외국국적동포는 세대주 또는 주민등록표 상의 동거인이 될 수 없으므로 전입세대확인서를 통해 확인 불가함
5. (OX퀴즈) 해당 건물 또는 시설이 소재하는 지역에서만 전입세대확인서 열람 또는 교부가 가능하다.  
 ☞ X, 관할 지역과 관계없이 열람 또는 교부 가능함
6. 전입세대확인서 열람 또는 교부 신청 시 제출·확인해야 하는 서류는?  
 ☞ ①전입세대확인서 열람 또는 교부 신청서, ②신청인의 신분증명서, ③신청인이 법 제29조의2제2항 각 호의 어느 하나에 해당함을 입증하는 서류
7. (OX퀴즈) 열람 또는 등·초본 교부기관의 장은 동일한 자(동일 법인을 포함)가 동시(같은 날 여러 번 신청하는 경우를 포함)에 많은 양의 전입세대확인서의 열람 또는 교부를 신청하는 경우에는 하루에 반드시 30통까지만 열람 또는 교부하여야 한다.  
 ☞ X, 다른 민원과의 형평성 및 해당 기관의 조직·인력 상황 등을 고려하여 처리기간 안에 처리하기 어렵다고 판단되는 경우 30통마다 열람 또는 교부기간을 1일씩 연장은 가능하나, 하루에 열람 또는 교부건수가 30통으로 제한되어 있는 것은 아님



---

2024 주민등록 사무편람



## VIII. 주민등록전산정보자료 이용

1. 주민등록전산정보자료
2. 주민등록전산정보자료 이용 절차
3. 주민등록전산정보자료 제공 검토 기준
4. 주민등록전산정보자료 제공 및 사후관리
5. 주민등록전산정보자료 이용기관에 대한  
지도·감독
6. Q&A



## VIII 주민등록전산정보자료 이용



### 1 주민등록전산정보자료(법 제30조)

#### 가 주민등록전산정보자료 신청권자

전산자료를 이용·활용하려는 자의 범위는 주민등록표의 열람 또는 등·초본의 교부를 신청할 수 있는 자(법 제29조제2항)로 하되, 전산자료의 형태로 제공하는 것이 적합한 경우에 한정한다.

#### 나 주민등록전산정보자료 제공의 범위

제공범위는 주민등록표의 자료로 하되, 법 제29조제2항제2호부터 제7호까지의 경우에는 주민등록표 등·초본의 자료에 한정하며, 자료의 이용·활용 목적을 고려하여 필요 최소한의 자료를 제공하여야 한다.

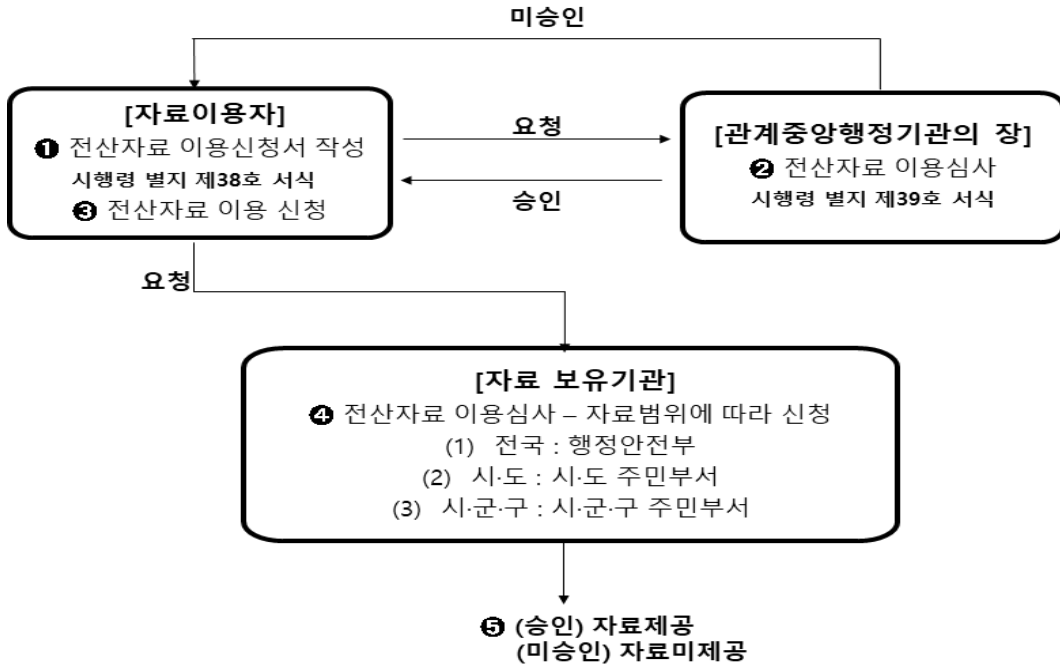
※ 주민등록번호 처리는 반드시 개인정보 보호법 제24조의2 준용

#### 다 주민등록전산정보자료 제공 기본 원칙

전산자료를 이용·활용하려는 자는 공문으로 신청해야 하며, 지자체의 경우 ‘주민등록 통계분석시스템’을 통해 신청 및 제공을 원칙으로 한다.

※ ‘주민등록 통계분석시스템’에서 추출 불가한 항목은 공문 신청

## 2 주민등록전산정보자료 이용 절차(법 제30조, 영 제50조)



- ① 자료이용자가 신청서(시행령 제38호서식) 작성 후 관계중앙행정기관의 장에 자료 이용 심사요청
  - 중앙행정기관의 사무를 지자체에서 위임하여 수행하는 업무의 경우, 심사 절차 생략  
〈예시〉 활용목적이 국세에 관한 사항이면 기획재정부장관(국세청장의 심사도 가능)에 전산자료 이용심사신청
- ② 자료이용자가 신청한 전산자료를 관계중앙행정기관의 장이 검토한 후 이용심사(시행령 제39호서식) 결과 작성하여 통보
  - 승인받은 목적으로 반복 신청 시 연 1회 심사로 같음(영 제50조 제9항)
- ③ 자료이용자는 관계중앙행정기관의 장에게 승인받은 전산자료를 각 행정기관에 요청
  - (행정안전부) 전국 단위 자료
  - (시·도 주민부서) 시·도 단위 자료
  - (시·군·구 주민부서) 시·군·구 단위 자료
- ④ 각 행정기관에서 심사하여 승인/미승인 여부 결정
- ⑤ 심사 후 승인 시 자료제공, 미승인 시 자료 미제공



### 3 주민등록전산정보자료 제공 검토 기준(법 제29조 및 영 제50조)

#### 가 「주민등록법」 제29조에 따른 검토 기준

- ① 「주민등록법」 제29조에 따라 주민등록자료 제공 가능
  - 다만, 제2항제1호의 경우, 관련 상위법에 주민등록전산정보자료를 요청할 수 있는 규정이 있거나, 그 업무가 지자체 사무로 위임되어 관련 조례가 있는 경우에 주민등록자료 제공 가능
- ② 「개인정보보호법」 제18조에 정보주체의 동의없이 개인정보를 목적 외 이용·제공 시 법률에 근거가 있는 경우로 제한

#### 나 「주민등록법」 시행령 제50조에 따른 검토 기준

「주민등록법」 시행령 제50조 제6항에 따라 아래의 7가지 항목에 대하여 적정 여부 검토하여 한 항목이라도 “부적합”일 경우 제공 불가

##### ① 전산자료의 이용 또는 활용 목적의 정당성

- ⇒ 해당 업무와 요청자료 간 연관성을 나타내는 법령 근거 및 필요사유
- ⇒ 신청 기관의 고유 업무 또는 업무관련 법령에 따른 위임사무 여부 등을 확인

##### ② 전산자료 범위의 적정성

- ⇒ 신청내용이 주민등록표에서 관리하고 있는 자료인지 확인
  - ※ 주민등록법 제7조, 시행령 제6조(주민등록표 등의 작성), 영 별지 제1호·제2호서식
- ⇒ 업무처리에 필요한 최소한의 정보를 요구하였는지 확인
  - ※ 이용목적 대비 요청자료 항목별 필요 사유 검토
- ⇒ 시도, 시군구 단위의 자료가 필요한 업무인지 확인
  - ※ 주민등록법 시행령 제2조(권한의 위임)

##### ③ 신청내용의 타당성·적합성·공익성

- ⇒ 타당성 : 자료의 필요성, 제공 기대효과, 미 제공 시 문제점 검토
- ⇒ 적합성 : 요구항목과 활용목적 간 적합성
- ⇒ 공익성 : 주민 편의성 제고, 업무경감 등 불특정 다수의 이익을 위해 필요한 사항인지, 자료활용에 따른 수혜범위 확인

##### ④ 개인의 사생활 침해 여부

- ⇒ 법적 구속력, 정보주체 동의 여부, 본인이나 세대원에게 유리한 경우인지 등을 검토
- ⇒ 해당업무 관련법령에 주민등록번호 등 고유식별(민감)정보를 처리할 수 있는 근거 여부 확인

#### 5 전산자료의 목적 외 사용 방지 및 안전관리대책 확보 여부

⇒ 개인정보 암호화, 보안관리대책* 수립여부 확인 (시스템 연계의 경우 물리적·논리적인 비인가자의 접근제어와 시스템 로그관리 여부 등 추가 확인)

* 주민등록번호 처리 근거 법령명, 받은 자료의 이용기간 및 기간 종료후 처리 방안

⇒ 개인정보처리방침, 개인정보파일(개인정보 처리방법, 보유기간 등) 확인

※ 개인정보보호법 제30조, 제32조, 표준 개인정보 보호지침, 개인정보 포털([www.privacy.go.kr](http://www.privacy.go.kr)) 등록

#### 6 전산조직에 따른 신청사항 처리가능 여부

⇒ 주민등록정보 관리 구조 상 시스템으로 처리 가능 여부, (시스템 간 연계하여) 전산자료의 형태로 처리하여야 할 업무 인지 확인

#### 7 신청사항의 처리가 주민등록사무 수행에 지장 여부

⇒ 신청사항 처리 시 주민등록정보시스템에 부하 여부 확인, 제공 후 전산자료 활용에 따른 사회적 문제제기 및 관련 법규 위반시 재검토하여 자료제공 제한

※ 입력자료 있는 경우 요청건수 10만건 제한, 입력자료 없는 경우 추출건수가 100만건 이상 예상되는 자료는 시군구로 쪼개서 요청

※ 전산자료의 이용 또는 활용목적 및 근거(법령 이상), 이용 또는 활용하고자 하는 전산자료의 범위, 전산자료의 제공방식·보관기관 및 안전관리대책 등 포함 여부 확인 必

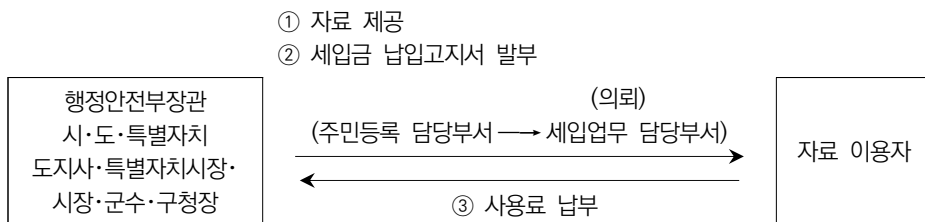
## 4 주민등록전산정보자료 제공 및 사후관리(영 제50조)

### 가 전산자료 제공

- ① 행정안전부장관 또는 시·도·특별자치도지사, 특별자치시장 및 시장·군수·구청장은 자료이용을 승인하는 때에는 주민등록전산정보자료 이용대장(영 제40호서식)에 그 승인내용을 기록·관리하고 자료를 제공한다.
- ② 주민등록전산정보자료 이용의 승인 여부를 신청인에게 통보하고 소정의 자료 제공 사용료를 징수한다.
  - 주민등록 전산자료를 인쇄물로 제공하는 경우 : 1건에 40원
  - 주민등록 전산자료를 자기디스크 등 전산매체로 제공하는 경우 : 1건에 30원

#### 〈자료 이용신청 사용료 납부 방법〉

- 자료제공 사용료 : 행정안전부장관, 시·도·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 자료를 제공한 경우에 현금으로 징수
  - 인쇄물로 제공시 1건에 40원(2006.1.1.부터)
  - 전산매체로 제공시 1건에 30원(2006.1.1.부터)
    - ※ 관계법령에서 사용료를 면제하는 경우, 국가기관 또는 자치단체에서 이용한 경우에는 면제(규칙 제19조제1항)



※ 행정안전부장관 또는 시·도지사가 제공한 경우에는 징수 후 연 1회 시·군·구에 배분(규칙 제19조)

### 나 전산자료 사후관리

- ① 제공받은 주민등록정보는 목적 외 사용 및 재제공 금지
- ② 제공받은 개인정보는 이용목적 종료 시 폐기토록 지도·점검  
〈별 칙〉 개인정보보호법 제71조제1호·제2호·제5호·제9호·제10호

## 5 주민등록전산정보자료 이용기관에 대한 지도·감독

### 가 지도·감독 대상

전산자료를 제공한 기관, 다만, 국가기관 및 지방자치단체를 제외  
(법 제32조 및 영 제51조)

### 나 지도·감독 절차

- ① 대상기관에 다음 자료 30일 이내 제출토록 요구
    - 전산처리정보의 활용 등 그 처리실적에 관한 자료
    - 전산처리정보의 제공실태와 자료에 대한 보호대책에 관한 자료
  - ② 처리 확인
    - 대상기관에 조사취지, 조사내용, 담당공무원 인적사항, 조사일시 등을 미리 통지
    - 현지조사 실시
    - 현지조사결과를 대상기관에 통지하고, 확인된 문제점에 대하여는 시정요구
    - 시정요구한 문제점이 시정 되지 않을 경우 자료제공을 아니할 수 있음
- ※ 영 제50조제6항

〈별 칙〉 주민등록법 제37조제6호

주민등록전산정보자료를 이용·활용하는 자가 본래의 목적외의 용도로 이를 이용·활용하는 경우는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

## 6 Q&amp;A

## 1. 공무상 필요로 하는 경우는 어떤 경우인지?

- ☞ 해당 공무에 대한 법령상 근거가 있는 경우를 의미하며, 「개인정보 보호법」 제18조제2항제2호에 따라 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 말하며, 조례의 경우 「지방자치법」 제28조에 따라 상위근거 법령이 있어야 인정

## 2. 과거시점 기준 주민등록 자료를 요청할 수 있는지?

- ☞ 주민등록 전산자료는 매일 변동사항이 있기 때문에, 통계분석시스템을 통해 요청할 경우 현재 이후 시점 기준으로 추출 가능함. 부득이하게 과거시점 기준 주민등록 자료가 필요한 경우에는 통계분석 DB의 백업데이터를 직접 추출하는 방법으로 제공 가능하며, 이 경우는 지자체에서 행정안전부 주민과에 공문 요청 필요

## 3. 시군구 사업부서에서 행정안전부 주민과로 직접 요청은 안되는지?

- ☞ 「주민등록법」 시행령 제2조에 따라, 주민등록전산자료 승인권에 대한 위임은 각 시군구 주민부서로 되어 있으므로 시군구 주민부서가 사업부서의 요청자료를 심사하여야 함

## 4. 사업안내 및 정책 홍보를 위해 기타 주소가 필요한 경우는?

- ☞ 「주민등록법」 시행령 제9조제6항제1호 - 국가나 지방자치단체가 공문서 등의 송달을 위해 필요한 경우에 한하여 제공 가능하나, 단순 사업안내 및 정책홍보 등을 위해 기타주소 제공 불가

## 5. 주소가 필요한데 고유식별처리 근거가 필요한 이유는?

- ☞ 「개인정보보호법」 제2조 제2호에 따르면 “처리”란 보유하고 이용한 행위를 말합니다. 주민등록부서에 요청대상자의 주민번호와 성명을 제출하여 주소 조회를 요청하는 경우에도 주민번호를 처리하기 때문에 「개인정보보호법」 제24조의2에 따라 법률·대통령령에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우가 아니면 처리할 수 없음



---

2024 주민등록 사무편람



## IX. 수수료·사용료 및 과태료·벌칙

1. 수수료
2. 사용료
3. 과태료
4. 벌칙
5. Q&A





## IX 수수료·사용료 및 과태료·벌칙

### 1 수수료

#### 가 수수료 종류 및 금액(규칙 제17조)

구 분	수 수수료	비 고
- 주민등록표 열람    - 전입세대확인서 열람	1건 1회 300원 1건 1회 300원	2010.1.1.부터 시행
주민등록표 등·초본 교부	1통 400원 (이해관계자 1통 500원)	"
전입세대확인서 교부	1통 400원 (제29조의2제2항 제3호의 자 1통 500원)	2023.1.12.부터 시행
주민등록표 열람 또는 등·초본 교부(인터넷 정부24)	무 료	무인민원발급기 ※ 2분의1(200원)
- 주민등록증 재발급 신청                    - 주민등록증 분실·훼손⁴¹⁾     - 성명, 생년월일 또는 성별의 변경     - 외과적 수술⁴²⁾ 등으로 용모가 변하여 본인확인이 어려운 경우     - 습득주민등록증의 수령안내 통지일부터 1년이 지나도 찾아가지 아니하여 회수·파기한 후 재발급을 신청하는 경우     - 신규·재발급 후 3년이 지나도 찾아가지 아니하여 회수·파기한 후 재발급을 신청하는 경우	5,000원	2010.1.1.부터 시행

#### 나 수수료 변동 과정

- 1980. 10. 18.이전 : 열람 1회 20원, 등·초본 1면 40원 분실재발급 500원
- 1980. 10. 18.부터 : 열람 1회 30원, 등·초본 1면 50원 분실재발급 1,000원

41) 주민등록증의 자연적인 결함(사진이나 글씨 등의 닳아 없어짐)등의 경우 수수료 무료

42) 재해, 재난, 교통사고 등으로 인한 외과적 수술의 경우 수수료 무료(단, 미용, 단순한 용모변경, 사진변경, 성형으로 인한 용모변경의 경우에는 수수료 부과)

- 1982. 6. 1.부터 : 열람 1회 40원, 등·초본 1면 60원 분실재발급 1,000원
- 1994. 7. 1.부터 : 열람 1회
  - └ 주민등록지 읍·면·동 1회 40원
  - └ 주민등록지가 아닌 읍·면·동 1회 500원
 발급 1회
  - └ 주민등록지 읍·면·동 1면 60원
  - └ 주민등록지가 아닌 읍·면·동 1면 600원
 ※ 증 분실재발급 : 10,000원
- 1999. 7. 24.부터 : 열람 1회
  - └ 주민등록지 시·군·구(자치구) 1회 50원
  - └ 주민등록지가 아닌 시·군·구(자치구) 1회 500원
 발급 1회
  - └ 주민등록지 시·군·구(자치구) 1통 100원
  - └ 주민등록지 아닌 시·군·구(자치구) 1통 600원
 ※ 증 분실재발급 : 10,000원
- 2001. 7. 28.부터 : 열람 1회
  - └ 주민등록지 시·군·구(자치구) 1회 100원
  - └ 주민등록지가 아닌 시·군·구(자치구) 1회 300원
 발급 1회
  - └ 주민등록지 시·군·구(자치구) 1통 150원
  - └ 주민등록지가 아닌 시·군·구(자치구) 1통 450원
 ※ 증 분실재발급 : 5,000원
- 2005. 7. 1.부터 : 열람 1회
  - └ 시·군·구(자치구) 1회 250원
 발급 1회
  - └ 시·군·구(자치구) 1회 350원
 ※ 증 분실재발급 : 5,000원
- 2010. 1. 1.부터 : 열람 1회
  - └ 시·군·구(자치구) 1회 300원
 발급 1회
  - └ 시·군·구(자치구) 1회 400원
  - └ (이해관계자) 1회 500원
 ※ 증 분실재발급 : 5,000원

#### 다 징수방법(규칙 제17조③)

- (1) 주민등록표 등·초본 교부수수료는 지방자치단체의 수입증지를 당해 증명서 앞면이나 뒷면에 첨부하고 소인(또는 인증기 사용)한다.
- (2) 주민등록표 열람수수료는 지방자치단체의 수입증지를 당해 “주민등록표 열람 또는 등·초본교부신청서”에 첨부하고 소인(또는 인증기 사용)한다.

- (3) 전입세대확인서 열람 또는 교부 수수료는 지방자치단체의 수입증지를 당해 “전입세대확인서 열람 또는 교부 신청서”에 첨부하고 소인(또는 인증기 사용)한다.
- (4) 주민등록증 재발급수수료는 주민등록증 분실 또는 훼손 등으로 인한 재발급 신청서 접수 시 징수하고, “주민등록증 재발급 신청서”에 첨부하여 소인(또는 인증기 사용)한다.
- (5) 징수한 수수료는 반환하지 아니한다. 다만, 주민등록증의 재발급을 신청한 자가 신청한 날의 근무시간내에 그 신청을 철회하는 경우에는 반환하여야 한다.

## 라 수수료의 귀속(법 제4조)

징수한 수수료는 당해 특별시, 광역시·도·특별자치도 또는 시·군·구의 수입으로 한다.

## 마 수수료의 면제(규칙 제18조)

○ 규칙 제18조 각 호에 따라 주민등록표 열람 또는 등·초본교부 신청 시 수수료 면제

### 〈수수료 면제대상(주민등록법 시행규칙 제18조)〉

1. 법 제29조제2항제1호에 따라 국가나 지방자치단체가 공무상 필요하여 신청하는 경우
2. 「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따른 수급자가 신청하는 경우
3. 재해의 발생 등 행정안전부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 필요하다고 인정하는 경우
4. 관계 법령에서 주민등록자료 제공에 대한 수수료를 면제하도록 한 규정이 있는 경우
5. 「독립유공자예우에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 독립유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 신청하는 경우
6. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자 등과 그 유족(선순위자만 해당하되, 선순위자가 부 또는 모인 경우에는 선순위자가 아닌 모 또는 부를 포함한다)이 신청하는 경우
7. 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제4조에 따라 등록된 고엽제후유의증환자 등이 신청하는 경우
8. 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제5조에 따라 등록된 참전유공자 등이 신청하는 경우
9. 「5·18민주유공자 예우에 관한 법률」 제7조에 따라 등록 결정된 5·18민주유공자와 그 유족(선순위자만 해당하되, 선순위자가 부 또는 모인 경우에는 선순위자가 아닌 모 또는 부를 포함한다)이 신청하는 경우
10. 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 특수임무유공자와 그 유족(선순위자만 해당하되, 선순위자가 부 또는 모인 경우에는 선순위자가 아닌 모 또는 부를 포함한다)이 신청하는 경우
11. 「한부모가족지원법」 제5조 또는 제5조의2에 따른 지원대상자가 신청하는 경우
12. 지방자치단체가 조례로 정하는 경우
13. 출생신고된 사람의 초본을 최초 1통 발급하는 경우

- 수수료 면제 적용이 가능한 경우(행안부 주민과-2735(2018.5.31.))
  - 수수료 면제 대상자 또는 수수료 면제 대상자의 위임을 받은 사람이 주민등록표 등·초본 발급을 신청하는 경우
  - 수수료 면제 대상자의 세대원이 수수료 면제 대상자의 주민등록표 등·초본을 수수료 면제대상자의 필요에 따라 발급 신청하는 경우
    - ※ 수수료 면제 대상자의 세대원이 신청하는 경우에는 수수료 면제대상자의 필요에 따른 신청임을 소명하는 증빙자료*를 제출하면 수수료 면제 대상자가 직접 신청하는 경우와 동일하게 수수료 면제
    - * 학교 가정통신문, 어린이집 등록신청서 등
- 수수료 면제가 되는 경우(예시)
  - 예1) 기초생활수급자(면제대상자)가 직접 본인과 동일세대원의 등·초본을 신청하는 경우
  - 예2) 기초생활수급자(면제대상자)가 정당한 이해관계자 또는 소송(원고)에 직접 해당되어 타인의 등·초본을 신청하는 경우
  - 예3) 기초생활수급자(면제대상자)가 다른 사람에게 위임하여 본인과 세대원의 등·초본을 신청하는 경우
    - ※ 수수료 면제 대상자의 위임장 제출 필요
  - 예4) 기초생활수급자인 아동(면제대상자)이 어린이집 등록을 위하여 합숙하는 곳의 신고의무자이자 세대주인 A가 동일세대원인 아동(면제대상자)의 주민등록표 초본을 교부 신청하는 경우
    - ※ 기초생활수급자인 아동의 필요에 따른 신청임을 소명하는 별도 증거서류(어린이집 등록신청서 등)를 제출하면 수수료 면제
- 수수료 면제가 되지 않는 경우(예시)
  - 예) 국가유공자와 선순위 유족(면제대상자)이 타인으로부터 위임을 받아 타인의 주민등록표 등·초본을 신청하는 경우 수수료 면제가 되지 않음

## 2 사 용 료

주민등록전산정보자료의 이용 또는 활용 신청을 하고자 하는 경우에는 소정의 사용료를 납부하여야 한다.

## 가 사용료(규칙 제19조)

- 인쇄물로 제공 : 1건당 40원(개인단위 요청 시 1명 1건, 세대단위 요청시 1세대 1건)
- 자기디스크 등의 전산매체 제공 : 1건 30원

## 나 사용료의 귀속(법 제4조, 규칙 제19조)

징수한 사용료는 당해 시·군·구의 수입으로 하며, 행정안전부장관 또는 시·도·특별자치도지사가 전산자료를 제공하고, 사용료를 징수한 경우에는 징수된 사용료를 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 관련 시·군·구에 배분하여야 한다.

## 다 사용료의 면제(규칙 제19조①)

주민등록 전산자료를 공무상 필요에 의해서 국가기관 또는 지방자치단체에 제공하는 경우(정부투자기관 등 제외)와 관계법령에서 주민등록자료의 제공을 의무화하고 있는 경우에는 사용료를 면제한다.

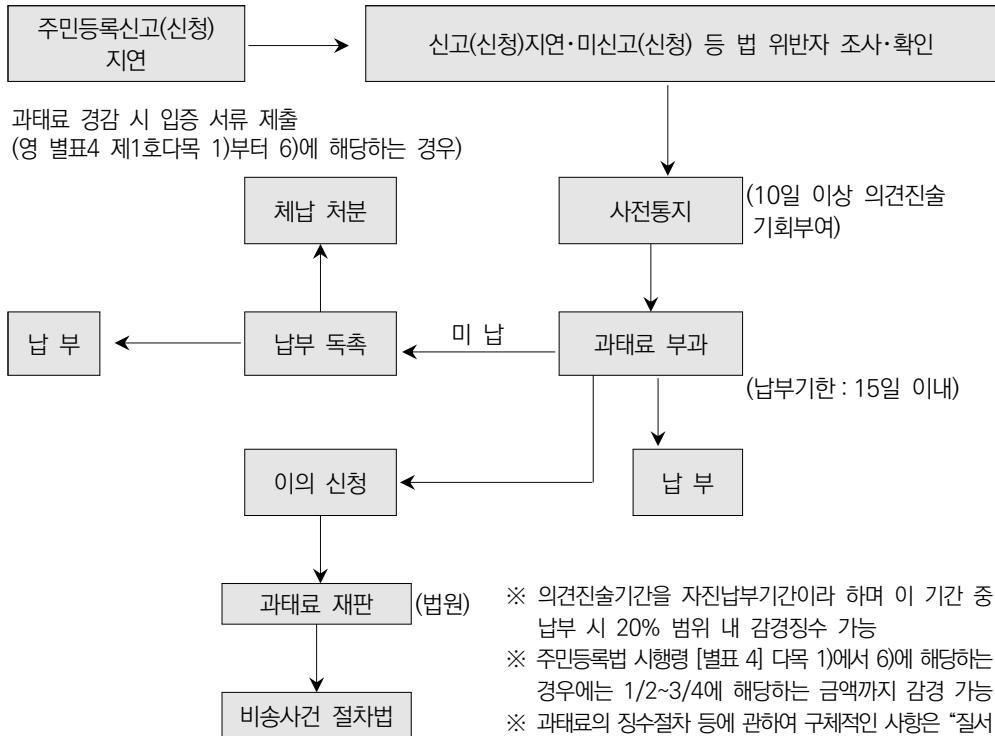
- 경찰청 : 주민등록 변동사항 통보
- 선거관리위원회 : 선거인명부 작성자료
- 병무청 : 신상이동보고서, 제1국민역대상자명부 등
- 관할세무서장 : 가족관계의 등록 등에 관한 법률의 규정에 의한 사망신고자
- 국민연금관리공단·건강보험관리공단 : 국민연금 및 건강보험가입자 변동자료

## 3

## 과태료(법 제40조, 영 제58조의2, 규칙 제20조, 제21조, 질서위반행위규제법)

## 〈과태료 부과·징수업무 처리체계도〉

## ● 민원인



## ※ 과태료 처분절차

- 부과와 징수라는 별개과정이 하나의 절차를 이루고 있으므로 동일대상자에 대하여 경감부과와 감경징수가 가능
- 부과에 관하여는 법에 따라 3/4까지 경감가능하며, 징수에 관하여는 질서위반행위 규제법에 따라 자진 납부기간 내 납부 시 20% 감경가능
- 예를 들어, 1만원 부과자에 대하여 3/4까지 경감하여 2,500원 부과 후 20%인 500원을 감경하여 2,000원을 징수

## 가 목 적

정당한 사유없이 사실조사를 거부 또는 기피한 자 및 주민등록신고 또는 신청을 기간 내에 하지 아니한 자에게 소정의 과태료를 엄격히 부과하여 주민등록 신고의무에 대한 주민들의 인식을 새롭게 함으로써 주민등록사항과 실제 거주 사실을 항상 일치시켜 주민등록업무를 보다 적정히 수행하는 데 있음

## 나 과태료의 부과

- (1) 과태료의 금액은 신고(신청)지연기간에 따라 부과한다.
- (2) 과태료는 원칙적으로 주민등록에 관한 신고(신청)의무자에게 부과한다. 다만, 주민등록증발급신청 지연의 경우와 거주불명 등록되었던 자가 재등록⁴³⁾하는 경우에는 본인에게 과태료를 부과하여야 한다.
 

※ 14세 이상부터 부과 가능(형사미성년 적용), 과태료부과나 체납시 체납처분은 본인에게만 가능
- (3) 가족관계등록신고로 갈음 처리되는 주민등록 신고사항에 대해서는 원칙적으로 과태료를 부과하지 않는다.
- (4) 과태료를 부과하고자 하는 때에는 10일 이상의 기간을 정하여 의견을 제출할 기회를 서면으로 통보하여야 한다.
 

※ 단, 당사자가 의견진술을 포기한다는 뜻을 명백히 표시한 경우에는 의견청취를 아니할 수 있다. 이 경우에는 의견진술포기서 또는 이제 준하는 문서를 행정청에 제출하여야 한다. (행정절차법 제22조제4항, 행정절차법 시행령 제14조)
- (5) 의견 제출 절차를 마친 후에 15일 이내의 납부기한과 이의신청방법·기간을 정하여 과태료납입고지서를 통지하여야 한다.

43) 한 세대가 전부 거주불명 등록되어 재등록 시 신고의무

- 세대 전부 하나의 거주지에 재등록 시
  - 신고의무자 : 세대주 신고 원칙, 예외적으로 세대를 관리하는 자 또는 본인, 세대주의 위임을 받은 배우자 및 직계혈족
  - 과태료부과 : 세대주 또는 본인
- 거주불명 등록된 한 세대가 다른 거주지에 각각 재등록 시
  - 신고의무자 : 다른 거주지에 재등록한 본인(세대주일 경우에는 위임을 받은 배우자 및 직계혈족)
  - 과태료부과 : 재등록한 본인에게 개별적으로 부과
- (예) 1세대가 전부 거주불명 등록된 경우
  - 1세대 전부 재등록 시 신고의무자는 세대주 원칙이고 예외적으로 세대를 관리하는 자 또는 본인, 세대주의 위임을 받은 직계혈족 및 배우자이며, 이때 과태료는 세대주에게 부과하여야 함
  - 1세대씩 각각 재등록 시 과태료는 각각 부과(각자 세대를 달리하여 재등록 신고한 경우)

### 〈사전통지 및 의견제출(질서위반행위규제법 제16조)〉

- 과태료를 부과하고자 하는 때에는 미리 당사자에게 아래 각호에 해당하는 사항을 서면으로 통지하고, 10일 이상의 기간을 정하여 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. 이 경우 지정된 기일까지 의견 제출이 없는 경우에는 의견이 없는 것으로 본다.
  - 가) 당사자의 성명(법인인 경우에는 명칭과 대표자의 성명)과 주소
  - 나) 과태료 부과 원인이 되는 사실, 과태료 금액 및 적용 법령
  - 다) 과태료를 부과하는 행정청의 명칭과 주소
  - 라) 당사자가 의견을 제출할 수 있다는 사실과 그 제출기한
  - 마) 자진 납부하는 경우 과태료를 감경받을 수 있다는 사실(감경액이 결정된 경우에는 그 금액을 포함한다)
  - 바) 그 밖에 과태료 부과에 관하여 필요한 사항
    - ※ 법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인·사용인 및 그 밖의 종업원이 업무에 관하여 법인 또는 그 개인에게 부과된 법률상의 의무를 위반한 때에는 법인 또는 그 개인에게 과태료를 부과한다.
- 당사자는 의견제출기한 이내에 서면(전자문서를 포함한다) 또는 구두로 의견을 진술하거나 필요한 자료를 제출할 수 있고, 그 주장을 증명하기 위한 증거자료 등을 제출할 수 있다. 의견이 구두로 제출된 경우에는 진술자와 그 의견의 요지를 기록해 두어야 한다.
- 당사자가 제출한 의견에 상당한 이유가 있는 경우에는 과태료를 부과하지 아니하거나 통지한 내용을 변경할 수 있다.

## 다 과태료의 부과대상 및 기준, 금액

### (1) 과태료 부과대상

부 과 대 상 자	부과근거	금 액
사실조사를 정당한 사유없이 거부 또는 기피한 자	법 제40조②	50만원 이하
최고를 받은 자 또는 공고된 자 중 정당한 사유없이 기간 내 신고 또는 신청을 하지 아니한 자	법 제40조③	10만원 이하
신고(신청)를 정당한 사유없이 기간 내 하지 아니한 자	법 제40조④	5만원 이하

### (2) 과태료 부과기준(일반기준)

- (가) 위반행위의 횟수에 따른 과태료 부과기준은 최근 1년간 같은 행위로 과태료를 부과받은 경우에 적용하며, 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- (나) (가)에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수((가)에 따른 기간 내에 과태료 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말함)의 다음 차수로 한다.



(3) 과태료의 면제·감경 대상(질서위반행위규제법, 주민등록법 시행령·시행규칙)

(가) 부과 제외자

부 과 제 외 대 상 자	관련규정
행정청의 착오를 원인으로 발생한 사유의 경우 - 현역입영자, 장기요양자, 수감자 등 직권 거주불명 등록 예외대상자가 해당기간에 거주불명 등록되어 재등록하는 경우 등	주민등록법 시행령 제30조
과태료 부과대상인 위반사항에 고의, 과실이 없는 경우	질서법 제7조
과태료 부과대상 사항을 위반하였으나 자신의 행위가 위법하지 않은 것으로 오인할 정당한 사유가 있는 경우	질서법 제8조
14세 미만자, 심신장애로 인하여 행위의 옳고 그름을 판단할 능력이 없거나 그 판단에 따른 행위를 할 능력이 없는 자	질서법 제9, 10조①

(나) 감경 대상자

감 경 대 상 자	관련규정
심신장애로 인하여 행위의 옳고 그름을 판단 및 그 판단에 따른 행위를 할 능력이 미약한 자	질서법 제10조②
의견제출기한 내에 납부하여 과태료의 경감이 가능한 자(자진납부자)	질서법 제18조
1. 위반행위자가 질서법 시행령 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 ① 국민기초생활보장법 제2조에 따른 수급자 ② 한부모가족 지원법 제5조 및 제5조의2제2항·제3항에 따른 보호대상자 ③ 장애인복지법 제2조에 따른 장애인 중 장애의 정도가 심한 장애인 ④ 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 제6조의4에 따른 1급부터 3급까지의 상이등급 판정을 받은 사람 ⑤ 미성년자 2. 위반행위자의 경제적 사정 등을 고려해야 할 필요가 있는 경우 3. 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우 4. 위반의 내용·정도가 경미하여 피해가 적다고 인정되는 경우 5. 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위한 노력이 인정되는 경우 6. 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 감경할 필요가 있다고 인정되는 경우	주민등록법 시행령 [별표 4] 다목

(다) 시효의 소멸(질서위반행위규제법 제15조)

- 행정청의 과태료 부과처분이나 법원의 과태료 재판이 확정된 후 5년간 징수하지 아니하거나 집행하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다.
- 소멸시효의 중단·정지 등에 관하여는 「국세기본법」 제28조를 준용한다.

## (4) 과태료 부과금액(영 [별표 4])

위반행위	근거 법조문	과태료 금액		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
가. 법 제7조의4제1항의 입증자료를 거짓으로 제출한 경우	법 제40조제1항	200만원	600만원	1,000만원
나. 정당한 사유 없이 법 제20조제1항 또는 제20조의2 제1항에 따른 사실조사를 거부 또는 기피한 경우	법 제40조제2항	10만원	30만원	50만원
다. 정당한 사유 없이 법 제20조제2항·제3항(법 제20조의2제1항 후단에 따라 준용되는 경우를 포함한다) 및 제24조제4항 후단에 따른 최고를 받은 자 또는 공고된 자 중 기간 내에 신고 또는 신청을 하지 않은 경우				
1) 신고 또는 신청 기간이 지난 후 7일 이내에 신고 또는 신청한 경우	법 제40조제3항		1만원	
2) 신고 또는 신청 기간이 지난 후 1개월 이내에 신고 또는 신청한 경우	법 제40조제3항		3만원	
3) 신고 또는 신청 기간이 지난 후 3개월 이내에 신고 또는 신청한 경우	법 제40조제3항		5만원	
4) 신고 또는 신청 기간이 지난 후 6개월 이내에 신고 또는 신청한 경우	법 제40조제3항		7만원	
5) 신고 또는 신청 기간이 지난 후 6개월이 지나 신고·신청하거나 6개월이 지나도 신고·신청하지 않은 경우	법 제40조제3항		10만원	
라. 정당한 사유 없이 법 제11조부터 제13조까지, 제16조제1항 또는 제24조제4항 전단에 따른 신고 또는 신청을 기간 내에 하지 않은 경우				
1) 신고 또는 신청 기간이 지난 후 7일 이내에 신고 또는 신청한 경우	법 제40조제4항		5천원	
2) 신고 또는 신청 기간이 지난 후 1개월 이내에 신고 또는 신청한 경우	법 제40조제4항		2만원	
3) 신고 또는 신청 기간이 지난 후 3개월 이내에 신고 또는 신청한 경우	법 제40조제4항		3만원	
4) 신고 또는 신청 기간이 지난 후 6개월 이내에 신고 또는 신청한 경우	법 제40조제4항		4만원	
5) 신고 또는 신청 기간이 지난 후 6개월이 지나 신고·신청하거나 6개월이 지나도 신고·신청하지 않은 경우	법 제40조제4항		5만원	

**라 과태료 금액의 계산(영 [별표 4], 질서위반행위규제법 제18조)**

- (1) 과태료 처분 대상자가 영 [별표 4] 다목의 각 호에 해당하는 경우 과태료 부과금액의 2분의 1에서 4분의 3에 해당하는 금액까지 감경하여 부과할 수 있다.
  - ※ 질서법 시행령 제2조2(과태료 2분의 1 감경)에 저촉되지 않음(법무부 의견)
  - ※ 단 기존 과태료 체납자(주민등록법 상 과태료뿐만 아니라 모든 과태료)는 감경불가. 이 경우, 자진 납부에 따른 20%만 감경 적용.
- (2) 과태료 징수 시 자진납부자의 경우 부과될 과태료의 100분의 20의 범위 이내에서 감경할 수 있다.(질서법 시행령 제5조)
  - ※ 감경징수의 경우에도 의견제출 안내서에 금액을 고지
- (3) 납부기한까지 과태료를 납부하지 아니한 때에는 납부기한이 지난 날부터 체납된 과태료에 대하여 100분의 3에 상당하는 가산금을 징수한다.(질서법 제24조제1항)
- (4) 체납된 과태료를 납부하지 아니한 때에는 납부기한이 지난 날부터 매 1개월이 지날 때마다 체납된 과태료의 1천분의 12에 상당하는 가산금(“증가산금”)을 최대 60개월 까지 가산하여 징수한다.(질서법 제24조제2항)

**마 과태료의 부과·징수 절차(영 제58조의2, 규칙 제20조 및 제21조, 질서위반행위규제법)**

- (1) 지연기간에 따라 시행령 제58조의2 및 [별표 4] 에 의한 해당 금액을 과태료로 결정한다.
- (2) 주민등록법 시행령 [별표 4] 제1호다목 1)부터 6)까지 해당(처분대상자의 경제적 사정 등을 고려하여 과태료를 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우)하여 과태료 부과액을 감경하는 경우에는 신고(신청)인으로부터 그 사유를 입증하는 서류를 받아야 한다.
- (3) 주민등록 신고위반 내용 등 결정된 과태료금액을 과태료 수납부(규칙 별지 제21호 서식)에 기재한다.
  - ※ 자진납부 시 20% 범위 내에서 감경하여 징수할 수 있으므로 자진납부 감경적용 시 비고란에 감경액을 적는다
- (4) 의견제출기간(10일) 및 자진납부 시 과태료를 감경받을 수 있다는 사실 등을 기재하여 서면으로 사전통지한다.
- (5) 납부기한을 15일 이내로 하여 과태료부과고지서(규칙 별지 제20호서식)를 발부한다.
  - 부과고지서에는 이의신청방법 및 기간 등을 함께 기재

- (6) 과태료납부 시에는 과태료수납부에 수납사항을 기재하고 납부기일까지 납부 하지 않은 자에 대해서는 납부기간이 지난 후 7일 이상 10일 이내의 납부기한을 정하여 “과태료납부독촉장”을 발부한다.
- (7) 독촉기한 내에도 납부하지 않은 자에 대해서는 지방행정제재·부과징수금 채납처분 절차에 따라 징수한다.

#### **바 과태료 부과처분에 대한 이의제기(질서위반행위규제법 제20조, 21조)**

- (1) 과태료 처분에 불복이 있는 자는 그 처분의 고지를 받은 날부터 60일 이내에 시장·군수 또는 구청장에게 서면으로 이의를 제기할 수 있다.  
※ 이의제기가 있는 경우에는 행정청의 과태료 부과처분은 그 효력을 상실한다.
- (2) 과태료 처분을 받은 자가 처분에 대한 이의를 제기한 때에는 이의제기를 받은 날부터 14일 이내에 이에 대한 의견 및 증빙서류를 첨부하여 영 별지 제25호서식에 의거 관할법원에 통보하여야 한다(비송재판). 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
  - 가) 당사자가 이의제기를 철회한 경우
  - 나) 당사자의 이의제기에 이유가 있어 과태료를 부과할 필요가 없는 것으로 인정되는 경우

#### **사 과태료 부과 시 유의할 사항**

- (1) 주민등록 신고의무는 세대주에게 있는 것이므로 세대단위로 과태료를 부과한다.
- (2) 세대원 중 신고지연자가 2인 이상 있을 경우에는 과태료 부과금액을 그 중에서 높은 것을 적용한다.(신고의무자에게 부과)
- (3) 과태료를 부과할 실기사건이 연속발생한 경우는 행위별로 각각 과태료를 부과한다.  
※ 거주불명 등록자의 과태료와 주민등록증 미발급의 과태료가 동시에 발생하는 경우에는 질서위반 행위규제법 제13조에 따른 하나의 행위가 2 이상의 질서위반행위에 해당하는 것이므로 가장 중한 과태료를 1개 부과하여야 함
- (4) 과태료 부과는 주민등록신고서를 접수하는 기관에서 부과한다.

## 4 벌칙(법 제37조, 제38조, 제39조)

### 가 고발조치

다음에 명백히 해당하는 자를 발견한 읍·면·동장은 고발장(편람 제15호서식)을 작성하여 즉시 수사기관(관할경찰서, 지방검찰청 또는 지청)에 고발조치하여야 한다.

대 상 자	관련규정	근거규정	벌칙내용
● 거짓의 주민등록번호를 생성하여 자기 또는 다른 사람의 재물이나 재산상의 이익을 위하여 사용한 자	법 제7조	법 제37조제1항 제1호	3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
● 주민등록증등을 채무이행의 확보수단으로 제공한 자와 제공받은 자		법 제37조제1항 제2호	
● 주민등록신고를 2중으로 한 자, 주민등록 또는 주민등록증등에 관하여 거짓의 사실을 신고 또는 신청한 자	법 제10조, 제10조의2	법 제37조제1항 제3호, 제3호의2	
● 거짓의 주민등록번호를 생성하는 프로그램을 다른 사람에게 전달하거나 유포한 자	법 제7조의2	법 제37조제1항 제4호	
● 주민등록확인서비스를 통해 정보통신기기에 제공된 주민등록사항을 조작하여 사용하거나 부정하게 사용한 자	법 제25조	법 제37조제1항 제4호의2	
● 거짓 그 밖에 부정한 방법으로 다른 사람의 주민등록표를 열람 또는 등·초본을 교부받은 자	법 제29조	법 제37조제1항 제5호	
● 주민등록전산정보자료를 이용·활용하는 자가 본래의 목적 외의 용도로 이를 이용·활용한 경우	법 제30조	법 제37조제1항 제6호	
● 전산자료를 보유 또는 이용목적외의 목적을 위하여 주민등록표를 이용한 전산처리를 한 자와 주민등록업무에 종사하거나 하였던 자 또는 그 밖의 자로서 직무상 주민등록 사항을 알게된 자가 이를 다른 사람에게 누설한 자	법 제31조, 법 제36조	법 제37조제1항 제7호, 제7호의2	
● 다른 사람의 주민등록증등을 부정 사용한 자, 다른 사람의 주민등록증등의 이미지 파일 또는 복사본을 부정하게 사용한 자		법 제37조제1항 제8호, 제8호의2	
● 영리 목적으로 다른 사람의 주민등록번호에 관한 정보를 알려주는 자		법 제37조제1항 제9호	
● 다른 사람의 주민등록번호를 부정하게 사용한 자		법 제37조제1항 제10호	1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
● 거짓 그 밖의 부정한 방법으로 전입세대확인서를 열람·교부받은 자	법 제29조의2	법 제37조제2항	
● 사법경찰관리가 그 직무를 수행함에 있어 직권을 남용한 경우	경찰관직무집행법 제12조	법 제38조	1년 이하의 징역이나 금고 또는 300만원 이하의 벌금

※ 고발대상자라도 고발조치와는 무관하게 주민등록에 관한 신고·신청을 접수처리 하여야 함.

## 나 양벌규정(법 제 39조)

법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

위반행위자	근거규정	양벌규정 적용대상자 벌칙내용
● 주민등록증등을 채무이행의 확보수단으로 제공한 자와 제공받은 자	법 제37조제1항 제2호	3천만원 이하의 벌금
● 주민등록확인서비스를 통해 정보통신기기에 제공된 주민등록사항을 조작하여 사용하거나 부정하게 사용한 자	법 제37조제1항 제4호의2	
● 거짓 그 밖에 부정한 방법으로 다른 사람의 주민등록표를 열람 또는 등·초본을 교부받은 자	법 제37조제1항 제5호	
● 주민등록전산정보자료를 이용·활용하는 자가 본래의 목적 외의 용도로 이를 이용·활용한 경우	법 제37조제1항 제6호	
● 다른 사람의 주민등록증등을 부정 사용한 자, 다른 사람의 주민등록증등의 이미지 파일 또는 복사본을 부정하게 사용한 자	법 제37조제1항 제8호, 제8호의2	
● 거짓 그 밖의 부정한 방법으로 전입세대확인서를 열람·교부받은 자	법 제37조제2항	1천만원 이하의 벌금

## 5 Q&A

1. 주민등록표 등·초본 또는 전입세대확인서의 교부는 1통에 ㉠원이다. 다만, 법 제29조제2항제2호 및 제6호에 따른 다른 사람의 주민등록표 등·초본 또는 법 제29조의2제2항제3호에 따른 전입세대 확인서의 교부는 ㉡원으로 한다.

☞ ㉠400, ㉡500

2. 출생신고된 사람의 ( )을 최초 1통 발급하는 경우 수수료를 면제한다.

☞ 초본

3. (OX퀴즈) 기초생활수급자(면제대상자)가 정당한 이해관계자 또는 소송(원고)에 직접 해당되어 타인의 등·초본을 교부 신청하는 경우 수수료를 면제한다.

☞ O

4. (OX퀴즈) 기초생활수급자(면제대상자)가 다른 사람에게 위임하여 본인과 세대원의 등·초본을 교부 신청하는 경우에는 수수료를 면제하지 않는다.

☞ X, 수수료 면제 사유에 해당함

5. (OX퀴즈) 국가유공자와 선순위 유족(면제대상자)이 타인으로부터 위임을 받아 타인의 주민등록표 등·초본을 교부 신청하는 경우에는 수수료를 면제하지 않는다.

☞ O

6. (OX퀴즈) 현역임영자, 장기요양자, 수감자 등 직권 거주불명 등록 예외대상자가 해당기간에 거주불명 등록되어 재등록하는 경우에도 과태료는 부과해야 한다.

☞ X, 과태료 부과 제외자에 해당

7. 위반행위의 횟수에 따른 과태료 부과기준은 최근 ( )년간 같은 행위로 과태료를 부과받은 경우에 적용한다.

☞ 1

8. 주민등록 또는 주민등록증등에 관하여 거짓의 사실을 신고 또는 신청한 자는 ㉠ 이하의 징역 또는 ㉡ 이하의 벌금에 처한다.

☞ ㉠3년, ㉡3천만원

9. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 전입세대확인서를 열람하거나 교부받은 자는 ㉠ 이하의 징역 또는 ㉡ 이하의 벌금에 처한다.

☞ ㉠1년, ㉡1천만원



---

2024 주민등록 사무편람



## X. 기 타

1. 주민등록 및 증명발급 상황 보고
2. 주민등록증 활용으로 증명발급 간소화
3. 주민등록확인서비스
4. 주민등록의 기간계산(공고 및 과태료)
5. 주민등록관리 미흡 및 사고 시 관계공무원 조치
6. 주민등록경비의 부담
7. 주민등록 관계 서류의 보존
8. 주민등록 개인정보 관리
9. 정보공개의 범위
10. 주민등록 사실조사 처리 방법
11. 기 타



# X 기 타



## 1 주민등록 및 증명발급 상황 보고

주민등록의 각종 통계는 정부에서 여러 가지 시책 수립 시 기초자료로 활용하는 것으로 보고 시 내용에 거짓 또는 착오가 있을 경우에는 시책 수립에 차질을 초래하게 되므로 통계 작성에 정확을 기하여야 한다.

**가 작성기관(읍·면·동)에서는 매월 말 현재를 기준으로 마감·작성하여 보고하고 상급기관에서는 행안부 주민등록통계분석시스템(rius.jumin.go.kr)을 이용하여 열람**

- 보고는 별도로 하지 않으며 주민등록통합행정시스템에 의해서 자동 집계함.  
다만, 정확한 통계작성을 위하여 아래와 같이 관리해야 한다.
- 1. 시·군·구 : 통계 일괄 배치작업을 위한 주민등록통합행정시스템의 유지관리
- 2. 읍·면·동 : 통계의 기본데이터는 읍·면·동 담당자가 관리

## 2 주민등록증 활용으로 증명발급 간소화(법 제25조, 영 제39조, 규칙 제10조)

**가 등·초본 첨부를 생략하는 경우**

- (1) 국가기관·지방자치단체·공공단체·사회단체·기업체 등에서 그 업무를 수행함에 있어 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 17세 이상의 자에 대하여 성명·사진·주민등록번호 또는 주소의 확인을 필요로 하는 때에는 증빙서류를 첨부하지 아니하고 주민등록증(모바일 주민등록증 포함)에 의하여 이를 확인하여야 한다. 다만 대통령령으로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.
- 1) 민원서류나 그 밖의 서류를 접수할 때
- 2) 특정인에게 자격을 인정하는 증서를 발급할 때
- 3) 그 밖에 신분을 확인하기 위하여 필요할 때

- (2) 주민등록증 등에 의한 확인을 할 때에는 접수된 민원서류나 기타 서류에 영 별표1의 주민등록증 확인 고무인을 날인한 후 주민등록증에 의하여 인적사항을 확인·기재하고 담당공무원이 서명·날인하여야 한다.

### 나 등·초본 첨부 인정하는 경우

- (1) 민원서류, 기타서류를 우송의 방법으로 제출할 경우
- (2) 주민등록증의 발급 또는 재발급을 받지 못한 경우
- (3) 법령에 의하여 증빙서류를 제출하도록 되어 있는 경우  
다만, 증빙서류를 제출하게 하는 법령을 제정하고자 할 때에는 주무부장관이 행정안전부장관과 협의하여야 한다.
- (4) 행정기관외의 기관·단체에서 증빙서류의 제출이 필요하다고 인정되는 경우와 업무수행상 부득이하여 주무부장관의 승인을 얻은 경우
- (5) 그 밖에 주민등록증으로 확인할 수 없는 경우

### 다 협의절차

- 주무부장관이 증빙서류에 의하여 확인할 업무명, 증빙서류의 종류, 용도, 증빙서류에 의하여 확인하여야 할 사유, 연간소요예산건수 등 필요한 사항을 기재한 서류를 행정안전부장관에게 송부하고 협의를 요청하여야 한다.
- 행정안전부장관은 협의요청을 받은 날부터 7일 이내에 그 결과를 회신하여야 한다.

### 라 등·초본 첨부생략 불이행기관, 단체에 대한 조치

행정안전부장관 및 관계부처의 장은 법령에서 인정하지 아니한 등·초본을 요구하는 기관을 확인하고 그 시정을 요구할 수 있다.

### 3 주민등록확인서비스(법 제25조제2항 내지 제4항, 영 제39조의2)

#### 가 주민등록확인서비스 정의 및 효력

- 행정안전부장관은 주민등록정보시스템을 이용하여 주민등록확인서비스(휴대전화 등 정보통신기기로 성명·사진·주민등록번호 또는 주소를 확인할 수 있는 서비스)를 제공할 수 있다.
- 주민등록확인서비스를 이용하여 성명·사진·주민등록번호 또는 주소를 확인한 경우 주민등록증등으로 성명·사진·주민등록번호 또는 주소를 확인한 것으로 본다.

#### 나 신청절차

- 주민등록확인서비스를 이용하려는 자는 주민등록확인서비스 이용신청서를 행정안전부장관에게 제출(전자민원창구를 통한 제출 포함)하여야 한다.
- 행정안전부장관은 이용신청서를 제출받은 경우에는 그 제출받은 날부터 7일 이내에 신청에 대한 처리 결과를 신청인에게 알려야 한다.

### 4 주민등록의 기간계산(공고 및 과태료)

#### 가 기간의 기산점 : 초일은 산입하지 않음

* 과태료 기산일은 공고기간 만료일 익일

#### 나 기간의 만료점 : 기간말일의 종료로 만료한다.

예) 최고 또는 공고기간이 2024년 8월 31일로 만료된 경우, 9월 7일까지는 기간이 지난 후 7일 이내에 해당되는 과태료를 부과

[ 기산일 : 9월 1일    7일 간  
  만료일 : 9월 7일 ]

※ 기간말일이 토요일 또는 공휴일인 경우에는, 그 익일의 종료로 만료한다.  
(9월 7일이 토요일인 경우에 9월 8일이 익일이나 공휴일이므로 9월 9일에 만료)

## ■ 참 고

### 〈기산점〉

- 민법 제157조(기간의 기산점) : 기간을 일(日), 주(週), 월(月) 또는 년(年)으로 정한 때에는 기간의 초일을 산입하지 아니한다.
  - 그 기간이 오전 영시로부터 시작하는 때에는 그러하지 아니하다.
  - 연령계산에 있어서는 출생일을 산입한다. 즉 연령계산에 관해서는 단축적 계산법이 적용된다.

예) 초일의 단수시간 만큼의 연장적 계산법이 된다. 예를 들어 4월 5일 오후 2시에 “지금부터 5일 이내에”라고 약속한다면 4월 6일이 기산점이 된다. (따라서 만료일은 4월 10일의 종료시 24:00이다)
- 민법 제161조(공휴일 등과 기간의 만료점) : 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료한다.
- 일을 단위로 하는 기간의 말일까지를 역(曆)에 따라 계산한다.
- 기간을 주·월 또는 연으로 정한 때에는 역(曆)에 의하여 계산한다.(「민법」 제160조 제1항) 즉, 주·월 또는 연을 일수로 환산하지 아니한다.
- 주·월 또는 연의 처음으로 기간을 계산하지 아니하는 때에는 최후의 주·월 또는 연에서 그 기산일에 해당한 날의 전일로 기간이 만료한다. (「민법」 제160조 제2항) 예를 들어 6월 17일 낮부터 시작되는 3개월의 기간은 6월 18일이 기산점이 되고 이 기산점에 해당하는 9월 18일의 전일인 9월 17일이 말일로 된다.
- 월 또는 연으로 정한 경우에 최종의 월에 해당일이 없을 때에는 그 월의 말일로 기간이 만료한다.(민법 제160조 제3항) 예를 들어 월이 평년 2월 이라면 2월 28일이 말일이다.

### 〈만료점〉

- 기간을 일·주·월 또는 연으로 정한 때에는 기간말일의 종료로 기간이 만료한다. (민법 제159조) 즉 기간말일의 오후 12시(24:00)에 만료되는 것이다. 그러나 관습상 또는 거래의 성질상 만료일의 일정한 시간 이후에 거래하는 것이 신의칙에 반하는 것으로 인정될 때에는 예외이다. 그리고 기간의 말일이 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료한다.(민법 제161조)

## 5 주민등록관리 미흡 및 사고 시 관계공무원 조치

### 〈주민등록관계공무원 징계양정〉

- 근거규정
  - 지방공무원법 제69조
  - 지방공무원징계규칙 제2조
- 징계조치 : 징계대상 및 양형은 위 법령에 근거하여 자치단체 징계위원회에서 결정
  - ※ 관리자 : 시·군·구 ⇒ 주민등록 담당과장, 읍·면·동 ⇒ 읍·면·동장
  - ※ 사고내용에 따라 해당기관도 기관경고 조치(시·도지사 명의)

## 6 주민등록경비의 부담(법 제5조, 영 제3조)

- (1) 주민등록에 관한 사무에 필요한 경비는 해당 시·군·구의 부담으로 한다.  
다만, 17세 이상자에 대한 주민등록증의 발급에 소요되는 경비는 해당 시·군·구와 국가가 정해진 기준에 따라 이를 분담한다.
- (2) 행정안전부장관은 다음의 경우에는 주민등록증의 발급에 소요되는 경비의 일부를 부담한다.
  - 주민등록증을 일제갱신 발급하는 경우
  - 주민등록증 발급상의 잘못으로 재발급하는 경우
    - ※ 소요비용의 부담은 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률 시행령 제4조의 규정에 의한 보조금지급대상 사업의 범위와 기준보조율에 의함
- (3) 주민등록표 등·초본 용지는 정부조달품목으로 구입하여야 하며, 임의로 인쇄 또는 구입하여 사용할 수 없고, 조달청 지방사무소에서 구입하여야 한다.

## 7 주민등록 관계 서류의 보존(영 제60조)

### 가 서류의 보존기간

보존기간	대 상 서 류 명
영 구	● 세대별·개인별 주민등록표     ● 말소된 세대별·개인별 주민등록표     ● 주민등록번호부여대장 및 주민등록번호 조립부     ● 주민등록증 발급대장     ● 주민등록증발급신청서(전산자료로 따로 보존하는 경우에는 5년)
10 년	● 국외이주신고서 및 해외체류 신고서 접수대장     ● 전입신고서
5 년	● 주민등록지 발급신청서 집계표 (전산자료로 따로 보존하는 경우에는 1년)     ● 주민등록지통보 관계 서류     ● 과태료부과·징수 관계 서류     ● 주민등록증의 습득·회수 및 파기대장     ● 주민등록사항 신고 관계 서류     ● 주민등록 및 주민등록증 발급 상황보고 서류     ● 사실조사 및 직권조치 관계 서류     ● 주민등록표이송 관계 서류     ● 주민등록번호 정정 관계 서류     ● 직권정리 및 일일처리결산 관계 서류     ● 세대명부, 주민등록 전출자명부 및 주민등록 전입자명부     ● 주민등록증 발급대장 외의 주민등록증 발급 관계 서류     ● 이의신청 관계 서류     ● 주민등록표의 열람 및 등·초본 교부대장     ● 전산자료 이용·승인대장     ● 주민신고 관계 서류외의 통지서 및 공고 관계 서류     ● 주민등록표의 열람 또는 등·초본 교부신청 관계 서류     ● 국외이주(현지이주)통보 관계 서류     ● 주민등록사항의 진위확인 신청관계 서류
3 년	● 다른 읍·면·동 거주자 주민등록증 주소변경대장

### 나 보존기간의 기산점

- 당해연도에 처리한 주민등록 관계서류 및 대장 등의 보존기간은 익년도 1월 1일로부터 기산한다.

예) 2007년도 생산한 주민신고 관계서류는 그 익년인 2008. 1. 1.부터 5년 간을 보존하는 것이므로 2012. 12. 31.까지 보존하고 2013년에 폐기하는 것임



## 8 주민등록 개인정보 관리

### 가 단말기 및 서버 접근권한 관리 철저

#### (1) 사용자 권한부여기준에 따른 사용자 지정 운영

- 관리자/작업자로 구분 지정
- ID부여 시 사용자별 ‘사용자 권한등록부’를 등록 관리
  - ※ 주민등록정보시스템 운영 및 관리규정(행안부 예규 제1호, 2017.7.26.) 참조
  - ※ 공익근무요원 및 일용근로자 등 공무원이 아닌 자(정규직이 공무원이 아닌 자)는 사용자 ID부여 불가

#### (2) 사용자 ID관리 및 업무권한 관리

- 전출자는 사용자 권한을 즉시 삭제하고, 신규자는 권한 신규등록
- 출장 등으로 업무대행 시 대행자에게 사용자 권한 한시적 부여, 업무대행 종료 시는 즉시 권한 삭제
- 정기적인 비밀번호 변경(분기 1회 이상)
- 공익근무요원 등 공무원이 아닌 자(정규직이 아닌 자 포함)는 사용자 ID부여 불가
- 개인별 업무권한은 실제 담당업무에 한해 최소한으로 부여

#### (3) 읍·면·동의 주민등록정보 직권정리(삭제, 등록 등) 권한 등록기준 준수

- 반드시 주민등록업무담당자에 한하며 반드시 읍면동장의 결재를 받은 후 지정
- 다만, 담당자가 출장, 연가, 교육 등으로 인해 자리를 비울 시 업무대행자 지정

### 나 주민등록시스템 단말기 설치기준 마련

#### (1) 주민등록업무용 단말기는 주민등록담당자만 접속 허용 원칙, 타 부서는 행정정보 공동이용절차에 따라 주민등록정보 이용

※ 주민등록정보시스템 운영 및 관리규정 제10조에 따라 주민등록담당공무원에 한함

#### (2) 주민등록시스템 내에서 운영되는 인감, 선거업무, 취학아동 등 관련업무는 해당 분야만 업무권한 부여

※ 주민등록인구 등 단순통계 열람 시 주민등록부서의 협조를 받아 이용

## 다 주민등록표 열람(센터 포함) / 등·초본 발급 관리 철저

### (1) 내부자로부터 개인정보 이용의 책임성 및 투명성 확보

- 신청자, 이용목적, 문서번호 등 이용내역 로그관리 철저
- 본인의 등·초본 열람내역 제공 요청 시 적극 협조제공
- 개인정보 열람 및 교부내역 5년 이상 보관 관리(전산으로 자동관리 됨)
- 공용 열람 및 발급내역에 대한 서류확인 등 자체 정기점검 실시(분기별 1회 이상)

### (2) 열람 및 발급 대장관리 철저

- 주민등록표 열람대장[규칙 별지 13호서식] 및 등·초본 교부대장[시행규칙 별지 제14호서식]을 전산으로만 관리 시 특히 공용여부, 신청자, 사용용도 등을 정확하게 기록관리

#### 〈기록입력 요령〉

- 신청자가 공무원인 경우 '주소란'에 행정기관명과 부서명을 기재, 법인의 경우 신청자란에 방문자의 성명 및 주민등록번호 기재, 주소란에는 법인명을 기재
- 사용용도를 정확하게 기재, 신청자가 공무원인 경우 '주소란'에 행정기관명과 부서명을 기재

- 읍면동 민원담당(읍·면·동장 또는 팀장, 계장 등) 주관 주민등록 전산망 월 1회 로그점검 실시  
※ 로그열람 업무번호 : 4410.주민등록표/색인열람대장 및 4450.등초본교부대장
- 로그점검 시 신청용도(조회 시), 용도 및 목적(교부 시)이 불분명하게 기재된 경우 사용자에게 대한 원인규명 후 문제가 있을 경우 관련규정에 따라 조치
- 로그점검 기록대장 작성 유지 관리

#### [서식] 주민등록 전산망 접근 로그 점검 대장

점검일자	점검자	이상 유무(내용)	조치 사항	비고

## 라 주민등록 전산자료 제공절차 준수

- (1) 근거법령 : 법 제29조 및 제30조, 영 제47조 및 제50조
- (2) 자료제공 승인권한·신청대상자 등은 『七. 주민등록전산정보자료제공』 참조
- (3) 제공용 자료검색 방법
  - 주민등록통합행정시스템 『시·군·구/자료요청관리』 업무로 처리
  - 주민등록통계분석시스템 내에서 자체적으로 처리
- (4) 사후관리
  - ‘주민등록전산자료 이용대장[영 제40호서식]’에 기록관리
  - 제공받은 개인정보는 이용목적 종료 시 폐기토록 지도·확인
  - 제공받은 주민등록정보는 목적 외 사용 및 재제공 금지

### 〈사진자료 제공 시 유의사항〉

- 사진자료 제공요청 관련 공문 접수 및 방문자의 신분 확인
- 주민등록부서의 장은 이용목적·제공범위·활용방법 등의 적절성과 사생활 침해 여부 등 검토 절차를 거쳐 제공 여부 결정
- 작업자는 신청자, 이용목적, 문서번호 등을 상세하게 입력·관리
  - 이용목적 상세입력으로 수사에 영향을 미칠 경우 ‘수사목적’ 등으로 입력가능
  - ※ 수사목적의 요구자료가 해당기관 관할이 아닌 경우에는 행정안전부 승인사항임

## 마 서버 및 DB 보안관리

- (1) 서버 및 DBMS의 사용자 ID관리
  - 주민등록 산출물의 생성·활용·폐기 절차의 기록관리
    - 작업일지, 주민등록자료 반출대장 등 기록관리

## 바 PC 보안관리 ※ 국가정보원 권고사항

- (1) PC는 10분 이상 사용 안할 경우 화면보호기의 패스워드 설정
- (2) PC에 바이러스 백신 프로그램 설치 및 최신버전 업데이트
- (3) 바이러스 백신 프로그램을 이용하여 주기적으로 악성코드 검사 수행

- (4) 메신저, p2p, 웹하드 등 비인가 프로그램 삭제
- (5) PC 공유폴더 사용금지
- (6) 등록되지 않은 보조기억매체(USB 등)는 사용금지

## 사 보안교육 및 정기점검 강화

### (1) '주민등록관리 개인정보보호 운영실태' 정기점검 실시

- 기관별 자체점검 및 보안교육 실시(분기별 1회 이상)
- 개인정보보호 운영실태 정기점검 실시(연 2회 이상)

### (2) 개인정보 유출방지 보안교육 실시

- 행정지원요원(공익근무요원 등) 보안교육책임관 지정
    - 시·군·구 : 자치행정과장 또는 민원봉사과장(정), 주민등록담당(부)
    - 읍·면·동 : 읍·면·동장(정), 주민등록담당(부)
    - 역할 : 주민등록 등 민원행정 업무분야에서 행정지원요원(공익근무요원 등)이 근무함에 따라 주민등록자료에 접근 우려가 있어 이들에 대한 보안교육 실시
  - 주관 : 보안교육책임관(시·군·구/읍·면·동)
  - 대상 : 민원부서 행정지원요원(공익근무요원 등)
  - 방법
    - 시·군·구 보안교육책임관은 시·군·구 및 관할 읍·면·동 대상자에 대해 집합교육 월 1회 실시
    - 읍·면·동 보안교육책임관은 월 1회 교육 실시
    - 교육 실시 후 교육일지 유지(향후 지도점검 확인사항)
  - 내용
    - 주민등록자료 유출 및 처벌 사례 소개 및 경각심 부여
    - 개인정보보호 관련 보안교육 및 기타 소양교육
- ※ 공익근무요원 등이 소속기관의 지도소홀 및 복무관리 부실로 인해 전과자가 되지 않도록 예방교육에 중점

**(3) 개인정보 유출 경우 관리책임자 연대책임제 시행**

- 공익근무요원의 사고 발생 시 관련 실무자 및 차상위 관리자도 징계 조치
- 사고내용에 따라 해당기관도 기관경고 조치(시·도지사 명의)

**9 정보공개법 범위****가 정보공개법 목적**

- 공공기관이 보유·관리하는 정보에 대한 공개를 통해 국민의 알권리를 보장하고 국정에 대한 국민의 참여와 국정운영의 투명성을 확보하기 위함

**나 정보공개법 대상 및 범위**

- 정보공개 대상은 국가기관, 지방자치단체, 정부투자기관관리기본법 제2조의 규정에 의한 정부투자기관 그 밖에 대통령령이 정하는 기관이 보유한 정보
- 공개 대상 정보는 직무상 작성 또는 취득하여 관리하고 있는 문서(전자문서를 포함한다)·도면·사진·필름·테이프·슬라이드 및 그 밖에 이에 준하는 매체 등에 기록된 사항
- 정보공개는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」이 정하는 원칙과 절차에 따라 공개
- 정보공개 청구권자는 모든 국민이며 예외적으로 외국인에게도 허용

**다 정보공개법 원칙**

- 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항제6호에는 ‘당해 정보에 포함되어 있는 이름·주민등록번호 등 개인에 관한 사항으로서 공개될 경우 개인의 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보’를 공개하지 않을 수 있도록 하였음
- 그러나 단서의 다.목에서 ‘공공기관이 작성하거나 취득한 정보로서 공개하는 것이 공익 또는 개인의 권리구제를 위하여 필요하다고 인정되는 정보’는 공개할 수 있도록 하였음

- 따라서, 서로 충돌하는 개인에 대한 침해와 권리구제의 이익을 비교·형량하여 종합적으로 검토한 후 공개여부를 결정하여야 함
  - 한편, 제9조제1항제6호를 반대 해석하면, 개인의 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 없는 정보는 공개할 수 있으며, 또한, 이름·주민등록번호 등을 삭제함으로써 특정개인이 식별되지 않고 청구의 취지가 손상되지 않을 정도로 일부공개할 할 수도 있음
  - 그러므로, 특정지번 또는 한 호수에 대해 임대차 계약을 맺은 자에게 확정일자에 부여된 이름, 주민등록번호 등은 열람시켜줄 수는 없어도, 건수 및 일자 등은 공개할 수 있으며, 이해관계 있음을 소명할 수 있는 법원의 판결문이나 가압류, 가등기증서 등을 입증자료로 제출하면 채권자의 권리구제를 위하여 확정일자부의 공개가 가능함
- ※ 참고로 3,000만원 이하의 소액임대차 계약을 맺은 자에게는 우선변제권이 있고 부동산 가치에 비해 확정일자부를 부여받은 자가 많을 경우 임차인은 불안하게 되므로 확정일자 건수 등이 중요한 정보가 될 수 있음

## 라 자기정보의 공개

- 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」이 공공기관이 소지한 모든 정보를 대상으로 하는 일반법이라면, 「개인정보보호법」은 전산기기 등에 의해 처리되는 개인 정보에 관한 사항을 대상으로 하는 개별법의 성격을 지녔으므로 개인정보에 대하여는 「개인정보보호법」의 적용이 바람직함
- 「개인정보보호법」 제12조에는 본인에 대한 처리정보의 열람을 청구할 수 있도록 하였으나, 같은 법 제13조에는 평가 및 산정 등과 관련된 사항에 대해 공개하지 않을 수 있도록 제한하였음
- 확정일자는 전산기기 등에 의해 처리되는 정보는 아니나 「개인정보보호법」의 취지 및 일반법원리에 비추어 본인의 확정일자에 대하여 본인, 배우자 및 직계혈족에게는 허용이 가능하며, 본인 사망 시에는 상속권한을 가진 자에게 권리가 이전된다고 볼 수 있음

## 10 주민등록 사실조사 처리 방법

### 가 사실조사

#### (1) 합동조사반 편성 및 사전교육 실시

- 합동조사반 편성
  - 조사자 : 읍·면·동·출장소 공무원 및 통·이장
  - 조사자는 사실조사원증명서(영 제20호서식)를 반드시 패용하고 조사종료 후 반납
- 사전교육 실시
  - 세대명부상 주민의 개인정보가 유출되지 않도록 관리 철저
    - ※ 세대명부는 생년월일만 표기 인쇄(유출·분실시 즉시 상위기관 보고)
  - 전수조사용 세대명부에 세대주(원) 확인 없이 통·이장이 대신 서명하는 일이 없도록 교육 철저
  - 세대주나 세대원의 부재로 재방문이 필요한 경우 안내표* 부착
    - * 안내표 : 읍면동이 자체 제작한 조사자, 재방문일시 등이 기재된 일종의 안내카드

#### (2) 전(全) 세대 사실조사(비대면 조사 참여자 등 제외)

- 세대명부에 의거, 사실조사원이 전체 세대에 대한 조사 실시
- 세대주 부재 시 세대원의 확인서명을 받을 수 있으며, 세대 전부가 부재 중인 경우 재방문 안내표 부착

#### (3) 주민등록 신고사항과 다른 경우에는 개별조사

- 전수조사 결과에 따라 주민등록 신고사항과 다른 경우에는 상세한 개별조사 실시 후 관계 공무원이 사실조사서 작성
- 대상자에게 전화 및 문자메시지 전송, 소유자나 이웃 등의 진술 등을 근거로 철저한 사실조사
- 충실한 사실조사서를 작성하여 무리하게 거주불명 등록하는 일이 없도록 유의
- 동일세대원이 아닌 다른 가족들의 인적사항을 열람하여 조사하는 일이 없도록 주의

## 나 최고·공고, 직권조치 및 주민등록표 정리

### (1) 최고·공고

- 대상 : 사실조사 결과 거주사실 불일치자
- 최고장 발송 : 반드시 등기우편으로 발송(7일 이상, 우편물 송달기간 포함, 반송불요 우편물 발송 가능)
  - ※ 최고 사실을 휴대전화에 의한 문자전송 등의 방법으로 통보 가능(주민등록법 시행령 제28조제3항)
- 게시판과 인터넷 홈페이지에 공고(7일 이상, 최고장이 반송된 자)
  - ※ 반송된 우편물 또는 반송 불요 우편물은 인터넷 조회내역(송달되지 않았다는 내용이 있어야 함)을 보관

### (2) 직권조치 및 주민등록표 정리

- 기간 내 미신고자는 사실조사 등에 의거 주민등록표 정리
- 거짓신고자, 이중신고자임이 명백한 경우 고발 등 조치
- 직권조치사항은 신고의무자에게 14일 이내 통지하고 통지가 불가능할 때에는 14일 이상 공고(게시판과 인터넷 홈페이지)
  - 직권조치를 받은 자가 이의 신청한 경우 영 제25호 서식 활용
  - 공고 시 대상자 성명 중 성과 이름의 끝자만 표시(예, 홍길동 → 홍*동)

## 다 자진 신고자에 대한 과태료 감경

### (1) 과태료의 1/2에서 3/4 감경

- 과태료 처분 대상자가 주민등록법 시행령 [별표 4] 다목 각 호에 해당하는 경우 과태료의 2분의 1에서 4분의 3에 해당하는 금액까지 감경하여 부과할 수 있음
  - 다만, 과태료 처분대상자로부터 감경사유 해당여부를 입증할 수 있는 자료를 받아야 함

### (2) 추가 감경

- 과태료 징수 시 의견 제출 기한 이내에 자진 납부하는 경우 부과될 과태료의 20% 추가 감경 가능(질서위반행위규제법 시행령 제5조)
  - ※ 단, 기존 과태료 체납자(주민등록법 상 과태료뿐만 아니라 모든 과태료)는 감경불가. 이 경우, 자진 납부에 따른 20%만 감경 적용함
  - 예시) 10만원 부과자에 대하여 3/4까지 경감하여 2만 5천원 부과 후 20%인 5천원을 감경하여 2만원 징수



## 라 세대명부 분실 시 대응 방법

### (1) 분실 사실 보고

- 통·이장은 세대명부 분실사실을 인지하면 즉시 해당 주민센터 담당자에게 보고
- 동 주민센터 → 시·군·구 → 시·도 → 행정안전부 주민과에 공문 보고

### (2) 현장 확인

- 주민센터 담당공무원과 통·이장이 동행하여 분실시점부터 동선을 역추적하여 현장 확인

### (3) 경찰서에 분실신고

- 현장 확인 후 분실된 세대명부를 찾지 못할 경우 관할 경찰서에 분실 신고하고 습득된 분실물 등에 대한 확인 철저

### (4) 개인정보 유출⁴⁴⁾사항 통지(개인정보보호법 제34조제1항)

- 개인정보처리자는 정보주체가 개인정보 유출사실을 정확히 인지하고 적절히 대처할 수 있도록 다음 사항을 알려야 함.(표준 개인정보보호지침 별지 1호 서식 활용)

#### 〈개인정보 유출 통지사항(법 제34조제1항)〉

1. 유출등이 된 개인정보의 항목
2. 유출등이 된 시점과 그 경위
3. 유출등으로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 정보주체가 할 수 있는 방법 등에 관한 정보
4. 개인정보처리자의 대응조치 및 피해 구제절차
5. 정보주체에게 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당부서 및 연락처

- (통지 시기) 개인정보처리자는 유출되었음을 알게 되었을 때에 지체없이 정보주체에게 통지하여야 함
  - 여기에서 ‘지체없이’란 ‘72시간 이내’를 의미(표준 개인정보보호지침 제26조제1항)
- (통지 방법) 통지는 서면, 전자우편, 팩스, 전화, 문자전송 또는 이에 상당하는 방법을 이용한 개별적 통지 방법으로 함

44) ‘유출’이란 고의·과실 여부를 불문하고 개인정보처리자의 관리 범위를 벗어나 개인정보가 외부에 공개, 제공, 누출, 누설된 모든 상태(개인정보보호법령 및 지침·고시 해설)

## (5) 대책 마련

- 개인정보처리자는 개인정보가 유출된 경우 그 피해를 최소화하기 위한 대책을 마련하고 피해현황 접수창구 마련 등 필요한 조치를 하여야 함

## 11 기 타

## 〈공직선거 관련 세대주명단 교부·신청〉

## 가. 신청권자 및 목적

- 예비후보자 등록을 한 예비후보자
  - 예비후보자의 선거운동을 위한 인쇄물 발송
    - ※ 공직선거법 제60조의3 제4호 : 선거구 안의 세대수의 100분의 10내에 제공
- 국회의원, 지방의회의원
  - 의정활동보고를 위한 보고서 발송
    - ※ 공직선거법 제111조제3항 : 선거구안의 세대자료(우편으로 발송하고자 하는 발송수량의 범위 내에서 연 1회 제공)

## 나. 교부의무자 : 구·시·군의 장

## 다. 작성·교부

- 신청한 발송대상 범위안에서 행정구역순 등으로 세대주를 선정하여 교부
- 전산조직을 이용·작성이 가능하며 전산자료 복사본 교부로 갈음할 수 있음
- 세대주명단 동일성 유지되도록 전산자료 복사본에 변조방지장치를 할 수 있음

## 라. 작성비용(수수료) 공시 : 구·시·군의 장이 매년 1월말까지 공시

※ 세대주명단 신청은 공직선거법에 의하여 교부하는 사항으로 보다 상세한 내용은 선거관리위원회 또는 시·군·구선거담당부서에 문의

※ 가능한 경우 : 특정자의 거주여부, 의심자 명단(성명, 생년월일, 주소), 특정번지의 거주자 가능

※ 불가능한 경우 : 불특정지역에 대한 자료제공은 안됨

# 주민등록 관련 법률용어 요약·정리



# 목 차

1. 가등기(假登記) .....	273	49. 상속의 포기(相續의 拋棄) .....	295
2. 가압류(假押留) .....	273	50. 상속재산분할(相續財産分割) .....	296
3. 가처분(假處分), 가집행선고(假執行宣告) ..	274	51. 상업등기부(商業登記簿) .....	296
4. 경매(競賣) .....	275	52. 설정(設定) .....	296
5. 강제경매(強制競賣) .....	275	53. 소(訴) .....	296
6. 경매신청(競賣申請) .....	276	54. 소송(訴訟) .....	297
7. 경매실시(競賣實施) .....	276	55. 소송당사자(訴訟當事者) .....	297
8. 공동상속(共同相續) .....	276	56. 소유권(所有權) .....	297
9. 공시최고(公示催告) .....	277	57. 소유권보존등기(所有權保存登記) .....	298
10. 공매(公賣) .....	277	58. 소유권이전등기(所有權移轉登記) .....	298
11. 공유(共有) .....	278	59. 소장(訴狀) .....	298
12. 공정증서(公正證書) .....	278	60. 승계집행문(承繼執行文) .....	298
13. 공탁(供託) .....	279	61. 선고(宣告) .....	299
14. 구분담보(區分擔保) .....	279	62. 신청주의(申請主義) .....	299
15. 구상권(求償權) .....	280	63. 실종선고(失蹤宣告) .....	299
16. 권리능력(權利能力) .....	280	64. 양도(讓渡) .....	300
17. 권리설정(權利設定) .....	280	65. 약속어음 .....	301
18. 균분상속(均分相續) .....	281	66. 어음 .....	301
19. 근저당(根抵當) .....	281	67. 연대보증(連帶保證) .....	301
20. 기한이익(期限利益) .....	282	68. 연대채무(連帶債務) .....	302
21. 기한이익의 상실(期限利益의 喪失) .....	283	69. 위임(委任) .....	302
22. 내용증명(內容證明)·배달증명(配達證明) ..	283	70. 위탁·촉탁·위촉(委託·囑託·委囑) .....	303
23. 담보물권(擔保物權) .....	283	71. 이해관계인(利害關係人) .....	303
24. 당사자(當事者) .....	284	72. 인증서(認證書) .....	304
25. 당사자능력(當事者能力) .....	285	73. 일가창립(一家創立) .....	304
26. 대습상속(代襲相續) .....	285	74. 인지(認知) .....	304
27. 독촉(督促) .....	286	75. 입적(入籍) .....	305
28. 대위(代位) .....	286	76. 전부명령(轉付命令) .....	305
29. 대위변제(代位辨濟) .....	286	77. 전세권(傳賃權) .....	305
30. 등기(登記) .....	287	78. 재심(再審) .....	306
31. 등기대위신청(登記代位申請) .....	287	79. 재산관리인(財産管理人) .....	306
32. 명도(明渡) .....	287	80. 재정신청(裁定申請) .....	306
33. 반의사불벌죄(反意思不罰罪) .....	288	81. 재항고(再抗告) .....	306
34. 변제공탁(辨濟供託) .....	288	82. 지급명령(支給命令) .....	306
35. 보관공탁(保管供託) .....	288	83. 집행관(執行官) .....	307
36. 보증채무(保證債務) .....	288	84. 집행공탁(執行供託) .....	308
37. 보증공탁(保證供託) .....	289	85. 최고(催告) .....	308
38. 보존등기(保存登記) .....	289	86. 친생부인의 소(親生婦人의 訴) .....	308
39. 부동산 경매신청(不動産 競賣申請) .....	289	87. 친생자(親生子) .....	308
40. 부재자(不在者) .....	291	88. 추심명령(推尋命令) .....	309
41. 비송사건(非訟事件) .....	291	89. 친족의 범위(親族의 範圍) .....	309
42. 상고(上告) .....	291	90. 파양(罷養) .....	309
43. 상소(上訴) .....	293	91. 판결(判決)·결정(決定) .....	310
44. 상속(相續) .....	294	92. 합유(合有) .....	310
45. 상속순위(相續順位) .....	294	93. 항고(抗告) .....	311
46. 상속의 개시(相續의 開始) .....	294	94. 항소(抗訴) .....	311
47. 상속의 승인(相續의 承認) .....	295	95. 행위능력(行爲能力) .....	312
48. 상속을 증명하는 서면 .....	295		



## 주인등록 관련 법률용어 요약·정리

주인등록담당자의 원활한 업무수행을 위하여 요약·정리한 것으로 보다 정확한 용어설명 및 해석은 법률전문가 또는 법률용어 사전 등을 참고하시기 바랍니다.



### 가등기(假登記)

매매나 기타의 이유로 부동산의 소유가 바뀔 때 부동산의 소유를 법적으로 인정 받으려면 등기를 해야 한다. 그런데 서류의 미비나 가등기담보 등 기타의 이유로 등기를 하지 못하는 경우에 관계자는 가등기를 해 둬으로써 자신의 권리를 지킬 수 있다. 가등기를 한 뒤에 나중에 본등기를 하면 등기의 효력은 가등기를 한 때부터 인정되기 때문에 B가 가등기해 둔 A의 부동산을 C가 매매나 기타의 이유로 취득해 등기하더라도 B의 가등기가 본등기로 전환하고 나면 C는 해당 부동산에 대한 권리를 잃게 되는 것이다.



### 가압류(假押留)

특별담보 없는 채권자의 채권보전절차임. 채권자가 아무리 명백한 금전채권을 가지고 있더라도 특별담보가 없는 이상, 일반재산에 대한 집행은 불완전한 상태에 있다. 채무자의 재산상태가 변화되거나 또는 재산을 처분·은닉하는 경우를 예상할 수 있기 때문이다. 가압류는 이와 같은 사태에 대비하여 채권의 집행을 보전하기 위하여 행하여지는 것이다(민집276). 가압류의 요건은 피보전의 권리가 존재하고, 또 보전의 필요성이 있을 것 등이다. 이 두 요건이 있을 경우에 채권자는 법원에 가압류신청을 할 수 있다. ‘보전의 필요’라 함은 나중에 승소하더라도 판결의 집행을 할 수 없거나, 판결의 집행이 심히 곤란할 염려가 있는 때, 특히 외국에서 판결을 집행할 경우를 의미한다(민집277). 심리는 서면으로 행하여지며 가압류의 요건이 소명되거나, 채권자가 보증을 세운 경우에는 가압류 명령을 하게 된다. 이 명령에 의하여 집행보전의 필요한 범위 내에서 보전집행이 행하여진다.



### 가처분(假處分), 가집행선고(假執行宣告)

모두 다 중국적인 집행에 앞서 행하는 집행절차를 말하는데 이중 가압류와 가처분은 집행보전절차로써, 가령 채무자가 빚을 갚을 능력이 있으면서도 있는 재산을 전부 처분한 후 빚을 갚지 않으려고 하거나, 주택을 매수하여 잔금까지 지불했는데도 집을 판 사람이 다시 그 집을 다른 사람에게 판 후 도망가려고 한다면 할 때에는, 소송을 제기하여 승소(勝訴)한 뒤에 그 판결의 확정을 기다려 집행을 하거나, 아니면 자신의 힘으로 채무자의 물건을 가져오든지, 채무자를 집 밖으로 쫓아내고 강제로 입주를 하는 수밖에 없다. 그러나 소송을 하면 시간이 많이 걸리고 그 사이에 채무자는 얼마든지 채권자를 골탕먹일 수도 있고, 또 채권자라고 하여 함부로 채무자의 물건을 가져 오거나, 강제로 채무자의 집에 입주하면 오히려 절도죄나 주거침입죄로 처벌을 받게 된다.

이런 경우에 채무자가 그의 재산을 처분하지 못하도록 임시로 채무자의 재산을 신속히 묶어두는 절차이다. 가처분·가압류는 중국적인 판결, 즉 승패가 날 때까지의 임시조치이므로 앞에 ‘가(假)’자를 붙인 것이고, 채권자의 신청만을 가지고 법원이 단시일 내에 결정을 내리므로 상대방 모르게 기습적으로 할 수 있다. 민사집행법상의 보전처분은 가압류, 계쟁물에 관한 가처분·임시의 지위를 정하는 가처분이 있다.

‘가압류’란 금전채권이나 장차 금전채권으로 될 수 있는 청구권에 관하여 후일의 강제 집행을 보전하기 위하여 채무자의 재산을 압류하여 처분하지 못하도록 하는 재판을 말한다(민사집행276이하). 가압류집행이 되면 채무자는 채권자에 대한 관계에서 당해 재산의 처분이 금지되고 채권자가 후일에 본안승소확정판결을 받고 채무명의를 받으면 가압류에서 곧바로 본압류로 전이할 수 있게 된다.

가압류는 가압류재산에 따라 통상 유체동산가압류, 부동산가압류, 채권가압류가 많이 이용되고 있다. ‘계쟁물에 관한 가처분’은 계쟁물(특정물)에 관한 현상이 변경되어서 채권자의 권리가 실행불능의 염려가 있을 때에 그 계쟁물에 대한 급부청구권이 집행이 가능하도록 그 계쟁물의 현상을 보전하는 재판이다(민사집행300①).

이는 계쟁물자체에 대한 청구권보전을 위해 그 현상변경을 금지하는 것이고, 금전채권으로서는 가처분이 허용되지 않는다. 이점에서 가압류와 구별된다. 예를 들면 건물명도 청구소송에서 채무자가 건물을 개조하거나 점유를 제3자에게 이전하지 못하도록 점유이전금지가처분을 함으로서 건물명도청구권의 집행을 보전하는 것이다.

‘임시의 지위를 정하는 가처분’은 본안판결이 확정되어 권리관계가 분명하여질 때까지 임시의 지위를 정하기 위하여 필요한 조치를 하는 재판이다(민사집행300②·304).



예컨대, 무효인 주주총회결의에 의하여 선임된 대표이사가 직무를 그대로 수행할 경우 그로 인하여 현저한 손해가 생길 염려가 있으면 주주총회결의무효확인소송 이전에 그 대표이사의 직무집행을 정지시키고 그 직무대행자를 선임하는 가처분을 하는 것이다.

이에 대하여 ‘가집행선고’는 미확정의 종국판결에 관하여 확정판결과 동일한 집행력을 인정해서 판결의 내용을 실현시키기 위한 것으로서, 판결확정전에 특히 집행력을 부여하는 형성판결이다(민사집행213).

이는 판결이 확정되기 전에 승소자의 신속한 권리의 실현에 이바지 하며, 패소자가 강제 집행을 지연만을 노려 상소를 남용하는 것을 억제하는 역할을 하는 것으로 집행보전을 목적으로 하는 제도가 아니다.



### 경매(競賣)

매도하려는 자가 여러 사람을 모아 놓고 구술로 매수의 신청을 하고 최고가액의 청약인에게 승낙을 함으로써 매매를 성립시키는 것을 말한다. 개별적 매매에 비하여 비교적 비싸게 또한 공평한 가격으로 현금화를 가능하게 하는 방법이다. 경매를 국가기관이 행하는 경우, 이것을 공적인 경매 또는 공매라고 한다. 금전채권에 관한 강제집행에 있어서의 현금화는 원칙으로 경매에 의하여 그 중 부동산의 경매는 특히 강제경매라고 부른다.



### 강제경매(強制競賣)

강제관리와 함께 부동산에 대한 집행의 일종(민집78②). 강제관리가 부동산의 관리에서 발생한 수익을 채무의 이행에 충당하는 집행인데 반하여, 강제경매에서는 집행대상인 부동산을 경매하여 금전으로 현금화한 뒤, 이것으로 채무이행에 충당한다.

강제경매절차는 채권자가 법원에 강제경매신청을 함으로써 개시되는데(민집78①), 크게 3단계로 구분하여 볼 수 있다. 첫 번째는 압류의 단계이다. 압류란 채무자의 부동산에 대한 처분권을 박탈함으로써 강제경매신청 당시의 부동산에 관한 권리관계를 그대로 묶어 두는 단계이다. 구체적으로는 부동산의 등기부에 압류의 등기를 함으로써 한다. 두 번째는 매각의 단계이다. 매각하는 방법으로는 호가경매, 기일입찰, 기간입찰의 방법이 있다(민집103). 매각방법에 관하여 구 민사소송법에는 없던 기간입찰제가 민사집행법에 처음으로 도입되었다. 세 번째는 배당의 단계이다. 채권자가 혼자이면 매각대금 중에서

집행비용을 공제한 다음 채권액에 상당하는 금액을 채권자에게 교부하면 되지만, 채권자가 여러 명일 때에는 그들 사이에 공평하게 배당함으로써 배당절차는 끝나게 된다.

강제경매는 집행법원이 부동산의 환가권을 행사하는 점에서 공법상 처분으로 볼 수 있지만, 채권자의 환가권을 대행하는 것이므로, 채무자와 매수인과의 관계는 사법상 매매계약에 준하여 대금의 미납을 해제조건으로 하여 매각결정허가의 선고시에 취득한다. 그러므로 부동산의 매수인은 매각허가결정이 선고된 때부터 그 부동산에서 생기는 이익을 취득할 수 있다. 경매에 의하여 취득한 부동산소유권은 등기를 하지 않아도 효력을 발생한다(민187).



### 경매신청(競賣申請)

민사집행법에 의한 경매의 신청은 경매실시기관에 대하여 서면으로 신청하여야 하고 (민집4), 그 신청서에는 (1)채권자·채무자와 법원의 표시 (2)부동산의 표시 (3)경매의 원인된 일정한 채권과 집행할 수 있는 일정한 집행권원을 기재하여야 한다(민집80).



### 경매실시(競賣實施)

집행관은 경매기일에 매매조건(매각조건)을 고지하여 경매의 청약을 최고하고 최고가 경매신청인에 대하여 경락의 고지를 하고 나서 경락대금과 교환으로 경락물을 인도함으로써 경매를 실시한다(민집112·115·136·138·205).



### 공동상속(共同相續)

단독상속과 상대되는 개념으로 수인의 상속인에게 상속되는 것을 말하며 공동상속인은 각자의 상속분에 응하여 피상속인의 권리의무를 승계한다. 공동상속인 가운데 피상속인으로부터 재산의 증여 또는 유증을 받은 자가 있는 경우에 그 수증재산이 자기의 상속분에 달하지 못한 때에는 그 부족한 부분의 한도에서 상속분이 있다(민1008). 공동상속인 중에 피상속인의 재산의 유지 또는 증가에 관하여 특별히 기여한 자(피상속인을 특별히 부양한 자를 포함한다)가 있을 때에는 상속 개시 당시의 피상속인의 재산가액에서 공동상속인의 협의로 정한 그 자의 기여분을 공제한 것을 상속재산으로 보고 법적 상속분 및 대습상속분에 의하여 산정한 상속분에 기여분을 가산한 액으로써 그 자의 상속분으로 한다(민1008의2①). 기여분은 상속이 개시된 때의 피상속인의 재산가액에서 유증의

가액을 공제한 액을 넘지 못한다(민100 8의2③). 공동상속인 가운데 그 상속분을 제3자에게 양도한 자가 있는 때에는 다른 공동상속인은 그 사유를 안 날로부터 3월, 그 사유있는 날로부터 1년 이내에 그 가액과 양도비용을 상환하고 그 상속분을 양수할 수 있다(민1011).



### 공시최고(公示催告)

법률이 정한 경우에 법원이 당사자의 신청에 의하여 공고의 방법으로 미지의 불분명한 이해관계인에게 실권 기타 불이익의 경고를 첨부하여 권리신고의 최고를 하고 누구한테서도 권리의 신고가 없을 때에는 제권판결을 하는 절차(민소475~497). 민사소송법 중에 규정되어 있는데 그 본질은 비송사건이다. 그 관할은 민사소송법 제476조에 규정되어 있다. 공시최고는 신청에 의하여만 행해진다. 신청이 적법할 때에는 즉시 법원의 게시판에 게시하고 관보·공보 또는 신문 등에 공고하여 공시최고를 한다(민소480). 공고에 게시된 공시최고일까지 신고가 없을 때에는 신청인·권리신고인 등의 이해관계인은 출두하여 구두변론을 한다. 신청이유로 내세운 권리 또는 청구를 다투는 신고가 있는 때에는 법원은 그 재량에 따라 혹은 그 권리에 대한 재판(보통 소송절차에 의한) 확정까지 절차를 중지하거나 그 권리를 유보하고 제권판결을 한다(민소485). 신청인이 기일에 출두하지 않고 2월내에 새 기일의 신청을 않을 때에는 절차를 종료한다(민소483·484). 그리고 상법 및 특별법으로 정해진 증권의 무효선언에 관하여는 특별절차가 있다(민소492 이하).



### 공매(公賣)

넓은 뜻으로는 법률의 규정에 의거하여 공적인 기관에 의하여 강제적으로 행해지는 매매로서 개인 간의 임의매매와 대립한다. 민사상의 강제집행의 수단으로서 행해지는 경매는 그 주요한 예이다. 좁은 뜻으로는 조세채납처분의 최종단계로서의 공매, 즉 재산 환가처분을 뜻한다. 이 뜻의 공매는 세무공무원에 의하여 행해지는 것, 공매의 결과에 의하여 채무의 소멸을 가져오는 것 따위이다. 국세징수법 제61조·제67조에 의하면 세무공무원이 압류한 동산·부동산·유가증권·무체재산권과 제3자로부터 받은 물건은 원칙적으로 공매에 붙인다.



### 공유(共有)

복수인이 하나의 소유권을 분량적으로 분할하여 갖는 것을 말한다. 많은 사람이 동일한 물건을 공동으로 소유하는 형태를 공동소유라고 하는데 그 중에서 가장 보편적인 것이 공유이다(민262). 예컨대 A·B·C의 3인이 출자해서 1필지의 토지를 매입했을 경우, 원칙으로 그 토지는 A·B·C 3인의 공유가 된다. A·B·C는 그 토지에 대하여 소유권을 가지는데 단독의 소유인 경우와는 달리, 그 소유권은 서로 견제하게 되는 것이므로 이런 경우는 지분권이라고 불리게 된다. 3인이 모두 그 토지 전부에 대한 사용·수익할 수 있는 권리가 있는 것이며, 3분의 1씩 나누어서 사용하지 않아도 된다. A·B·C의 사이에 사용·수익의 비율이 정해져 있으면(이것을 지분의 비율이라 함) 그에 따라서 사용·수익한다. 그러한 규정이 없으면 그 비율은 동비율로 추정되는 것이다(민262②). 공유물의 공조공과도 지분의 비율에 따라서 부담한다. 공유물의 보존행위(수리 등)는 각 공유자가 단독으로 할 수 있지만 그 밖의 관리행위는 공유자의 지분에 따라서 과반수로써 정한다(민265). 공유물에 변경을 가한다거나 처분을 하게 되는 경우에는 공유자 전원의 동의가 필요하게 된다(민264). 공유물에 침해를 가하는 자가 있을 경우에는 그것이 공유자의 한 사람이거나 제3자이거나 막론하고, 각 공유자는 단독으로 그 침해의 배제를 청구할 수 있다. 공유자는 원칙으로 언제나 공유를 그만두고 공유물의 분할을 청구할 수 있다(민268). 분할은 전원의 합의에 의해서 하게 되는데 어떻게 정해도 된다. 현물을 분할하든가 매각 대금의 분배 또는 한 사람이 현물을 받고 다른 사람은 그 가격의 일부를 받으면 된다. 합의가 성립되지 않을 때는 법원에 분할을 청구할 수가 있다. 법원은 원칙으로 현물분할을 하도록 하지만 현물분할이 불가능하다거나 또는 현물분할로 인해서 현저하게 가격이 하락될 우려가 있을 때에는 경매를 해서 대금을 분배하게 한다(민269).



### 공정증서(公正證書)

사법상 법률행위나 권리관계의 사실에 관하여 공증인이 일정한 방식에 따라 작성한 증서(공증2). 공정증서는 소송에 있어서 강력한 증거력을 갖는다. 즉 공정증서는 우선 진정한 공문서로서 추정되며 명문의 규정은 없지만 강한 증명력이 인정되고 있다. 공정증서가 다음에 열거하는 세 가지 요건을 갖추게 되면 집행증서로서 법률상 집행력이 있는 집행권원이 된다(민집56).

(1) 공증인이 그 권한에 의하여 성규(成規)의 방식으로 작성할 것 (2) 일정금액의 지급이나 대체물 또는 유가증권의 일정수량의 급여를 목적으로 하는 특정한 청구가 표시되어

있을 것. 예를 들면 1974.8.15 A·B간에 체결된 매매계약의 대금 100만원과 같이 기재되어 있을 것. 금전이나 대체물에 한정되어 있는 것은 그 집행이 정형적이고 용이하다는 것과 만일 집행을 잘못하더라도 금전배상을 하여 주면 족하고 채무자에게 회복할 수 없는 손해를 주는 일이 없기 때문이다. (3) 채무자가 소송이나 지급명령절차를 거치지 않고 집행하여도 좋다는 집행수락의 문언이 기재되어 있을 것. 집행증서에 의하면 채권자가 판결절차나 지급명령을 거치는 비용과 시간을 절약하고 집행을 할 수 있기 때문에 실제 거래계에서는 소비대차 등에서 널리 이용되고 있는데 이 방법을 통한 집행 사건은 여간 많지 않다. 다만 공정증서는 부동산의 인도 등에는 집행력이 없다.



### 공탁(供託) [영]deposit [독]Hinterlegung

법령의 규정에 의하여 금전·유가증권 또는 그 밖의 물품을 공탁소 또는 일정한 자에게 임치하는 것. 공탁을 하는 경우는 공법·사법에 걸쳐 대단히 많으나 크게 나누면 4종류가 된다. (1) 채무소멸을 위하여 하는 공탁(변제공탁). 채무자가 채무를 면하는 수단으로서 가장 중요한 실체법상의 의미를 가진다.

이 공탁에 의하여 채무를 면할 수 있는 경우(공탁원인)는 일반적으로 채권자의 수령 거절·수령불능 및 채무자가 과실없이 채권자를 확실히 알 수 없는 때이며(민487) 그 밖에도 법률에 규정되는 경우가 있다(상67·803). (2) 채권담보를 위하여 하는 공탁(담보공탁). 상대방에게 생기는 손해의 배상을 담보하기 위한 수단으로서 주로 민사소송법, 민사집행법 및 세법에 그 예를 볼 수 있다(민소213, 민집280·301). (3) 단순히 보관이란 의미로 하는 것(보관공탁). 타인의 물건을 즉시 처분할 수 없는 경우에 일시공탁에 의하여 보관하는 것(민353·589, 민집222·296) (4) 그 밖에 특수한 목적을 위하여 하는 것(특수 공탁). 예컨대 공직선거의 입후보자가 하는 공탁 따위가 있다(민사소송편의 공탁 참조).



### 구분담보(區分擔保)

수인이 1동의 건물을 분할하거나 구분하여 각각 그 일부에 대하여 소유권을 갖고 있는 것을 말한다(민215). 최근에는 고층빌딩시대의 도래로 1실에도 독립된 소유권을 인정할 필요가 생기고 이에 따라 부동산등기법 제104조에서는 ‘건물의 분할 또는 구분’에 관한 등기를 정하고 있다. 각실의 소유권과 대지사용권에 관한 사항은 따로 ‘집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률’에 의하여 규율되고 있다.



### 구상권(求償權)

타인을 위하여 재산상의 이익을 부여한 자가 그 타인에 대해서 지니고 있는 반환청구권인데 여기에는 여러 가지 경우가 있다. 연대채무자의 1인이 채무를 변제하였을 경우에 다른 연대채무자에게, 보증인·물상보증인이 채무를 변제한 경우에 주채무자에게, 저당 부동산의 제3취득자가 저당권자에게 변제한 경우에는 채무자에게 각각 반환을 청구할 수 있는 것이다.

민법에서는 이 밖에도 타인의 행위에 의하여 배상의무를 부담하게 된 자가 그 타인에게(민465·756·758의 경우), 타인 때문에 손실을 입은 자가 그 타인에게(민1038·1051·1056의 경우) 그리고 변제에 의해서 타인에게 부당이득을 발생하게 하였을 경우에는 변제자가 그 타인에게(민745의 경우) 각각 반환청구를 인정하고 있는데 이런 경우에도 구상권이라는 용어가 쓰여지고 있다.



### 권리능력(權利能力)

자연인은 모두 다 같이 사법상의 권리의무의 주체가 될 수 있는 지위·자격, 즉 '권리능력'을 가지고 있다(민3). 사법상의 권리의무관계는 행위자의 자유로운 의사에 의하여 형성된다고 하는 사적 자치의 원칙에서 사람은 자기의 행위의 의미나 결과를 판단할 수 있는 능력, 즉 '의사능력'이 요구된다. 의사능력이 없는 자, 예컨대 유아·광인 등의 행위는 무효이다. 따라서 의사무능력자의 보호는 도모되지만, 의사능력의 유무는 개별적·구체적으로 판단하여야 하며, 그 입증이 곤란하고 또 거래의 안전을 해한다. 그래서 민법은 거래능력이 모자라는 자를 일정한 기준에 의하여 확일적으로 결정하고, 의사능력의 유무를 불문하고 법률행위의 취소를 인정하고 있다(민3 이하). 이것이 '행위능력' 제도이다. 행위무능력자는 미성년자·한정치산자·금치산자다.



### 권리설정(權利設定)

권리의 주체가 그 권리를 보유하면서 그 권리에 기하여 내용이 제한된 새로운 권리를 발생시키는 것. 예컨대 소유자가 지상권이나 질권과 같은 제한물권을 설정하는 경우이다. 이러한 제한물권을 설정하려면 당사자의 설정계약 또는 단독행위가 있어야 하며 저당권·지상권에 있어서는 등기를, 질권에 있어서는 점유의 인도를 필요로 한다.





## 균분상속(均分相續)

자녀 간의 상속분을 균등으로 하는 공동상속제도. 민법의 규정은 특히 균분상속제를 채용하고 있으며 공동상속인은 언제든지 그 협의에 의하여 상속재산을 분할할 수 있다(민1013).



## 근저당(根抵當)

### 1. 개념

계속적인 거래관계로부터 발생, 증감, 변동, 소멸하는 불특정 다수의 장래채권을 결산기에 계산하여 잔존하는 채무를 일정한 한도액의 범위 내에서 담보하는 저당을 말한다. 따라서 정확한 채무액은 약정된 결산기에 비로소 확정된다. 물론 대출약정서나 근저당 설정계약서에 부동문자로 기재된 결산기 도래사유(3회 이상의 이자연체 등)에 해당하면 바로 결산기가 도래하여 채무가 확정됨으로써 일반 저당권이 된다.

### 2. 근저당설정 형식과 방법

A(채무자)가 B(채권자)로부터 돈을 빌리기 위해 금전소비대차계약을 맺고 그 담보로 A소유의 부동산 또는 D(물상보증인) 소유의 부동산에 근저당을 설정해주는 형식을 취한다. 채권자가 통상 금융기관(은행, 보험회사, 리스회사등)인 경우가 대부분인데 금전소비대차계약과 동시에 근저당권설정계약을 맺고, 통상 대출금액의 120%~130%를 채권 최고액으로 하여 등기부 을구에 등기함으로서 근저당설정이 완료되어 그때부터 효력이 발생하게 된다. 본래의미의 근저당은 당좌대월계약을 전제로 근저당설정계약을 맺고 채무의 가변적인 증감변동을 일정한 한도까지 허용하는 것을 말하나 이는 주로 법인과 금융기관/본점과 대리점 사이의 거래에 이용되고 있다.

### 3. 근저당의 특징

- 가. 일반저당이 장래 발생할 특정채무를 담보하는데 반하여 근저당은 장래 증감 변동하는 불특정채무를 채권최고액의 한도 내에서 담보한다.
- 나. 변제기 이전에 채무액중 일정액이 변제되면 일반저당은 잔존액만을 담보하는데 반하여, 근저당은 근저당권설정계약을 변경하지 않는 한 변제기 결산시까지의 여전히 채권최고액을 담보한다.

다. 변제기에 또는 변제기 이전이라도 원금과 약정된 이자가 변제되면, 일반저당은 저당권설정계약의 해지없이도 당연히 소멸하는데 반하여 근저당은 근저당설정 계약의 해지가 없는 한 소멸하지 않고 존속한다.

라. 변제기 경과 후의 연체이자(채무불이행으로 인한 지연배상)에 관하여 일반저당은 1년분의 연체이자만이 채무액에 가산되는데 반하여, 근저당은 원금포함한 연체 이자가 채권최고액의 한도를 초과하지 않는 한 1년분에 한정되지 않는다. 근저당권설정계약 당시 특약을 두지 않는 한 원금, 이자, 위약금, 채무불이행으로 인한 손해배상(연체이자), 근저당권실행비용 (임의경매신청시 예납금 등) 등은 채권 최고액의 한도를 초과할 수 없다.

#### 4. 근저당권의 효력과 실행

가. 효력 : 근저당권은 저당물의 환가시 후순위보다 우선하여 변제받을 수 있는 우선변제적 효력이 있다

나. 실행방법 : 실행방법으로 임의경매신청과 유저당계약에 의한 환가처분이 있다.



#### 기한이익(期限利益)

법률행위에 기한이 붙여짐으로써 당사자가 얻는 이익. 기한의 이익은 채무자 측에 있다고 추정되나(민153①), 무상임치와 같이 채권자 측에만 있는 것, 이자부소비대차와 같이 쌍방에 있는 것이 있다. 기한의 이익은 포기할 수 있으나 이자가 붙은 차금을 기한 전에 변제할 경우는 대주의 손해를 배상하지 않으면 안된다(민153②). 채무자가 담보를 손상, 감소 또는 멸실하게 하거나 담보제공의 의무를 이행하지 아니한 때(민388), 기타 파산등으로 그 신용을 잃는 사실이 있었을 때는 채무자는 기한의 이익을 상실함은 물론이다. 기한의 이익은 포기할 수 있으나 상대방의 이익을 해하지는 못한다.

(예) 할부 10개월로 어떤 물건을 구매했을 때 소비자는 10개월이란 시간(기한)을 갖게 되는 것이고, 채권자(판매자)는 소비자의 하자(기한의 이익상실 사유)가 발생하지 않는 한 그 기한을 단축하거나 소멸시키지 못함.





## 기한이익의 상실(期限利益의 喪失)

채무자가 담보를 손상하거나 감소 또는 멸실케 한때, 채무자가 담보제공의무를 이행하지 않은 때, 채무자의 파산의 경우(무자력만으로는 불충분함)에는 기한의 이익이 상실되며, 채권자의 기한전 이행청구를 거절하지 못한다.



## 내용증명(內容證明)·배달증명(配達證明)

우편물의 특수한 취급제도의 일종임. 정보통신부에 있어서 당해 우편물의 내용인 문서의 내용을 등본에 의하여 증명하는 제도. 내용증명은 문서를 냈다는 증거가 되며 문서의 확정일자를 부여하는 효력이 있다. 그러나, 내용증명은 문서를 ‘발송’한 사실만을 증명할 뿐 상대방에게 도달한 사실은 증명하지 않는다. 따라서 어떠한 의사표시를 하고 그 효과를 주장하기 위해서는 내용증명과 함께 도달일시와 수취인을 증명해주는 배달증명 우편도 함께 이용한다.

※ 배달증명 : 등기우편물의 배달일자 및 수취인을 배달 우체국에서 증명하여 발송인에게 통지해주는 것.



## 담보물권(擔保物權)

일정한 물건을 채권의 담보에 공하는 것을 목적으로 하는 물권이다. A가 B에 대하여 10만원의 채권을 가지고 있어도 만일 B의 채무가 모두 100만원이나 되는데 재산이 50만원밖에 없는 경우에는 강제집행이나 파산의 경우에 5만원밖에 받아내지 못하게 된다(채권자평등의 원칙). 그와 같은 결과를 피하기 위해서 A는 어느 특정재산에서 우선적으로 채권변제를 받을 수 있는 권리를 설정할 필요가 있는 것이다. 채권자가 취득한 이와 같은 특권을 담보물권이라고 한다.

담보물권에는 채권자와 채무자가 애당초에 약속하고 성립시킨 약정담보물권과 특수한 채권에 대하여 법률에 의하여 당연히 발생하는 법정담보물권의 2종이 있다. 민법에서는 전자에 속하는 것으로서 질권과 저당권이 있고 후자에 속하는 것으로서는 유치권과 법정질권·법정저당권이 있다. 상법에서도 각기 특별한 것이 있으며, 그밖에 특별법에서 인정되는 담보물권도 상당히 있다. 또 명문의 규정은 없으나 관습법에 의하여 확립된 양도담보의 제도도 담보물권의 일종이다. 담보물권의 목적이 되는 재산은 원칙적으로 특정재산이 아니면 안된다. 그러나 그 재산은 채무자의 소유물이 아니라도 된다. 채무자의

친구나 친척 등이 채무자를 위해서 담보물을 제공하는 경우도 있다. 그와 같은 사람을 물상보증인이라고 한다. 담보물권은 채권자가 자기의 채권을 확보하기 위한 물권이며 그 채권의 확보방법은 두 가지가 있다. 하나는 채무자가 변제하지 않는 경우에 채권자는 담보물을 경매해서 그 대금에서 우선적으로 변제를 받는 방법이고 다른 하나는 담보물의 점유를 채권자의 수중에 두고, 채무자가 이를 변제하지 않을 때 간접적으로 변제를 독촉한다는 방법이다. 전자로는 질권, 저당권이 있고 후자로는 유치권과 질권이 있다.

담보물권은 일반적으로 다음과 같은 성격을 지닌다.

- (1) 부종성 : 채권이 없으면 담보물권도 성립하지 않는다. 또 채권이 소멸되면 담보 물권도 소멸한다. 담보물권이 채권의 담보라는 목적을 위해서 존재하는 권리이기 때문에 오는 당연한 성질인 것이다. 그러나 금융거래의 편의상 채권이 아직 발생하지 않았으나 장차 발생하는 것이 확실한 경우에, 미리 담보물권을 설정해 둘 필요가 생기게 되므로 학설도 점차로 이와 같은 요청을 받아들여서 드디어 근담보제도가 명문화하게 되자 그 한도 내에서 담보물권의 부종성은 다소 완화되고 있다. 그런데 이것은 약정담보권인 질권, 저당권에 대하여 말하는 것이며 유치권에 대하여는 부종성이 엄격히 관철된다.
- (2) 수반성 : 담보물권은 채권을 담보하는 것이기 때문에 그 채권이 양도되면 원칙으로 이에 수반해서 이전된다.
- (3) 불가분성 : 담보물권은 채권 전부의 변제를 받을 때까지는 소멸하지 않는다. 예컨대 100만원의 채권 중 이미 90만원의 변제를 받았다 해도 담보물권은 전부에 대하여 존속한다.
- (4) 물상대위성 : 담보의 목적물이 멸실·훼손함으로써 그 소유자가 손해배상금·보험금 등의 청구권을 취득하는 경우에는 담보물권은 이러한 청구권상에 또한 존속한다. 이러한 청구권은 본래의 담보물의 가치를 대표하는 것이기 때문이다. 다만 유치권에는 이러한 성질이 없다.



### 당사자(當事者)

법원에 대하여 소를 제기하거나 제기당한 자, 즉 원고와 피고. 판결절차에서는 자기 이름으로 소를 제기하여 판결을 받는 자와 그 상대방이며 집행절차에서는 자기 이름으로 강제집행을 구하거나 집행을 당하는 자이다. 민사소송은 개인간에 발생한 분쟁을 해결하는데 목적이 있으므로 서로 대립하는 지위의 당사자가 없이는 성립할 수 없다. 양당사자의

대립이 보통소송의 경우이나 삼면소송관계가 특별히 인정될 때가 있다(독립당사자참가의 경우, 민소79).



### 당사자능력(當事者能力)

소송당사자가 될 수 있는 능력. 민법상 권리능력을 가진 자는 모두 당사자능력이 있다(민소51). 권리능력 없는 사단이나 재단은 민법상 인격은 없지만 그 대표자나 관리자가 있을 경우에는 당사자능력을 인정하고 있다(민소52). 그것은 실제 사회의 통념상 당사자로 취급하여 소송을 할 수 있게 하는 것이 편리하기 때문이다. 소송에서 당사자능력을 흠결한 때에는 부적법으로 각하된다.



### 대습상속(代襲相續)

대습상속은 상속인의 생계유지를 보장하기 위한 제도로써 상속인이 될 직계비속 또는 형제자매가 상속 개시 전에 사망하거나 결격자가 된 경우에 그 직계비속이 있는 때에는 그 직계비속이 사망하거나 결격된 자의 순위에 갈음하여 상속인이 된다(민1001). 상속 개시 전에 사망 또는 결격된 자의 배우자는 상속인과 동순위로 공동상속인이 되고 그 상속인이 없는 때에는 단독상속인이 된다(민1003②). 대습상속분에 있어서 사망 또는 결격된 자에 갈음하여 상속인이 된 자의 상속분은 사망 또는 결격된 자의 상속분에 의하며(민1010①), 사망 또는 결격된 자의 직계비속이 수인인 때에는 그 상속분은 사망 또는 결격된 자의 상속분의 한도에서 이를 정한다(민1010②).

상속을 받을 사람이 상속을 받기 전에 사망한다든지 상속자격을 상실할 경우 그 사람의 자손이 그 사람 몫을 대신 상속하는 것을 대습상속이라 한다. 예를 들어 상속권자인 A가 상속을 받기 전에 사망하고 그 후 상속이 시작되었다면 A의 자식인 C와 D가 대습상속인이 된다. 그런데 이 때 A의 아내 B는 배우자로서 상속에 참여할 자격 있으므로 B, C, D는 공동으로 A의 몫을 상속받게 되고 분배에 관한 A유언이나 B, C, D합의가 없을 경우 법정상속에 의해 1.5:1:1의 비율로 나누게 된다.



### 독촉(督促)

채권자의 신청에 의해 법원이 금전 등의 채무에 대해 지급할 것을 채무자에게 명령하고 이에 대해 채무자가 이의가 없거나 이의가 거부될 경우 강제집행을 할 수 있게 하는 것을 독촉이라 합니다. 채권자의 신청에 의해 법원이 금전 등의 채무에 대해 지급할 것을 채무자에게 명령하고 이에 대해 채무자가 이의가 없거나 이의가 거부될 경우 강제집행을 할 수 있게 하는 과정을 독촉절차라고 한다. 독촉절차는 채권자의 지급명령 신청에 의해 시작되고 그 신청에 하자가 없으면 곧 지급명령을 담은 서류가 채권자와 채무자(신청자)에게 보내진다. 이 때 채무자는 14일 안에 소송으로 판결해 주기를 바라는 이의 신청을 해야 하는데 이의가 받아들여지면 독촉절차는 끝이 나고 소송이 시작된다.



### 대위(代位)

권리의 주체 또는 객체인 지위에 대신한다는 정도의 뜻으로 민법상 여러 가지 경우에 쓰인다.

- (1) 채권자의 대위권(민404) : 대위자(채권자)가 피대위자의 지위에 입각하여 그 권리를 행사
- (2) 대위변제(민480·485)·배상대위(민399)·보험자대위(상681·682) 등 : 피대위자가 가진 일정한 물건 또는 권리가 법률상 당연히 대위자에게 이전
- (3) 물상대위(민342) : 담보물권의 효력이 그 목적물에 대신하는 것 위에 미치는 것



### 대위변제(代位辨濟)

채무자에 대한 채권자의 권리를 넘겨받는다라는 조건으로 제3자가 채무자를 대신해 빚을 갚는 것을 대위변제라고 하는데 다음과 같은 종류가 있다.

- * 법정대위 : 보증인이나 연대채무자 등 법률상의 이해관계에 있는 사람이 채무자 대신 빚을 갚을 경우 당연히 채권자의 권리를 넘겨받는다.
- * 임의대위 : 법률적인 이해관계가 없는 사람이 채권자의 허락을 받고 빚을 갚은 후에 그 권리를 넘겨받는데 이 경우 채무자에 대한 통지와 그의 허락이 있어야 한다.

- * 일부대위 : 빚의 일부만 갚은 경우 그 액수만큼의 권리를 넘겨받는데 이 경우 채권자만이 빚을 갚지 않음을 이유로 해약을 할 수 있고, 채권자가 해약을 한 경우에는 대신 일부의 빚을 갚은 사람에게서 받은 돈을 돌려주어야 한다.



### 등기(登記)

공적 구속력을 가지는 장부에 권리나 권리의 주체, 재산의 귀속 등의 법률관계에 대해 기록하는 등기라고 한다. 등기는 그 내용을 알려 등기를 한 사람과 제3자의 경제활동이나 법률관계의 안전을 보장하고 선의의 피해자를 막기 위한 것으로 다음과 같은 종류가 있다.

- * 권리의 등기 : 부동산등기, 공장재단등기, 선박등기 등
- * 권리주체의 등기 : 법인등기, 상업등기 등
- * 재산귀속의 등기 : 부부재산계약등기 등



### 등기대위신청(登記代位申請)

채권자가 자신의 채권을 보호하기 위하여 채무자가 할 수 있는 채무자 명의의 등기신청 절차를 채무자를 대신하여 채권자의 이름으로 행하는 등기행위



### 명도(明渡)

토지·건물 또는 선박 등을 점유하고 있는 자가 그 점유를 타인의 지배하에 옮기는 것을 일반적으로 인도(점유의 이전)라고 하는데 여기서 그 전제로서 인도의무자 및 그 동거인 등이 목적물에 살면 그를 퇴출시키고, 인도의무자 소유의 점유동산 등이 있다면 그 점유동산 등을 밖으로 반출한 다음 인도(점유이전)를 하게 되는데 이를 특히 “명도”라 한다. 즉, 명도는 “주거인을 퇴거시키고 동산을 철거한 뒤에 인도하는 것”이다. 따라서 명도는 인도의 한 형태이다.



### 반의사불벌죄(反意思不罰罪)

피해자가 그 처벌을 희망하지 않는다면 처벌을 할 수 없는 죄. 이는 피해자의 고소가 없이도 처벌할 수 있으나 피해자가 적극적으로 처벌하지 않기를 희망하는 의사를 표시한 때에는 형벌권이 소멸하기 때문에 해제조건부 범죄라고도 한다. 예컨대 단순폭행죄·과실상해죄·단순협박죄·명예훼손죄 같은 것이다. 이 죄는 피해자가 처벌을 희망하지 않는다는 의사표시를 하거나 처벌을 희망하는 의사표시를 철회한 때에는 공소를 제기할 수 없거나 기소 후인 때에는 공소기각의 판결을 선고하여야 한다(형소3276·232). 국가 형벌권의 작용을 피해자의 의사에 매이게 하는 점에서 친고죄와 같으나 고소가 없어도 공소를 제기할 수 있는 점에서 친고죄와 다르다.



### 변제공탁(辨濟供託)

채무자가 변제를 하려고 하여도 채권자가 변제를 받지 아니하거나, 변제를 받을 수 없는 경우 또는 과실 없이 채권자가 누구인지 알 수 없는 경우에 채무자가 채무이행에 갈음하여 채무의 목적물을 공탁소에 맡김으로써 그 채무를 면할 수 있는 제도이며 채권자의 협조 없이도 채무자가 채무를 청산하고 채무자의 지위에서 가지게 되는 여러 가지 부담(이자를 물어야 하는 점, 근저당권을 소멸시키지 못하는 점 등)에서 벗어나게 함으로써 채무자를 보호하고자 하는 제도이다.



### 보관공탁(保管供託)

목적물을 단순히 보관하기 위하여 하는 공탁을 말하며 위에서 들고 있는 다른 공탁과는 달리 피공탁자가 존재하지 않는다는 특징이 있다. 물취공탁이란, 일정한 사유가 발생하였을 때에는 공탁물을 물취할 수 있도록 하기 위하여 인정된 공탁을 말하며 국가에 대하여 자기의 주장이 허위인 때에는 공탁물을 물취 당하여도 이를 감수한다는 취지의 공탁을 말한다.



### 보증채무(保證債務)

채권담보를 위하여 사용되는 다수당사자간의 법률관계인데, 양자는 매우 다르다. '보증채무'는 주채무가 이행되지 않는 경우에 주채무자에 갈음하여 채권자에 대하여 채무의

이행을 하는 의무이다. 주채무자의 위탁에 기하는 것이 많은데, 계약 그 자체는 채권자와 보증인과의 사이에서 행하여진다. 보증채무는 주채무에 부종하는 것이며, 주채무가 시효로 소멸되거나 변제되면 소멸된다. 주채무의 보충적인 것인가 아닌가에 의하여 연대 보증과 단순한 보증으로 분류되고 통상의 보증채무의 경우에는 최고와 검색의 항변권이 있지만, 연대보증에서는 이것이 없고 채권자는 처음부터 연대보증인에게 청구할 수 있다.

그리고 ‘연대채무’는 수인이 동일내용의 채무를 부담하고 채권자는 어느 연대채무자에게도 청구할 수 있게 해주는 것이다. 계약에 의하여 발생하는 것이 많지만, 법률상 연대로 되어 있는 경우도 있다(민760①·832, 상57① 등). 연대채무에서는 어느 연대채무자에 관한 사항이 다른 연대채무자에게 어떤 효력을 미치는가가 문제되고, 민법은 원칙적으로 다른 연대채무자에게 영향을 미치지 아니한다고 하고 있다(민423). 그러나 다른 연대채무자에게 영향을 미친다고 하는 규정을 두고 있는 것도 있다 (민416·419·421·422 등). 또 수인이 공동불법행위로 인하여 손해를 가한 경우에 가해자는 ‘연대’하여 책임을 진다(민760①). 이 경우의 연대는 민법의 연대채무와 다르다. 독립성이 강한 연대채무(부진정연대채무)로 해석되고 있다.



### 보증공탁(保證供託)

특정의 상대방이 앞으로 받을 수 있는 손해를 담보하기 위한 공탁을 말하며 손해담보 공탁이라고도 한다.



### 보존등기(保存登記)

판결이나 수용 등으로 토지나 건물에 대해 권리를 가지게 된 사람이 그 권리를 보존하기 위해 하는 등기를 보존등기라고 하는데 주로 미등기 부동산에 대한 소유권 등기를 말한다.



### 부동산 경매신청(不動産 競賣申請)

부동산경매절차는 채권자의 신청에 의해 매각목적물을 압류하여 채무자의 처분권을 취득하고 이로 인하여 매각한 매각대금을 배당하여 신청채권자와 배당요구채권자의 채권의 만족을 주는 집행절차이다. 즉 부동산경매는 집행력 있는 정본(집행권원)을 가진 채권자나 부동산의 물권자가 그 부동산 소재지의 지방법원(또는 지원)에 채무자나 물상 보증인 소유 부동산에 대한 경매를 신청함으로써 시작된다(민집79·80·264). 집행 법원은



이에 따라 경매개시결정을 하고, 담당 법원사무관 등은 관할등기소의 등기관 에게 경매 개시결정에 관한 기입등기를 촉탁한다(민집83·94).

다음에 집행법원은 채무자, 집행채권자 등 당사자에게 경매개시결정을 송달한 다음 직권 으로 감정인에게 부동산의 평가를 명령하여 이 가격으로 최저매각가격을 정하고 매각 기간과 매각기일 및 매각결정기일과 배당요구의 종기를 정하고 이를 공고, 송달 한다 (민집84·97).

민사집행법은 종전의 호가경매와 기일입찰에 더하여 기간입찰을 매각방법의 하나로 신설하고 집행법원이 이들 매각방법 중 하나를 정하도록 하고 있다(민집103).매각결정 기일에 집행판사는 이해관계인에게 의견을 진술할 기회를 주어 이의가 없거나 이의가 정당하지 아니할 때에는 이에 구매되지 않고 결정으로 매각을 허가한다(민집126). 그 뒤 7일 이내에 이해관계인의 즉시항고가 없으면 매각허가결정은 확정된다(민집130).

매각허가결정이 확정되면 법원은 대금지급기한을 정하여 매수인에게 대금을 낼 것을 명한다(민집142). 매수인은 대금지급기한까지 대금을 납부하여야 하고, 대금을 완납한 때에는 매각물건의 소유권을 취득하며, 매수인은 그 때부터 6월 이내에 법원에 대하여 자기가 부담하지 아니하는 부동산 점유자에 대하여 인도명령을 발하여 줄 것을 신청할 수 있다(민집136). 또 법원은 대금을 완납한 매수인의 신청에 의하여 등기관에게 소유권 이전등기 등을 촉탁한다(민집144). 매수인이 대금지급기한까지 매각대금을 지급하지 아니한 경우에, 차순위매수신고인이 있으면 그에게 매각허부결정을 하고 (민집137) 차순위매수신고인이 없는 경우에는 직권으로 재매각을 명한다(민집138). 또 매수인은 매각허가결정이 선고된 뒤에는 매각부동산의 관리명령을 신청할 수 있다 (민집136②).

매수인이 대금을 완납하면 채권자의 경합이 없거나 그 대금으로써 각 채권자의 채권과 비용을 변제하기에 충분한 때에는 각 채권자에게 지급하고, 각 채권자의 채권과 비용을 변제하기에 부족한 때에는 배당절차에 들어가 배당기일을 지정하여 이해관계인과 배당 요구채권자를 소환하고 배당을 실시한다. 배당표는 실체법상의 우선순위에 따라 작성 되며, 우선순위가 같은 채권자간에는 평등으로 작성하여 배당기일 3일 전부터 채권자 등 이해관계인이 열람할 수 있게 한다. 배당기일에 배당표에 대하여 이의가 없으면 배당표를 확정하여 즉시 배당을 실시한다. 이로서 경매절차는 완결되며 만약 신청채권자가 납부한 예납금의 잔여가 있는 경우에는 이를 신청채권자에게 환부한다.





### 부재자(不在者)

종래의 주소 또는 거소를 떠나서 당분간 돌아올 가망이 없는 자를 말한다. 만약에 그가 재산의 관리인을 두지 않은 때에는 이해관계인이나 검사의 청구에 의해서 가정법원은 관리인의 선임 기타 필요한 처분을 명하여야 한다. 관리인은 부재자의 재산을 현상 그대로 유지하여 보존하기 위한 보존행위, 물이나 권리의 성질을 변하지 않는 범위에서 이로부터 이익을 거두는 이용행위 또는 그 경제적 가치를 증가하는 개량행위를 할 수 있다. 그러나 재산의 처분행위를 할 때에는 가정법원의 허가를 얻어야 한다(민25).



### 비송사건(非訟事件)

법원이 사법질서유지상 후견적 견지에서 정책적으로 간섭하는 경우가 있는데, 사권의 발생·변경·소멸에 관여적 임무를 수행하는 절차(비송사건 절차법 적용)

- 종류 : 민사비송사건(법인신탁·재판상대위, 보존·공탁·보관과 감정, 법인등기 및 부부 재산 약정등기), 상사비송사건(회사와 경매, 사채, 회사의 청산, 상업등기), 과태료사건, 호적정정, 등기공무원의 처분에 대한 이의
- 소송적요소와 비송적 요소를 겸유 : 독촉(지급명령), 가처분, 가압류 절차
- 특별절차 : 가사비송



### 상고(上告)

상고는 항소심의 판결, 즉 고등법원과 지방법원 합의부의 제2심판결에 대한 불복신청이다. 그러나 예외적으로 특별한 경우에는 제1심판결에 대하여 항소를 거치지 아니하고 직접 상고법원(대법원)에 상고할 수 있는 경우도 있다(형소372). 이를 비약적 상고라 한다. 상고심으로서 관할권을 가진 법원은 대법원뿐이고 상고의 제기기간은 항소와 마찬가지로 7일이다(형소374). 상고심이 사후심이라는 것은 물론이지만, 동시에 근본적으로는 법률심이며 하급법원의 법령의 해석·적용의 오류를 시정함으로써 법령의 해석을 통일하는 기능을 다하는 것이 상고심의 중요한 사명이다.

그러므로 원판결에 영향을 미친 헌법·법률·법령 또는 규칙의 위반이 있는 때(형소383) 상고이유로 하고 있다. 그러나 상고심의 기능을 법령해석의 통일에만 한정하고, 개개의

사건에 있어서의 부당한 판결을 시정하거나 당사자의 구제를 전혀 고려하지 않는다면 실제상으로 부당하다. 그러므로 법률은 판결 후 형의 폐지나 변경 또는 사면이 있는 때(형소383), 재심청구의 사유가 있는 때(형소383), 사형·무기 또는 10년 이상의 징역이나 금고가 선고된 사건에 있어서 중대한 사실의 오인이 있어 판결에 영향을 미친 때 또는 형의 양정이 심히 부당하다고 인정할 현저한 사유가 있는 때(형소3834) 등에도 상소를 제기할 수 있도록 하였다.

상고법원은 상고장·상고이유서 기타의 소송기록에 의하여 변론없이 판결할 수 있고(형소390), 또 상고이유가 있는 때에는 판결로써 원심판결을 파기하여야 한다(형소391). 이를 이른바 직권파기라 하고, 실제상 대단히 중요한 작용을 한다. 상고를 제기함에는 상고기간내에 상고장을 원심법원에 제출하여야 하고(형소343①·375), 원심법원은 상고기각의 결정을 하는 경우 외에는 상고장을 받은 날로부터 14일 이내에 소송기록과 증거물을 상고법원에 송부하여야 한다(형소377). 상고법원은 소송기록의 송부를 받은 때에는 즉시로 상고인과 상대방에게 그 사유를 통지하여야 하고(형소378①), 이 통지를 받은 상고인 또는 변호인은 통지를 받은 날로부터 20일 이내에 상고이유서를 상고법원에 제출하여야 한다(형소379①).

상고이유서에는 소송기록과 원심법원의 증거조사에 표시된 사실을 인용하여 그 이유를 명시하여야 한다(형소379②). 상고심의 절차에 관하여는 특별한 규정이 없으면 항소심의 절차에 관한 규정이 준용되지만(형소399), 상고심은 원칙적으로 법률심이므로 다음과 같은 특칙이 있다. 즉 변호인 아닌 자를 변호인으로 선임할 수 없고(형소386), 변호인이 아니면 피고인을 위하여 변론할 수 없다(형소387). 또 검사와 변호인은 상고이유서에 의하여 변론하여야 하며(형소388), 필요적 변호사건(형소282)을 제외 하고는, 변호인의 선임이 없거나 변호인이 출석하지 아니한 경우에도 검사의 진술을 듣고 판결할 수 있다(형소389①).

상소심은 상고이유서에 포함된 사유에 관하여 심판하여야 하나 형사소송법 제383조 제1호 내지 제3호의 경우에는 상고이유서에 포함되지 아니한 때에도 직권으로 심판할 수 있다(형소384). 상고심의 재판에는 상고기각의 재판과 원판결파기의 재판이 있다. 상고기각의 재판에는 결정에 의한 경우(형소380·381·382)와 판결에 의한 경우가 있으며, 후자는 다시 변론을 경유하지 않는 경우(형소390)와 변론을 경유하는 경우(형소364④·399)로 나눌 수 있다.

파기의 재판은 형사소송법 제383조의 상고이유가 있을 때 행하는 판결로서, 원심법원 또는 제1심법원에 환송하는 경우(형소393·395)와 관할있는 법원에 이송하는 경우(형소

394)가 있고 또 상고법원이 원심판결을 파기한 경우에 그 소송기록과, 원심법원과 제1심법원이 조사한 증거에 의하여 판결하기 충분하다고 인정한 때에는 피고사건에 대하여 직접판결을 할 수 있다(형소396①). 이것을 이른바 파기재판이라 한다. 이 재판의 경우에는 불이익변경금지의 원칙(형소368)이 준용된다.



### 상소(上訴)

미확정인 재판에 대하여 상급법원에 불복신청을 하여 구제를 구하는 절차이다. 원래 소송법상 ‘재판’에는 ‘판결’ 이외에 ‘결정’·‘명령’이 있으나 대부분의 재판은 한 번 행해지면 즉시로 확정되는 것이 아니라, 일정한 요건을 구비하여 불복을 신청할 수 있도록 허용하고 있으며, 이 불복신청이 바로 상소이다. 상소 중에서 항소와 상고는 판결에 대한 불복신청이고, 항고는 결정과 명령에 대한 불복신청이다.

재판에 대한 불복신청으로서 재심과 비상상고가 있으나, 양자 모두 확정된 재판에 대한 불복신청이라는 점에서 상소와 다르다. 또 이 이외에 이의의 신청이 있는데, 이 중에는 실질적으로 상소와 동일한 작용을 하는 것도 있으나, 일반적으로는 상급법원에 대한 불복신청이 아니라는 점에서 상소와 다르다. 피고인이 상소를 제기할 수 있음은 물론이지만 검사도 상소를 제기할 수 있다(형소338①).

재판상의 준기소절차에 의하여(형소262) 법원의 심판에 부하여진 사건에 관하여는 공소 유지의 담당자로서 지정된 변호사도 상소를 제기할 수 있다. 이를 고유의 상소권자라 한다. 이외에 상소권의 대리행사자가 있다. 즉 피고인의 법정대리인(형소340), 피고인의 배우자·직계친족·형제자매·호주 또는 원심의 대리인이나 변호인(형소341①) 등도 피고인의 이익을 위하여 상소할 수 있다. 또 이 중에서 피고인의 배우자 등의 친족과 변호인은 피고인의 명시한 의사에 반하여서는 상소를 제기하지 못한다(형소341②). 상소는 상소를 제기할 수 있는 기간 내에 하여야 하지만 그 기간은 상소의 종류에 따라서 다르다.

항소 및 상고는 7일(형소358·374)이며, 즉시항고와 준항고는 3일이다(형소405·416 ③). 보통항고에는 제기기간에 제한이 없고 항고의 이익이 있는 한 할 수 있다(형소404). 그리고 상소의 기간은 재판을 선고 또는 고지한 날로부터 진행하고 그 말일으로써 종료한다. 그러나 초일은 산입하지 아니하므로(형소66), 결국 상소기간은 재판을 선고 또는 고지한 날의 익일로부터 기산하여 법정의 일수(7일)가 경과함으로써 종료하게 된다.

**상속(相續)**

일반적으로 사망한 사람의 재산을 물려받는 것을 상속이라고 하는데 법률적으로는 사망한 사람이 가졌던 모든 재산이 만들어 낸 법률관계(채권이나 채무 등)를 이어받는 것을 말한다. 따라서 법률관계를 만들어 낼만한 재산이 없다면 상속도 없지만 재산이나 채권, 채무 중 하나만 있어도 상속을 할 수 있다.

**상속순위(相續順位)**

법률에 의해 상속을 받는 차례를 정해놓은 것을 상속순위라고 하는데 상속을 받는 사람들은 누구든지 이 순위를 지켜야 적법한 상속이 된다.

- * 제1순위 : 직계비속과 배우자(직계비속(자녀)과 배우자가 공동상속한다).
- * 제2순위 : 직계존속과 배우자(피상속인의 직계비속이 없을 경우 직계존속(부모)만이 배우자와 공동상속한다).
- * 제3순위 : 형제자매(제1순위와 제2순위 해당자가 없을 경우 방계 2촌 이내의 형제·자매가상속인이 된다.)
- * 제4순위 : 4촌 이내의 방계혈족(제1순위~제3순위 해당자가 없을 경우 부계와 모계를 모두 포함하여 4촌 이내의 혈족이 상속인이 된다.)
  - 3촌(선순위) : 백부, 숙부, 고모, 이모, 조카 등
  - 4촌(후순위) : 3촌의 자녀로 종·고종·외종·이종형제자매 등

**상속의 개시(相續의 開始)**

어떤 사람이 사망으로 인해 그가 가졌던 모든 재산이 만들어 낸 법률관계(채권이나 채무 등)를 이어받는 과정이 시작되는 것을 상속의 개시라고 하는데 시간적으로는 사망하는 그 순간이 상속의 개시점이 된다.



### 상속의 승인(相續의 承認)

상속을 받는 사람이 상속을 받겠다는 의사표시를 하는 것을 상속의 승인이라고 하는데 이는 상속을 받는 것이 오히려 재산상 손해를 보는 경우도 있기 때문이다. 상속의 승인은 단순승인과 한정승인으로 나눌 수 있다.

- * 단순승인 : 죽은 이의 재산과 채권, 채무를 모두 물려받는 것으로 물려받은 재산으로 채무를 다 갚지 못하면 상속받은 이는 본인의 재산을 사용해서라도 빚을 갚아야 한다. 만약 한정승인이나 상속포기의 신청을 하지 않으면 자동으로 단순승인이 되므로 주의해야 한다.
- * 한정승인 : 상속받는 재산의 범위 안에서만 죽은 이가 만든 채무를 책임진다는 조건으로 상속을 승인하는 것이다. 재산보다 채무가 많으면 그 이상 책임을 지지 않아도 되고 채무보다 재산이 많으면 빚을 갚고 남는 재산을 가질 수 있다.



### 상속을 증명하는 서면

일반적인 호적등·초본(제적 등·초본)이 이에 해당된다. 제적부의 멸실로 인하여 그 등본을 발급받을 수 없는 경우에는 호적등본에 의하여 다른 상속인이 있는 것으로 보이는 경우를 제외하고는 제적부가 멸실되었다는 시·읍·면장의 증명서와 다른 상속인이 없다는 뜻을 기재하고 공동상속인이 연서한 서면을 첨부하면 제적등본이 없이 상속등기를 신청할 수 있다. 호적편제가 잘못된 호적등본이라도 상속인 전부가 확인되는 이상 그 호적등본이 기하여 재산상속등기를 할 수 있으나 호적이 정정되면 상속인의 상속분이 상이하게 될 수 있으므로 호적정정 후에 상속등기를 하는 것이 바람직하다.



### 상속의 포기(相續의 拋棄)

상속을 받을 자격이 있는 사람이 상속을 받지 않겠다고 하는 것을 상속의 포기라고 하는데 상속이 시작되었음을 안 날로부터 3개월 안에 관할법원에 상속포기신청서를 제출해야 한다. 신청서가 받아들여지면 처음부터 상속인이 아니었던 것으로 되고 그 재산은 다른 상속인들이 나누어 가질 수 있다.



### 상속재산분할(相續財産分割)

상속을 받는 사람이 두 사람 이상일 경우 상속받은 재산을 나누어 가지는 것을 상속재산 분할이라고 하는데 다음과 같은 방법이 있다.

- * 죽은 이의 유언에 따라 나누어 가진다.
- * 상속을 받는 사람들이 합의해서 나누어 가진다.
- * 유언이나 합의가 없을 경우 상속인들의 요구에 의한 법원의 판결에 의해 나누어 가진다. 상속을 받을 자격이 있는 사람은 누구든지 분할을 요구할 수 있는데 하나의 부동산은 분할등기하고, 여러 개의 부동산이거나 금전이나 보석 등의 동산은 나누어 가지면 된다.



### 상업등기부(商業登記簿)

주식회사를 비롯한 여러 가지 회사나 미성년자, 법정대리인, 상호 등에 관한 특정한 사항을 기록하는 장부를 상업등기부라고 한다. 상업등기는 등기소에서 하는데 등기소에는 주식회사등기부, 합명회사등기부, 합자회사등기부, 유한회사등기부, 외국 회사등기부, 상호등기부, 무능력자등기부, 지배인등기부, 법정대리인등기부, 상호 등기부 등을 보관하고 있다.



### 설정(設定)

제한물권을 새로 발생시키는 행위. 원칙적으로 동산에 있어서는 의사표시에 의하여 행해지지만 질권의 설정에는 목적물의 인도를 요한다(민330). 보통 계약에 의하지만 유언과 같은 단독행위에 의할 때도 있다.



### 소(訴)

민사소송에서 자신의 권리를 침해당한 사람(원고)이 권리를 침해한 사람(피고)을 상대로 해서 그 권리관계를 바로잡아달라고 처음으로 법원에 신청하는 것을 소라고 하는데 1심의 판결에 불복해 상급법원에 내는 소는 상소, 형사소송에서 피고인의 처벌을 신청하는 것은 공소라고 한다. 소에는 법률관계나 권리관계에 대한 있고 없음·옳고 그름에 대한 판단을 요구하는 확인의 소, 법률관계의 형성이나 변경을 요구하는 변경의 소, 피고가 일정한 행위를 하게 해 줄 것을 요구하는 이행의 소 등이 있다.

**소송(訴訟)**

사실관계나 법률관계에서 대립하는 사람이나 단체, 행정기관 등의 요청을 받은 법원이 재판이라는 구속력 있는 형식을 통해 당사자나 이해관계인들을 불러 그들의 주장을 들은 다음 법령에 비추어 그 사실관계나 법률관계를 결정하는 것을 소송이라고 한다. 형사소송과 민사소송, 행정소송이 소송의 주류를 이루고 이밖에 헌법소원, 특허소송, 선거소송 등이 있다.

**소송당사자(訴訟當事者)**

어떤 소송사건에서 법원에 대하여 자기에 대한 재판권의 행사, 특히 판결이나 집행을 요구하는 사람 및 그 상대방으로서 이에 대한 재판권의 행사를 요구받는 사람

- (1) 민사소송법상 : 원고와 피고가 당사자이다. 당사자는 재판권을 행사하는 법원과 함께 소송의 주체가 된다. 당사자로서의 지위와 명칭은 각 소송절차에 따라서 다르다. 소를 직접 심판하는 제1심절차에서는 원고·피고이지만, 상소를 심판하는 상급심 절차에서는 항소인(또는 상고인)·피항소인(또는 피상고인)이다. 독촉절차·가압류·가처분절차·강제집행절차에서는 채권자·채무자라고 하며, 화해절차(和解 節次)에서는 단순히 신청인 또는 상대방이라고 할 때도 있다
- (2) 형사소송법상 : 검사와 피고인만이 당사자이며, 변호사는 당사자가 아니다. 다만 재정신청(裁定申請)을 받은 고등법원의 재정결정에 의하여 심판에 붙여진 사건(事件)에 관하여 검사의 직무를 담당하는 변호사(265조)는 당사자이다.

**소유권(所有權)**

소유권이란 어떤 물건을 자기가 사용하는 것은 물론, 그것을 타인에게 임대하든지, 매각 또는 처분 등 자기의 자유의사대로 할 수 있는 것을 내용으로 하는 권리이며, 물권의 가장 기본적이고 대표적인 것이다. 소유권은 물건에 대한 현실적 지배와 결합되어 있지 않는 것으로서 점유와는 분리되어 물건을 지배로서 구성되어 있다. 소유권의 내용인 물적 지배의 권능은 물건이 가지는 사용가치와 교환가치의 전부에 전면적으로 미친다.





### 소유권보존등기(所有權保存登記)

소유권보존의 등기는 아직 소유권의 등기가 되지 아니한 특정의 부동산에 관하여 최초로 하는 등기로서 새로이 등기용지를 개설하여 표제부에는 “부동산의 표시에 관한 사항”을 갑구에는 해당 부동산의 “소유권에 관한 사항”을 기재하는 방법으로 행하여진다. 그 부동산에 관한 이후의 등기는 이를 기초로 하여 이루어지는 것이므로, 실체관계에 부합됨이 다른 어느 등기보다도 한층 더 강력하게 요청된다. 따라서 신청서에는 소유권을 증명하는 서면을 첨부토록 규정하고 있다.



### 소유권이전등기(所有權移轉登記)

법률행위나 법률의 규정 등 다양한 원인에 의하여 소유권이 이전된 경우 이를 신청하는 등기를 말한다.



### 소장(訴狀)

민사소송에서 소를 제기하기 위해 재판청구의 취지와 원인, 소송당사자나 그 대리인의 인적사항 등을 적어 1심 법원에 제출하는 문서를 소장이라고 하는데 2심의 경우는 항소장, 3심의 경우는 상고장이라고 한다. 원고나 그 대리인의 기명날인이 있어야 하고 소송물의 가액에 따라 인지를 붙여야 하며 피고가 두 사람 이상인 경우 그 수만큼 등본을 첨부해야 한다.



### 승계집행문(承繼執行文)

집행문은 집행권원에 적혀 있는 채권자를 위하여 또 채무자에 대하여 내려주는 것이 원칙이다(민집29). 그러나 경우에 따라서는 집행권원에 적혀 있는 채권자의 승계인을 위하여, 혹은 채무자의 승계인에 대하여 내려주는 경우가 있는데, 이 경우에 부여되는 집행문을 승계집행문이라고 한다(민집31).

승계집행문은 채권자로부터 신청이 있거나, 집행권원의 효력이 당사자 이외의 제3자에게 미치는 사유가 법원에서 명백하거나, 또는 증명서에 의하여 이것을 증명하였을 때에 재판장의 명령에 의하여 부여한다(민집31·32). 만일 승계사유가 법원에서 명백



하지 않고 증명을 할 수 없을 때에는 집행문부여의 소를 제기하여(민집33) 그 판결에 의하여 승계집행문을 부여받을 수가 있다. 또 승계집행문이 그 요건을 흠결 하였는데도 불구하고 부당히 부여된 때에는 채무자는 집행문 부여에 대한 이의신청을 할 수 있고(민집34), 다시 소를 제기하여 다룰 수도 있다(민집45).



### 선고(宣告)

형사소송법상 공판정에서 재판을 고지하는 방법(형소42). 재판의 선고는 공판정에서 재판서에 의하여야 하고 이는 재판장이 행한다. 판결을 선고함에는 주문을 낭독하고 그 이유의 취지를 설명하여야 한다(형소43).



### 신청주의(申請主義)

원칙적으로 등기는 당사자의 신청에 의하여 행하여진다는 것을 말한다. 또 등기신청은 공동신청의 원칙, 즉 등기관리자와 등기의무자 또는 대리인이 등기소에 출석하여 이를 신청하여야 하는 것이 원칙이나, 예외적으로 공동신청에 의하지 않더라도 등기의 진정을 보장할 수 있는 사정이 있거나, 등기의 성질상 등기의무자가 없을 경우에는 등기관리자나 등기명의인의 단독신청이 인정된다.

또 등기는 당사자의 신청 외에 관공서의 촉탁에 의해 직권으로 행해지는 경우가 있는데, 촉탁에 의한 등기의 절차에 대하여는 법률에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 신청으로 인한 등기에 관한 규정을 준용한다.



### 실종선고(失蹤宣告)

부재자의 생사불명의 상태가 계속하여 사망했을 것이라는 추측이 강한 경우에 그를 사망한 것으로 의제하여 그 신분이나 재산관계를 확정시키는 제도이다. 실종선고는 종래의 주소 또는 거소를 떠난 자, 즉 부재자의 생사가 보통실종은 5년, 전쟁실종·선박실종·위난실종 등 특별실종에 대해서는 1년 동안 계속하여 행방을 알 수 없는 경우에 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 가정법원이 선고한다(민27).

실종선고가 있으면 실종자는 실종기간이 만료한 때에 사망한 것으로 보기 때문에 비록 살아 있다고 하는 반증이 있더라도 선고가 취소되지 않는 이상 사망한 것으로 취급된다.

사망한 것으로 인정되는 결과, 그자와 혼인하고 있는 자는 미망인이나 홀아비가 되어 재혼할 수 있게 되며 상속이 개시되고 실종자의 생명 보험금도 지급된다. 실종자가 살아 있거나 사망했다고 인정한 시기와 다른 시기에 사망했다는 것이 증명되면 법원은 본인이나 이해관계인 또는 검사의 청구로 선고를 취소해야 한다(민29). 취소가 있으면 실종자는 처음부터 실종선고가 없었던 것과 동일한 것으로 된다. 즉 법률관계는 소급적으로 무효가 된다.

그러므로 재혼은 중혼으로 되어 취소되며 상속은 무효가 되고 보험금은 반환하지 않으면 안된다. 다만, 실종선고를 신뢰하였던 자는 보호할 필요가 있으므로 민법은 행위의 당사자가 선의·선고가 사실에 반하는 것을 알지 못한 것·로 행한 행위, 예컨대 재혼이라든가 실종자의 재산의 매각 등은 모두 그 효력을 잃지 않는 것으로 하며(민29), 또 선고로 인하여 재산을 얻은 자, 예컨대 상속인이나 보험금 등은 그 재산이 감소했더라도 현재 한도에서 반환하면 된다(민29).



### 양도(讓渡)

채권의 동일성을 유지하면서 이전하는 계약을 말한다. 채권의 양도는 원칙적으로 인정되고 있다(민449~452). 예외로서 양도가 허용되지 않는 경우는 첫째로 법률에 의하여 금지되고 있는 경우(예 : 친족간의 부양청구권 및 연금청구권 등)이고 둘째로 채권의 성질로 보아 허용될 수 없는 경우(예 : 사용차주의 채권. 민610·629)이며, 셋째로 채권자와 채무자 사이에 미리 양도하지 않는다는 특약이 있는 경우(단 이 특약은 선의의 제3자에게 대항할 수 없다)이다. 양도는 양도인과 양수인의 합의만으로 효력을 발생하지만 양도의 효력을 제3자에게 주장하기 위하여 다음과 같은 요건이 필요하다. 첫째로 채무자를 상대로 주장하려면 양도가 있었다는 것을 양도인으로부터 채무자에게 통지하거나 채무자가 그것을 승락해야 한다. 둘째로 채무자 이외의 제3자에게 주장하기 위하여는 통지나 승낙이 확정일자가 있는 증서(예 : 내용증명우편 등)로 하여야 한다. 이상은 지명채권이라고 불리는 보통의 채권에 대하여 말한 것이다. 이 밖에 증권적 채권(지시채권, 무기명채권, 지명소지인출급채권)이 있다. 지시채권의 양도의 효력을 제3자에게 주장하기 위하여는 증권에 양도의 내용을 배서하여 양수인에게 교부해야 하며 무기명채권·지명소지인출급 채권의 경우에는 증권의 인도(교부)에 의한다. 다만, 상법상의 증권적 채권은 증권의 배서교부에 의하여 당사자 및 제3자에 대하여 효력을 발생한다(지시채권의 항 참조).

**약속어음**

다른 사람에게 빚을 진 사람이 자신을 지급인으로 해서 일정한 시기에 일정한 금액을 지급할 것을 조건으로 발행한 증서를 약속어음이라고 하는데 그 특징은 다음과 같다.

- * 발행인이 곧 지급인이다.
- * 지급을 확실히 하기 위해 보증인이 필요하다.
- * 어음의 뒷면에 기명날인(배서)한 다음 다른 사람에게 양도할 수 있다.
- * 어음을 넘겨받은 사람(양수인/소지인)은 발행인이나 보증인, 배서인들에게 대금 지급을 요구할 수 있다.

**어음**

상품을 사는 사람이 일정한 금액을, 일정한 시기에, 일정한 장소에서, 일정한 사람이 지급할 것을 약속한 증서를 어음이라고 하는데 환어음과 약속어음이 있다.

- * 환어음 - 발행인과 지급인이 다르다.
- * 약속어음 - 발행인과 지급인이 같다.

**연대보증(連帶保證)**

빚을 진 사람이 빚을 갚지 않을 경우 그 사람을 대신하여 빚을 갚는다는 약속을 하는 것을 연대보증이라고 한다. 돈을 빌려준 사람은 빌려간 사람이 기간 안에 돈을 갚지 않을 경우 연대보증을 선 사람들 모두에게 채무자에게 빌려준 돈 전부를 갚으라고 요구할 수 있고 이에 응하지 않을 경우 연대보증계약을 근거로 법의 힘을 빌려 강제집행을 할 수 있다. 연대보증인 채권자에게 먼저 채무자에게 독촉하고 그의 재산을 뒤져보라는 요구는 할 수 없지만 채무자에게 대신 갚아준 돈을 자신에게 돌려달라고 요구할 수 있다.



### 연대채무(連帶債務)

여러 사람이 돈을 빌려준 한 사람에게 그 돈 전부에 대해 각자가 갚을 약속을 한 것을 연대채무라고 한다. 연대채무를 진 사람 중에 한 사람이라도 빚을 갚으면(빌린 돈 전부를 갚는다는 의미) 나머지 사람들은 빚을 갚을 의무가 없어진다.



### 위임(委任)

‘위임’이라고 하는 것은 일정한 사무의 처리를 타인에게 위탁하는 것이다. 민법에 있어서는 ‘위임’이란 당사자 일방이 상대방에 대하여 사무의 처리를 위탁하고 상대방이 이를 승인함으로써 그 효력이 생기는 계약의 일종을 말한다고 되어 있다(민680). 공법상에서 ‘위임’이라고 하는 경우에는 다음과 같은 두 경우가 있다. 하나는 국가 또는 지방자치단체가 그 사무를 지방자치단체 기타의 자에게 ‘위임’하는 경우이다. 예컨대 국세의 징수가 지방자치단체나 사인에게 ‘위임’되는 것과 같은 경우이며, 수임자가 그 ‘위임’의 한도에서 위탁자를 대리하고, 수임자가 한 의사표시 또는 의사표시의 수령의 효과는 직접 위임자에게 귀속된다. 공법상에서 ‘위임’이라고 하는 경우의 또 하나는, 행정청이 그 사무의 일부를 다른 행정청(주로 하급의 행정청)에 행하게 하는 경우이다.

예컨대 산림법에서 규정한 산림청장의 권한의 일부를 대통령령이 정하는 바에 의하여 특별시장·광역시장·도지사·문화재청장 또는 지방산림관리청장 등 소속기관의 장에게 ‘위임’ 하는 경우(산림법5)이다. 이 경우의 사무의 ‘위임’은 대리권의 수여가 아니고, 직권의 ‘위임’이다. ‘위임’을 받은 행정청은 그 사무를 자기의 직권으로서 행하게 된다. 따라서 그것은 법령이 정하는 행정청의 권한을 변경하는 것이므로 법령에 특별한 정함이 있는 경우에 한하여 행할 수 있다. 또 ‘내부위임’이라고 하는 용어가 사용되고 있는데, 이것은 직권의 위임이 아니고 행정청이 내부에서 그 부하인 직원에 명하여 자기의 직권의 일부를 행하게 하는 것이므로 법령의 근거없이 할 수 있고, 그 행위는 행정청의 이름으로 행하여지고, 그 행위의 책임은 행정청에 귀속하게 된다.

또 ‘위임사무’라고 하는 용어가 있는데, 이것은 국가의 사무가 법령에 의하여 지방 자치단체의 사무로서 국가의 그 권한에 귀속된 사무이며, 지방자치단체의 장 기타의 기관에 위임된 ‘기관위임사무’와 구별하여 ‘단체위임사무’라고도 말한다(지자9①).

**위탁·촉탁·위촉(委託·囑託·委嘱)**

‘위탁’이라고 하는 것은 법률행위 또는 사실행위(사무)를 하는 것을 타인 또는 다른 기관에 의뢰하는 것이다. 이 ‘위탁’이라고 하는 용어는 사법관계뿐만 아니라 공법관계에서도 사용되고 있다. 사법관계에서는 ‘위탁’한 자(위탁자)와 ‘위탁’을 받은 자(수탁자) 사이의 신임관계에 서서 의뢰를 나타내는 넓은 개념이며, 수탁자와의 사이의 법률 관계는 보통 위임·준위임·위탁매매·운송·신탁 등 여러 가지의 법률관계의 기본으로 되어 있다. 공법 관계에서는 어떤 기관이 본래 그 권한에 속하는 사무를 대등한 관계에 서서 다른 기관에 의뢰하여 행하게 하는 경우에 이 ‘위탁’이라고 하는 용어가 사용되고 있다. 다시 말하면, ‘위탁’은 대등한 기관의 사이에 있어서, 또는 적어도 그 기관에 대하여 특별한 권력관계에 있지 아니한 사이에 있어서 구체적인 사무를 의뢰하는 경우에 사용되는 용어이다.

예컨대 공무원연금법 제21조의 ‘공단업무의 위탁’, 재해구호법 제12조제1항의 ‘구호 업무의 위탁’ 등의 규정은 그 예이다. 따라서 ‘위임’과 같이 주로 어떤 기관의 권한에 속하는 사무를 이와 특별한 권력관계에 있는 기관에게 행하게 하는 경우 또는 ‘위임’에 의하여 특별한 권력관계에 서게 하면서 사무를 행하게 하는 경우 등에 사용되는 용어와 다르다고 말할 수 있는 것이다.

‘위탁’과 거의 같은 의미를 가지고 있는 용어인데, 특히 등기나 소송에 관계된 법령에서 사용되고 있는 용어에 ‘촉탁’, ‘위촉’이라고 하는 것이 있다. 예컨대 ‘관공서가 기업자인 때에는 그 관공서는 지체없이 전 2항의 등기를 등기소에 촉탁하여야 한다’(부등115③)는 것과 ‘검사 또는 사법경찰관은 수사에 필요한 때에는 피의자가 아닌 자의 출석을 요구하여 진술을 들을 수 있고 감정, 통역 또는 번역을 위촉할 수 있다’고 하는 것 등이 그 예이다.

**이해관계인(利害關係人)**

이해관계인이란 특정한 사실에 관하여 법률상의 이해가 있는 자이다. 그 사실의 여하에 따라 이미 보유하고 있는 자기의 권리행사에 직접 영향을 받는 자이다 (민22·27·44·63·469·936).



### 인증서(認證書)

등기된 부동산의 강제경매의 신청에는 그 부동산이 채무자의 소유에 속함을 입증하기 위하여는 등기공무원의 인증서를 필요로 한다. 실제에는 등기부의 인증이 있는 등본으로써 한다(민집81).



### 일가창립(一家創立)

자가 부모의 가에 입적할 수 없는 때에는 일가를 창립한다. 일가를 창립할 수 있는 경우는 부모를 알 수 없는 때에 법원의 허가를 얻어 일가를 창립한다. 그러나 일가창립한 뒤에 부를 알게 되면 부가에, 부를 모른 채 모를 알게 된 때에는 모가에 입적한다(민781③).

혼인외의 출생자가 부가 또는 모가에 입적할 수 없는 경우(민782②), 입양취소 또는 파양으로 인하여 양자와 그 배우자·직계비속 및 그 배우자가 본가에 복적하여야 할 때의 그 생가가 폐가 또는 무후된 경우(민786②), 처와 부의 혈족 아닌 그 직계비속이 혼인의 취소·이혼 또는 부의 사망으로 인하여 친가에 복적하고자 할 때에 그 친가가 폐가 또는 무후되었거나 그 밖의 사유로 인하여 친가에 복적할 수 없는 경우(민787③), 입부혼의 경우, 호주가 폐가하고 타가에 입적한 때에 호주와 같이 입적할 수 없는 경우(민795②) 등에는 일가를 창립할 수 있다. 일가창립을 한 자는 신고함으로써(호15·16) 호주가 된다(민778).



### 인지(認知)

혼인외에서 출생한 자를 자기의 자로서 인정하는 의사표시. 혼인외에서 출생한 자는 법률상 당연히 부를 가질 수 없다. 부나 생모가 호적법이 정한 바에 의하여 신고함으로써 부 또는 모를 확정하게 된다. 인지는 유언으로도 할 수 있고(민859②) 자가 사망한 경우에도 그 직계비속이 있는 때에 할 수 있다(민857). 자와 그 직계비속 또는 그 법정대리인은 부 또는 모를 상대로 하여 인지청구의 소를 제기할 수 있다. 이것을 소송법상의 인지라고 한다(민863).

보통의 인지는 인지를 하려는 생부나 생모의 의사가, 소송상 인지는 인지를 받으려는 자의 의사가 본체가 되고 있다. 민법상으로는 자연의 혈연만 있으면 당연히 친자가 된다는 데까지 이르지 못하였기 때문에 인지의 의미가 있는 것이다.

**입적(入籍)**

어떤 자가 호적에 들어가는 것. 출생한 자가 부모의 호적에 들어가는 원시적 입적(호49 ①②)과 입양(호66), 복적(호102·103)과 같은 이전적 입적이 있다. 민법의 구규정에서는 가의 이동에 의하여 신분관계가 달라지므로 입적도 중요한 문제로서 호주의 동의를 요하는 경우가 적지 않았으나 개정법에 의하여 호적상의 기재절차에 불과하게 되었다.

**전부명령(轉付命令)**

채무자의 제3채무자에 대한 금전채권이 압류되었을 경우, 지급에 갈음하여 채권을 그 액면만큼 압류채권자에게 이전하는 집행법원의 명령(민집229·231)이다. 전부명령은 추심명령과 같이 금전채권을 현금화하는 한 방법이지만 추심명령과는 달리 전부채권을 그 액면만 채권자에게 이전하기 때문에 제3채무자가 무자력일 경우의 위험을 채권자가 부담하지 않으면 안되는 반면, 전부채권 전부를 다른 채권자에 우선하여 변제받을 수 있기 때문에 채권자에게는 아주 유리한 방법으로 이용되고 있다.

전부명령이 있으면 전부채권은 집행채권자에게 이전한다. 전부채권이 채무명의채권 보다 클 때에는 후자의 한도에서 이전하는데 그친다. 집행채권자의 채권은 전부의 한도 내에서 소멸된다. 전부명령에 의하여 집행절차는 종료하므로 이후 집행채권자 이외의 채권자는 배당요구를 할 수 없게 된다(민집247②).

**전세권(傳賃權)**

전세금을 지급하고 농경지 아닌 타인의 부동산을 점유하여 그 부동산의 용도에 좇아 사용·수익하고, 전세금의 우선변제를 받는 것을 내용으로 하는 물권(민303~319). 이는 종래 임차권(특히 건물의 이용권)으로서 널리 관행되어 온 것을 신민법에서는 용익 물권으로 규정하였다. 토지와 건물을 목적물로 하는 점과 전세금의 이자를 차임에 충당하고 계약종료시에 전세금을 반환하여야 하는 점에서 특수하며, 등기를 필요로 하는 점에서 보통 행해지고 있는 임대차와는 구별하여야 한다. 건물전세권의 최단존속 기간은 1년이며, 전세금이 목적부동산에 관한 조세·공과금 등의 변동으로 상당하지 아니하게 된 때에는 당사자는 장래에 대하여 그 증감청구권이 인정된다(민312의2).



**재심(再審)**

재판의 결과인 판결이 나온 사건에 대해 사실에 대한 잘못된 판단 등으로 판결에 잘못이 있다고 생각하는 당사자가 원심판결을 한 법원에 판결을 취소하고 다시 심판해줄 것을 요구하는 것을 재심이라고 하는데 비상수단의 성격을 가지는 불복신청이다. 형사 소송의 경우 주로 유죄의 확정판결을 받은 피고인이 자신을 구제하기 위해서 신청하는 경우가 많고 재심이 실시될 경우 형의 집행이 정지될 수도 있다.

**재산관리인(財産管理人)**

모두 다 타인의 재산을 관리하기 위하여 선임된 자이다. ‘자산관리인’이란 타인의 재산을 관리하는 자를 말한다. 단순히 관리인이라고도 한다. 민법에서 인정하고 있는 재산관리인(민22~26)과 상속재산관리인(민1023②·1053) 등이 그 현저한 예이다.

‘관재인’이란 타인의 재산을 관리하기 위하여 선임된 자를 말한다. 이 점에서 재산관리인과 동의어다. 재산관리인을 약칭하여 관재인이라고도 한다.

**재정신청(裁定申請)**

고소나 고발에 의한 사건에 대해 검사가 불기소처분을 했을 경우 고소인이나 고발인이 고등법원에 이 처분에 대한 부당함을 주장하는 신청을 하는 것을 재정신청이라고 한다.

**재항고(再抗告)**

판결이외의 재판인 결정이나 명령에 대한 불복신청을 항고라고 하는데 항고를 한 법원의 결정이나 고등법원의 결정, 항소를 한 법원의 결정 등에 대해 헌법이나 법률, 명령이나 규칙에 위배됨이 있음을 이유로 해서 대법원에 하는 불복신청을 재항고라고 한다.

**지급명령(支給命令)**

변론을 거치지 않고 채권자의 청구에 이유가 있다고 인정되면 채무자에 대해서 일정한 급부를 명하는 재판(민소462). 지급명령을 신청할 수 있는 청구는 금전 그밖에 대체물이나



유가증권에 한정되어 있다.

그러므로 부동산의 인도를 구한다거나 대체할 수 없는 특정물의 급부에는 허용되지 않는다. 법원이 지급명령을 할 것인가의 여부는 채권자의 청구가 법정내용에 적합한가, 그 법원에 관할권이 있는가 등을 서면으로 심사하고 요건을 갖추었으면 지급명령을 발하게 된다.

따라서 판결절차에서처럼 구술변론이나 증거조사와 같은 복잡한 절차를 거치지 않으므로 누구나 손쉽게 이용할 수 있다. 또 채무자는 지급명령에 대하여 이의신청을 할 수 있고 장차 소송절차로 이행하게 되면(민소472) 충분한 방어권을 행사할 수 있다.



### 집행관(執行官)

집행관은 지방법원 및 동 지원에 소속되어 법률이 정하는 바에 의하여 재판의 집행과 서류의 송달 기타 법령에 의한 사무를 행하는 단독제·독립제 사법기관이다(집행2). 과거에는 집달리·집달관이라 불렀다. 집행관은 자기의 판단과 책임 하에 독립적으로 국가의 권한을 행사하는 기관이며, 법원 또는 법관의 보조기관이 아니다.

집행관은 10년 이상 법원·주사보·등기주사보·검찰주사보 또는 마약수사주사보 이상의 직에 있던 자 중에서 지방법원장이 임명하며(집행3), 집행관의 임기는 4년으로 하되, 연임할 수 없다(집행4②). 집행관의 정년은 61세로 하되, 그 정년에 달한 날이 1월에서 6월 사이에 있는 경우에는 6월 30일, 7월에서 12월 사이에 있는 경우에는 12월 31일 각각 퇴직한다(집행4③). 집행관은 당사자의 위임에 의하여 고지 및 최고, 동산의 경매, 거절증서의 작성의 사무를 처리한다(집행5). 또한 집행관은 법령에 의한 직무 외에 법원 및 검사의 명령에 의하여 서류와 물품의 송달, 벌금·과료·과태료·추징 또는 공소에 관한 소송비용의 재판의 집행 및 물수물의 매각, 영장의 집행 기타 직무상 하여야 할 사무를 처리할 의무를 진다(집행6).

집행관의 처분에 대해서는 집행법원에 집행에 관한 이의를 신청할 수 있다(민집16). 집행관은 국가로부터 봉급을 받지 않고 사건 위임자로부터 수수료를 받으나 ‘실질적 의미에 있어서 국가공무원’이다. 따라서 집행관은 영리 업무를 겸직하지 못하며 공무원인 집행관의 업무를 방해하면 ‘공무집행방해죄’로 처벌된다.



### 집행공탁(執行供託)

민사소송법상의 강제집행이나 보전집행절차의 어느 단계에서 집행기관이나 집행당사자 또는 제3채무자가 강제집행법상의 권리·의무로서 집행의 목적물을 공탁소에 맡겨 그 목적물의 관리와 집행당사자간의 교부를 공탁절차에 따라 이행하도록 하기 위한 공탁을 말한다.



### 최고(催告)

돈을 지급하라든가 가옥을 명도하라든가 무능력자의 행위를 인정하라는 등 어떤 행위를 할 것을 상대방에게 요구하는 통지이다. 기한이 정해져 있지 아니한 채무는 최고가 있을 때가 기한으로 되며 상대방은 이행지체가 된다(민387). 그런데 돈을 빌려준 때에는 최고한 것만으로는 되지 않으며 상당한 유예기간을 두고 반환하라고 최고하지 않으면 안된다(민603). 또 소멸시효가 진행되는 권리도 최고가 있으면 그것이 6개월 연장된다(민174). 이행지체를 이유로 계약을 해제할 때에도 상당한 기간을 정하여 최고하여야 한다(민544).



### 친생부인의 소(親生婦人의 訴)

자의 친생추정을 번복하기 위하여 어머니의 남편 또는 남편이었던 자가 그 자의 아버지가 아님을 주장하며 친자관계의 소급적 소멸을 청구하는 형성의 소(민847, 가소26 이하). 남용을 피하고 또 자의 친생권을 보호하기 위하여 요건이 엄중하다. 원고는 남편에 한하고(민법 개정안에는 처도 포함시켰다), 일단 친생임을 승인한 경우 다시 부인의 소를 제기하지 못한다(민852). 소의 상대방은 자 또는 친권을 행사하는 어머니이다(민847①). 자는 이 소에 의하는 외에는 친생자인 지위를 빼앗기지 않는다.



### 친생자(親生子)

법률상 혼인관계에서 출생한 자. 아내가 혼인중에 포태한 자는 남편의 자로 추정하고(민844①), 남편은 친생부인의 소에 의해서만 이 추정을 부인할 수 있다(민847~853). 친생자는 상속에 있어서 상속인이 수인인 때에는 균분으로 받으며 여자의 경우도 남자의 상속분과 같다(민1009①).



### 추심명령(推尋命令)

채무자의 제3채무자에 대한 금전채권을 민법상 대위절차(민404)에 의하지 않고 채무자에 대신하여 집행채권자에게 추심할 수 있는 권한을 부여하는 집행법원의 명령(민집232). 전부명령과 같이 금전채권의 현금화방법의 하나이다(민집229). 추심 명령에 의하여 집행채권자는 압류된 금전채권을 추심할 수 있는 권리를 취득하게 된다.

추심권은 추심을 목적으로 하는 것이므로 집행채권자는 제3채무자에 대하여 채무 면제를 하거나 이행기한을 유예하는 것은 허용되지 않는다. 추심명령은 원칙적으로 압류채권의 전액에 미치지만 채무자를 필요이상으로 괴롭힐 이유는 없으므로 추심권을 채권자의 요구액까지 감축시키고 그 범위내에서 다른 채권자의 배당요구를 부인하게 된다(민집 232②). 추심명령이 있더라도 피압류채권의 채권자는 채무자이기 때문에 피압류채권의 위험은 채무자가 부담한다. 또 제3채무자는 피압류채권의 채무자이므로 채무자에 대한 항변은 추심에서 주장할 수 있다.



### 친족의 범위(親族의 範圍) (민법 제777조)

- 8촌 이내 혈족, 4촌이내 인척, 배우자
- 가족의 범위(민법제779조) : 배우자 직계혈족 및 형제자매, 직계혈족의 배우자, 배우자의 직계혈족 및 배우자의 형제자매



### 파양(罷養)

양자관계의 해소를 말하는 바, 이로써 양친자 사이 및 양친의 혈족과의 친족관계가 소멸된다. 이러한 관계는 입양 당사자의 사망만으로는 해소되지 아니한다. 이는 우리 민법상의 양자제도가 가부장제 가족제도에 서 있기 때문이다. 파양은 입양 당사자의 협의에 의하여야 한다(민898①). 이를 협의상의 파양이라 하는데 양자가 성년이면 동의가 필요없다.

그러나 입양 당사자가 금치산자인 경우에는 후견인의 동의가 있어야 하며(민902) 또 양자가 15세 미만인 때에는 입양 승낙권자나 후견인의 동의가 있어야 하고(민899), 입양 승낙권자가 사망했으면 생가의 다른 직계존속과 협의해야 한다(민899단). 또한 동의권자 및 협의권자가 많은 경우, 동순위자가 많을 때는 연장자를 선순위로 한다. 파양은 신고함으로써 효력을 발생한다(민898, 호72·73). 이와 같이 협의에 의하여 파양이

성립되지 않으면 파양의 청구소송을 제기한다. 파양의 소는 파양원인이 있어야 한다 (민905).



### 판결(判決)·결정(決定)

‘판결’은 중요한 사항(예컨대 소송에 대한 최종적인 판결)에 관하여 원칙적으로 구두 변론, 즉 당사자 쌍방이 법정에서 변명이나 증거를 제출하는 절차를 거쳐서 행하여지는 것인데, ‘결정’이나 ‘명령’은 재판을 진행시키는데 있어서의 절차상의 문제나 강제집행의 관계에서 행하여지는 것이며, 구두변론을 하는가 아니하는가는 법관의 자유이다.

‘결정’과 ‘명령’의 구분은 예컨대 법관이 3인의 합의체의 경우, 재판장이나 어떤 사항의 수명법관·수탁판사가 그 권한 내에서 자기 1인의 이름으로 내는 것이 명령이고, 3인의 합의체(법원이라고 한다)가 상담하여 3인의 이름으로 내는 것이 결정이다. 소송법에 ‘법원은 ……한다(할 수 있다)’고 쓰여져 있는 것은 결정이고, ‘재판장은…’라고 쓰여져 있는 것은 명령이다. 지급명령이나 압류명령은 ‘명령’이라고 하는 용어를 사용하고 있지만 재판의 형식으로서 명령이 아니고 결정이다. 또 가처분명령이나 가압류 명령은 명령이 아닐 뿐만 아니라 어려운 사건에서는 구두변론을 하게 되므로, 판결로 행하여지는 경우도 있다(보통은 결정).



### 합유(合有)

공동소유의 한 형태이며, 공유와 총유의 중간에 있는 것으로 수인이 조합체로서 물건을 소유하는 형태이다(민271①). 공유와 다른 점은 공유에서는 각 공유자의 지분을 자유로이 타인에게 양도할 수가 있으며, 또 공유자의 누군가가 분할을 희망하는 때는 분할을 해야만 하는데 대하여, 합유에서는 각인은 지분을 갖고 있지만 자유로이 타인에게 양도할 수 없으며 자유분할도 인정하지 않거나 제한되고 있다는 점이다.

공유는 말하자면 편의적으로 일시 공동소유의 형식을 취하는 것으로서 개인적 색채가 짙은 것인데, 합유는 공동목적을 위하여 어느 정도 개인적인 입장이 구속되고 있다는 점에 차이가 있다. 그러나 각자가 지분을 갖고 있는 점에서 총유보다는 개인적인 색채가 짙다.

**항고(抗告)**

판결 이외의 재판인 결정 또는 명령에 대한 상소이다. 항고에는 일반항고와 재항고와의 두 종류가 있으며, 일반항고는 다시 보통항고와 즉시항고로 나누어진다. 즉시항고는 특히 이를 허용하는 규정이 있는 경우에 한하여 인정되는 항고이며, 보통항고는 특히 즉시항고를 할 수 있는 경우와 달리 광범하게 법원의 결정에 대하여 허용된다(형소402).

그러나 형사소송법에 특별한 규정이 있는 경우에는 별문제가 없으나(형소402단), 이와 같은 특별규정 중에서 항고법원 또는 고등법원의 결정에 대하여는 원칙적으로 항고를 금지하고 있다(형소415). 이를 재항고금지의 원칙이라고 한다. 항고법원 또는 고등 법원의 결정이라도 재판에 영향을 미친 헌법·법률·명령 또는 규칙의 위반이 있음을 이유로 하는 때에 한하여 대법원에 즉시항고를 할 수 있다(형소415). 이를 재항고라 한다.

보통항고는 그 제기기간의 제한이 없고 항고를 제기할 실익이 있는 한 언제라도 할 수 있으나, 즉시항고와 재항고는 기간의 제한이 있다. 항고법원은 항고의 절차가 그 규정에 위반하였거나 항고가 이유없을 때에는 결정으로 항고를 기각한다. 항고가 이유있을 때에는 결정으로 원판결을 취소하고 또 필요한 때에는 다시 재판을 하여야 한다. 또 엄격한 의미에서도 항고라고 할 수 없으나 이에 유사한 불복신청으로서 준항고라는 것이 있다.

**항소(抗訴)**

미확정인 제1심판결에 대하여 상급법원에 제기하는 불복신청이다. 현행 형사소송 법에는 지방법원합의부의 제1심판결 또는 가정법원합의부의 심판에 대한 사건만을 고등법원이 항소심으로 심판하고, 지방법원 단독판사의 제1심판결에 대한 항소사건은 지방법원 본원 합의부가 항소심으로 심판하도록 하였다(형소357).

따라서 항소심의 관할권은 지방법원 합의부와 고등법원에 있다. 항소는 법률에 규정되어 있는 항소이유가 있는 경우에 한하여 제기할 수 있고, 그 이유는 항소이유서에 기재하여야 하며, 항소법원은 이 이유서에 포함되어 있는 사항을 반드시 심판하여야 한다.



### 행위능력(行爲能力)

단독으로 유효한 법률행위를 할 수 있는 지위 또는 자격을 말한다. 단순히 능력이라고도 한다. 자연인과 법인은 모두 권리능력을 가진다고 하나 반드시 행위능력도 가진다고 할 수는 없다. 자연인 중 의사능력이 없는 자는 전혀 행위능력이 없으며, 그 행위는 무효이다. 민법은 미성년자·금치산자·한정치산자를 전형적으로 무능력자(행위능력이 없는 자)로 보고 그 보호를 위하여 무능력자가 단독으로 행한 법률행위를 취소할 수 있도록 하였다(민5·10·13). 그렇지만 민법총칙의 능력의 규정은 재산법상의 행위에 관한 것으로 친족법·상속법상의 행위(신분행위)에 관하여는 적용이 없고, 명문이 있는 경우 외에는 의사능력이 있으면 족하다고 하는 것이 통설이다. 또 법인은 그 목적의 범위 내에 있어서 행위능력을 가진다(민35).

※ 공법상 행위능력 : 사인의 공법적 행위에 관하여도 그 행위가 법률상 완전히 유효하려면 행위자에게 행위능력이 있음을 요한다. 공법상의 행위능력에 관하여는 특별한 규정(민소51·55)이 있을 뿐이며 일반적인 규정은 없다. 다만, 행위능력에 관한 민법의 규정을 직접 이에 적용할 수는 없으나 적어도 재산상의 관계가 있는 행위에 있어서는 민법의 규정이 유추 적용된다고 해석해도 무방하다. 공법상의 권리능력은 사법상의 권리능력과 동일하나 공법상의 행위능력은 사법상의 행위능력과 반드시 동일한 것은 아니다.

# 주민등록 사무편람 서식





## 〈사무편람〉

증빙서류에 의하여 확인할 수 있는 경우

서식번호	서 식 명	규 격	관련규정	페이지
〈별지〉				
1호서식	주민등록( )신고접수부	268mm×190mm 백상지 80g/m ²		316
2 "	가족관계등록신고사항 접수처리부	268mm×190mm 백상지 80g/m ²		317
3 "	가족관계등록신고사항통보서(11호) 처리대장	268mm×190mm 백상지 80g/m ²		318
4 "	주민등록신고확인서	182mm×257mm 일반용지 60g/m ²		319
5 "	말소 재등록신고서 사본 송부대장〈삭제〉			320
6 "	말소 재등록신고서 사본 접수대장〈삭제〉			320
7 "	주민등록증 뒀면 주소사항란 정리확인인〈삭제〉			320
8 "	주민등록표와 관련카드 송부	210mm×297mm 일반용지 60g/m ²		320
9 "	주민등록자 장기출타 신고서〈삭제 2006.3.1〉			321
10 "	주민등록자 장기출타 신고 접수부〈삭제 2006.3.1〉			321
11 "	주민등록증 분실신고서〈삭제 2001.7.18〉			321
12 "	주민등록증 인계인수대장	268mm×190mm 백상지 80g/m ²		321
13 "	주민등록표(등본주소변동)	210mm×297mm 인쇄용지(특급) 70g/m ²		322
14 "	주민등록표 용지수불대장	268mm×190mm 백상지 80g/m ²		323
15 "	고발장	268mm×190mm 일반용지 60g/m ²		324
16 "	주민등록 및 증명발급상황 보고(분기)	268mm×380mm 일반용지 60g/m ²		325
17 "	주민등록증 분실신고 접수처리대장	268mm×190mm 백상지 80g/m ²		327
18 "	주민등록말소·거주불명등록대장	268mm×190mm 백상지 80g/m ²		328
19 "	{□전입(재등록 포함) □주민등록 (산규등록)} 신고 통(리)장 확인서 〈삭제 2014.12.31〉	210mm×297mm 인쇄용지(2급) 60g/m ²		329
20 "	주민등록증발급신청확인서대장	210mm×297mm 백상지 80g/m ²		329
21 "	영문 주민등록표 등·초본 교부신청서	210mm×297mm 백상지 80g/m ²		330
21호의2서식	영문 주민등록표 등·초본 교부신청서	210mm×297mm 백상지 80g/m ²		331
22호서식	주민등록표 열람 및 등·초본 교부 제한 사유 등 안내서	210mm×297mm 백상지 80g/m ²		332
23 "	주민등록표 열람 및 등·초본 교부 제한 해제 신청 반려(종결) 안내서	210mm×297mm 백상지 80g/m ²		333

[사무편람 별지 제1호서식]

주민등록( )신고접수부

접수 번호	접수 년월일	세대주	신 고 인			결 재		
			주	소	성 명	세대주와의 관계	담당자	담당주무 응면·동장

268mm×190mm  
백상지 80g/㎡

[사무편람 별지 제2호서식]

가족관계등록신고사항 접수처리부

구분	접수 번호	접수 일 년월일	가 족 관 계 등 록 신 고 사 항					주민등록표 및 관계공부 정리	주민등록 번호 (출생의 경유 는 부여)	등록기준지 통보 일시 또는 등록기준지로 부터 접수일시	결 제	
			등록기준지	당사자 성명	주민등록지 주 소	세대주 성명	세대주와 당사자 관계				담당자	담당계장 담당주무

268mm×190mm  
백상지 80g/㎡

## [사무편람 별지 제3호서식]

## 가죽관계등특신고사항통보서(11호) 처리대상

[illegible]

[사무편람 별지 제4호서식]

## 주민등록신고확인서

등록기준지				주민등록 신 고 서 대 조	(인)
주 소	시 도	시 군 구	읍 면 동	리 번	지호
성 명		생년월일	년월일	성별	남·여
세대주와의 관 계	의	주민등록신고년월일		년 월 일	
위와 같이 주소지에서 주민등록신고를 하였음을 확인합니다.   년 월 일   ○ ○ 읍·면·동장(인)					

182mm×257mm  
일반용지 60g/m²

[사무편람 별지 제5호서식] 말소 재등록신고서 사본 송부대장 <삭제>

[사무편람 별지 제6호서식] 말소 재등록신고서 사본 접수대장 <삭제>

[사무편람 별지 제7호서식] 삭제

[사무편람 제8호서식]

## 행정기관명

(전화번호 : )

문서번호

년 월 일

수 신

발 신

읍·면·동장

인

제 목 주민등록표와 관련카드 송부

주민등록법 제16조제3항의 규정에 의하여 아래 사람의 주민등록표 및 관련 카드를 송부합니다.

접수번호		전입신고일자	년 월 일	전 입 자	외 명
전 입 지 (신거주지)					
전 출 지 (구거주지)					
송부사유	1. 세대별 주민등록표 2. 개인별 주민등록표 3. 인감대장 4. 국민기초수급자 카드 5. 의료보호대상자 카드 6. 보훈대상자 카드 7. 장애인등록 카드 8. 기타 카드				매 매 매 매 매 매 매 매
특기사항					

210mm×297mm  
신문용지 54g/m²

- [사무편람 별지 제9호서식] 주민등록자 장기출타 신고서 <삭제 2006.3.1>
- [사무편람 별지 제10호서식] 주민등록자 장기출타 신고 접수부 <삭제 2006.3.1>
- [사무편람 별지 제11호서식] 주민등록증 분실신고서 <삭제 2001.7.18>
- [사무편람 별지 제12호서식]

주민등록증 인계인수대장

시·군·구				읍·면·동(인수)				자 차 (출무·시민) 과장 확인·날인
일 자	배부처	수 량	인 수 자 서명·날인	일 자	배부처	수 량	인 계 자 서명·날인	인 수 자 서명·날인
	○○ 읍·면·동		시·군·구의 주민등록담당계장 (인)				시·군·구의 주민등록담당계장 (인)	읍·면·동의 담당·주무(인)

268mm×190mm  
백상지 80g/m²





[사무편람 별지 제14호서식]

주민등록표별지수별대장

수령	수령구분	수령구분	작성		
			년월일	구분	수령
작성	작성구분	작성구분	년월일	구분	작성
			년월일	구분	작성
			년월일	구분	작성

268mm×190mm  
백상지 80g/m²

[사무편람 별지 제15호서식]

고 발 장			
고 발 장 제 호	년 월 일		
수 신	관할경찰서장 지방검찰청 또는 지청장		
고발대상자 인적사항			
등록기준지			
주 소			
성 명			
생년월일	성별		
고발사유			
1. 이종신고			
2. 허위신고			
3. 사 유			
결	담 당 자	담 당·주무	읍·면·동 출장소장
재			

행 정 기 관 명	
고 발 장 제 호	년 월 일
수 신	관할경찰서장 지방검찰청 또는 지청장
제 목 주민등록신고 불이행에 대한 고발	
1. 아래의 사람은 주민등록법 제 조 동법 벌지 제 조항을 위반하였으므로	
2. 주민등록법 제 조 동법시행령 제 조의규정에 의하여 고발합니다.	
고발대상자 인적사항	
등록기준지	
주 소	
성 명	
생년월일	성별
고발사유	
읍·면·동장 (인)	

268mm×190mm  
일반용지 60g/㎡

행정기관명  
(전화 : )

분류기호 : _____ 출력일자 : _____  
 문서번호 : _____  
 수 신 : _____ 발 신 : _____ (인)  
 제 목 : 주민등록 및 증명발급상황 보고  
 _____년 / 월 주민등록 및 증명발급상황을 다음과 같이 보고합니다.

구 분		계	
① 주 민 등 록 인 구		남 자 여 자	
② 세 대 수			
인 구 이 동 현 황	③ 증 가	계 (세 대 / 인 원 )	
		전 입 신 규 등 록 재 등 록 기 타	
	④ 감 소	계 (세 대 / 인 원 )	
		전 출 무 단 전 출 말 소 국 외 이 주 사 망 기 타	
⑤ 등 · 초 본 발 급		계 (건 수 / 매 수 )	
		열 램 등 등 본 초 본	

구 분					
⑥ 총 발 급 대 상					
⑦ 화 상 자 료 입 력					
⑧ 주 민 등 록 증 소 지 자					
⑨ 새 주민등록증	⑩ 발 급	계			
		신 규 발 급			
		경 신 발 급			
	⑪ 재 발 급	계			
		분실재발급/분실신고자 훼손 재 발 급 성명(한자) 변경(오류) 주민등록번호변경(오류) 주소기재오류 재발급 주소변경란부족 재발급 영주귀국 재발급 용모변경(사진변경) 자연훼손 미 수령 파기 기 타			
		⑫ 교 부			
		⑬ 미 발 급	계		
			⑭ 화상입력자중미발급		
			⑮ 화 상 자 료 미 입 력 자	소 계	
				영 내 군 인 학 생 해 외 여 행 자 범 법 수 감 자 입 원 요 양 자 고 의 입 력 거 부 입 력 지 연 자 직 권 조 치 중	
				⑯ 기 타	
		⑰ 습득 주민등록증		계	
		본 인 전 달 보 관 중 리 회 수 처			
⑱ 회수 주민등록증		계			
		보 관 중 인 계			

268mm×380mm  
신문용지 54g/m²

[사무편람 별지 제17호서식]

주민등록증 분실신고 접수처리대장

일련번호	접 수 년월일	분실일시	분 실 자 인 적 사 항			재 발 급 사 항			결		재
			성 명	주민등록 번호	주 소	신청일시	교부일시	신청받은 사유	담당·주무	음·면·동장 인	

268mm×190mm  
백상지 80g/m²

[사무편람 별지 제18호서식] <개정 2009.10.2>

주민등록명소거주불명등등록대장

① 일련번호 (접수번호)	② 세대주	③ 주소지거 주불명 등록자	④ 주소 (동·반)	⑤ 주소지 거주불명 등록자 사유 및 일자	⑥ 최고공고 일 자	⑦ 재등록일자	⑧ 과 태 로 부과일자	⑨ 과 태 로 부과금액	⑩ 주민등록표 정 리	⑪ 관계기관	결 재	
											담당· 주무	인·면· 응·광

268mm×190mm  
백상지 80g/㎡

[사무편람 별지 제19호서식] {□전입(재등록 포함) □주민등록(신규등록)}신고 통(리)장  
확인서 〈삭제 2014.12.31〉

[사무편람 별지 제20호서식]

## 주민등록증발급신청확인서대장

발급기간 :

순번	발급일자	접수번호	성명	주소
	발급번호	발급사유	주민등록번호	특수주소

[사무편람 별지 제21호서식]

## 영문 주민등록표 등·초본 교부신청서

※ 신청자께서는 굵은 선 안쪽의 사항만 기재합니다.

등(초)본 교 부 대 상 자		주민등록 번 호	-			
주 소						
신청내용	영문등본	통	○ 병역사항(포함, 미포함) ※ 주소는 현주소만 표기됩니다. 단, 신청자 요청에 의거주소이력표기 가능합니다.			
	영문초본	통				
용도 및 목 적		제출처				
입증자료						
본인은 영문 주민등록 등·초본 발급 시 표기하는 영문 성명(세대주 또는 세대원)에 대하여 교부 여권정보시스템에서 제공하는 여권상의 영문성명을 이용하는 것에 동의합니다. (단, 여권 발급 정보가 없는 경우에는 해당사항 없습니다.)      <input type="checkbox"/> 동의    <input type="checkbox"/> 동의하지 않음   신청인                                  (서명 또는 인)						
신청자	성 명	서명 또는 인	주민등록 번 호	-	대상자와의 관계	
	주 소	(한글)		연락처(☎)		
영 문 증 내 작 성	세대주	(한글)		(영문)		
	세대원	1.(한글)		(영문)		
		2.(한글)		(영문)		
		3.(한글)		(영문)		
		4.(한글)		(영문)		
주민등록법시행령 제47조 및 제48조의 규정에 의하여 주민등록표의 영문 등·초본교부를 신청합니다.   년       월       일   접수번호 :                                  접수일자 20   .   .                                  교부일시 :      <b>영문 주민등록등·초본교부 접수증</b>   접수번호 :                                  접수일자                                  .   .   .   신청자 성명 :                                  서 울 특 별 시 종 로 구 청 장 (인)						

※ 접수증은 온라인 장애등으로 인하여 즉시 처리가 아니 될 때에만 교부하여 드립니다.

210mm×297mm(백상지 80g/m²)



[사무편람 별지 제21호의2서식]

## 영문 주민등록표 등·초본 교부신청서

Application Form for a Certified Copy or Abstract of the Resident Registration Record Card in English

※ 신청자께서는 굵은 선 안쪽의 사항만 기재합니다. Please only fill out the section inside the bold line.

등(초)본 교부 대상자 Name of the person whose information is being requested			주민등록 번호 Resident Registration No.	-	
주 소 Address					
신청내용 Application details	영문등본 A copy of the resident register in English	통 Number of copies	○ 병역사항(포함, 미포함) Military service records (□ Included, □ Not Included) ※ 주소는 현주소만 표기됩니다. 단, 신청자 요청에 의거주소이력표기 가능합니다. ※ Only the current address will be shown unless requested.		
	영문초본 An abstract of the resident register in English	통 Number of copies			
용도 및 목적 Purpose			제출처 Submitting Entity		
입증자료 Evidentiary documents					
본인은 영문 주민등록 등·초본 발급 시 표기하는 영문 성명(세대주 또는 세대원)에 대하여 외교부 여권정보시스템에서 제공하는 여권상의 영문성명을 이용하는 것에 동의합니다. (단, 여권 발급 정보가 없는 경우에는 해당사항 없습니다.) I hereby consent to use the English name (Householder or household members) on the passport provided by the Passport Information System of Ministry of Foreign Affairs to issue a copy or abstract of the resident registration record card. (Do not check if you do not have a valid passport.)					
<input type="checkbox"/> 동의 Agree    <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 Disagree                       신청인 Applicant                      (서명 또는 인) (Signature or Seal)					
신청자 Applicant	성 명 Name	서명 또는 인 (Signature or Seal)	주민등록 번호 Resident Registration No.	-      대상자와의 관계 Relationship (to the person whose info is requested)	
	주 소 Address	(한글) (in Korean)	연락처(☎) Contact No.		
영문 등·초본 제공 정보 Information to be provided in English	세대주 Householder's name	(한글) (in Korean)	(영문) (in English)		
	세대원 Household member's name	1.(한글)(in Korean)	(영문)(in English)		
		2.(한글)(in Korean)	(영문)(in English)		
		3.(한글)(in Korean)	(영문)(in English)		
		4.(한글)(in Korean)	(영문)(in English)		
주민등록법시행령 제47조 및 제48조의 규정에 의하여 주민등록표의 영문 등·초본교부를 신청합니다. I hereby apply for a copy or abstract of my resident registration record card in English under the Articles 47 and 48 of the Enforcement Decree of the Resident Registration Act.					
년(Year)      월(Month)      일(Day)           접수번호 (Application No.) :      접수일자 (Application Date) 20    .    .      교부일시 (Date of Issuance) :					
영문 주민등록등·초본교부 접수증 Receipt  접수번호 (Application No.) :      접수일자 (Application Date)      .      .      .					
신청자 성명 (Applicant Name) :      Head of _____ Government (인)					

※ 접수증은 온라인 장애등으로 인하여 즉시 처리가 아니 될 때에만 교부하여 드립니다.

※ A receipt will be issued only if the application cannot be processed immediately due to network issues.

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

[사무편람 별지 제22호서식]

## 주민등록표 열람 및 등·초본 교부 제한 사유 등 안내서

열람 및 교부 제한 대상자	□□□
열람 및 교부 제한 신청일	20 . . .
근거 조항	<b>주민등록법 제29조(열람 또는 등·초본의 교부)</b>   ⑥ 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제5호에 따른 피해자는 같은 법 제2조제4호에 따른 가정폭력행위자가 본인과 주민등록지를 달리하는 경우 제2항제5호에 해당하는 사람 중에서 대상자를 지정하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장에게 본인과 세대원 및 직계존비속(이하 이 조에서 “가정폭력피해자등”이라 한다)의 주민등록표의 열람 또는 등·초본의 교부를 제한하도록 신청할 수 있다.   ⑦ 열람 또는 등·초본교부기관의 장은 제6항의 제한신청이 있는 경우 제한대상자에게 가정폭력피해자등의 주민등록표 열람을 하지 못하게 하거나 등·초본을 발급하지 아니할 수 있다. 이 경우 그 사유를 제한대상자에게 서면으로 알려야 한다.   ⑧ 열람 또는 등·초본교부기관의 장은 제2항제6호에도 불구하고 제7항에 따른 제한대상자가 가정폭력피해자등의 주민등록표 초본의 열람을 하지 못하게 하거나 발급하지 아니할 수 있다. 이 경우 그 사유를 제한대상자에게 서면으로 알려야 한다.
□□□님은 「주민등록법」 제29조제6항에 따른 가정폭력피해자의 주민등록표 열람 및 등·초본 교부제한 신청으로 인하여 같은 법 제29조제7항 또는 제8항에 따라 가정폭력피해자의 주민등록표 열람 및 등·초본 발급을 하지 아니하기에 위와 같이 통보합니다.   20××년    ××월    ××일   △△ 읍·면·동장 인	

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

[사무편람 별지 제23호서식]

## 주민등록표 열람 및 등·초본 교부 제한 해제 신청 반려(종결) 안내서

열람 및 교부 제한 해제신청자	□□□
열람 및 교부 제한 해제신청일	20 . .
근거 조항	<b>「주민등록법」 제29조(열람 또는 등·초본의 교부)</b>   ⑥ 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제5호에 따른 피해자는 같은 법 제2조제4호에 따른 가정폭력행위자가 본인과 주민등록지를 달리하는 경우 제2항제5호에 해당하는 사람 중에서 대상자를 지정하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장에게 본인과 세대원 및 직계존비속(이하 이 조에서 “가정폭력피해자등”이라 한다)의 주민등록표의 열람 또는 등·초본의 교부를 제한하도록 신청할 수 있다.   ⑨ 열람 또는 등·초본교부기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 제한대상자에 대하여 주민등록표를 열람하게 하거나 등·초본을 교부할 수 있다.       1. 제6항에 따라 주민등록표의 열람 또는 등·초본의 교부 제한을 신청한 사람이 제한대상자에 대하여 제7항 및 제8항에 따른 제한조치를 하지 말 것을 시장·군수 또는 구청장에게 신청하는 경우     2. 그 밖에 대통령령으로 정하는 불가피한 사유가 있는 경우       <b>「주민등록법 시행령」 제47조의2(가정폭력피해자의 주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 제한신청 등)</b> ② 법 제29조제9항제2호에서 “대통령령으로 정하는 불가피한 사유가 있는 경우”란 제1항에 따른 제한신청을 한 사람(이하 이 조에서 “제한신청자”라 한다)이 사망한 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.       1. 법 제29조제6항에 따른 세대원 또는 직계존비속[세대원 또는 직계비속이 미성년자인 경우에는 법 제29조제7항 전단에 따른 제한대상자(이하 이 조에서 “제한대상자”라 한다)가 아닌 법정대리인(친권자 또는 후견인)을 말한다. 이하 이 조에서 같다]이 자신에 관한 법 제29조제7항 전단 및 제8항 전단에 따른 제한조치를 하지 말 것을 시장·군수 또는 구청장에게 신청하는 경우. 이 경우 신청인은 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 법 제29조제6항에 따른 세대원 및 직계존비속 중 그 주민등록지가 신청인의 주민등록지와 동일한 사람 전원의 동의를 받아야 한다.     2. 관계 법령에 따라 제한대상자가 제한신청자의 등·초본을 제출해야 하는 경우로서 제한대상자가 이를 소명하는 자료를 첨부하여 제한신청자에 관한 법 제29조제7항 전단 및 제8항 전단에 따른 제한조치를 하지 말 것을 시장·군수 또는 구청장에게 신청하는 경우. 이 경우 신청을 받은 시장·군수 또는 구청장은 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 법 제29조제6항에 따른 세대원 및 직계존비속 중 그 주민등록지가 제한신청자의 사망 당시 주민등록지와 동일한 사람 전원의 동의를 받아야 한다.

「주민등록법 시행규칙」제13조의2(가정폭력피해자의 주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 제한신청 등) ⑤ 시장·군수 또는 구청장은 제3항에 따라 동의서를 송달받은 사람이 제4항에 따른 회신을 하지 않을 경우 접수된 신청을 종결할 수 있다. 이 경우 종결 사실과 그 사유를 신청인에게 통보해야 한다.

□□□님께서 「주민등록법」 제29조제9항 및 같은 법 시행령 제47조의2제2항에 따라 신청하신 주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 제한 해제 신청과 관련하여, *시행령 제47조의2제2항 각 호 단서조항에 따른 동의대상자 전원의 동의를 받지 못하였기에 (또는 시행령 제47조의2제2항제2호 전단에 따른 제한 해제 사유에 해당되지 않아)* 교부제한 해제 신청을 반려(종결)함을 알려드립니다.

20××년    ××월    ××일

△△ 읍·면·동장 인

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

## 2024 주민등록 사무편람

2024년 11월 인쇄

2024년 11월 발행

판 권

소 유

발행처 : 행정안전부 주민과

인쇄처 : 덕성기획 T. 044-864-8863

〈비매품〉

